

**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Б.Б. Хидоятов, О.Б. Бобокулов, М.А.Нодиров

**ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ**
(Досудебное производство)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ТАШКЕНТ – 2018

УДК 343.1(075.8) (575.1)

Б.Б. Хидоятов, О.Б. Бобокулов, М.А. Нодиров. Процессуальные акты по уголовным делам: Досудебное производство. Учебное пособие. – Т.: Издательство ТГЮУ, 2018. – 332 с.

Рецензенты:

Тулаганова Г.З. – доктор юридических наук, профессор;
Кулбеков О.Т. – начальник отдела Следственного департамента при МВД;

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой по дисциплине «Процессуальные акты по уголовным делам».

Учебное пособие рассчитано на студентов юридических вузов и факультетов, научных работников и преподавателей, а также сотрудников судебных и правоохранительных органов.

© Б.Б. Хидоятов, О.Б. Бобокулов, М.А. Нодиров

© Ташкентский государственный юридический университет, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕДЕНИЕ.....	5-6
1. Понятие, виды и классификация процессуальных актов по уголовным делам.....	7-11
2. Процессуальные акты, связанные с возбуждением уголовного дела и отказом в возбуждении уголовного дела	12-38
3. Процессуальные акты, составляемые при обстоятельствах, исключающих участие в уголовном процессе и отводах.....	39-45
4. Процессуальные акты, направленные на привлечение лиц, отстаивающих в уголовном процессе свои интересы, защитников и представителей.....	46-68
5. Процессуальные акты, составляемые при производстве допроса подозреваемого и обвиняемого.....	69-75
6. Процессуальные акты составляемые при допросе свидетеля и потерпевшего.....	76-88
7. Процессуальные акты, составляемые при производстве очной ставке.....	89-97
8. Процессуальные акты, составляемые при производстве предъявления для опознания.....	98-120
9. Процессуальные акты, составляемые при производстве проверки показаний на месте события.....	121-128
10. Процессуальные акты, составляемые при производстве осмотра.....	129-151
11. Процессуальные акты, составляемые при производстве освидетельствования.....	152-162
12. Процессуальные акты, составляемые при производстве эксгумации трупа.....	163-169
13. Процессуальные акты, составляемые при производстве эксперимента.....	170-180
14. Процессуальные акты, составляемые при производстве выемки и обыска.....	181-191
15. Процессуальные акты, составляемые при аресте почтово-телеграфных отправок.....	192-197
16. Процессуальные акты, составляемые при производстве прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств.....	198-204
17. Процессуальные акты, составляемые при назначении и производстве экспертизы.....	205-212
18. Процессуальные акты, составляемые при получении образцов для экспертного исследования.....	213-219
19. Процессуальные акты, составляемые при представлении предметов и документов.....	220-225
20. Процессуальные акты, составляемые при приобщении к делу предметов и документов в качестве вещественных и письменных доказательств.....	226-231
21. Процессуальные акты, составляемые при задержании.....	232-245
22. Процессуальные акты, составляемые при применении мер пресечения.....	246-270
23. Процессуальные акты, составляемые при отстранении от должности.....	271-274
24. Процессуальные акты, составляемые при помещении лица в медицинское учреждение.....	275-279

25. Процессуальные акты, составляемые при привлечении лица к ответственности за нарушение процессуальных обязанностей и порядка на дознании, предварительном следствии и в суде.....	280-282
26. Процессуальные акты, составляемые при обеспечении исполнения приговора в части имущественных взысканий.....	283-290
27. Процессуальные акты, составляемые при приостановлении и возобновлении предварительного следствия.....	291-296
28. Процессуальные акты, составляемые при окончании предварительного следствия.....	297-319
29. Процессуальные акты, составляемые при применении мер предупреждения преступлений.....	320-325
ГЛОССАРИЙ.....	326-331
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	331-335

ВЕДЕНИЕ

Подготовка высококвалифицированных, конкурентно-способных, соответствующих современным международным стандартам юридических кадров является одним из важнейших направлений судебно-правовых реформ. При этом следует отметить, что практическое укрепление теоретических знаний студентов, повышение качества и эффективности проводимых лекций и практических занятий, дальнейшее совершенствование системы повышения квалификаций профессоров и преподавателей, формирование у студентов навыков создания независимых процессуальных документов и тем самым совершенствование законодательных актов в этой области, дальнейшее укрепление проводимых научно-исследовательских работ, а также сотрудничество с учеными и специалистами в области подготовки современной учебной литературы нового поколения для студентов будет способствовать достижению указанной цели.

Известно, что все уголовное судопроизводство есть последовательность юридически оформленных, документированных действий. Следовательно, убеждение в значимости надлежащего оформления каждого уголовно-процессуального действия должно быть неотъемлемой частью правосознания юриста.

Подготовленная исходя из приоритетных задач, определенных постановлением Президента Республики Узбекистан Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2013 года № ПП-1990 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки юридических кадров» учебное пособие «Процессуальные акты по уголовным делам» по модулю «Процессуальные акты по уголовным делам» имеет особую роль в формировании у студентов – будущих юристов, основных понятий о процессуальных актах по уголовным делам, приобретении необходимых для практической работы навыков и знаний в данной сфере, и получении соответствующего опыта по надлежащему оформлению процессуальных актов.

Главная цель настоящего учебного пособия - помочь студентам, обучающимся по юридическим направлениям, овладеть теоретическими знаниями об уголовно-процессуальных актах, а также приобрести практические навыки документирования процессуальных действий. Кроме того, настоящее пособие будет способствовать систематичной и своевременной организации и анализу студентами теоретических и практических материалов по уголовному процессу, и послужит развитию у студентов способности самостоятельного обучения.

В пособии дается целостное представление о механизме принятия решения о составлении процессуального акта, видах процессуальных актов на

стадии предварительного следствия и дознание уголовного процесса, их структуре и содержании, а также приводятся образцы основных процессуальных документов. При этом следует отметить, что предлагаемые в настоящем пособии процессуальные документы имеют только примерный характер и не могут являться образцом для всех уголовных дел, поскольку каждое уголовное дело индивидуально и имеет только присущие особенности, а потому каждое уголовное дело имеет свои процессуальные документы.

Учебное пособие предназначено, прежде всего, для студентов, изучающих спецкурс «Процессуальные акты в уголовном процессе» и призвано оказать им необходимую помощь в усвоении уголовно-процессуальных норм, регламентирующих виды и основания вынесения судебных актов по уголовному делу, определяющих общие требования, предъявляемые к ним, а также требования, относящиеся к их содержанию и форме. Одновременно учебное пособие призвано привить обучающимся первоначальные практические навыки по составлению судебных актов, выносимых судами и судьями на различных стадиях уголовного процесса. В известной мере пособие может быть использовано и практическими работниками: судьями, прокурорами, адвокатами, следователями, дознавателями при выполнении ими функциональных обязанностей при производстве по уголовным делам.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА I. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ АКТОВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ.

Исходя из того, что процессуальные акты направлены на оформление в установленном законом порядке процессуальные и следственные действия, соблюдая в качестве процессуальной формы требования закона, должны соответствовать следующим требованиям:

1. Процессуальный акт должен соответствовать норме закона определяющий порядок его составления. В соответствии с этим требованием:

а) наименование, форма и содержание данного процессуального акта должны соответствовать правилам норм предусматривающих его составление;

б) если в законе указаны реквизиты процессуального акта (например, в ст. 360 постановление о привлечение к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого, ст. 361 постановление о привлечении к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого), то соответственно эти реквизиты должны быть отражены в этих процессуальных актах;

в) в процессуальных актах необходимо указать норму закрепляющую порядок его оформления.

2. Содержание процессуального акта должно соответствовать истинным обстоятельствам, выявленным по делу, а именно в данном акте полностью должны быть отражены истинные обстоятельства, известные или выявленные по рассматриваемому делу. В материалах дела не должно быть противоречий, а также необходимо указать причины по которым в процессуальном акте одни обстоятельства закреплены, а другие отклонены. Необходимость оформления данного процессуального акта должно вытекать из обстоятельств дела, и в последующем приобщено к материалам уголовного дела.

3. Процессуальный акт должен быть лаконичным и точным. Ход и результаты дела, закрепленные в процессуальных актах должны быть точными, логически правильными, простыми и понятными, описываемые обстоятельства должны быть взаимосвязаны между собой, последующие предшествовать предыдущим, опираться на понятия, не допускать противоречий и основываться на заключениях, вытекающих из смысла текста данного документа.

4. Процессуальный акт должен быть оформлен грамотно и на должном уровне. При составлении процессуальный акт должен быть оформлен грамотно и на уровне современных правовых знаний, соответствуя

орфографическим и стилистическим правилам. Не допускается сокращение слов.

Вопрос

Заявление о повинной представляет собой сообщение о преступлении, совершенном самим заявителем, которому еще не высказано подозрение и не предъявлено обвинение в совершении этого преступления. Устное заявление дознаватель, следователь, прокурор или суд фиксирует в протоколе.

Какие сведения отображаются в протоколе заявления о повинной?

Казус

Хасанов зная, что его дядя Рискулов не имеет детей и что он является его единственным родственником, в целях оформления его дома на свое имя, обещав ранее судимому Насимову (опасному рецивисту) 3000 долларов США, нанял последнего убить своего дядю.

Насимов, проникнув ночью в дом Рискулова, убил его. Когда Насимов выходил из дома, соседи, услышав шум, вышли и задержали Насимова. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Следователь в отношении Насимова возбудил уголовное дело по п. «и» ч.2. ст 97 Уголовного Кодекса.

По данному обстоятельству составьте постановление о возбуждении уголовного дела.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возбуждении уголовного дела

(дата)

(место)

должностное лицо (Ф.И.О., должность, чин, звание),

_____,
рассмотрев сообщение _____,
(о каком преступлении)

поступившее _____,
(когда, куда, от кого)

У С Т А Н О В И Л:

_____.
(обстоятельства произошедшего события)

_____.
(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

П О С Т А Н О В И Л:

1. _____.
(решение о возбуждении уголовного дела)
2. _____.
(принятие к своему производству или передача по подследственности)
3. _____.
(направление копии постановления прокурору)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПРОТОКОЛ

Дата

Место

В вводной части указываются должностное лицо (Ф.И.О., должность, чин, звание), место проведения следственного действия.

Далее в протоколе отражаются следующие сведения:

- нормы УПК Республики Узбекистан, на основе которых составляется данный протокол;
- проводимое следственное действие, понятые (ФИО, адрес) и другие участники следственного действия;
- свидетель и потерпевший предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи и за дачу ложных показаний; подпись;
- понятым разъясняются их права и обязанности; подпись.

Указывается время начала действия.

Описательная часть состоит из следующих:

- указываются обстоятельства проведения следственного действия в зависимости от его вида: погода, температура, освещение;
- указываем ход самого следственного действия и результаты проведения действия, т.е. что было обнаружено, какие новые обстоятельства были установлены;
- указывается проводилась ли съемка фото или видеокамерой; опечатываются доказательства и указываются место хранения, куда они направляются.
- протокол оглашается следователем вслух (или все читают самостоятельно), после чего все подписывают протокол.

Указывается время окончания действия.

Должность, звание или чин, ФИО

лица, проводившего следственное действие.

ПРОТОКОЛ

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ с соблюдением статей _____ УПК
РУз, с участием понятых:

1. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)

произвел _____.
(название следственного действия, цели его проведения)

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики
Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Действие начато: в __ час __ мин

_____ установлено.
(название действия)

(ход и результат произведенного следственного действия)

В момент осмотра предметов фотоаппарат (не) использован.

Протокол следственного действия прочитан следователем вслух; от присутствующих
изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Понятые: 1. _____
(ФИО и подпись)

2. _____
(ФИО и подпись)

Участник: _____
(ФИО и подпись)

Действие окончено: в __ час __ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА II. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОТКАЗОМ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Возбуждение уголовного дела это такая деятельность, которая является самостоятельной стадией уголовного процесса и направлена на выявление наличия признаков преступления в совершенном деянии, доказывании наличия оснований и поводов для возбуждения уголовного дела. Возбуждения уголовного дела, это обязанность дознавателя, следователя, прокурора и суда, согласно которому они обязаны возбудить уголовное дело о преступлении во всех случаях, когда к тому имеются поводы и достаточные основания. Именно эта деятельность в ст. 15 УПК закреплена в качестве принципа. Вышеупомянутые должностные лица, наряду с возбуждением уголовного дела, должны предпринять все предусмотренные законом меры для обнаружения виновных в совершении преступления и их наказания.

Возбуждение уголовного дела как отдельная стадия имеет следующие особенности:

- 1) наделен целями и задачами стадии;
- 2) наличие участия в рамках своих полномочий должностных лиц государственных органов;
- 3) наличие самостоятельных сроков;
- 4) возможность окончательного разрешения вопроса, исходя из соответствующих задач;
- 5) наличие системы процессуальных актов принадлежащих только данной стадии.

Для возбуждения уголовного дела необходимо наличие повода и оснований.

Поводами к возбуждению уголовного дела служат (пример №1):

- 1) заявления лиц;
- 2) сообщения предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и должностных лиц;
- 3) сообщения средств массовой информации;
- 4) обнаружение сведений и следов, указывающих на преступление, непосредственно органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором или судом;
- 5) заявление о повинной.

Основанием для возбуждения уголовного дела может служить только лишь данные, указывающие наличие признаков преступления.

Неподписанное или подписанное подложной подписью либо написанное от имени вымышленного лица письмо, заявление или иное анонимное сообщение о преступлении не может служить поводом к возбуждению уголовного дела.

Одним из поводов для возбуждения уголовного дела являются заявления лиц. Заявления лиц о преступлении могут быть устными или письменными. Письменное заявление должно быть подписано тем, от кого оно исходит.

Устное заявление фиксируется в протоколе. Протокол должен содержать сведения о заявителе, месте его жительства и работы, а также о его личных документах. Если заявитель не может предъявить документы, должны быть приняты другие меры для проверки сведений о его личности.

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении статьями 238 – 240 УПК РУз, о чем дает подписку в протоколе. Далее в протокол вносится от первого лица, по возможности дословно, сообщение об обстоятельствах совершения преступления. Протокол подписывают заявитель и должностное лицо, которое приняло заявление.

Если поводом к возбуждению уголовного дела служит заявление о повинной, предусмотренное статьей 113 настоящего Кодекса, то на него распространяются все предусмотренные настоящей статьей правила приема и оформления заявлений лиц, за исключением того, что он не предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение.

Уголовные дела, возбуждаемые по жалобе потерпевшего, строго определены в уголовном процессе. Уголовные дела об изнасиловании безотягающих обстоятельств и насильственном удовлетворении половой потребности в противоестественной форме (часть первая статьи 118 и часть первая статьи 119 Уголовного кодекса) возбуждаются только по жалобе потерпевшего с просьбой о привлечении к ответственности виновного. В исключительных случаях, когда потерпевший ввиду беспомощного состояния, зависимости от обвиняемого или по иным причинам неспособен сам защищать свои права и законные интересы, прокурор обязан возбудить уголовное дело и без жалобы потерпевшего.

Отличие частного обвинения от общего обвинения заключается в том, что в случае примирения пострадавшего с обвиняемым уголовное дело не возбуждается, а возбужденное уголовное дело прекращается на стадии дознания или предварительного следствия. В делах с частным общим обвинением, предъявление жалобы пострадавшим предъявляется в частном, т.е. в добровольном порядке, но не имеет права его отзыва, так как уголовное дело рассматривается в общем порядке.

Еще один из поводов возбуждения уголовного дела – это сообщения предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и должностных лиц. Эти сообщения должны иметь форму служебного письма либо заверенной телефонограммы, телеграммы или радиogramмы. Отправителем могут быть приложены к сообщению находящиеся в его распоряжении документы, которыми подтверждаются обстоятельства совершения преступления.

Поводами к возбуждению уголовного дела могут также служить сообщения о конкретных преступлениях в печати, по радио и телевидению, в документальных кинофильмах, а также в неопубликованных корреспонденциях, адресованных в средства массовой информации.

Средства массовой информации, которые опубликовали или направили по принадлежности сообщения о преступлениях, а также авторы этих сообщений обязаны по требованию дознавателя, следователя, прокурора или суда представить находящиеся в их распоряжении документы и иные материалы, подтверждающие сообщения.

Непосредственное обнаружение сведений о преступлении органом или должностным лицом, правомочным возбудить уголовное дело тоже может послужить поводом для возбуждения уголовного дела.

Непосредственное обнаружение сведений о преступлении может служить поводом к возбуждению уголовного дела в случаях, когда:

1) дознаватель получает сведения о преступлении при осуществлении административных функций или при производстве дознания по делу о другом преступлении;

2) следователь получает сведения о преступлении при производстве предварительного следствия по делу о другом преступлении;

3) прокурор получает сведения о преступлении при осуществлении надзора за исполнением законов или при производстве предварительного следствия по делу о другом преступлении;

4) судья получает сведения о преступлении при производстве по делу об административном правонарушении;

5) суд получает сведения о преступлении при производстве по гражданскому делу или по делу о другом преступлении.

Заявления, сообщения и иные сведения о преступлениях должны быть зарегистрированы и рассмотрены немедленно или в срок не позднее трех суток, а при необходимости проверить законность повода и достаточность оснований к возбуждению уголовного дела непосредственно либо с помощью органов дознания - не позднее десяти суток. Эти сроки исчисляются с момента

получения сведений о преступлении и до момента принятия решения о возбуждении дела или об отказе в возбуждении.

В пределах указанных сроков могут быть истребованы дополнительные документы, объяснения, а также могут быть произведены задержание лица, осмотр места происшествия и экспертиза. Производство до возбуждения дела других следственных действий запрещается.

В каждом случае получения сведений о преступлении, равно как и непосредственного обнаружения таких сведений, дознаватель, следователь, прокурор или суд принимает одно из следующих решений:

- 1) о возбуждении уголовного дела;
- 2) об отказе возбудить дело;
- 3) о передаче заявления или сообщения по подследственности.

Постановление или определение суда о возбуждении уголовного дела выносятся при наличии повода или оснований предусмотренных в ст. 322 УПК РУз.

В постановлении или определении указываются: повод и основания к возбуждению дела; статья Уголовного кодекса, предусматривающая преступление, о котором возбуждено уголовное дело; суд или должностное лицо, принимающее дело к дальнейшему производству.

Копию постановления или определения о возбуждении дела дознаватель, следователь, суд направляет прокурору, которому надлежит осуществлять надзор за расследованием этого дела.

Немедленно вслед за возбуждением дела должны быть приняты меры к пресечению длящихся и к предотвращению повторных преступлений, а равно к закреплению и охране следов преступления, предметов и документов, которые могут иметь значение для дела.

При выявлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 83 и частью первой статьи 84 УПК, дознаватель, следователь или прокурор выносит постановление, а суд - определение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем извещаются гражданин, предприятие, учреждение, организация общественное объединение или должностное лицо, от которых поступило сообщение о преступлении. При этом им должны быть разъяснены право и порядок обжалования постановления или определения.

Передача заявления (сообщения) по подследственности допустима лишь в случаях, когда сообщается о преступлении, совершенном за пределами данного района (города), и для решения вопроса о возбуждении уголовного дела необходимы проверочные действия в том районе (городе), где совершено преступление.

После вынесения постановления или определения о возбуждении уголовного дела:

1) суд направляет дело прокурору для производства предварительного следствия;

2) прокурор в соответствии со статьей 345 УПК направляет дело следователю для производства предварительного следствия или начальнику органа дознания для производства дознания либо сам приступает к производству предварительного следствия;

3) следователь приступает к производству предварительного следствия, о чем немедленно уведомляет прокурора;

4) начальник органа дознания направляет дело дознавателю для производства дознания или сам приступает к его производству, о чем немедленно уведомляет прокурора;

5) дознаватель приступает к производству дознания, о чем немедленно уведомляет прокурора.

За законностью и обоснованностью вышеназванных решений осуществляется прокурорский надзор. Прокурор имеет следующие полномочия:

1) отменить постановление дознавателя, начальника органа дознания, следователя о возбуждении уголовного дела и отказать в возбуждении дела;

2) отменить постановление дознавателя, начальника органа дознания, следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и одновременно возбудить дело;

3) принести в вышестоящий суд протест на определение суда о возбуждении или об отказе в возбуждении дела.

Вместе с тем, заинтересованные стороны вправе обжаловать решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче заявления (сообщения) о преступлении по подследственности.

Постановление прокурора о возбуждении уголовного дела может быть обжаловано вышестоящему прокурору. В таком же порядке может быть обжалована отмена прокурором постановления дознавателя или начальника органа дознания, следователя о возбуждении дела.

Постановление дознавателя, начальника органа дознания, следователя об отказе в возбуждении дела может быть обжаловано прокурору, постановление прокурора об отказе в возбуждении дела - вышестоящему прокурору, а определение суда – вышестоящему суду.

Вопрос

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, заявления лиц о преступлении могут быть устными или письменными. Устное заявление фиксируется в протоколе.

Какие сведения должны быть отображены в протоколе о принятии устного заявления?

Казус

Согласно решению межрайонного суда по гражданским делам, Олимов должен был выплатить алимент за несовершеннолетнего ребенка. В течение 5 лет алимент удерживался с заработной платы. 19 июня он с собственным желанием уволился. На новую работу устроился 10 сентября. Ввиду недостаточности документов он в течение 3 месяцев не смог устроиться на работу и в то время алименты не платил. В связи с чем у него возникла задолженность по алиментам за 3 месячный срок. Перед возбуждением уголовного дела Олимов внезапно умер. Следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Олимова по случаю смерти последнего на основании ст.84 Уголовно процессуального кодекса.

По данному обстоятельству составьте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение _____,

(о каком преступлении)

поступившее _____.

(когда, куда, от кого)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

(решение о возбуждении уголовного дела)

2. _____.

(принятие к своему производству или передать по подследственности)

3. _____.

(направление копии процессуального акта прокурору, в случае вынесения постановления

следователем или дознавателем)

(должность, чин, звание)

(подпис)

(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение _____,

(о каком преступлении)

поступившее _____.

(когда, куда, от кого)

УСТАНОВ И Л:

(обстоятельства случившегося события)

(основания к отказу в возбуждении уголовного дела,)

(наличие, обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 83 и пунктами 1, 3 – 7
части первой статьи 84 УПК)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВ И Л:

1. _____.

(решение об отказе в возбуждении уголовного дела)

2. _____.

(извещение гражданина (предприятие, учреждение, организации, общественное
объединение или должностное лицо), от которого поступило сообщение о преступлении)

3. _____.

(направление копии процессуального акта прокурору, если отказано следователем или
дознавателем)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПРОТОКОЛ
о принятии устного заявления о преступлении

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

принял устное заявление _____,

(важное значение имеет заполнение графы о предъявленном документе, удостоверяющем личность заявителя)

(предупреждение об уголовной ответственности по ст.237 УК РУз за заведомо ложное сообщение о преступлении)

Заявитель: _____
(инициалы и подпись)

(обстоятельства случившегося события)

(заявление лица о принятии мер правового воздействия)

Заявитель: _____
(инициалы и подпись)

(должность, чин, звание)

(подпис)

(ФИО)

**ПРОТОКОЛ
явки с повинной**

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

принял заявление о явке с повинной _____,

(важное значение имеет заполнение графы о предъявленном документе, удостоверяющем личность заявителя)

(обстоятельства случившегося события)

(заявление лица о принятии мер правового воздействия)

Протокол мною лично прочитан. Все записано правильно.

Заявитель: _____
(инициалы и подпись)

Заявитель: _____
(инициалы и подпись)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче заявления или сообщения по подследственности

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(основания для передачи дела)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____
(направление уголовного дела прокурору для направления по подследственности)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об объединении уголовных дел**

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

_____,
рассмотрев материалы _____,
(номера уголовных дел)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(основания для объединения уголовных дел)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____,
(решение об объединении уголовных дел)

2. _____,
(направление копии уголовного дела прокурору для сведения)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении уголовного дела в отдельное производство

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

_____,
рассмотрев материалы _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(основания для выделения уголовного дела)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____,
(решение о выделении уголовного дела)

2. _____,
(направление копии уголовного дела прокурору для сведения)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о создании следственной группы

(дата)

(место)

(должность прокурора или начальника СО),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

_____,
рассмотрев материалы _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(основания для создания следственной группы)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____
(решение о создании следственной группы, руководство группой)
2. _____
(объявление постановления заинтересованным лицам)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении в группе следователей

(дата)

(место)

(должность прокурора или начальника СО),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

_____,
рассмотрев материалы _____.
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(основания для изменения в следственной группе)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.
(решение об изменении в следственной группе)

2. _____.
(объявление постановления заинтересованным лицам)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Прокурору Мирабадского района
младшему советнику юстиции
Каримову Ф.Ф.
От Файзулина Глюза Шамилевна
1954 г. рожд, прожив. по адресу
г.Ташкент, Мирабадский район
ул.Наваи 54-78.
Тел: +998 91 222 22 22

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением сообщаю Вам, что 31 мая 2017 года, примерно в 21-00 часов мой зять, гражданин Аликин Ильгиз Назифович поссорившись со своей женой, которая является моей дочерью, на почве ревности на пустом месте нанес большинство ударов руками и ногами, от чего моя дочь - Файзулина Гулшат Ильясовна, находится в больнице.

Прошу принять законные меры в отношении Аликин Ильгиз Назифович и наказать его по всей строгости закона..

Файзулина Г.Ш.

(подпись)

02.06.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и передаче по подследственности

27 июня 2017 года

г.Ташкент

Прокурор Мирабадского района, г.Ташкента, младший советник юстиции, Каримов Ф.Ф., рассмотрев материалы, собранные по заявлению гражданки Файзуллиной Г.Ш. от 2 июня 2017 года,

УСТАНОВИЛ:

31 мая 2017 года, примерно в 21-00 часов, гражданин Аликин Ильгиз Назифович, находясь по адресу г.Ташкент Мирабадский район, ул. Наваий д.34, кв.43, на почве возникшей ссоры со своей женой Файзулиной Гулшат Ильясовной, из-за наступившего приступа ревности, нанес ей удары руками и ногами в область живота и по разным частям тела, в результате 16.06.2017 года Файзулина Г.И. от нанесенных ударов скончалась в больнице, что подтверждается заключением бюро судебно-медицинской экспертизы города Ташкента от 26.06.2017 года за № 84.

Таким образом, своими действиями гражданин Аликин Ильгиз Назифович совершил преступление, предусмотренное ст. 104 ч.3 п. «д» УК Республики Узбекистан, то есть «нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего».

Основываясь на вышеизложенном и руководствуясь ст. 39 Закона «О прокуратуре» (в новой редакции), ст.ст. 33, 321, 322, 323, 325, 345 УПК Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело в отношении Аликина Ильгиза Назифовича по п. «д» ч.3 ст. 104 УК Республики Узбекистан.

2. Передать уголовное дело для дальнейшего проведения расследования начальнику СО Мирабадского РУВД.

**Прокурор Мирабадского района,
г.Ташкента,
младший советник юстиции**

(подпись)

Каримов Ф.Ф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

4 июня 2017 года

г.Ташкент

Прокурор Мирабадского района, г.Ташкента, младший советник юстиции Каримов Ф.Ф., рассмотрев материалы, собранные по заявлению гражданки Файзуллиной Г.Ш. от 2 июня 2017 года,

УСТАНОВИЛ:

31 мая 2017 года, примерно в 21-00 часов, гражданин Аликин Ильгиз Назифович, находясь по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Наваий д.34, кв.43, на почве возникшей ссоры со своей женой Файзулиной Гулшат Ильясовной, из-за наступившего приступа ревности, нанес ей удары руками и ногами в область живота и по разным частям тела, в результате Файзулина Г.И. от нанесенных ударов получила «телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности», что подтверждается заключением бюро судебно-медицинской экспертизы города Ташкента от 3.06.2017 года за № 84.

Таким образом, в действиях гражданина Аликина Ильгиза Назифовича не усматриваются признаки преступления, предусмотренного УК Республики Узбекистан.

Основываясь на вышеизложенном и руководствуясь ст. 39 Закона «О прокуратуре», ст.ст. 33, 83, 333 УПК Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Аликина Ильгиза Назифовича в связи с отсутствием состава преступления.

2. Разъяснить Файзулиной Г.Ш. право на обжалование данного решения вышестоящему прокурору.

3. Направить материалы дела в суд для привлечения к административной ответственности по ст.52 Кодекса об административной ответственности.

**Прокурор Мирабадского района,
г.Ташкента, младший
советник юстиции**

(подпись)

Каримов Ф.Ф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о принятии дела к своему производству

04 июля 2017 года

г.Ташкент

Начальник СО при Мирабадском РУВД города Ташкента подполковник Ахмедов Ж.П., рассмотрев материалы уголовного дела за № 97747,

УСТАНОВИЛ:

31 мая 2017 года, примерно в 21-00 часов, гражданин Аликин Ильгиз Назифович, находясь по адресу г.Ташкент Мирабадский район, ул. А. Наваи д.34, кв.43, г.Ташкент на почве возникшей ссоры со своей женой Файзулиной Гулмат Ильясовной, из-за наступившего приступа ревности, нанес ей удары руками и ногами в область живота и по разным частям тела, в результате чего 16.06.2017 года Файззулина Г.И. от нанесенных ударов скончалась в больнице, что подтверждается заключением бюро судебно-медицинской экспертизы города Ташкента от 26.06.2017 года за № 84.

По данному факту 27 июня 2017 года было возбуждено уголовное дело. В настоящее время для полноты и объективности расследования необходимо проведения ряд следственных действий. Учитывая объем работы и тяжесть преступления считаю целесообразным создать следственную группу.

Принимая во внимание, что руководством СО ОВД Мирабадского РУВД города Ташкента расследование данного уголовного поручено мне, и на основании выше изложенного, руководствуясь ст.ст. 36, 350 УПК Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 97747 принять к своему производству и приступить к расследованию.
2. Копию постановления направить прокурору Мирабадского района.

**Начальник СО при Мирабадском
РУВД, г. Ташкента, подполковник**

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

ПРОТОКОЛ
принятия устного заявления

20 февраля 2018 г.

г. Ташкент

Составление протокола начато: 17 часов 35 мин

Я, старший следователь СО при Юнусабадском РУВД города Ташкент майор милиции Абдусаломов А.Х., в соответствии со ст. 324УПК РУз в помещении Юнусабадского РУВД г. Ташкент, каб. N 12, принял устное заявление от Солиева Самата Рашидовича, 12 января 1994 г. рождения, гражданина РУз, узбек, проживание.: г. Ташкент Юнусабадский р-н, ул. Феруза, д. 26, кв. 153 (д.т. 263-45-00), безработный, предъявивший паспорт серии 70 0*, N 658427, выданный Юнусабадским РУВД г. Ташкент 03.11.2012 г.

Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 237 УК РУз предупрежден.

Заявитель

(подпись)

Солиев С.Р

В заявлении Солиев Самат Рашидович сообщил следующее: вечером 20 февраля 2018 года на улице А.Темура Юнусабадского района города Ташкент на парковке гостиницы «Дедеман» Тиллаев Жавохир Пулатович обещал устроить меня на работу в гостинице «Дедеман» на должность гида и взял у меня 400 долларов обманул и пропал.

Приметы парня: на вид 30 - 35 лет, среднего роста, крепкого, нормального телосложения. Волосы коротко подстриженные, темные. Лицо круглое, лоб скошенный. Нос и губы большие. На одном из передних зубов сверху слева зубной протез из золота.

Протокол прочитан Солиев С.Р. лично. Заявление с моих слов записано правильно. Замечания к протоколу отсутствуют.

Заявитель

Солиев С.Р

Составление протокола закончено: 18 часов 20 мин

**Старший следователь СО при
Юнусабадском РУВД г.Ташкент
майор милиции**

(подпись)

Абдусаломов А.Х.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о передаче уголовного дела по подследственности

08.02.2017 г.

г. Ташкент

Прокурор города Ташкента, старший советник юстиции Ахмедов Ж.П.,
изучив материалы уголовного дела 15/4125-16,

У С Т А Н О В И Л:

10.01.2017 г. по адресу г. Ташкент Мирабадский район ул. Югнакий дом
34 кв. 5 был обнаружен труп Иванова Александра с огнестрельными
ранениями.

По данному обстоятельству 10.01.2017 г. было возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 97 УК Республики Узбекистан и в качестве обвиняемого
08.02.2017 г. был привлечён Макаров Сергей.

На предварительном следствии было установлено, что Макаров Сергей
является командиром военной части № 214/17 Ташкентского гарнизона.

Исходя из вышеизложенного, предварительное следствие по делам о
преступлениях, совершенных военнослужащими производится следователями
военной прокуратуры и руководствуясь частью 3 статьи 345, 36, 382 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Узбекистан,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Передать уголовное дело № 15/4125-17 для проведения
предварительного следствия в отношении командира военной части № 214/17
Ташкентского гарнизона Макарова Сергея по подследственности военной
прокуратуре Ташкентского военного округа

2. Ознакомить с данным постановлением заинтересованных лиц.

Прокурор города Ташкента
старший советник юстиции

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об объединении уголовных дел

08.02.2017 г.

г. Ташкент

Прокурор города Ташкента, старший советник юстиции Ахмедов Ж.П.,
изучив материалы уголовных дел № 15/4125-17 и № 15/4199-17,

УСТАНОВИЛ:

По уголовному делу №15/4125-17 в отношении Гулямова С. по ч. 1 ст. 118 УК Республики Узбекистан предварительное расследование, по которому производится прокуратурой г. Ташкента было выявлено, что к совершению данного преступления причастен Салимов А., в отношении которого возбуждено уголовное дело №15/4199-17 по ч. 1 ст. 97 УК Республики Узбекистан предварительное расследование, по которому производится прокуратурой Юнусабадского района г. Ташкента.

Для полноты и объективности предварительного следствия по данным делам необходимо объединить данные уголовные дела в одно производство.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 36, 332, 382 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Объединить уголовные дела №15/4125-17 и №15/4199-17 в одно производство, для ведения отчёта дать данному уголовному делу №15/4125-17.

2. Передать данное объединённое уголовное дело для проведения предварительного следствия старшему следователю прокуратуры г. Ташкента советнику юстиции Ахмедову Б.К.

3. Ознакомить с данным постановлением заинтересованных лиц.

Прокурор города Ташкента,
старший советник юстиции

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о выделении уголовного дела в отдельное производство

08.02.2017 г.

г. Ташкент

Прокурор города Ташкента, старший советник юстиции Ахмедов Ж.П.Ш., изучив материалы уголовного дела №15/4125-17 в отношении Абдуллаева Б. по ч. 1 ст. 97 УК Республики Узбекистан,

УСТАНОВИЛ:

По данному уголовному делу № 15/4125-17 в отношении Абдуллаева Б. по ч. 1 ст. 97 УК Республики Узбекистан предварительное расследование производится прокуратурой Яккасарайского района г. Ташкента. Абдуллаев Б. приобрёл огнестрельное оружие ПМ 20.12.2016 г. у несовершеннолетнего Умарова И., который в свою очередь нашёл данное оружие на берегу реки Салар. В отношении несовершеннолетнего Умарова И. было возбуждено уголовное дело по ст. 248 УК Республики Узбекистан и он был привлечён в качестве обвиняемого по данному делу 05.02.2017 г. Но Умаров И. не знал о намерениях Абдуллаева Б. об умышленном убийстве с применением данного огнестрельного оружия.

Имея ввиду то, что Умаров И. является несовершеннолетним, а так же выделение данного уголовного дела в отдельное производство не влияет на полноту и объективность предварительного следствия необходимо выделить в отдельное производство уголовное дело возбужденное в отношении несовершеннолетнего Умарова И. по ст. 248 УК Республики Узбекистан.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 36, 332, 382, 547 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Выделить из настоящего уголовного дела в отдельное производство дело по обвинению несовершеннолетнего Умарова И. по ст. 248 УК Республики Узбекистан, для ведения отчёта дать данному уголовному делу №15/4210-17.

2. Передать выделенное уголовное дело №15/4210-17 для проведения предварительного следствия старшему следователю прокуратуры г. Ташкента советнику юстиции Ахмедову Б.К.

3. Отделить от уголовного дела №15/4125-17: оригиналы постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 248 УК Республики Узбекистан и о привлечении в качестве обвиняемого по данному делу несовершеннолетнего Умарова И., протоколы допроса в качестве свидетеля и в качестве обвиняемого Умарова И.; протоколы допроса обвиняемого Абдуллаева Б.; протокол очной ставки Умарова И. и Абдуллаева Б. со свидетелем Раимовым С. от 06.02.2017 г.

**Прокурор города Ташкента
старший советник юстиции**

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о создании следственной группы по уголовному делу

5 июля 2017 года

город Ташкент

Заместитель начальника Мирабадского РУВД города Ташкента, подполковник Узаков Ш.У. рассмотрев материалы уголовного дела за № 97747

УСТАНОВИЛ:

31 мая 2016 года, примерно в 21-00 часов, гражданин Аликин Ильгиз Назифович, находясь по адресу г.Ташкент Мирабадский район, ул. А. Наваи д.34, кв.43, на почве возникшей ссоры со своей женой Файзулиной Гулмат Ильясовной, из-за наступившего приступа ревности, нанес ей удары руками и ногами в область живота и по разным частям тела, в результате чего 16.06.2016 года Файзулина Г.И. от нанесенных ударов скончалась в больнице, что подтверждается заключением бюро судебно-медицинской экспертизы города Ташкента от 26.06.2016 года за № 84.

По данному факту 27 июня 2016 года прокурором Мирабадского района, г.Ташкента, младшим советником юстиции, Каримовым Ф.Ф. было возбуждено уголовное дело. В настоящее время для полноты и объективности расследования необходимо проведения ряд следственных действий. Учитывая объем работы и тяжесть преступления считаю целесообразным создать следственную группу.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.37 УПК Республики Узбекистан,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. По данному уголовному делу № 97747 создать следственную группу в составе следователей СО Мирабадского РУВД майора Намазова У.Т., капитана Жураева О.М., капитана Умарова Ф.Ф., старшего лейтенанта Усмановой Ю.Х., капитана Худайбергенова А.Ш. а также лейтенанта Ерниязова И.Р.

2. Контроль за следственными действиями данной следственной группы возложить на начальника СО Мирабадского РУВД г. Ташкента подполковника Ахмедова Ж.П.

**Заместитель начальника
СО Мирабадского РУВД
города Ташкента, подполковник**

(подпись)

Узаков Ш.У.

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »
Начальник Мирабадского РУВД
г.Ташкента, полковник
Одилов А.Б.

«16» июня 2017 года

П Л А Н
необходимых следственных действий по уголовному делу № 97747

31 мая 2017 года, примерно в 21-00 часов, гражданин Аликин Ильгиз Назифович, находясь по адресу г.Ташкент Мирабадский район, ул. А. Наваи д.34, кв.43, на почве возникшей ссоры со своей женой Файзулиной Гулмат Ильясовной, из-за наступившего приступа ревности, нанес ей удары руками и ногами в область живота и по разным частям тела, в результате чего 16.06.2017 года Файзулина Г.И. от нанесенных ударов скончалась в больнице, что подтверждается заключением бюро судебно-медицинской экспертизы города Ташкента от 26.06.2017 года за № 84.

По данному факту прокурором Мирабадского района, г.Ташкента, младшим советником юстиции, Каримовым Ф.Ф. 27 июня 2017 года было возбуждено уголовное дело.

Для всестороннего и качественного обеспечения расследования данного уголовного дела необходимо провести следующие следственные действия:

1. Вынести постановление о привлечении гражданина Аликина И.Н. в качестве подозреваемого и ознакомить его, а также разъяснить ему сущность прав и обязанностей подозреваемого, предусмотренного статьей 48 УПК Республики Узбекистан.

Исп.: Намазов У.Т.

Срок исп.: _____ г.

2. Допросить в качестве подозреваемого Аликина И.Н. о обстоятельствах совершенного преступления.

Исп.: Намазов У.Т.

Срок исп.: _____ г.

3. Вынести постановление о признании законным представителем потерпевшего Файзулину Глюзу Шамилевну, разъяснить ей права и обязанности, предусмотренные ст. 61 УПК Республики Узбекистан.

Исп.: Жураева О. М

Срок исп.: _____ г.

4. Допросить Файзулину Г.Ш. в качестве свидетеля уточнить обстоятельства дела.

Исп.: Жураева О. М

Срок исп.: _____ г.

5. Вынести постановление о привлечении Аликина И.Н. в качестве обвиняемого по уголовному делу, разъяснить ему права и обязанности, предусмотренные ст. 46 УПК Республики Узбекистан.

Исп.: Усманова Ю.Х.

Срок исп.: _____ г.

6. Уточнить расхождения между показаниями путём проведения очной ставки.

Исп.: Умаров Ф.Ф.

Срок исп.: _____ г.

7. Провести с обвиняемым проверку показаний на месте происшествия.

Исп.: Намозов У.Т.

Срок исп.: _____ г.

8. Провести допрос Иванова И.Э. об обстоятельствах дела, и закрепить их в протоколе допросе.

Исп.: Жураев О.М.

Срок: _____ г.

9. Произвести все следственные действия, необходимые для полного и всестороннего раскрытия уголовного дела.

Исп.: Ахмедов Ж.П.

Срок: _____ г.

**Начальник СО при Мирабадском РУВД
города Ташкента подполковник**

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА III. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ УЧАСТИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И ОТВОДАХ

Согласно 76 УПК перечень участников процесса, имеющих право заявить отвод переводчику в связи с его некомпетентностью, шире, чем по обстоятельствам, указанным в ст. 78 УПК, и включает помимо сторон свидетеля, эксперта и специалиста. Обоснованный отвод, заявленный кем-либо из участников уголовного судопроизводства, подлежит удовлетворению. В целях сохранения личного и профессионального авторитета судья, прокурор, следователь, дознаватель, другие лица, в силу обстоятельств оказавшиеся в ситуации, ставящей под сомнение их объективность, должны сами, не дожидаясь заявления отвода, устранить от участия в деле, изложив мотивы самоотвода.

Порядок заявления отвода и его форма в законе не оговорены. Отвод может быть письменным или устным, однако обязательно должен найти отражение в материалах уголовного дела. Устное ходатайство должно быть занесено дознавателем, следователем, прокурором, судом в протокол следственного действия или судебного заседания, составляемый в соответствии со ст. 90-93 УПК. Если устное ходатайство заявлено вне рамок какого-либо следственного действия, дознаватель, следователь, прокурор составляют об этом протокол, руководствуясь ст. 90-93 УПК. В протоколе во всяком случае должно быть указано: время и место его составления; кем он составлен; кто обратился с устным ходатайством об отводе, содержание и доводы последнего.

Обязательных реквизитов письменного ходатайства об отводе закон не устанавливает. Тем не менее отвод должен быть мотивированным, т.е. заявитель должен изложить известные ему конкретные обстоятельства, которые свидетельствуют о личной (прямой или косвенной) заинтересованности лица в исходе дела и невозможности его участия в производстве по данному делу.

Ходатайство об отводе может быть подано непосредственно должностному лицу или органу, полномочному принять по нему решение. Если отвод заявляется лицу, не имеющему права его разрешить, данное ходатайство передается адресату с необходимыми объяснениями по поводу обстоятельств, послуживших основанием для отвода.

По общему правилу право участников уголовного судопроизводства на отвод не ограничено какими-либо сроками как на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, так и при рассмотрении дела судом, поэтому он может быть заявлен в любой момент производства по уголовному делу.

Порядок процессуального оформления отвода указывается в ст. 80 УПК. В соответствии с которым, при наличии обстоятельств, указанных в статьях 76-79 настоящего Кодекса, судья, народный заседатель, прокурор, следователь, дознаватель, секретарь судебного заседания, представитель общественного объединения или коллектива, защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, эксперт, специалист, переводчик, понятой обязаны заявить самоотвод. Если они этого не сделали, отвод им по тем же основаниям может быть заявлен подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями, защитником, а в судебном заседании, кроме того, государственным обвинителем, представителем общественного объединения или коллектива.

Вопрос об отводе при расследовании дела может быть поставлен также прокурором, следователем, дознавателем, а в судебном заседании - судом.

Заявление об отводе должно быть мотивировано.

Лицо, которому заявлен отвод до рассмотрения вопроса об отводе, вправе дать свои объяснения.

Вопрос об отводе, заявленном судье, разрешается остальными судьями в отсутствии отводимого. При равенстве голосов судья считается отведенным. Вопрос об отводе, заявленном большинству судей или всему составу суда либо секретарю судебного заседания, разрешается судом в полном составе простым большинством голосов. Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, разрешается самой судьей.

Вопрос об отводе, заявленном прокурору, разрешается при расследовании дела — вышестоящим прокурором, а в судебном заседании — судом, рассматривающим дело.

Вопрос об отводе представителя общественного объединения или коллектива разрешается судом, рассматривающим дело.

Вопрос об отводе дознавателя или следователя разрешается прокурором, осуществляющим надзор за предварительным следствием и дознанием.

Вопрос об отводе, заявленном эксперту, специалисту, переводчику, защитнику, представителю потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, разрешается при расследовании дела дознавателем или следователем, а в судебном заседании — судом, рассматривающим дело.

Вопрос об отводе понятого разрешается дознавателем или следователем.

Вопрос об отводе, заявленном при расследовании дела, разрешается дознавателем, следователем, прокурором в течение двадцати четырех часов. Если отвод заявлен в судебном заседании, вопрос о нем разрешается немедленно в том же заседании.

Об удовлетворении или отклонении заявленного отвода дознаватель, следователь, прокурор выносят постановление, а суд — определение.

Заявленный отвод сам по себе не устраняет участника из уголовного судопроизводства и не приостанавливает производства следственных и иных процессуальных действий.

Если самоотвод или отвод какому-либо участнику уголовного судопроизводства не был заявлен, но прокурору или суду иным образом стали известны обстоятельства, исключающие возможность его участия в деле, прокурор (на досудебном производстве) и суд (в судебном разбирательстве) имеют право по собственной инициативе поставить и разрешить вопрос о его отводе. Такой вывод вытекает из обязанности прокурора осуществлять от имени государства надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного расследования (ч. 1 ст. 33 УПК) и обязанности суда обеспечить необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав (ч. 29 УПК). Так, прокурор обязан в соответствии с ч. 2 ст. 33 УПК отстранить их от дальнейшего производства расследования в связи с тем, что ими допущено нарушение требований закона при производстве предварительного расследования (не заявлен самоотвод при наличии к тому оснований).

В постановлении об отводе указывается, дата, наименования процессуального документа, описательно мотивировочная часть (указывается причины отвода), в порядке установления устраняет того иного участника уголовного процесса от дальнейшего участие в деле и принимает дополнительные меры по их исполнению, также копия данного постановления предоставляется отводимому лицу или к лицу исключающих участие в уголовном процессе.

Вопрос

Заявление об отводе должно быть мотивировано, иначе оно не подлежит принятию. Лицо, которому заявлен отвод до рассмотрения вопроса об отводе, вправе дать свои объяснения.

Каким требованиям должно отвечать заявление об отводе? Каким образом мотивируется заявление об отводе?

Казус

Адвокат Фарходов заключил соглашение об оказании правовой помощи с родителями обвиняемого Пулатова, содержащегося в СИЗО. Однако, в ходе расследования на должность надзирающего прокурора был назначен его брат, работающий в прокуратуре.

Составьте постановление об отводе адвоката.

Руководителю (прокурору) _____

(наименование следственного органа)

(Ф.И.О. руководителя)

От _____

(Ф.И.О. лица, подающего ходатайство)

Дело № _____

ХОДАТАЙСТВО
об отводе следователя/дознателя

В производстве следственного отдела _____ находится уголовное дело № _____ по обвинению _____ в совершении преступления, предусмотренного ст. _____ УК РУЗ.

(Ф.И.О. следователя/дознателя)

не имеет права участвовать в производстве по данному уголовному делу, поскольку _____.
(указать обстоятельства, исключающие участие данного лица в производстве по уголовному делу)

На основании изложенного и в соответствии со ст. 76, 80 УПК РУЗ заявляю отвод _____.

(Ф.И.О. следователя/дознателя)

Приложение:

1. _____
(документы, подтверждающие обстоятельства, на которые ссылается
лицо, подающее ходатайство)

_____/_____/ " ____ " _____ Г.
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отводе защитника

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(основания для отвода защитника)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.
(решение о отводе защитника)

2. _____.
(уведомление заинтересованных лиц)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено “ ____ ” _____ года, и копию получил:

(ФИО и подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отклонении заявленного отвода

08.02.2017 г.

г. Ташкент

Прокурор Мирабадского района г. Ташкента, старший советник юстиции Ахмедов Ж.П., изучив материалы уголовного дела №15/4125-17 по ч. 1 ст. 97 УК Республики Узбекистан,

УСТАНОВИЛ:

Сидоров И.А. обвиняемый в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 97 УК Республики Узбекистан 08.02.2017 г. обратился прокурору Мирабадского района г. Ташкента с заявлением об отводе следователя Усманова А.А. от производства предварительного расследования по данному делу на основании того, что и следователь и потерпевший являются лицами одной национальности, т.е. таджиками.

При рассмотрении данного заявления об отводе выяснилось, что в соответствии с 5 графой гражданского паспорта Усманова А.А. и потерпевшей Хамидовой У. они являются лицами узбекской национальности. Кроме того, в ст. 76 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан не предусмотрен отвод следователя на основании того, что он является одной национальности с потерпевшим.

В связи с этим необходимо отказать в удовлетворении заявления об отводе обвиняемого Сидорова И.А.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 36, 76-80, 382 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в удовлетворении заявление обвиняемого Сидорова И.А. об отводе следователя Усманова А.А.
2. Ознакомить с данным постановлением заинтересованных лиц.

Прокурор города Ташкента
старший советник юстиции

Ахмедов Ж.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении заявленного отвода

08.02.2017 г.

г. Ташкент

Прокурор Мирабадского района г. Ташкента, старший советник юстиции Эрниязов И.Р., изучив материалы уголовного дела №15/4125-17 по п. «а» ч. 3 ст. 167 УК Республики Узбекистан,

УСТАНОВИЛ:

Ивановым И.И. были являясь должностным лицом, т.е. начальником склада № 1 ООО “Югпроммонтаж” совершил хищение путем растраты чужого имущества, находящегося в его ведении. На протяжении 2011 и 2016 гг. он путём растраты чужого имущества нанёс ущерб данной организации в размере 70 000 000 сумов. По данному факту 01.02.2017 г. было возбуждено уголовное дело №15/4125-17 по п. «г» ч. 2 ст. 167 и п. «а» ч. 3 ст. 167 УК Республики Узбекистан.

Для проведения такого следственного действия как обыск в квартире обвиняемого в качестве понятого был приглашён стажёр прокуратуры Мирабадского района Ахмедов А..

Обвиняемый Иванов И.И. 08.08.2017 г. обратился в прокуратуру Мирабадского района с заявлением об отводе понятого Ахмедова А.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 36, 79-80, 382 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Удовлетворить заявление обвиняемого Иванова И.И. об отводе понятого Ахмедова А.

2. Исключить понятого Ахмедова А. от участия в данном следственном действии на основании того, что он является действующим сотрудником прокуратуры Мирабадского района.

3. Ознакомить с данным постановлением заинтересованных лиц.

**Прокурор Мирабадского района,
г. Ташкента, старший советник юстиции**

Ахмедов Ж.П.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА IV. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦ, ОТСТАИВАЮЩИХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ СВОИ ИНТЕРЕСЫ, ЗАЩИТНИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик реализует свои права в уголовном процессе как лично, так и с помощью своего представителя. Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика не лишает его права иметь по этому уголовному делу представителя (ст. 54, 55, 56, 57 УПК).

На предварительном следствии и в суде по уголовным делам в качестве представителей потерпевших, гражданских истцов и гражданских ответчиков могут участвовать адвокаты. Адвокат вправе участвовать в уголовном деле в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика после заключения соглашения с указанными лицами и получения ордера на исполнение поручения. Приглашение адвоката на участие в процессе в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика может исходить как непосредственно от этих лиц, так и от законных представителей потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.

На основе уголовно-процессуального законодательства, а также руководствуясь с правилами ст. 54, 55, 56, 57 УПК составляется постановление о привлечении данных лиц к уголовному процессу. В процессуальном документе (постановлении) указывается:

- 1) наименование постановление (роль участника);
- 2) дата и место составления постановления;
- 3) кем составляется процессуальный акт (уполномоченное лицо, введение которого находится уголовное дело);
- 4) описательно-мотивировочная часть (события и степень повреждения);
- 5) постановляет принять мер по их реализации в качестве доказательств в уголовном деле, в качестве поддержание обвинения или обратном.

Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны обеспечить участие в уголовном деле их законных представителей или представителей (ст. 61, 63 УПК).

На основе уголовно-процессуального законодательства, а также руководствуясь с правилами ст. 61, 63 УПК составляется постановление о

привлечении данных лиц к уголовному процессу. В процессуальном документе (постановлении) указывается:

- 1) наименование постановления (роль участника);
- 2) дата и место составления постановления;
- 3) кем составляется процессуальный акт (уполномоченное лицо, введение которого находится уголовное дело);
- 4) описательно-мотивировочная часть (события и данные о лице, которые может быть признан в качестве законного представителя, юридический факт (Свидетельство о рождении), а представителя (ордер))
- 5) постановляет принять мер по их реализации в качестве доказательств в уголовном деле, в качестве поддержания обвинения или обратном.

Вопрос

Подозреваемым признается лицо, в отношении которого в деле имеются данные о совершении им преступления, но недостаточные для привлечения его к участию в деле в качестве обвиняемого либо лицо, задержанное при наличии оснований, указанных в статье 221 УПК РУз, либо лицо, по отношению к которому была применена мера пресечения до предъявления обвинения.

Какие данные должны быть указаны в постановлении о привлечении лица к участию в деле в качестве подозреваемого? Какие обстоятельства учитываются в данном постановлении?

Казус

Назаров был в гостях у своего знакомого Климова. Они употребляли спиртное и играли в азартные игры. Климов выиграл все деньги Назарова. Назаров потребовал у Климова вернуть его деньги. Но после того, как Климов отказал ему в этом, Назаров кухонным ножом, лежащим на столе, нанес Климову 17 ударов в область грудной клетки и убил его. После чего, в целях сокрытия совершенного преступления Назаров расчленил тело Климова, разместив в мешок, бросил в реку. Через 2 дня в органы внутренних дел поступило сообщение об обнаружении в реке частей тела человека. Следователь ознакомившись с материалами дела возбудил уголовное дело по п. «ж» ч.2. ст 97 Уголовного Кодекса. В предварительном следствии установлено личность Климова и, то что в день смерти последний находился вместе с Назаровым. Следователь, ознакомившись с обстоятельствами дела, на основании ст.ст.359, 360 УПК вынес постановление о привлечении Назарова в качестве подозреваемого.

По данному обстоятельству составьте постановление о привлечении лица в качестве подозреваемого по уголовному делу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении лица к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение _____,

(о каком преступлении)

поступившее _____.

(когда, куда, от кого)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(основания к отказу в возбуждении уголовного дела;)

(наличие, обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 83 и пунктами 1, 3 – 7 части первой статьи 84 УПК)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

(решение об отказе в возбуждении уголовного дела)

2. _____.

(извещение гражданина (предприятие, учреждение, организации, общественное объединение или должностное лицо), от которого поступило сообщение о преступлении)

3. _____.

(направление копии процессуального акта прокурору, если отказано следователем или дознавателем)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено, права и обязанности подозреваемого, предусмотренные ст. 48 УПК Республики Узбекистан, мне разъяснены.

7 февраля 2016 года

Подозреваемый:

(ФИО и подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении лица к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение _____,

(о каком преступлении)

поступившее _____.

(когда, куда, от кого)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(основания к отказу в возбуждении уголовного дела)

(наличие, обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 83 и пунктами 1, 3 – 7
части первой статьи 84 УПК)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

решение об отказе в возбуждении уголовного дела

2. _____.

(извещение гражданина (предприятие, учреждение, организации, общественное
объединение или должностное лицо), от которого поступило сообщение о преступлении)

3. _____.

(направление копии процессуального акта прокурору, если отказано следователем или
дознавателем)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено, права и обязанности обвиняемого,
предусмотренные ст. 48 УПК Республики Узбекистан, мне разъяснены.

7 февраля 2016 года

Обвиняемый:

(ФИО и подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о дополнении ранее предъявленного обвинения

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение _____,

(о каком преступлении)

поступившее _____.

(когда, куда, от кого)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(основания к отказу в возбуждении уголовного дела;)

(наличие, обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 83 и пунктами 1, 3 – 7
части первой статьи 84 УПК)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

(решение об отказе в возбуждении уголовного дела)

2. _____.

(извещение гражданина (предприятие, учреждение, организации, общественное
объединение или должностное лицо), от которого поступило сообщение о преступлении)

3. _____.

(направление копии процессуального акта прокурору, если отказано следователем или
дознавателем)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

«Настоящее постановление мне объявлено 25.12.2015 года, сущность обвинения мне
понятна. Права и обязанности обвиняемого по ст. 46 УПК РУз мне разъяснены»

Обвиняемый: _____

Защитник: _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение _____,

(о каком преступлении)

поступившее _____.

(когда, куда, от кого)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(основания к отказу в возбуждении уголовного дела;)

(наличие, обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 83 и пунктами 1, 3 – 7
части первой статьи 84 УПК)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

(решение об отказе в возбуждении уголовного дела)

2. _____.

(извещение гражданина (предприятие, учреждение, организации, общественное
объединение или должностное лицо), от которого поступило сообщение о преступлении)

3. _____.

(направление копии процессуального акта прокурору, если отказано следователем или
дознавателем)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Постановление мне объявлено «17» февраля 2016 года.

Права и обязательства потерпевшего, предусмотренные ст. 55 УПК Республики
Узбекистан мне разъяснены.

Потерпевший: _____
(ФИО и подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение _____,

(о каком преступлении)

поступившее _____.

(когда, куда, от кого)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(основания к отказу в возбуждении уголовного дела;)

(наличие, обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 83 и пунктами 1, 3 – 7
части первой статьи 84 УПК)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

(решение об отказе в возбуждении уголовного дела)

2. _____.

(извещение гражданина (предприятие, учреждение, организации, общественное
объединение или должностное лицо), от которого поступило сообщение о преступлении)

3. _____.

(направление копии процессуального акта прокурору, если отказано следователем или
дознавателем)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено, права и обязанности, пр. ст. 57 УПК
Республики Узбекистан мне разъяснены.

Гражданский истец: _____
(ФИО и подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским ответчиком

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение _____,

(о каком преступлении)

поступившее _____.

(когда, куда, от кого)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(основания к отказу в возбуждении уголовного дела;)

(наличие, обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 83 и пунктами 1, 3 – 7
части первой статьи 84 УПК)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

(решение об отказе в возбуждении уголовного дела)

2. _____.

(извещение гражданина (предприятие, учреждение, организации, общественное
объединение или должностное лицо), от которого поступило сообщение о преступлении)

3. _____.

(направление копии процессуального акта прокурору, если отказано следователем или
дознавателем)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено, права и обязанности, пр. ст. 59 УПК
Республики Узбекистан мне разъяснены.

Гражданский ответчик: _____

(ФИО и подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании законным представителем

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение _____,

(о каком преступлении)

поступившее _____.

(когда, куда, от кого)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(основания к отказу в возбуждении уголовного дела;)

(наличие, обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 83 и пунктами 1, 3 – 7 части первой статьи 84 УПК)

(нормы УК и УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

(решение о признании гражданским ответчиком)

2. _____.

(направление копии процессуального акта прокурору, если акт принят следователем или дознавателем)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено, права и обязанности, пр. ст. 61 УПК Республики Узбекистан мне разъяснены.

Законный представитель: _____

(ФИО и подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечение к участию в уголовном деле в качестве переводчика

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

_____,
рассмотрев материалы уголовного дела _____,

(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(основания для привлечения к участию переводчика)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

(решение о привлечении к участию переводчика)

2. _____.

(направление копии процессуального акта прокурору, если акт принят следователем или дознавателем)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено “ ____ ” _____ года, и копию получил:

(ФИО и подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении к участию в деле в качестве потерпевшего

08.02.2017 г.

г. Ташкент

Старший следователь прокуратуры Юнусабадского района г. Ташкента, советник юстиции Жалолов М.М., изучив материалы уголовного дела №15/4125-17,

УСТАНОВИЛ:

22 апреля 2016 года примерно в 19-45 часов гр. Северина Елена Игоревна, 1978 года рождения, с целью незаконного завладения чужим имуществом, находясь в 116 доме на массиве Ц-6 Юнусабадского района, войдя в доверие к Убайдуллаевой Камиле Зокир кизи, 27.02.1996 г.р., проживающей в квартире 52, и злоупотребив этим доверием, завладела ноутбук «Самсунг С-1600», принадлежащей последней, стоимостью 2 500 000 сум, после чего скрылась с места происшествия.

В действиях Севериной Е.И. усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 168 частью 1 УК Республики Узбекистан.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 54-55 УПК Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь Убайдуллаевой Камиле Зокир кизи к участию по данному уголовному делу в качестве потерпевшего.
2. Ознакомить с данным постановлением заинтересованных лиц.
3. Копию данного постановления направить прокурору Юнусабадского района г. Ташкента.

**Старший следователь прокуратуры
Юнусабадского района г. Ташкента
старший советник юстиции**

(подпись)

Жалолов М.

Настоящее постановление мне объявлено, права и обязанности потерпевшего, предусмотренные ст. 55 УПК Республики Узбекистан, мне разъяснены.

«08» февраля 2017 года

(подпись)

Потерпевшая: Убайдуллаева К.З.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении лица в качестве гражданского истца

08.02.2017 г.

г. Ташкент

Старший следователь прокуратуры Юнусабадского района г. Ташкента, советник юстиции Эрниязов И.Р, изучив материалы уголовного дела №15/4125-17,

УСТАНОВИЛ:

22 марта 2016 года примерно в 19-45 часов Алексеев Николай Григорьевич, двигаясь на своём автомобиле «Нексия» гос. номер 01 А 123 АВ, на перекрестке улиц Бодомзор и А.Авлоний нарушил правила безопасности движения или эксплуатации транспортного средства в результате, которого столкнулся с автомобилем «Спарк» гос. номер 01 В 014 ВО, который находился под управлением Искандарова Фарруха Иномовича. От полученных травм Искандаров Ф.И. скончался на месте ДТП.

В отношении Алексеева Н.Г. 22.03.2016 г. было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Республики Узбекистан.

В связи с тем, что автомобиль «Спарк» гос. номер 01 В 014 ВО, является собственностью гражданина Асламова Карима Умаровича, Искандаров Ф.И. пользовался данным автомобилем на праве аренды и автомобилю был нанесён материальный ущерб по данному делу необходимо признать в качестве гражданского истца Асламова К.У.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 56-57, 275, 277 УПК Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать по данному уголовному делу Асламова Карима Умаровича в качестве гражданского истца.
2. Ознакомить с данным постановлением заинтересованных лиц.
3. Копию данного постановления направить прокурору Юнусабадского района г. Ташкента.

**Старший следователь прокуратуры
Юнусабадского района г. Ташкента
старший советник юстиции**

(подпись)

Эрниязов И.Р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении лица в качестве гражданского ответчика

08.02.2017 г.

г. Ташкент

Старший следователь прокуратуры Юнусабадского района г. Ташкента, советник юстиции Ахмедов Ж.П., изучив материалы уголовного дела №15/4125-16,

УСТАНОВИЛ:

22 марта 2016 года примерно в 19-45 часов Алексеев Николай Григорьевич, двигаясь на своём автомобиле «Нексия» гос. номер 01 А 123 АВ, на перекрестке улиц Бодомзор и А. Авлоний нарушил правила безопасности движения или эксплуатации транспортного средства в результате, которого столкнулся с автомобилем «Спарк» гос. номер 01 В 014 ВО, который находился под управлением Искандарова Фарруха Иномовича. От полученных травм Искандаров Ф.И. скончался на месте ДТП.

В отношении Алексеева Н.Г. 22.03.2016 г. было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Республики Узбекистан.

В связи с тем, что автомобиль «Спарк» гос. номер 01 В 014 ВО, является собственностью гражданина Асламова Карима Умаровича, Искандаров Ф.И. пользовался данным автомобилем на праве аренды и автомобилю был нанесён материальный ущерб постановлением от 08.02.2016 г. по данному делу Асламова К.У. был признан в качестве гражданского истца.

В соответствии с тем, что виновником ДТП является Алексеев Н.Г. и материальный ущерб Асламову К.У. был нанесён именно им, то необходимо в данном случае признать Алексеева Н.Г. в качестве гражданского ответчика.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 58-59, 275, 278 УПК Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать по данному уголовному делу Алексеева Николая Григорьевича в качестве гражданского ответчика.
2. Ознакомить с данным постановлением заинтересованных лиц.
3. Копию данного постановления направить прокурору Юнусабадского района г. Ташкента.

**Старший следователь прокуратуры
Юнусабадского района г. Ташкента
старший советник юстиции**

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

« _____ » _____ 2017 года

№ 27/3- _____

**Председателю коллегии
адвокатов Мирабадского
района г.Ташкента
Болтаеву Э.Т.**

Прошу Вас направить в УУР и БТ ГУВД г.Ташкента защитника для оказания квалифицированной юридической помощи гражданину Юнусову Эшмату Тошматовичу, 1987 года рождения, задержанного по подозрению в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 97 УК РУз.

**Заместитель начальника УУР и БТ ГУВД
г.Ташкента подполковник**

(подпись) **Тургунов О.Т.**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве подозреваемого

01 марта 2017 г.

г.Ташкент

Следователь СО при РУВД Юнусабадского района г.Ташкента майор Хамидова Л. Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 1536-2780,

УСТАНОВИЛ:

20 февраля 2017 года в автостоянке гостиницы “Дедеман” находящийся по адресу г. Ташкент Юнусабадский район ул.Амира Темура, Тиллаев Жавохир Пулатович 1992 г. р., с целью завладения чужим имуществом путем обмана взял у Солиева Самата Рашидовича 1994 г. р. 400 долларов США пообещав ему о том что “я устрою тебя помощником гида в гостинице Дедеман”. полученные преступным путем деньги он потратил на свои нужды и не выполнил свое обещание.

В ходе проведенных следственных действий установлено, что в действиях Тиллаев Ж. П. имеют место признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.168 УК РУз, на основании этого необходимо привлечь Тиллаев Ж. П. в качестве подозреваемого.

Исходя из вышеуказанного и руководствуясь ст. 48,360 УПК РУз,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь Тиллаева Жавохира Пулатовича 1992 года рождения, в качестве подозреваемого в совершении преступления ч.1 ст.168 УК РУз, по настоящему делу, о чем ему объявить под расписку в настоящем постановлении.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Юнусабадского района города Ташкент

Следователь СО при РУВД
Юнусабадского района
г.Ташкент, майор

(подпись)

Хамидова Л.Ш.

Подозреваемый имеет право: знать, в чем он подозревается; на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о задержании и месте нахождения; иметь защитника с момента задержания или объявления ему постановления о признании его подозреваемым и встречаться с ним наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 230 настоящего Кодекса; требовать допроса не позднее двадцати четырех

часов после задержания; давать показания по поводу выдвинутого против него подозрения и о любых иных обстоятельствах дела либо отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него; пользоваться родным языком и услугами переводчика; осуществлять лично свое право на защиту; заявлять ходатайства и отводы; представлять доказательства; участвовать с разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях; участвовать в заседаниях суда по делам о примирении, о применении акта амнистии; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Подозреваемый обязан: являться по вызовам дознавателя, следователя и прокурора, не уклоняться от участия в дознании и предварительном следствии; не препятствовать установлению истины путем уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и других незаконных действий; не препятствовать исполнению постановлений дознавателя, следователя, прокурора об освидетельствовании, отобрании образцов для экспертного исследования, помещении в медицинское учреждение для производства экспертизы и других процессуальных решений, предусмотренных настоящим Кодексом; соблюдать порядок при расследовании дела.

На подозреваемого не может быть возложена обязанность давать показания, а также доказывать свою непричастность к преступлению или какие-либо другие обстоятельства дела.

Настоящее постановление мне объявлено, также права и обязанности подозреваемого, предусмотренные ст.48 УПК Республики Узбекистан мне разъяснены.

Подозреваемый:

(подпись)

Тиллаев Ж.П.

«01» марта 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого

19 июля 2017 год

город Ташкент

Следователь СО при Мирабадском РУВД города Ташкента лейтенант Усманова Ю.Х., рассмотрев материалы уголовного дела № 97747, в отношении гражданина Аликина Ильгиза Назифовича,

УСТАНОВИЛ:

Предварительным следствием, Аликин Ильгиз Назифович, 21.08.1971 года рождения, изобличается в том, что он будучи ранее неоднократно судим, а именно: 1) 17.05.1995 году судом Мирабадского района частью 1 ст. 125 УК Республики Узбекистан к 1 году лишения свободы, 2) 15.01.1998 году судом Мирабадского района ч.1 ст. 276 УК Республики Узбекистан к 1 году 6 месяцам лишения свободы, не сделав для себя должных выводов, не встал на путь исправления, вновь совершил преступление, связанное с умышленным нанесением тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, при следующих обстоятельствах:

Так, 31 мая 2016 года, примерно в 21-00 часов, он, находясь у себя дома по адресу: Чиланзарский р-н, ул. А. Беруний д.34, кв.43, г.Ташкент, на почве возникшей ссоры со своей женой Файзулиной Гульшат Ильясовной, из-за наступившего приступа ревности, нанес ей удары руками и ногами по разным частям тела и в область живота, в результате чего 16.06.2016 года Файзулина Г.И. от нанесенных ударов скончалась в больнице, что подтверждается заключением бюро судебно-медицинской экспертизы города Ташкента от 26.06.2016 года за № 84.

Таким образом, своими действиями Аликин Ильгиз Назифович совершил преступление, предусмотренное пунктом «д» ч.3 ст. 104 УК Республики Узбекистан, квалифицирующим признаком которого является: «Умышленное причинение телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего».

На основании выше изложенного и руководствуясь со ст.ст. 36, 45, 361, 362 УПК Республики Узбекистан:

ПОСТАНОВИЛ:

1. Гражданина Аликин Ильгиз Назифович привлечь по данному уголовному делу в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение пунктом «д» ч.3 ст. 104 УК Республики Узбекистан.

2. Копию настоящего постановления отправить прокурору Мирабадского района города Ташкента для сведения.

**Следователь СО при ОВД
Мирабадского РУВД
города Ташкента,
лейтенант**

(подпись)

Усманова Ю.Х

(Обвиняемый имеет право: знать, в чем он обвиняется; на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о заключении под стражу и месте нахождения; иметь защитника и встречаться с ним наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 230 настоящего Кодекса; давать показания по предъявленному ему обвинению и любым иным обстоятельствам дела либо отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него; пользоваться родным языком и услугами переводчика; осуществлять лично свое право на защиту; заявлять ходатайства и отводы; представлять доказательства; участвовать с разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях; знакомиться по окончании дознания или предварительного следствия со всеми материалами дела и выписывать из него необходимые сведения, снимать за свой счет копии материалов и документов или фиксировать в иной форме информацию, содержащуюся в них, с помощью технических средств; возражать против прекращения уголовного дела дознавателем, следователем или прокурором и требовать проведения судебного разбирательства; участвовать в заседаниях суда по делам о примирении, о применении акта амнистии, первой и апелляционной инстанций, а по усмотрению суда — в заседаниях суда кассационной и надзорной инстанций; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; знать о принесенных по делу протестах, апелляционных, кассационных жалобах и подавать на них возражения.

Подсудимый имеет право на последнее слово.

Обвиняемый обязан: являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и судьи; не уклоняться от участия в предварительном следствии и судебном разбирательстве; не препятствовать установлению истины путем уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и других незаконных действий; выполнять требования, обусловленные избранной ему мерой пресечения; не препятствовать исполнению постановлений дознавателя, следователя, прокурора и определений суда об

освидетельствовании, отобрании образцов для экспертного исследования, помещении в медицинское учреждение для производства экспертизы и других процессуальных решений, предусмотренных настоящим Кодексом; соблюдать порядок при расследовании дела и во время судебного заседания.

На обвиняемого не может быть возложена обязанность давать показания, а также доказывать свою невиновность или какие-либо другие обстоятельства дела.)

Настоящее постановление мне объявлено, также права и обязанности обвиняемого, предусмотренные в ст. 46 УПК Республики Узбекистан, мне разъяснены.

Обвиняемый:

(подпись)

Аликин И.Н.

«__» июля 2017 год

ПРОТОКОЛ

отказа подозреваемого (обвиняемого) от услуг адвоката

19 июля 2017 года.

г.Ташкент

Начальник СО при Мирабадском РУВД города Ташкента подполковник Ахмедов Ж.П., рассмотрев материалы уголовного дела за № 97747, с участием адвоката Ахмедова К.Р., составил настоящий протокол о том, что сего числа подозреваемый (обвиняемый) по уголовному делу № 97747 в совершении преступления предусмотренного п. «д» ч.3 ст. 104 УК Республики Узбекистан Аликин Ильгиз Назифович после предварительной беседы с адвокатом Ахмедова К.Р., ознакомившись с правами подозреваемого (обвиняемого) предусмотренными ст. 48, 46 УПК Республики Узбекистан,

Статья 48 УПК Республики Узбекистан:

Подозреваемый имеет право: знать, в чем он подозревается; на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о задержании и месте нахождения; иметь защитника с момента задержания или объявления ему постановления о признании его подозреваемым и встречаться с ним наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 230 настоящего Кодекса; требовать допроса не позднее двадцати четырех часов после задержания; давать показания по поводу выдвинутого против него подозрения и о любых иных обстоятельствах дела либо отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него; пользоваться родным языком и услугами переводчика; осуществлять лично свое право на защиту; заявлять ходатайства и отводы; представлять доказательства; участвовать с разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях; участвовать в заседаниях суда по делам о примирении, о применении акта амнистии; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Подозреваемый обязан: являться по вызовам дознавателя, следователя и прокурора, не уклоняться от участия в дознании и предварительном следствии; не препятствовать установлению истины путем уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и других незаконных действий; не препятствовать исполнению постановлений дознавателя, следователя, прокурора об освидетельствовании, отобрании образцов для экспертного исследования, помещении в медицинское учреждение для производства экспертизы и других процессуальных решений, предусмотренных настоящим Кодексом; соблюдать порядок при расследовании дела.

На подозреваемого не может быть возложена обязанность давать показания, а также доказывать свою непричастность к преступлению или какие-либо другие обстоятельства дела.

Статья 46 УПК Республики Узбекистан

Обвиняемый (-ая) имеет право: знать, в чем он (она) обвиняется; на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о заключении под стражу и месте нахождения; иметь защитника и встречаться с ним наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 230 настоящего Кодекса; давать показания по предъявленному ему(ей) обвинению и любым иным обстоятельствам дела либо отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о том, что его (её) показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него (неё); пользоваться родным языком и услугами переводчика; осуществлять лично свое право на защиту; заявлять ходатайства и отводы; представлять доказательства; участвовать с разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях; знакомиться по окончании предварительного следствия со всеми материалами дела и выписывать из него необходимые сведения, снимать за свой счет копии материалов и документов или фиксировать в иной форме информацию, содержащуюся в них, с помощью технических средств; возражать против прекращения уголовного дела следователем или прокурором и требовать проведения судебного разбирательства; участвовать в заседаниях суда по делам о примирении, о применении акта амнистии, первой и апелляционной инстанций, а по усмотрению суда — в заседаниях суда кассационной и надзорной инстанций; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; знать о принесенных по делу протестах, апелляционных, кассационных жалобах и подавать на них возражения. Подсудимый имеет право на последнее слово.

Обвиняемый обратился с заявлением о том, что он отказывается на предварительном следствии от услуги адвоката Ахмедова Р.К. по причине осуществления защиты своих прав и свобод самостоятельно.

Настоящий протокол был составлен в присутствии адвоката.

Подозреваемый:	(подпись)	Аликин И.Н.
Адвокат:	(подпись)	Ахмедов Р.К.
Протокол составил:	(подпись)	Ахмедов Ж.П.

ПРОТОКОЛ о разъяснении права на защиту

08 октября 2017 года

г.Ташкент

Старший следователь СО при ОВД города Ташкент лейтенант Абдуллаев Т.Ж с соблюдением требований предусмотренных ст. 24, 46, 48, 51 УПК Республики Узбекистан в присутствии защитника Толибова Д.А. разъяснил подозреваемому Склеимину Андрею Викторовичу, в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 166 УК Республики Узбекистан разъяснил его права и обязанности предусмотренные ст. 46, 48 УК Республики Узбекистан также после встречи и разговора наедине с защитником составил настоящий протокол.

Статья 48 УПК Республики Узбекистан:

Подозреваемый имеет право знать, в чём он подозревается, позвонить по телефону адвокату или близким родственникам и сообщить о его задержание или о место нахождения, иметь защитника с момента объявления ему постановления о признании его подозреваемым или с момента его задержания и встречаться, общаться с ним в неограниченном времени наедине, требовать допроса не позднее 24 часов после задержания, давать показания по поводу выдвинутого против него подозрения и о любых иных обстоятельствах дела, пользоваться родным языком и услугами переводчика; осуществлять лично своё право на защиту, заявлять ходатайства и отводы, представлять доказательства, участвовать с разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях, участвовать в заседаниях суда по делам о примирении, приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда

Подозреваемый Склеимин Андрей Викторович ознакомившись с правами на защиту в присутствии адвоката Толибова Д.А. выразил нижеследующее:

Я, Склеимин Андрей Викторович, ознакомившись с вышеизложенным, заявляю о том, что мне разъяснены мое право на защиту, предусмотренное статьями УПК Республики Узбекистан.

Подозреваемый: /____(подпись)____/ Склеимин А.В.

Защитник: /____(подпись)____/ Толибов Д.А.

Следователь: /____(подпись)____/ Абдуллаев Т.Ж.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об освобождении от уплаты за услуги адвоката, о приглашении адвоката по государственной защите и об уплате услуг адвоката за счет государства

02 февраля 2017 года

город Ташкент

Следователь СО при Юнусабадском РУВД г. Ташкента лейтенант Ахмедов Ж.П. рассмотрев материалы, уголовного дела № 3/15-3381,

УСТАНОВИЛ:

18 ноября 2016 года примерно в 22:00 часов, Алиев Руслан Сахаватович 1984 г.р., из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, предварительно вступив в преступный сговор с Заитовым Юлдашем Тахировичем 1988 г.р., арендовав квартиру, расположенную по адресу: Юнусабадский район, 17 квартал, 4 дом, квартира 36, где последний выступая в качестве посредника созвонившись с Холматовым М.Ш., оговорив условия аренды квартиры, познакомив его для занятий интимной связью с Маматовой М.Р. 1997 г.р., и за оказанную услугу получив от Холматова М.Ш. денежные средства в размере 125.000 сумм, озвучив адрес квартиры, после чего принятыми мерами сотрудников правоохранительных органов были задержаны и в присутствии понятых в качестве вещественного доказательства были изъяты вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, в действиях Алиева Р.С. усматриваются признаки преступления, предусмотренные п. «в» ч.2 ст. 131 УК РУз.

Принимая во внимание, что Алиева Р.С. из малоимущей и малообеспеченной семьи, её родственные связи не имеют средств для оплаты услуг защитника, для этого необходимо пригласить адвоката по государственной защите.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 36, 50-51 УПК Республики Узбекистан

ПОСТАНОВИЛ:

1. Освободить Алиева Руслана Сахаватовича 1984 года рождения, от уплаты за услуги адвоката по государственной защите, для защиты их законных прав.

2. Копию настоящего постановления направить в «Фемида Химоя» Юнусабадского района города Ташкента.

3. Копию настоящего постановления для оплаты за услуги адвоката за счет государства направить в Финансово-экономический отдел Юнусабадского района города Ташкента.

**Следователь СО при Юнусабадском
РУВД г.Ташкента лейтенант**

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА V. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО

Подозреваемый, задержанный в порядке ст.ст. 224, 225 УПК, а также в отношении которого до вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вызывается для допроса через администрацию мест содержания задержанных либо предварительного заключения.

Его допрос производится немедленно, а при невозможности немедленного допроса — не позднее 24 часов после задержания. При допросе такого подозреваемого присутствие защитника будет обязательным, кроме случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 48 УПК (ст. 230 УПК).

Подозреваемый допрашивается в месте производства досудебного следствия, а в случае необходимости — и в месте его пребывания. Допрос, кроме исключительных случаев, производится днем. В случае если с момента объявления подозреваемому протокола задержания или постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в дело был допущен защитник, при наличии о том ходатайства подозреваемого, должно быть предоставлено свидание с ним наедине до первого допроса.

Установив личность подозреваемого (обвиняемого), следователь перед допросом обязан разъяснить ему процессуальные права, предусмотренные ст. 48 (46) УПК, а также сообщить, в совершении какого преступления он подозревается, о чем делается отметка в протоколе его допроса. В случае если во время проведения дознания или досудебного следствия подозреваемому это не было разъяснено, его показания должны признаваться полученными с нарушением закона, что влечет за собой недопустимость их использования в качестве средств доказывания.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний подозреваемый не предупреждается, так как давать показания — это его право, а не обязанность.

Подозреваемые допрашиваются порознь. При этом следователь принимает меры к тому, чтобы подозреваемые по одному и тому же делу не могли общаться между собой.

В начале допроса следователь предлагает подозреваемому дать показания по поводу обстоятельств, послуживших основанием для его задержания или применения меры пресечения, а также по поводу всех других известных ему обстоятельств по делу. Следователь выслушивает показания подозреваемого и, в случае необходимости, задает ему вопросы.

О каждом допросе подозреваемого (обвиняемого) следователь составляет протокол с соблюдением требований ст. 90-93, 110 – 113 УПК.

В протоколе допроса указываются место и дата допроса; должность и фамилия лица, проводившего допрос, и лиц, присутствовавших при допросе; время начала и окончания допроса; фамилия, имя и отчество подозреваемого, год, месяц, день и место его рождения, гражданство, национальность, образование, семейное положение, место работы, род занятий или должность, место жительства, судимость подозреваемого и иные сведения о нем, которые окажутся необходимыми по обстоятельствам дела.

Показания подозреваемого и ответы на поставленные ему вопросы излагаются в первом лице и по возможности дословно.

По окончании допроса следователь предъявляет протокол подозреваемому (обвиняемому) для прочтения. По просьбе подозреваемого он может быть прочитан ему следователем, о чем делается отметка в протоколе. Подозреваемый (обвиняемый) имеет право требовать дополнения протокола и внесения в него поправок. Эти дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол.

Протокол подписывается подозреваемым (обвиняемым) и следователем. В случае если протокол написан на нескольких страницах, подозреваемый подписывает каждую страницу отдельно. В случае если в допросе подозреваемого принимали участие прокурор, эксперт, специалист, переводчик, защитник или другие лица, они также подписывают протокол.

Подозреваемому (обвиняемому) по его просьбе предоставляется возможность написать свои показания собственноручно, о чем делается отметка в протоколе допроса. Следователь, ознакомившись с письменными показаниями подозреваемого (обвиняемого), может поставить ему дополнительные вопросы. Эти вопросы и ответы на них заносятся в протокол. Правильность записи показаний, вопросов и ответов на них удостоверяется подписями подозреваемого и следователя.

Вопрос

Дознаватель, следователь перед первым допросом обвиняемого обязаны выяснить, признает ли он себя виновным или отрицает свою вину полностью либо частично. Выполнение действий, перечисленных в статье 111 УПК РУз, дознаватель, следователь фиксируют в протоколе допроса подозреваемого или обвиняемого, а суд — в протоколе судебного заседания.

Какие обстоятельства учитываются в протоколе допроса обвиняемого и на что должен обратить своё внимание следователь при составлении данного протокола? В чём, по вашему мнению, заключается особенность данного вида протокола?

Казус

Гр.Насыров употребил со своим знакомым Шухратовым алкоголь, после чего в ходе возникшейся драки с последним, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов по голове Шухратова, причинив ему телесные повреждения средней тяжести. На допросе в качестве обвиняемого Насыров указал, что драка завязалась из-за того что Шухратов нецензурно выразился в его адрес, в то время как Шухратов утверждал что нецензурно выразился Насыров про него и его членов семьи.

Составьте протокол допроса.

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого

_____ (дата)

_____ (место)

Допрос начат в ____ час. ____ мин.

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ с соблюдением статей _____ УПК РУз, провел допрос:

1. ФИО: _____
2. Дата и место рождения: _____
3. Гражданство: _____
4. Семейное положение: _____
5. Образование: _____
6. Профессия, специальность: _____
7. Место работы: _____
8. Правительственные награды: _____
9. Депутатность: _____
10. Отношение к воинской службе: _____
11. Судимость: _____
12. Место жительства и проживания: _____
13. Паспорт: _____
14. Отношение к потерпевшему: _____
15. Отношение к другим подозреваемым (обвиняемым): _____

В соответствии со ст. 47 УПК РУз гражданину _____ объявлено, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей _____ УК РУз.

«Постановление о привлечении меня в качестве подозреваемого мне объявлено «__» _____ года. Права и обязанности подозреваемого, предусмотренные ст. 48 УПК РУз мне полностью разъяснены и обеспечена возможность полной реализации предоставленных мне законом прав».

Подозреваемый: _____
(ФИО и подпись)

Вопрос: На каком языке Вы желаете давать показания?

Ответ: Желая давать показания на _____ языке.

Подозреваемый: _____
(ФИО и подпись)

Вопрос: Что вы можете рассказать по данному делу?

Ответ:

свободный рассказ

Вопрос: _____?

Ответ: _____.

Вопрос: _____?

Ответ: _____.

Вопрос: _____?

Ответ: _____.

(вопросы – ответы: выясняются все обстоятельства, которые не были охвачены свободным рассказом и имеющие значение для дела; уточняются обстоятельства, которые были охвачены свободным рассказом).

Вопрос: Есть ли у вас дополнения или жалобы к протоколу допроса?

Ответ: _____.

Протокол допроса прочитан мной лично (прочитан следователем вслух). С моих слов записано правильно. Дополнений и изменений не имею.

Подозреваемый: _____
(ФИО и подпись)

Допрос окончен в ____ час. ____ мин.

Адвокат: _____
(ФИО и подпись)

Допросил: _____
(ФИО и подпись)

ПРОТОКОЛ
допроса обвиняемого

(дата)

(место)

Допрос начат в ____ час. ____ мин.

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ с соблюдением статей _____ УПК РУз,
провел допрос

1. ФИО: _____
2. Дата и место рождения: _____
3. Гражданство: _____
4. Семейное положение: _____
5. Образование: _____
6. Профессия, специальность: _____
7. Место работы: _____
8. Правительственные награды: _____
9. Депутатность: _____
10. Отношение к воинской службе: _____
11. Судимость: _____
12. Место жительства и проживания: _____
13. Паспорт: _____
14. Отношение к потерпевшему: _____
15. Отношение к другим подозреваемым (обвиняемым): _____

В соответствии со ст. 45 УПК РУз гражданину _____ объявлено, что он
подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей _____ УК РУз.

**«Постановление о привлечении меня в качестве подозреваемого мне объявлено
«__» _____ года. Права и обязанности подозреваемого, предусмотренные ст. 46
УПК РУз мне полностью разъяснены и обеспечена возможность полной реализации
предоставленных мне законом прав».**

Обвиняемый: _____
(ФИО и подпись)

Вопрос: На каком языке Вы желаете давать показания?

Ответ: Желая давать показания на _____ языке.

Обвиняемый: _____
(ФИО и подпись)

Вопрос: Признаете ли Вы свою вину в совершении преступления, предусмотренного
статьей _____ УК РУз – _____?

(обстоятельства события)

Ответ: _____

Вопрос: Что вы можете рассказать по данному делу?

Ответ: _____

_____.

_____.

свободный рассказ

Вопрос: _____?

Ответ: _____.

Вопрос: _____?

Ответ: _____.

Вопрос: _____?

Ответ: _____.

(вопросы – ответы: выясняются все обстоятельства, которые не были охвачены свободным рассказом и имеющие значение для дела; уточняются обстоятельства, которые были охвачены свободным рассказом).

Вопрос: Есть ли у вас дополнения или жалобы к протоколу допроса?

Ответ: _____.

Протокол допроса прочитан мной лично (прочитан следователем вслух). С моих слов записано правильно. Дополнений и изменений не имею.

Обвиняемый: _____

(ФИО и подпись)

Допрос окончен в ____ час. ____ мин.

Адвокат: _____

(ФИО и подпись)

Допросил: _____

(ФИО и подпись)

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА VI. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЯ И ПОТЕРПЕВШЕГО

Допрос свидетеля и потерпевшего - одно из наиболее распространенных следственных действий. Он является способом получения, закрепления и проверки такого вида доказательств, как показания названных лиц. По внешности допрос имеет определенное сходство с опросом, беседой, получением объяснений или интервью. Однако допрос существенно отличается от них своей правовой природой и, прежде всего установленным для него законом процессуальным порядком проведения и оформления. Если опросы и подобные им способы получения информации обычно не нуждаются в особых формальностях и правовых гарантиях, то допрос строится так, чтобы порядок его производства по возможности позволял получать в максимальной степени заслуживающие доверия, значимые для дела сведения и в то же время надежно гарантировал права человека и гражданина, оберегал честь и достоинство допрашиваемого.

Наряду с законодательством важной гарантией получения правдивых, заслуживающих доверия показаний, как уже было отмечено, может служить моральный долг дающего показания говорить правду и только правду. Во многих странах мира такой долг стимулируется необходимостью дачи публичной присяги или клятвы говорить на допросе правду и только правду, а также юридической ответственностью за клятвопреступление. К сожалению, наш законодатель пока что пренебрегает такого рода стимулами для получения процессуально доброкачественных показаний. Он ограничивается лишь установлением уголовной ответственности свидетелей, потерпевших и некоторых иных лиц за отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний (ст. 238 и 240 УК), а также требованием соблюдения ряда других положений установленной законом процедуры допроса.

Помимо общих правил производства следственных действий и общих правил производства допроса процедура эта сводится к следующему. Вызывается лицо на допрос повесткой, в которой должно быть указано: кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин. Повестка вручается лицу под расписку либо передается с помощью средств связи (например, телефонограммой). В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы или по поручению

следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос (ст. 97 УПК).

Несовершеннолетние, не достигшие возраста шестнадцати лет, вызываются на допрос через законных представителей либо через администрацию по месту их работы или учебы. Иной порядок вызова на допрос допускается лишь в случае, когда это вызывается обстоятельствами уголовного дела (ч. 4 ст. 97 УПК).

Вызванное на допрос лицо обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить о причинах неявки. К лицу, не явившемуся без уважительных причин на допрос, могут быть применены, как указано выше меры процессуального принуждения (принудительный привод ст.ст. 262,263 УПК).

Местом допроса обычно является место производства следствия. При необходимости он может быть проведен и по месту нахождения допрашиваемого (ст. 96-108 УПК): в больнице, на работе, по месту жительства и т.п.

После выяснения данных о личности допрашиваемого, перед допросом по существу ему разъясняют его права и обязанности, ответственность за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от дачи показаний. Несовершеннолетние потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и задачу заведомо ложных показаний. Им достаточно указать на необходимость говорить правду (ч. 2 ст. 121 УПК).

Сам допрос, в особенности, когда речь идет о первом допросе, по установившейся традиции можно условно разделить на три части.

В первой части выясняется отношение допрашиваемого к обвиняемому, потерпевшему и другим сторонам в деле, а также необходимые дополнительные сведения о личности допрашиваемого. Выяснение этих вопросов необходимо для оценки показаний допрашиваемого и выбора оптимальной тактики ведения допроса.

Вторая часть посвящена допросу по существу: допрашиваемому предлагают рассказать все известное ему об обстоятельствах, в связи с которыми он вызван на допрос.

В третьей части допрашиваемому могут быть заданы вопросы с целью получить у него сведения об источниках его осведомленности, о других известных ему источниках тех сведений, которые он сообщил на допросе. Вопросы могут быть также уточняющие или конкретизирующие полученные от допрашиваемого данные. Наводящие вопросы, как отмечено выше, не допускаются.

Несовершеннолетние свидетели или потерпевшие в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению следователя и в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет допрашиваются с участием педагогов. При допросе таких лиц вправе присутствовать их законные представители (ч. 1 ст. 121 УПК).

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат может присутствовать при допросе, при этом он по окончании допроса вправе делать подлежащие занесению в протокол допроса заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля (ч. 5 ст. 189 УПК).

Ход и результаты допроса отражаются в протоколе, составляемом в соответствии со ст. 90-93 и 106 УПК. Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа.

Если во время допроса допрашиваемому предъявлялись вещественные доказательства и документы, оглашались протоколы других следственных действий и воспроизводились материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий, то об этом делается соответствующая запись в протоколе допроса. В протоколе должны быть также отражены данные при этом показания допрашиваемого.

Если в ходе допроса проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то протокол должен также содержать:

- запись о применении соответствующих технических средств в целях фиксации хода и результатов допроса;
- сведения о технических средствах, условиях и длительности их применения, а также о причине и длительности случившихся при этом остановок;
- заявления допрашиваемого лица по поводу применения технических средств.

Если при допросе допрашиваемым лицом были изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, то они должны быть приобщены к протоколу, о чем в нем делается соответствующая запись (ст. 106 УПК).

По окончании допроса протокол должен быть предъявлен допрашиваемому для прочтения либо по его просьбе оглашен допрашивающим, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению.

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае следователь с согласия прокурора выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, опечатывается и приобщается к материалам уголовного дела.

В протоколе должны быть указаны все лица, участвовавшие в допросе. Они должны подписать протокол, а также все сделанные к нему дополнения и уточнения.

Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола. Допрашиваемое лицо подписывает также каждую страницу протокола.

Факт отказа от подписания протокола допроса или невозможности его подписания лицами, участвовавшими в допросе, должен быть удостоверен в порядке, установленном ст. 106 УПК.

Вопрос

Потерпевший может только непосредственно давать показания. Давать показания – это и право, и обязанность потерпевшего. Показания потерпевшего по уголовному делу по своему содержанию схожи с показаниями свидетеля, так как и потерпевший, и свидетель являются очевидцами событий преступления.

В чем особенности протокола допроса потерпевшего? Какие обстоятельства должны учитываться в протоколе допроса потерпевшего?

Казус

Д.Мансуров 27-декабря 2012 года, около гостиницы “Само” угнал автомашину марки «Нексия» с государственным номером 01 Е 221 ОА, принадлежащую Ж.Гаффоровой. В результате проведенных оперативных действий машина, угнанная Д.Мансуровым найдена в безнадзорном стоянии на территории махали Хамзаобод города Самарканд. По данному случаю. В отношении Д.Мансурова возбуждено уголовное дело на основании ч.1 ст.267 Уголовного кодекса РУз.

По данному обстоятельству, составьте протокол допроса потерпевшего.

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего

(дата)

(место)

Допрос начат в ____ час. ____ мин.

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ с соблюдением статей _____ УПК РУз,
провел допрос:

1. ФИО: _____
2. Дата и место рождения: _____
3. Гражданство: _____
4. Семейное положение: _____
5. Образование: _____
6. Профессия, специальность: _____
7. Место работы: _____
8. Правительственные награды: _____
9. Депутатность: _____
10. Отношение к воинской службе: _____
11. Судимость: _____
12. Место жительства и проживания: _____
13. Паспорт: _____
14. Отношение к подозреваемому (обвиняемому): _____

Потерпевшему были разъяснены указываются права и обязанности, предусмотренные статьей 55 УПК Республики Узбекистан. А также он предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной статьями 238, 240 УК Республики Узбекистан.

Потерпевший: _____
(ФИО и подпись)

Вопрос: На каком языке Вы желаете давать показания?

Ответ: Желая давать показания на _____ языке.

Потерпевший: _____
(ФИО и подпись)

Вопрос: Что вы можете рассказать по данному делу?

Ответ:

свободный рассказ

Вопрос: _____?

Ответ: _____.

Вопрос: _____?

Ответ: _____.

Вопрос: _____?

Ответ: _____.

(вопросы – ответы: выясняются все обстоятельства, которые не были охвачены свободным рассказом и имеющие значение для дела; уточняются обстоятельства, которые были охвачены свободным рассказом).

Вопрос: Есть ли у вас дополнения или жалобы к протоколу допроса?

Ответ: _____.

Протокол допроса прочитан мной лично (прочитан следователем вслух). С моих слов записано правильно. Дополнений и изменений не имею.

Потерпевший: _____

(ФИО и подпись)

Допрос окончен в ____ час. ____ мин.

Допросил: _____

(ФИО и подпись)

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

(дата)

(место)

Допрос начат в ____ час. ____ мин.

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ с соблюдением статей _____ УПК РУз,
провел допрос:

1. ФИО: _____
2. Дата и место рождения: _____
3. Гражданство: _____
4. Семейное положение: _____
5. Образование: _____
6. Профессия, специальность: _____
7. Место работы: _____
8. Правительственные награды: _____
9. Депутатность: _____
10. Отношение к воинской службе: _____
11. Судимость: _____
12. Место жительства и проживания: _____
13. Паспорт: _____
14. Отношение к потерпевшему: _____
15. Отношение к подозреваемому (обвиняемому): _____

Свидетелю были разъяснены указываются права и обязанности, предусмотренные статьей 66 УПК Республики Узбекистан. А также он предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной статьями 238, 240 УК Республики Узбекистан.

Свидетель: _____
(ФИО и подпись)

Вопрос: На каком языке Вы желаете давать показания?

Ответ: Желая давать показания на _____ языке.

Свидетель: _____
(ФИО и подпись)

Вопрос: Что вы можете рассказать по данному делу?

Ответ:

свободный рассказ

Вопрос: _____?

Ответ: _____.

Вопрос: _____?

Ответ: _____.

Вопрос: _____?

Ответ: _____.

(вопросы – ответы: выясняются все обстоятельства, которые не были охвачены свободным рассказом и имеющие значение для дела; уточняются обстоятельства, которые были охвачены свободным рассказом).

Вопрос: Есть ли у вас дополнения или жалобы к протоколу допроса?

Ответ: _____.

Протокол допроса прочитан мной лично (прочитан следователем вслух). С моих слов записано правильно. Дополнений и изменений не имею.

Свидетель: _____
(ФИО и подпись)

Допрос окончен в ____ час. ____ мин.

Допросил: _____
(ФИО и подпись)

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

12 июля 2017 года

город Ташкент

Следователь СО при Мирабадском РУВД города Ташкента лейтенант Усманова.Ю.Х, рассмотрев материалы уголовного дела № 97747, в своем служебном кабинете с соблюдением ст.ст. 96-108, 114-120 УПК Республики Узбекистан, допросила в качестве свидетеля:

Допрос начал: в 18 часов 40 минут

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Фамилия, имя, отчество | Царева Наталья Геннадьевна |
| 2. Дата рождения | 04.11.1959 г.р. |
| 3. Место рождения | город Кармана |
| 4. Национальность | Русская |
| 5. Гражданство | Республика Узбекистан |
| 6. Образование, специальность | среднее техническое |
| 7. Место работы, должность | КП ПО НМЗ, 3 столовая, повар |
| 8. Место жительства | город Ташкент, ул. Х.Дустлиги 86-30, тел. 223-60-38 |
| 9. Семейное положение | разведена, имеет 1-го ребёнка |
| 10. Паспорт | Личность установлена |
| 11. Судимость | ранее не судима |
| 12. Отношение к воинской службе | не имеет |
| 13. Отношение к потерпевшему | Нет |
| 14. Отношение к подозреваемому | Нет |

Свидетелю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.66 УПК Республики Узбекистан.

Свидетель имеет право: пользоваться юридической помощью адвоката; участвовать с адвокатом в следственных действиях; давать показания на родном языке, если он(она) не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется допрос, и пользоваться в этом случае услугами переводчика; заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; собственноручно излагать свои показания; не давать показания против себя; знакомиться с протоколом допроса, вносить в него дополнения и изменения; при даче показаний пользоваться письменными заметками и документами; приносить жалобы в защиту своих интересов, на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Свидетель обязан(-а): явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора, суда; правдиво сообщить все известное ему(-ей) по делу; ответить на поставленные вопросы; не разглашать без разрешения допрашивающего сведения об обстоятельствах, известных ему(-ей) по делу; соблюдать порядок при расследовании дела и во время судебного заседания.

Царева.Н.Г. /__ (подпись)____/

Свидетель предупрежден(-а) об уголовной ответственности по ст.ст.238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство и уклонение от исполнения возложенных обязанностей.

Царева Н.Г. / __ (подпись) __/

Вопрос: На каком языке желаете давать свои показания?

Ответ: На русском языке.

Царева Н.Г./__ (подпись) __/

По существу заданных мне вопросов поясняю следующее: по вышеуказанному адресу я проживаю со своей дочерью, зятем и внуком, психически здорова, в наркологическом и в неврологическом диспансере на учете не состою, ранее не судима, в настоящее время работаю.

С Файзулиной Гульшат я знакома с того времени, когда она пришла к нам на работу. Это было примерно 25 мая 2016 года, когда она вышла после декретного отпуска и пришла к нам на работу. Во время работы я как то сказала, что у моих родителей есть дача и что её нужно продать. Я это говорила не Гульшат, а своим сотрудникам. Гульшат это услышала и сказала, что она живет в общежитии и хочет с мужем купить дачу. Она попросила меня показать ей дачу. Это было где-то 26 мая и после работы я с Гульшат пошла ко мне на дачу. В этот день я забыла ключи дома и поэтому посмотреть дачу мы не смогли.

/__ (подпись) __/

Царева Н.Г.

Я просто через забор бросила собакам кости, и мы ушли. Гульшат по дороге просила меня дать адрес моих родителей, чтоб она смогла с ними поговорить по поводу дачи. Я ей ответила, что я сама сначала поговорю с ними, но она настаивала, чтоб я дала ей адрес и что она сама сможет уговорить родителей. Я дала ей адрес своих родителей и вечером этого же дня она вместе со своим мужем приходила к моим родителям просить их продать дачу в рассрочку. Мои родители на это не согласились. 30 мая 2016 года, это был вторник, после работы Гульшат сказала, что пойдет со мной ко мне на дачу. Я ей ответила, что зачем со мной идти, если мои родители отказали ей продать дачу. Она стала настаивать и сказала, что хочет посмотреть объявления и найти людей, кто продает дачу. Я не соглашалась, но Гульшат меня не слушала и пошла со мной. По дороге она купила в коммерческом магазине два стаканчика водки. Я ей сказала, что пить не буду, так как у меня на даче нет ни закуски, и вообще там никто не живет, и ничего нет. Тогда она мне ответила, что будет пить сама. Денег у меня с собой не было, и я ей об этом сказала. Водку она покупала на свои деньги. Она из бюстгалтера достала 500 сум и на эти деньги купила себе водку. Гульшат пояснила, что муж ей деньги не дает и что она у него их взяла тайком. Я не обратила на это никакого внимания. Когда мы пришли на дачу, я стала кормить кур и собак, а Гульшат в это время сидела одна и пила водку. Потом меня позвала моя соседка с дачи № 117 или 118 по ул. Большая Садовая и мы стали с ней разговаривать про жизнь. Гульшат тоже подошла и стояла вместе с нами. Соседка пригласила меня к себе на ужин и предложила выпить водку. Я отказалась и объяснила это тем, что мне надо идти домой. Когда Гульшат услышала про водку, то она стала сразу разговаривать с моей соседкой и согласилась пойти к ней. Мне ничего не оставалось, и я пошла вместе с Гульшат. Мы посидели у соседки, поужинали, выпили одну бутылку водки на четверых, также там был и муж соседки. Было уже темно, и

соседка предложила нам остаться у них ночевать. Мы с Гульшат согласились. Когда мы легли спать, то я не смогла заснуть и переживала, что происходит у меня дома. Я встала и сказала своей соседки, что пойду домой. Соседка мне ответила, чтоб я забирала свою подругу, так как мы вместе пришли, то и вместе должны уйти. Гульшат все это время говорила, что не хочет идти домой, почему она мне не объясняла, хотя я у неё и спрашивала. Было примерно 02-00 часа. Мы с Гульшат пошли домой, и так как было поздно, то я ей сказала, что по дороге у меня живет одноклассник и что можно зайти к нему и попросить, чтоб он нас проводил, так как поздно и одним идти страшно.

/__*(подпись)*__/

Царева Н.Г.

Мы зашли к моему однокласснику, который живет по ул. Матвиенко дом 8, его зовут Иванов Эдуард. Я постучала, Эдуард уже спал, он встал, открыл нам дверь, и я попросила нас проводить. Он пригласил нас зайти и стал одеваться. Я прилегла на диван и уснула. Гуля села на кресло, также на другое кресло сел Эдуард и они стали разговаривать. Эдуард говорил мне, чтоб я встала и он нас проводит. Я сказала, что ещё немного полежу и потом пойдем. Мы пробыли у Эдуарда час и полтора. Потом Эдуард пошел нас провожать. Мы подошли к моему дому, и я пошла домой. Эдуард с Гульшат остались на улице. Утром я пошла на работу. Когда я пришла, то Гульшат на работе ещё не было. В это время на работу пришел муж Гульшат и спросил у меня, где его жена. Я ему ответила. Что я не знаю, и что действительно она была вчера со мной, а потом я пошла домой. Почему его жена не пришла ночевать, я не знаю. Также я сказала ему, чтоб он сам разбирался со своей женой, почему она не хочет идти домой, так как накануне она все время это твердила. Муж Гульшат ушел, и после его прихода пришла Гульшат. Я стала ругать Гульшат, почему она не ночевала дома и сказала, что приходил её муж и искал её, она мне на это ничего не ответила. Я не стала спрашивать, где она ночевала. С утра я отпросилась у начальника, так как у меня были дела, и я хотела пойти домой. По дороге я зашла к Эдуарду, и хотела спросить у него, ночевала Гульшат или нет. Когда я зашла к Эдуарду, он мне ответил, что Гульшат у него не ночевала, и что он после моего ухода сидел с ней на скамейке, и она ему говорила, что не хочет идти домой и не хочет идти на работу. Тогда я попросила Эдуарда сходить к Гульшат на работу и спросить как у неё дела. Эдуард согласился и пошел к Гульшат на работу. Я пошла вместе с ним, но так как я отпросилась с работы, то не стала подходить туда, а подождала Эдуарда возле магазина «Искра» на скамейке. Эдуард вернулся, и сказал мне, что он поговорил с Гульшат, у неё все нормально и она работает. После этого Эдуард проводил меня, и я пошла домой.

Протокол допроса с моих слов записан верно.

Дополнений и замечаний не имею.

12 июля 2017 года

/__*(подпись)*__/

Царева Н.Г.

Допрос окончен: в 19 часов 50 минут

Следователь СО при Мирабадском РУВД
города Ташкента, лейтенант

(подпись)

Усманова Ю.Х.

ПРОТОКОЛ допроса потерпевшего

11 января 2017 года

город Наваи

Следователь СО при ОВД города Наваи капитан Зокиров Т.Ж., в служебном кабинете с соблюдением ст.ст. 96-108, 114-120 УПК Республики Узбекистан, допросил в качестве свидетеля,

Допрос начат: 09-00.

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Фамилия, имя, отчество | Тимофеев Сергей Михайлович |
| 2. Дата рождения: | 12.02.1971 год |
| 3. Место рождения: | г. Наваи |
| 4. Национальность: | Русский |
| 5. Гражданство: | Рес. Узбекистан |
| 6. Образование и специальность: | Среднее |
| 7. Место работы, род занятий или должность: | Временно не работает |
| 8. Семейное положение: | Разведен |
| 9. Местожительство: | г.Наваи ул. Галаба дом 91 кв. 12 |
| 10. Какие имеет награды, за что: | Не имеет. |
| 11. Является или депутатом: | Не является. |
| 12. Отношение к военной обязанности: | военнообязан |
| 13. Судимость: | ранее не судим |
| 14. Паспорт: | личность установлена |

(Свидетель имеет право: пользоваться юридической помощью адвоката; участвовать с адвокатом в следственных действиях; давать показания на родном языке, если он не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется допрос, и пользоваться в этом случае услугами переводчика; заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; собственноручно излагать свои показания; не давать показания против себя; знакомиться с протоколом допроса, вносить в него дополнения и изменения; при даче показаний пользоваться письменными заметками и документами; приносить жалобы в защиту своих интересов, на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Свидетель обязан: явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора, суда; правдиво сообщить все известное ему по делу; ответить на поставленные вопросы; не разглашать без разрешения допрашивающего сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать порядок при расследовании дела и во время судебного заседания.

При неявке свидетеля без уважительных причин он может быть подвергнут приводу в порядке, предусмотренном статьями 261 — 264 настоящего Кодекса.

За отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний свидетель несет установленную законом ответственность.)

Права и обязанности свидетеля, предусмотренные ст. 66 УПК Республики Узбекистан мне разъяснены, и я свои показания буду давать добровольно:

_____(подпись)_____ Тимофеев С.М.

Об уголовной ответственности по ст. 238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство, уклонение участников уголовного процесса от исполнения возложенных обязанностей предупрежден.

_____(подпись)_____ Тимофеев С.М.

На каком языке желаете давать показания?

Ответ: _____
_____ (подпись) _____ Тимофеев С.М.

По существу заданных мне вопросов, могу пояснить следующее: я психически здоров, в неврологическом и наркологическом диспансере на учёте не состою, ранее не судим.

Я проживаю по вышеуказанному адресу с матерью, а Тимофеев Сергей Сергеевич мой сын, я уже развелся с его матерью, поэтому мы в месте не живем. Моя мама проживает с моим сыном Сергеем. 21 декабря 2017 года примерно в 19-30 я пришел домой к своей маме. Когда я зашел домой, дома были моя мама и мой сын Сергей. Я пришел со своей гражданской женой Ириной, мы зашли домой, дверь нам открыла моя мама. Когда мы зашли, моя мама начала обзывать мою гражданскую жену. После этого, моя жена вышла из квартиры, в этот момент мой сын в коридоре разговаривал по телефону. Он подошел ко мне толкнул меня, я потерял равновесие и упал. В этот момент ко мне подошел мой сын и один раз пнул меня ногой в область лица. Он попал по моему носу. Я крикнул от боли. После этого он ушел по дальше от меня. Я встал и ушел. По дороге мне было плохо, и поэтому я пошел в больницу. Когда я был в больнице, ко мне пришел участковый инспектор. По этому поводу я написал заявление. Этот ссора произошла 21 декабря 2016 года примерно от 19-00 до 20-00. Я помню, что мой сын Сергей точно пнул меня в область лица. У меня с сыном раньше ссор не было.

_____ *Протокол допроса с моих слов записан верно.* _____

_____ *Дополнений и претензий не имею.* _____

_____ Тимофеев

М.С. _____ (подпись) _____ 11.01.2017г. _____

Допрос окончен: 09-25.

Следователь СО при ОВД
города Наваи, капитан

(подпись)

Зокиров Т.Ж.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА VII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧНОЙ СТАВКЕ

Очная ставка – это возможность для следователя устранить противоречия, возникающие в результате не одинаковых показаний двух лиц, участвующих в деле. Одни и те же действия, обстоятельства, события и факты, касающиеся расследуемого дела, могут преподноситься потерпевшим, свидетелями и виновным по-разному. До передачи дела на рассмотрение в суд, следователь обязан иметь полную доказательную базу, а противоречия в показаниях делают невозможным точное определение виновного лица, мотивов совершения преступления и средств, используемых для этого.

И так, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что очная ставка – это одновременный допрос двух лиц, проводимый при условии существования значимых противоречий в показаниях.

Причинами возникновения противоречий в показаниях являются:

- добросовестное заблуждение;
- умышленное искажение фактов.

В первом случае, допрашиваемый дает неправильные или не соответствующие действительности показания, в силу неправильного восприятия событий, плохого запоминания или неточного воспроизведения. Умышленное искажение фактов обычно направленно на создание себе ложного алиби, возможности уйти от ответственности и т.д.

Допрашиваемые на очной ставке:

- обвиняемый;
- подозреваемый;
- потерпевший;
- свидетель.

Парное сочетание лиц, допрашиваемых на очной ставке, может быть любым, то есть могут одновременно допрашиваться двое подозреваемых, подозреваемый и пострадавший, подозреваемый и свидетель, два свидетеля и т.д.

Решение о проведении очной ставки принимается следователем. Обязательным условием проведения данного следственного мероприятия является наличие противоречий, относящихся к важным обстоятельствам дела. Очная ставка проводится на основании постановления следователя. В течение данного следственного действия все показания допрашиваемых лиц протоколируются.

Существенные обстоятельства:

- место совершения преступления;
- время совершения преступления;
- виновность обвиняемого;
- способ совершения преступления.

В некоторых случаях очная ставка проводится при наличии противоречий в показаниях, которые могут влиять на составление характеристики обвиняемого или потерпевшего.

Очная ставка проводится после допроса лиц по отдельности, в ходе которого при сравнении их показаний выявляются существенные противоречия.

Очная ставка относится к следственным действиям и производится она по общим правилам для таких действий (ст. 96-108 УПК). Помимо этого регулирование проведения очной ставки описано в ст. 123 УПК. Основываясь на этих двух статьях, составим полный перечень правил проведения очной ставки.

Процедура проводится согласно следующим правилам:

Участие в очной ставке лиц, не достигших 14-ти летнего возраста, обязывает следователя, привлечь к участию в ней педагога.

Участники, в обязательном порядке должны быть предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний или уклонение от дачи показаний.

Обеспечение присутствия законного представителя, педагога, близкого родственника для лиц, признанных умственно отсталыми.

Допускается участие в очной ставке адвоката. При необходимости следователь имеет право привлечь к участию в очной ставке должностное лицо органа, который осуществляет оперативно-розыскную деятельность по данному делу. О чем в протоколе в обязательном порядке делается соответствующая запись.

Во время проведения очной ставки ведется протокол, который впоследствии подписывается участвующими в допросе лицами (согласно действующему законодательству подписывается каждая страница протокола). Протокол может вестись с помощью технических средств и быть оформлен в виде таблицы разделенной на две части для записи ответов на один и тот же вопрос допрашиваемых лиц, или быть оформлен, как полнострочный документ в котором ответы записываются поочередно.

В ходе проведения очной ставки допрашиваемым могут предъявляться вещественные доказательства, показания других лиц, материалы следствия.

Предъявление таких документов и доказательств возможно только после дачи показаний допрашиваемыми лицами или их отказа от дачи показаний.

Недопустимо применение на очной ставке угроз, насилия. Давление со стороны одного из допрашиваемых на другого должно быть пресечено.

Допрашиваемые отвечают на вопросы следователя поочередно, так же они могут задавать вопросы, касающиеся дела, друг другу.

Во время очной ставки ее участниками могут быть заявлены ходатайства, которые заносятся в протокол совместно с решениями следователя по ним.

Согласно ст. 123 УПК следователь на очной ставке первым делом должен выяснить знают ли допрашиваемые лица друг друга, и в каких отношениях они находятся. Так как очная ставка проводится для выяснения действительных обстоятельств дела, то участники допроса поочередно дают показания по тем обстоятельствам, которые необходимо выяснить.

Пригласить для оказания юридической помощи адвоката по уголовным делам может не только подозреваемый или обвиняемый, но и свидетель или потерпевший. В соответствии со ст. 123 УПК адвокат по уголовным делам, привлеченный участником очной ставки, пользуется всеми правами, которые предусмотрены ст. 49 УПК.

Помощь адвоката по уголовным делам на очной ставке заключается в даче допрашиваемому лицу коротких консультаций, подаче письменных замечаний по поводу полноты и правильности записей в протоколе. Также адвокат по уголовным делам может задавать вопросы обоим допрашиваемым лицам. Участие правозащитника в очной ставке обезопасит подзащитного от неправомерных действий со стороны следствия и другого допрашиваемого лица.

Вопрос

Очная ставка производится ввиду существенных противоречий между показаниями двух ранее допрошенных лиц для выяснения причин этих противоречий.

Какие сведения отображаются в протоколе очной ставки? В чем заключаются своеобразные особенности данного протокола?

Казус

Гражданин Саидов попросил хакима области Пулатова помочь его знакомому Жаббарову приобрести земельный участок, за что пообещал дать последнему 8000 долларов США. Пулатов согласился на это предложение и в качестве аванса получил у последнего 1000 долларов США. После получения денег, хаким области позвонил хакиму района и приказал выделить Жаббарову земельный участок.

Хаким области Пулатов был задержан при получении оставшейся суммы – 7000 долларов США. И прокуратурой области в отношении него возбудили уголовное дело по п. “б” ч.3 ст.210 УК Республики Узбекистан. В целях внесения ясности следователь на основании ст.ст. 96-108 УПК провел очную ставку между Пулатовым и Жаббаровым.

По данному обстоятельству составьте протокол очной ставки.

**ПРОТОКОЛ
очной ставки**

(дата)

(место)

Начало очной ставки: ____ час ____ мин

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ с соблюдением статей _____ УПК РУз,
провел очную ставку между:

Свидетелем: _____
(ФИО и подпись)

Подозреваемым: _____
(ФИО и подпись)

Анкетные данные в деле имеются

Об уголовной ответственности по ст. 238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство и уклонение участников уголовного процесса от исполнения возложенных обязанностей предупреждена.

Свидетель: _____
(ФИО и подпись)

Общий вопрос: _____?

Ответ свидетеля: _____.

Ответ подозреваемого: _____.

Общий вопрос: _____?

Ответ свидетеля: _____.

Ответ подозреваемого: _____.

Вопрос свидетелю (подозреваемому): _____?

Ответ: _____.

Вопрос свидетелю (подозреваемому): _____?

Ответ: _____.

(вопросы – ответы: выясняются все обстоятельства, которые стали основанием для проведения очной ставки и имеющие значение для дела).

Общий вопрос: Имеете ли вы друг к другу какие-либо вопросы?

Ответ свидетеля: _____.

Ответ подозреваемого: _____.

Вопрос: Есть ли у вас дополнения или жалобы к протоколу допроса?

Ответ свидетеля: _____.

Ответ подозреваемого: _____.

Протокол очной ставки мною лично прочитан, показания с моих слов записаны правильно. Дополнений и замечаний не имею.

Свидетель _____

(ФИО и подпись)

Протокол очной ставки мною лично прочитан, показания с моих слов записаны правильно. Дополнений и замечаний не имею.

Подозреваемый _____

(ФИО и подпись)

Конец очной ставки: __ час __ мин

Защитник: _____

(ФИО и подпись)

Допросил: _____

(ФИО и подпись)

ПРОТОКОЛ очной ставки

08 апреля 2017 г.

г. Ташкент

Очная ставка начата в: 13 час. 45 мин.

Следователь СО при РУВД Юнусабадского района г.Ташкента майор Хамидова Л. Ш., в помещении №6 РУВД Юнусабадского района с соблюдением ст.ст. 122-124 УПК Республики Узбекистан провел очную ставку между обвиняемым Тиллаевым Жавохиром Пулатовичем и потерпевшим Солиевым Саматом Рашидовичем о сведениях, которые имеются в материалах настоящего уголовного дела №1536-2780;

Перед началом очной ставки участникам разъяснен порядок ее проведения.

Об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний по ст. 240 УК РУз и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 238 УК РУз потерпевший Солиев С. Р. предупрежден.

Потерпевший

(подпись)

Солиев С.Р.

На вопрос о том, знают ли друг друга и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые лица заявили:

Ответ потерпевшего Солиева С.Р.: Сидящего напротив меня Тиллаева я знаю с начала ноября 2016 г. Отношения между нами нормальные, личных счетов нет.

Потерпевший

(подпись)

Солиев С.Р.

Ответ обвиняемый Тиллаева Ж.П.: Сидящего напротив меня Солиева, я знаю с ноября 2016 г. Отношения между нами нормальные, личных счетов нет.

Обвиняемый

(подпись)

Тиллаев Ж.П.

Вопрос потерпевшему Солиеву С.Р.: Расскажите, что произошло между вами и Тиллаевым Ж. в начале ноября месяца 2016 г.

Ответ потерпевшего Солиева С.Р.: Я через знакомого по имени Ахмад познакомился с Тиллаевым. Я хотел попросить Ахмада найти мне работу. С этой целью я пошел в его место работы, то есть базар Чорсу. Там он передо мной со своего мобильного телефона позвонил Тиллаеву Жавохиру. Но я не знаю на какой номер Жавохира Ахмад звонил в тот момент. Ахмад спросил у Тиллаева Жавохира “нет ли у тебя работы в твоей работе для моего друга?”. Так как телефон был на громком, я услышал ответ Тиллаева. Он сказал “есть работа помощником гида, но сначала, чтобы устроиться на работу ему нужно положить в счет отдела кадров”. После разговора Ахмад дал мне номер телефона Тиллаева +998936548742 и сказал, что его зовут Жавохир, и чтобы я поговорил с ним. Если мне подойдет могу устроиться на работу. Так как меня все устраивало, я позвонил сразу на этот номер и начал говорить с Тиллаевым Жавохир прямо перед знакомым Жавохиром. Я Тиллаеву сказал “ то что я друг Ахмада и номер его взял у него” и потом я спросил “Что мне сделать нужно, чтобы устроиться на работу”. Тиллаев мне сказал все, что говорил Ахмаду и сказал, что нужно также принести паспорт, аттестат, диплом колледжа, справку с военкомата и ИНН. Мне понравилось предложение Тиллаева. После я ушел с базара. Поэтому и Ахмад слышал все, что мы говорили с Тиллаевым. Через 2 дня я собрал все документы и взял долг у отца своего Хамидова Рашида Солиевича 1960 г.р. в размере 400 долларов США. И примерно в 10 часов утра позвонил на мобильный телефон Тиллаева Жавохира. В разговоре он сказал, что работник отдела кадров отпросился сегодня и не может присутствовать. Тиллаев сказал чтобы я отдал эти деньги сегодня ему, а завтра он сам передаст их в отдел кадров. Я ему поверил и в этот же мы с ним примерно 20:00 часов встретились в автостоянке гостиницы “Дедеман”. Я был с другом по имени Азиз. Я передал все документы и деньги Тиллаеву и это видел мой друг Азиз. “Я сам отдам эти деньги в отдел кадров” сказал Тиллаев и не сказал кому именно отдаст их. Он также отметил, что меня через неделю пригласят на

собеседование и через 2-3 месяца тебя позовут на работу. Потом мы с другом Азиз ушли поверив Тиллаеву. Прошли 2 месяца я позвонил Тиллаеву и он сказал, что как только тебя позовут на собеседование потом через некоторое время получишь работу. Еще один месяц прошло никаких новостей не было и я нашел другую работу и потребовал у Тиллаева вернуть мне мои 400 долларов США. Он сказал, что вернет мне их через 10 дней, но он и через 10 дней не вернул их и я сказал ему, чтобы он продиктовал адрес отдела кадров гостиницы и я туда сам приду и верну деньги свои сам. Он сказал, что здание напротив Восточного вокзала есть синее здание и там находится отдел кадров. Я пришел туда, но мне сказали о том, там никогда не было отдела кадров. Я сразу позвонил Тиллаеву, он сказал, что может отдел кадров переехал и сам заплатить мне эти деньги через неделю. Я опять ему поверил и позвонил спустя неделю, но он не хотел возвращать деньги и продолжал придумывать отмазки. Поэтому 21 февраля я написал заявление в РУВД Юнусабадского района г.Ташкент. По сей день я не получил деньги. До этого я не обращался ни в какие правоохранительные органы по поводу действий Тиллаева.

Потерпевший

(подпись)

Солиев С.Р.

Вопрос обвиняемому Тиллаеву Ж.П.: Вы сейчас слышали показания Солиева С.Р. и вы подтверждаете его показания.

Ответ обвиняемого Тиллаева Ж.П.: Я слышал его показания и полностью подтверждаю их.

Потерпевший

(подпись)

Солиев С.Р.

Вопрос потерпевшему Солиеву С.Р.: Скажите Тиллаев Ж.П. говорил про Даврона который работает в отделе кадров.

Ответ потерпевшего Солиева С.Р.: Человек напротив меня Тиллаев мне не говорил о работниках отдела кадров, в том числе и про Даврона.

Потерпевший

(подпись)

Солиев С.Р.

Вопрос обвиняемому Тиллаеву Ж.П.: Вы называли имена работников отдела кадров гостиницы Дедеман. Вы упоминали про Даврона.

Ответ обвиняемого Тиллаева Ж.П.: Напротив сидящему Солиеву С.Р. я не говорил про работников отдела кадров в том числе и про Даврона.

Обвиняемый

(подпись)

Тиллаев Ж.П.

Вопрос обвиняемому Тиллаеву Ж.П.: Вы с какой целью взяли 400 долларов США у Солиева С.Р.

Ответ обвиняемого Тиллаева Ж.П.: Я взял эти деньги говоря ему о том, что я устрою его на работу.

Обвиняемый

(подпись)

Тиллаев Ж.П.

Вопрос обвиняемому Тиллаеву Ж.П.: Скажите, как и через кого, вы хотели устроить Солиева С.Р. на работу.

Ответ обвиняемого Тиллаева Ж.П.: Я хотел устроить его на работу через своего знакомого по имени Даврон, но каким образом он хотел сделать это я не знаю.

Обвиняемый

(подпись)

Тиллаев Ж.П.

Вопрос обвиняемому Тиллаеву Ж.П.: Скажите, что вы сделали с деньгами и документами полученные у Солиева С.Р.

Ответ обвиняемого Тиллаева Ж.П.: Я 400 долларов США и документы полученные у Солиева С.Р. отдал Даврону.

Обвиняемый

(подпись)

Тиллаев Ж.П.

Вопрос обвиняемому Тиллаеву Ж.П.: Солиев С.Р. с какой целью отдал 400 долларов США вам?

Ответ обвиняемого Тиллаева Ж.П.: Солиев С.Р. мне деньги дал с целью начисления их в счет гостиницы Дедеман.

Обвиняемый

(подпись)

Тиллаев Ж.П.

Вопрос обвиняемому Тиллаеву Ж.П.: Скажите, вы говорили Солиеву С.Р. о том, что вы сами поговорите с работником отдела кадров. Если говорили, то вы говорили ему о человеке с которым вы хотите поговорить.

Ответ обвиняемого Тиллаева Ж.П.: Да я говорил такое и имел ввиду Даврона, но я в разговоре с Солиевым С.Р. я не упоминал про Даврона.

Обвиняемый (подпись) **Тиллаев Ж.П.**

Вопрос обвиняемому Тиллаеву Ж.П.: Скажите, а вы знаете каков порядок приема на работу в гостинице Дедеман.

Ответ обвиняемого Тиллаева Ж.П.: Я Солиеву говорил все, что мне рассказал Даврон, но о порядке я ничего не знаю.

Обвиняемый (подпись) **Тиллаев Ж.П.**

На вопрос есть ли у них возражения и дополнения к друг другу и протоколу очной ставки.

Ответ потерпевшего Солиева С.Р.: У меня нет возражений и дополнений.

Потерпевший (подпись) **Солиев С.Р.**

Ответ обвиняемого Тиллаева Ж.П.: У меня нет возражений и дополнений к Солиеву и протоколу очной ставки.

Обвиняемый (подпись) **Тиллаев Ж.П.**

Протокол прочитал лично, с моих слов записан, верно.

Потерпевший (подпись) **Солиев С.Р.**

Протокол прочитал лично, с моих слов записан, верно.

Обвиняемый (подпись) **Тиллаев Ж.П.**

Очная ставка окончена в 15 час. 50 мин.

**Следователь СО при РУВД
Юнусабадского района
г. Ташкента, майор**

(подпись)

Хамидова Л.Ш.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА VIII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

Предъявление для опознание - это самостоятельное следственное действие, сущность которого состоит в отождествлении или установлении групповой принадлежности ранее воспринимавшегося объекта.

Чтобы гарантировать достоверность результатов предъявления для опознания необходимо соблюдать следующие правила:

- Лицо, которое в последующем будет опознающим, должно до предъявления для опознания быть допрошено об обстоятельствах, при которых наблюдало соответствующий объект, о признаках, приметах лица, предмета или иного объекта подлежащего опознанию.

Выясняя обстоятельства, при которых наблюдался объект, следователь должен выяснить в каком состоянии был допрашиваемый перед началом события, в процессе наблюдения и после того; каковы были направленность внимания, продолжительность восприятия, степень знакомства с воспринимаемым объектом, сила и направленность освещения, взаиморасположения объекта с другими окружающими предметами. Для оценки показаний допрашиваемого важно знать, нет ли у него дефектов зрения слуха, выяснить, хорошо ли он запоминает лица и признаки вещей. Приступая к допросу по поводу примет лица воспринимавшегося ранее человека, следователь предлагает допрашиваемому изложить все, что он помнит об этом. Если эти сведения неполные, следует задать уточняющие вопросы, руководствуясь принятым методом словесного портрета. Заканчивая допрос, следователь выясняет у допрашиваемого, может ли он опознать лицо, приметы которого перечислены, среду других лиц, имеющих сходство между собой.

- Перед предъявлением для опознания следователь обязан принять меры, исключающие встречу опознающего с лицом, подлежащим опознанию, и любые способы воздействия на опознающего.

- Лицо предъявляется для опознания в группе похожих на него лиц, не причастных к расследуемому делу.

Подбор этих лиц должен отвечать следующим требованиям: их возраст, рост, телосложение не должны иметь резких различий; лица всех предъявляемых должны иметь сходство по форме, контуру, размерам отдельных частей лица, цвету волос и лица, прическе, также необходимо учитывать расовые и национальные особенности внешности предъявляемых; верхняя одежда и обувь должны иметь сходство по наименованию, фасону, цвету, степени изношенности.

При выборе лиц и предметов, среди которых будет находиться опознаваемый объект следует учитывать, что эти лица или предметы не должны быть заведомо знакомы опознающему. Необходимо также иметь точные адреса граждан, которые предъявляются для опознания, чтобы суд мог вызвать их в случае надобности. Лица, приглашенные в качестве предъявляемых, должны быть ознакомлены следователем с правилами предъявления для опознания, чтобы содействовать успешному проведению следственного действия. Они должны выполнять распоряжения следователя об изменении поз, отвечать на поставленные вопросы для прослушивания их голоса и речи.

- Общее число лиц, предъявленных для опознания, должно быть не менее трех.

- Максимальное число предъявляемых для опознания определяется следователем. Следует учитывать, что с увеличением количества предъявляемых объектов будет уменьшаться концентрация внимания опознающего.

- Перед началом предъявления для опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц.

- При необходимости предъявление для опознания может производиться с участием понятых в условиях, скрывающих опознающего от группы предъявленных лиц.

- В производстве предъявления для опознания может участвовать специалист.

Специалист /педагог, психолог/ может быть приглашен в случаях, когда опознающим является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, при этом целесообразно, чтобы он присутствовал и при допросе. Специалист, используя данные детской психики, должен помочь следователю получить более полные сведения о внешнем облике устанавливаемого лица.

- Если опознающим является свидетель или потерпевший, он перед опознанием предупреждается об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

- Предметы и другие объекты предъявляются для опознания среди других однородных объектов, не имеющих отношения к данному делу. Это правило не распространяется на опознание трупа или уникального предмета.

- Под однородностью предъявляемых предметов понимается: однородность наименования предметов, сходство марки, модели, формы, размера, цвета, степени изношенности. Законом не определено количество

предъявляемых для опознания предметов, лишь указывается, что их должна быть группа.

- О предъявлении для опознания составляется протокол независимо от результатов. К протоколу могут быть приложены фотоснимки, аудио- и видеозапись.

Одним из важных условий проведения данного следственного действия является выбор условий, благоприятных для опознания, к которым относятся момент /срок/ предъявления для опознания, место окружающей обстановки, освещение.

Достоверность этого следственного действия находится в прямой зависимости от фактора времени, так как опознающий со временем забывает образ ранее воспринятого объекта и может не опознать его или узнав по общим чертам, не сможет аргументировать свой вывод об опознании, чем поставит под сомнение доказательственное значение процессуального действия.

Чаще всего местом предъявления для опознания является кабинет следователя. Помещение, где будет производиться предъявление, должно быть достаточно просторным, чтобы в нем свободно разместились участвующие лица; должно хорошо освещаться естественным светом, чтобы предъявляемых граждан можно было разместить лицом к свету. Если из материалов дела усматривается, что на результат узнавания может повлиять сила и направленность искусственного освещения, необходимо подготовить различные источники света /настольную лампу, эл. фонарик и т.п./ и шторы для затемнения кабинета.

Предъявление для опознания можно проводить на местности когда: нет подходящего кабинета; из предварительного допроса опознающего следует, что восприятие объекта происходило в сложных условиях. В подобных случаях следователь должен стремиться, чтобы предъявление для опознания протекало в аналогичных, сходных условиях, не забывая, что нельзя допускать действий, унижающих честь и достоинство участвующих лиц, либо создавать ситуацию, угрожающую здоровью или жизни граждан.

При выборе места и обстановки предъявления для опознания следует учитывать удаленность предмета от наблюдателя, различное представление лица о цвете объекта при изменении освещения.

Готовясь к предъявлению для опознания, следователь должен решить ряд организационных вопросов:

- обеспечить охрану опознаваемого;
- подготовить необходимые научно-технические средства для фиксации процесса предъявления для опознания;
- заранее решить вопрос о подборе понятых;

- своевременно в процессе подготовки решить вопрос /в случае необходимости/ об участии переводчика, лица, понимающего знаки немого, глухого, адвоката.

Виды предъявления для опознания - предъявление для опознания людей, движимых и недвижимых объектов.

Следователь, приступая к следственному действию, разъясняет участвующим их права и обязанности, в частности, следует разъяснить требование закона о предъявлении для опознания только лиц, имеющих сходство между собой, и обратить внимание присутствующих, что данное требование закона выполнено. Затем предлагает лицу, подлежащему опознанию, занять любое место среди других предъявляемых граждан. После того как опознаваемый займет место среди предъявляемых граждан, следователь, не покидая своего кабинета, через помощника или по телефону вызывает опознающего, который обычно находится в другой комнате. Как только опознающий войдет, следователь, удостоверившись в его личности и осведомившись, хорошо ли он видит в данных условиях, должен разъяснить существо проводимого следственного действия. После этого опознающему предлагается внимательно осмотреть предъявляемых граждан в тех позах, в которых они находятся. Положение предъявляемых может быть изменено по желанию опознающего или по усмотрению следователя. Для удобства рассмотрения опознающим примет представляемых следователь может предложить им встать, пройти некоторое расстояние, сделать определенные движения, задать вопросы, чтобы опознающий услышал особенности голоса и речи. При этом не допустимы приемы наводящего характера, содержащие подсказку желаемого следователем результата, торопить опознающего при производстве опознания нельзя!

Чтобы узнать суждение опознающего о результатах его наблюдений, необходимо задать вопрос примерно в такой форме: «Не опознаете ли вы кого-нибудь из предъявленных граждан?» После утвердительного или отрицательного ответа следователь продолжает задавать уточняющие, детализирующие вопросы, отвечая на которые опознающий мог бы наиболее полно раскрыть свое суждение. Если он опознал кого-либо из предъявленных граждан, то по просьбе следователя указывает рукой на этого человека, чтобы всем присутствующим было ясно о ком идет речь. Затем следователь предлагает опознающему назвать приметы, по которым он опознал указанного им гражданина.

Из первоначального ответа бывает трудно сделать вывод о степени узнавания – отождествлен ли опознанный либо узнан как лицо похожее. Задача

следователя состоит в том, чтобы установить, насколько уверен в своих утверждениях опознающий.

В случае опознания следователь обязан поставить перед опознающим вопрос, не видит ли он каких-либо изменений во внешнем виде опознанного, если да, то в чем они конкретно выражены; у него выясняется сколько раз ранее и при каких обстоятельствах видел он опознанного / в объяснении должны содержаться краткие сведения о характере преступления и о конкретных действиях опознанного- за исключением дел об изнасилованиях/. Для исключения нежелательных последствий целесообразно выяснить у опознающего не знает ли он лиц, в числе которых находился опознанный. В заключение следователь предлагает опознанному назвать свою фамилию, в случае отказа сам называет ее, удостоверяя ссылкой на материалы уголовного дела.

При заявлении опознающего о том, что никого из предъявленных граждан не узнал, необходимо выяснить, на чем основан вывод опознающего: либо он не помнит образ ранее наблюдавшегося человека, либо хорошо помнит его и видит, что среди предъявленных лиц нет того, которого он видел прежде. В последнем случае следует уточнить, в чем он видит различие и есть ли сходство между отдельными чертами предъявленных с тем человеком, которого он помнит.

В некоторых случаях и свидетель и подозреваемый изъявляют готовность опознать друг друга. Очевидно, выбор опознающего должен определяться в зависимости от значимости от акта опознания.

При необходимости предъявления нескольких подозреваемых или обвиняемых одному опознающему, каждый из них предъявляется для опознания отдельно друг от друга.

Предъявление для опознания может быть произведено повторно в следующих случаях:

- данное следственное действие первоначально было произведено несмотря на временный дефект зрения опознающего, образовавшийся в результате происшествия или по другим причинам;
- предъявление для опознания проводилось в условиях, худших для восприятия, чем те, при которых опознающий наблюдал объект первоначально;
- первоначально лицо предъявлялось при наличии существенных, но временных изменений отдельных примет / заросшее, небритое лицо, длинные, не расчесанные волосы и т.п. / ;
- опознающий впоследствии изменяет свое первоначальное суждение, высказанное в процессе предъявления для опознания.

В случае повторного предъявления для опознания рекомендуется вынести мотивированное постановление.

Предъявление для опознания может быть произведено по динамическим /функциональным/ признакам, наиболее ценными из которых являются особенности голоса, речи и походки.

Опознание по походке. Опознание должно проходить в достаточно просторном месте, опознаваемый должен находиться в числе других граждан, имеющих между собой сходство в походке. Перед началом следственного действия, следователь предлагает всем предъявляемым пройти некоторое расстояние, чтобы продемонстрировать походку и удостовериться в правильности подбора граждан. Следует заранее условиться о сигналах, которые он будет подавать в целях изменения направления и скорости движения, поз предъявляемых и о номерах, под которыми они будут фигурировать. Называть предъявляемых по фамилиям нельзя. Затем следователь предлагает опознаваемому определить, каким по счету в числе предъявляемых он желает идти, и намечает маршрут. Указав опознающему наиболее удобное место для наблюдения, следователь дает сигналы для передвижения, называя номера предъявляемых. В случае опознания следователь выясняет, по каким приметам походки опознан человек, и уточняет у опознающего, считает ли он, что это тот самый человек, которого опознающий видел ранее, или только похожий. Наиболее целесообразно зафиксировать следственное действие на видеозапись.

Опознание по голосу и речи. Анализ практики показывает, что категорическое опознание по устной речи возможно, как правило, в отношении родственников, людей, голоса которых хорошо знакомы. В иных случаях наиболее вероятно опознание в форме сходства. Предъявляемые лица размещаются таким образом, чтобы опознающий хорошо слышал речь, но не видел предъявленных, с тем чтобы их поведение не повлияло на его выводы. Опознаваемый сам избирает очередность прослушивания его голоса и речи. Предъявление для опознания проводится в кабинете, где опознающий отделен от предъявляемых легкой непроницаемой занавеской. При этом число понятых увеличивается, т.к. они должны присутствовать с той и другой стороны. По команде следователя происходит прослушивание устной речи. Продолжительность речи и произносимые фразы должны быть заранее продуманы следователем /возможна постановка вопросов, вовлечение в диалог, указание произнести конкретные фразы/. Если опознающий заявил, что узнал голос и речь кого-либо из предъявленных, он должен пояснить, по каким характерным признакам это произошло /звуки высокие и низкие, глухие и звонкие, мягкие и резкие; устная речь- стиль, словарный запас, темп, форма

изложения, диалект, патология речи, акцент и др./ Также целесообразна видеозвукозапись, т.к. в случае необходимости может быть проведена видеофоно-скопическая экспертиза.

Опознавание по фонограмме устной речи. При этом решается вопрос запечатлена ли на этой фонограмме речь конкретного лица. Следовательно прежде всего изучает фонограмму, устанавливает речевые и технические характеристики. Нередко возникает необходимость дополнительного подбора фонограмм устной речи посторонних лиц без резких различий с опознаваемым /такой подбор обязателен даже если на спорной фонограмме запечатлены речь двух и более лиц/. По возможности следует подготовить фонограммы с совпадением тем разговора и содержания высказываний. Следовательно присваивает номера фонограмм и последовательно воспроизводит их опознающему /желательно на том же техническом средстве и в головных телефонах/. В случае опознавания уточняются признаки, на основании которых опознающий сделал свой вывод. Если опознавание произошло в процессе прослушивания фонограммы, то в целях объективности необходимо продолжить прослушивание звукозаписи до конца. В протоколе фиксируется процесс проведения следственного действия и результат. Особенность состоит в описании каждой предъявляемой фонограммы: количество лиц, участвующих в разговоре; тема разговора; краткая характеристика воспроизводимых голосов и устной речи, свидетельствующая об отсутствии резких различий признаков. Также необходимо зафиксировать описание признаков, по которым опознан говоривший, с указанием на их особенность.

Предъявление для опознавания трупа.

Для опознавания трупа наряду с данными о приметах внешности большое значение приобретают имеющиеся у потерпевшего патологические особенности, рубцы, огнестрельные раны, деформации в скелете, татуировки, свойства и особенности зубного аппарата.

В том случае, когда лицо и тело загрязнено или обезображено, то производится “туалет” трупа, а в более сложных случаях- реставрация, которые производятся судебно-медицинским экспертом только после исследования трупа.

Опознающим, хорошо знавшим пострадавшего или запомнившим приметы на теле, целесообразно предъявлять для опознавания труп без одежды, прикрыв его простыней, и по мере надобности открывая тело для показа характерных примет на нем.

Если речь идет о предъявлении трупа лицам, случайно видевшим человека при жизни и в одежде, лучше предъявлять труп в той одежде, в которой он обнаружен.

Для опознания могут быть предъявлены расчлененные части тела трупа, сохранившие отличительные признаки.

Независимо от любого из видов предъявления для опознания рекомендуется выполнить: сфотографировать труп по правилам опознавательной фотосъемки, дактилоскопировать, взять образцы волос, крови и т.п.

В ходе предъявления опознающий должен пояснить, по каким конкретно признакам он опознал труп.

Предъявление для опознания по фотоизображениям и видеозаписи.

Анализ практики показывает, что данный вид предъявление для опознания необходим:

- когда лицо, подлежащее опознанию, скрывается от органов следствия;
- когда лицо, подлежащее опознанию, препятствует этому;
- при установлении личности неизвестного гражданина, труп которого обнаружен;
- если обвиняемый /подозреваемый/ может опознать потерпевшего, то тот скончался или находится в тяжелом состоянии;
- если со времени восприятия опознающим лицо опознаваемого подверглось существенным изменениям вследствие увечья, пластической операции, иных причин;
- если опознающий или опознаваемый находятся далеко от места производства расследования, а промедление невозможно;
- когда у следователя имеются различные фотокарточки или видеозаписи с изображением лиц /изъятые при обыске, выемке, осмотре/, среди которых может оказаться устанавливаемое лицо, но оно еще не известно самому следователю;
- когда на фотоснимке или видеозаписи имеется изображение предмета, который подлежит опознанию, и иным путем установить его принадлежность невозможно.

При подготовке для опознания следует подобрать сигналетические снимки или наиболее удачные. Одну из фотографий следователь помещает среди снимков других лиц, которые не должны иметь резких различий между собой. Фотографии наклеиваются на соответствующую бумагу /картон/, скрепляются печатью, образуя фото таблицу. Под каждым изображением ставится порядковый номер, а в отдельной справке, составленной следователем и прилагаемой затем к делу, указываются соответственно необходимые анкетные данные предъявляемых лиц. В присутствии понятых опознающему предъявляется для рассмотрения фото таблица, на которой он расписывается внизу. Если опознающих несколько, а лицо, подлежащее опознанию, одно,

можно пользоваться одной фото таблицей, но показывают ее каждому отдельно. Объяснения каждого опознающего излагаются в отдельном протоколе, к которому прилагается фото таблица.

Фотоснимок трупа /так же, как и сам труп/ предъявляется в единственном числе, что не исключает предъявления таблицы с несколькими снимками трупов. В подобных случаях для опознания предъявляются сигналетический снимок трупа, фотоснимок его тела с особыми приметами и масштабный снимок особых примет /если таковые имеются/.

Исходя из требований УПК объект опознания, изображенный на видеопленке, предъявляется в ряду других, без резких различий между ними. Поэтому следователю надлежит подготовить еще 2-3 видеоизображения аналогичных объектов. В то же время, если на кассете находится изображение нескольких лиц, среди которых находится опознаваемый и он будет опознан, нет необходимости в демонстрации дополнительных видеоизображений.

Предъявление для опознания вещей.

Готовясь к предъявлению для опознания вещей, следователь должен разместить их так, чтобы опознающий мог подойти к предъявляемым объектам, взять их в руки, внимательно осмотреть, для чего необходимо создать хорошее естественное освещение.

К каждой предъявляемой вещи прикрепляется бирка с порядковым номером. Если вещь опознана, следователь предлагает опознающему объяснить по каким признакам она опознана, при этом уточнить, видит ли он опознающий какие-либо изменения, происшедшие с опознанной вещью.

При необходимости предъявить для опознание большое количество вещей, следователю необходимо группировать вещи по их наименованию и назначению /костюм, сорочки, туфли и т.п./ При предъявлении большого количества вещей, похищенных из разных мест целесообразно сгруппировать их прежде всего по принадлежности к месту похищения, а затем по наименованию.

Автомашина, подлежащая опознанию, размещается в числе других /2-3/, сходных по типу, марке, степени изношенности и расцветке. Когда опознающим является владелец автомашины, следователь предлагает ему тщательно осмотреть эту машину и предметы, находящиеся при ней, которые можно считать дополнительными признаками /чехлы, предметы в багажнике, под сиденьем, сигнализация и т.п./ Если же предметы, находившиеся в украденной машине, найдены отдельно, предъявление их для опознания проводится в обычном порядке, т.е. среди однородных вещей.

В практике иногда возникает необходимость предъявления для опознания редких и уникальных объектов. К их числу, как правило, относятся картины,

иконы. Предъявлять их в числе других однородных невозможно. В таких случаях уникальный предмет предъявляется для опoznания в единственном числе в присутствии понятых и с участием специалиста. Уникальность предъявляемого предмета предварительно устанавливается заключением специалистов.

Предъявление для опoznания участков местности, помещений, строений.

Этот вид предъявления для опoznания может проводится в целях установления определенного места, интересующего следствие, а также проверки показаний допрошенного лица. Необходимость в нем возникает в тех случаях, когда допрошенный помнит приметы объекта, но не знает адрес и путь движения к нему или называет тот или иной адрес, но это не соответствует действительности.

Следователь должен заранее наметить 2-3 участка местности, помещения или строения, подпадающие под признаки, перечисленные допрашиваемым, и в присутствии понятых доставляет его туда. Затем этому человеку предлагается рассмотреть окружающую обстановку и сообщить узнает ли он данный объект и, если да, то по каким признакам. В случае, когда лицо опознало объект, показанный первым, следует показать остальные, чтобы не лишать опознающего возможности произвести дальнейшее сравнение. Если после опoznания первого объекта и рассмотрения последующих лицо приходит к выводу, что оно ошиблось либо у него появились какие-то сомнения, следует вернуться к первоначальному объекту для более тщательного изучения его.

Целью проверки показаний на месте является проверка и уточнение показаний, их исследование и установление соответствия действительной обстановке. Целью этого вида предъявления для опoznания надо считать узнавание определенного места по тем или иным признакам, его выделение из числа сходных с ним.

Фиксация предъявления для опoznания.

В протокол должны быть внесены сведения об опознающем, об условиях, ходе и результатах предъявления для опoznания, о лицах, предъявленных для опoznания, с указанием их возраста, роста, при необходимости национальности, места жительства, видимых примет, одежды, описываются признаки предъявленных для опoznания предметов или иных объектов, а при предъявлении неподвижных объектов-также сведения о маршруте, указанном опознающим, и о порядке следования от исходного пункта к опознаваемому объекту.

Если для опoznания предъявлялась фотокарточка, к протоколу должна быть приложена фото таблица, заверенная должностным лицом. В том случае,

если опознание фиксировалось на видео звукозапись, то приложением к протоколу должна быть кассета в печатанном виде с удостоверительными надписями. Показания опознающего, а также вопросы, заданные другими участниками предъявления для опознания, и ответы на них записываются в протокол.

В описательной части протокола следственного действия излагаются анкетные данные о всех лицах, предъявляемых для опознания, дается описание их внешности. Описание внешности должно быть таким, чтобы по нему можно было судить о наличии или отсутствии сходства предъявляемых и о правильности перечисляемых в последствии примет, по которым произошло опознание. Следовательно, в отношении каждого предъявляемого нужно указать данные о росте, телосложении, форме лица, размере и контуре отдельных частей лица, о наличии особых примет и дать описание одежды.

Далее в описательной части излагаются сведения о конкретном месте, где проводится предъявление для опознания, о том, каково освещение, с какого расстояния опознающий наблюдал предъявленных лиц, с каких позиций велось наблюдение, какие действия осуществлялись в процессе наблюдения /менялись ли позы, освещение и т.п./. Отмечается, предлагалось ли опознаваемому занять любое место среди предъявляемых граждан и воспользовался ли он этим правом, а также делается пометка о предупреждении опознающего /свидетеля, потерпевшего/ об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

В заключительной части по возможности дословно излагаются объяснения опознающего. Если опознание состоялось, то в протокол должны быть внесены все полученные доводы опознающего, подтверждающие опознание. Эту часть протокола целесообразнее излагать в первом лице, как и показания при допросе и очной ставке. Существенные вопросы следователя, направленные на обоснование выводов об опознании, и ответы на них опознающего также необходимо включать в протокол.

Вопрос

Предъявление для опознания производится для проверки показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого или подсудимого о каком-либо лице или предмете, когда требуется: 1) выяснить, относятся ли эти показания к конкретному лицу или конкретному предмету; 2) найти описанное в показаниях лицо или предмет среди известного дознавателю, следователю или суду множества лиц или предметов.

Раскройте содержание протокола предъявления лица для опознания?

Казус

В прокуратуру Юнусабадского района обратилась гр.-ка Муминова с заявлением о том, что около супермаркета «Мегапланет» двое незнакомых мужчин вырвали у нее сумочку. В результате предпринятых оперативных действий, подозреваемые были задержаны, и у них были изъяты предметы, в том числе дамская сумочка.

По данному обстоятельству составьте протокол опознания задержанных лиц, и предметов (дамской сумочки).

ПРОТОКОЛ

предъявления предмета для опознания

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ с соблюдением статей _____ УПК РУз,
_____, с участием понятых:

(где (кабинет и т.д.))

1. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

в числе других однородных предметов предъявил для опознания _____ (кому)
следующие предметы: _____.

(название предмета)

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Свидетель (потерпевший) предупреждаются об уголовной ответственности по статьям 238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство, отказ или уклонение от дачи показаний участников уголовного процесса.

(подпись)

Опознание начато: в __ час __ мин

Опознающий показал следующее:

(описывается был ли опознан предмет)

(на основании каких характеристик опознающий определил предмет)

В момент опознания предметов фотоаппарат (не) использован.

Протокол опознания предметов прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Понятые: 1. _____

(ФИО и подпись)

2. _____

(ФИО и подпись)

Опознающий: _____

(ФИО и подпись)

Опознание окончено: в __ час __ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания трупа

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ с соблюдением статей _____ УПК РУз,
_____, с участием понятых:

(где (помещение морга или больницы и т.д.))

1. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

предъявил по уголовному делу _____ (кому), для опознания труп
мужчины (женщины), обнаруженный _____.

(где и когда)

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики
Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Свидетель (потерпевший) предупреждаются об уголовной ответственности по
статьям 238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство, отказ или уклонение
от дачи показаний участников уголовного процесса.

(подпись)

Опознание начато: в __ час __ мин

Опознающий показал следующее:

(описывается был ли опознан труп)

(на основании каких характеристик опознающий определил труп)

В момент опознания предметов фотоаппарат (не) использован.

Протокол опознания предметов прочитан следователем вслух; от присутствующих
изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Понятые: 1. _____

(ФИО и подпись)

2. _____

(ФИО и подпись)

Опознающий: _____

(ФИО и подпись)

Опознание окончено: в __ час __ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПРОТОКОЛ
предъявления лица для опознания

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ с соблюдением статей _____ УПК РУз,
_____, с участием понятых:

(где (кабинет и т.д.))

1. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)

предъявил по уголовному делу _____ (кому), для опознания гражданина,
_____.

(ФИО, дата рождения и место жительства)

Вместе с гражданином _____ (ФИО) были предъявлены граждане:

1. _____
(ФИО, дата рождения и место жительства)

2. _____
(ФИО, дата рождения и место жительства)

Перед началом предъявления для опознания в отсутствие опознающего, _____ (ФИО опознаваемого) было предложено занять любое место среди предъявляемых лиц, после чего опознаваемый _____ (ФИО) по собственному желанию сел _____ (где) и выбрал номер _____ (какой).

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Свидетель (потерпевший) предупреждаются об уголовной ответственности по статьям 238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство, отказ или уклонение от дачи показаний участников уголовного процесса.

(подпись)

Опознание начато: в ____ час ____ мин

Вопрос _____ (опознающему): Встречали ли вы раньше кого-либо из лиц, предъявляемых для опознания, если встречали, то где, когда и при каких обстоятельствах?

Ответ _____ (опознающего):

_____.
(описывается опознан ли он кого-либо. Если да, то выясняется по каким чертам внешности. Если нет, то какие черты лица или тела не совпадают)

В момент опознания предметов фотоаппарат (не) использован.

Протокол опознания предметов прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Понятые: 1. _____
(ФИО и подпись)

2. _____
(ФИО и подпись)

Опознающий: _____
(ФИО и подпись)

Опознание окончено: в ____ час ____ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПРОТОКОЛ

предъявления для опознания предмета

12 января 2017 г.

г.Ташкент

Опознание начато: в 9.30 мин

Старший следователь прокуратуры г.Ташкента, младший советник юстиции Ахмедов Ж.П., в своем служебном кабинете № 24 в здании прокуратуры города Ташкента при искусственном освещении в присутствии понятых:

1. Звонковой Галины Григорьевны, проживающей по адресу г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Лебедева, д.8 кв.2;

2. Пирогова Ивана Германовича, проживающего по адресу г.Ташкент, Юнусабадский район 19 квартал, ул.Усманова, д.19 кв.9,

на основании ст.ст.125-128 УПК РУз, с соблюдением требований ст.130 и 131 УПК РУз, предъявил по уголовному делу №22/4035 потерпевшему Захарову Андрею Ивановичу, 1968 года рождения, проживающему по адресу: г.Ташкент Мирзо-Улугбекский район, массив Хумоюн, д.13 кв.38, для опознания три сотовых телефона, один из которых был украден у него в результате разбойного нападения.

Участникам при предъявлении для опознания разъяснено их право делать замечания, подлежащие внесению в протокол, а понятым в соответствии со ст.74 УПК РУз разъяснены их права и обязанности, в которые также входит удостоверить факт, содержание и результаты предъявления для опознания.

Опознающий:

Захаров А.И._____ (подпись).

Понятые:

Звонкова Г.Г._____ (подпись).

Пирогов И.Г._____ (подпись).

Перед началом предъявления для опознания Захаров А.И. был предупрежден об уголовной ответственности по ст.238 УК РУз за дачу заведомо ложных показаний и по ст.240 УК РУз за отказ от дачи показаний.

Опознающий Захаров А.И._____ (подпись).

На вопрос, по каким именно отличительным признакам вы сможете опознать ваш сотовый телефон, опознающий Захаров заявил, что его сотовый телефон был марки «Нокиа» с-2, черного цвета с золотистыми краями, на корпусе телефона рядом с микрофоном имеется мелкая вмятина.

Опознающий Захаров А.И. _____ (подпись).

Опознающий Захаров из представленных телефонов свой телефон опознал в сотовом аппарате № 2, по вышеуказанному цвету, а также опознает свой телефон по вмятине, марке телефона. Также, Захаров твердо узнает свой сотовый телефон по клавиатуре, которая специально по заказу Опознающего во время его пользования была перекрашена в нехарактерный данной марке телефона белый цвет. Данное обстоятельство, по словам Захарова, также может быть подтверждено мастером, покрасившим клавиатуру. Сомнений в опознании нет.

Захаров А.И. _____ (подпись).

Протокол прочитан следователем вслух. Заявлений и замечаний не поступило.
Записано всё правильно.

Опознающий Захаров _____ (подпись).

Понятые

Звонкова _____ (подпись).

Пирогов _____ (подпись).

Опознание окончено: в 10.00 мин

К протоколу предъявления для опознания имеется приложение № 1, содержащее фотокарточки с опознаваемыми предметами.

**Следователь прокуратуры
города Ташкента**

младший советник юстиции

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

ФОТОКАРТОЧКА



1



2



3

ПРОТОКОЛ опознания трупа

15 сентября 2017 года

г.Ташкента

Опознание начато: 11:20

Старший следователь СУ при ГУВД г. Ташкента, капитан Алиев М.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 47/23-12, на основании ст.ст.125, 127 и 130 УПК РУз в Бюро СМЭ Сергелийского филиала, где в присутствии понятых:

1. Алланазарова Абдулхошима Мадрахимовича прож: г.Ташкент Хамзинский район массив 40-лет Победы 1-33-25.

2. Умаров Бахром Каримжонович прож: г.Ташкент Ю.Ободский район 2-16-20, предъявил гражданке Ерохиной Любовь Николаевне 1954 года рождения, прож: г.Ташкент Яккасарайский район 6-проезд А.Каххор дом № 13 телефон: 2553856, тело мужчины европейской национальности, лет 40-45, который погиб на месте ДТП имевшего место 30 июля 2017 года по ул.Нукус Мирободского района на против 80-дома.

Понятым были разъяснены их права и обязанности, предусмотренные в ст.74 УПК РУз.

Понятые:

1)____(подпись)_____

2)____(подпись)_____

Опознающая Ерохина Л.Н предупреждена об уголовной ответственности, предусмотренные в ст.238 и 240 УК РУз.

Ерохина Л.Н.____(подпись)_____

Она опознала по татуировке, которая находилась у него с левой стороны плеча указанного, своего погибшего брата Кузнецова Александр Николаевича 1960 года рождения, прож: Яккасарайский район 6-проезд А.Каххор 13-дом.

О чем на основании ст. 131 УПК РУз был составлен настоящий протокол, который прочитан участникам вслух, они заявили, что русским языком владеют, поэтому в помощи переводчика не нуждаются, других заявлений, дополнений и ходатайств не поступили.

Опознание окончено: 11:40

Опознающая: _____ (подпись) _____ Ерохина Л.Н.

Понятые: 1) _____ (подпись) _____

2) _____ (подпись) _____

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПРОТОКОЛ

опознавания личности по фотокарточкам

«04» февраля 2017 года

город Ташкент

Опознание начато в «16-00» часов

Следователь СО при Мирзо Улугбекском РУВД города Ташкента, капитан Ахмедов Ж.П., на основании статей 125, 127, 130-131 УПК Республики Узбекистан, в служебном кабинете №18 при искусственном освещении, с участием понятых:

1. Орзикулова Отабека Араббаевича прож: М.Улугбекский район улица Карасу буйи массив Себзар дом 20 кв. 120.

2. Курбанова Дилшода Бахтияровича прож: М.Улугбекский район массив Карасу-2 дом 15 кв. 52., которым разъяснены права и обязанности предусмотренные ст. 74 УПК Республики Узбекистан.

1.__(подпись)_____

2.__(подпись)_____

Предъявил на опознание без указаний фамилий, имен-отчеств и других сведений 3 фотокарточек лиц на фото таблице потерпевшей Норматовой З.Р.

Потерпевшая Норматова З.Р., предупреждена об уголовной ответственности по статьям 238-240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство, уклонение участников уголовного процесса от исполнения возложенных обязанностей.

Потерпевшая ____ (подпись) ____ /Норматова З.Р.

1



2



3



Потерпевшая Норматова З.Р., рассмотрев фотокарточки лиц на фото таблице из 3 фотографий лиц показала, что из представленных ей на опознание лиц, она опознала лица на фотокарточке №1 и пояснила, что лицо,

изображенное на данной фотокарточке является Низамутдинов Шухрат Фаритович 1985 года рождения, его опознаёт по чертам лица, по глазам, по бровям, по носу, по губам. А также пояснила что именно Ш.Низамутдинов 30 января 2017 года в период с 08:30 часов по 08:50 часов утра находясь у неё в квартире похитил из её сумки деньги в сумме 8.850 долларов США и скрылся, так как когда она уходила из квартиры в детский сад Ш.Низамутдмнов находился дома, но когда она пришла из детского сада его и его вещей в квартире не было. Кроме Ш.Низамутдинова никто не знал, что у неё в сумке хранятся 8.850 долларов США, и она подозревает именно его в краже денег.

В ходе опознания З.Р.Норматова опознала лица на фотокарточке под №1, остальных лиц на фотокарточках №2 и №3 не опознала.

В ходе проведения опознания был составлен протоколопознания который прочитан в слух присутствующим, от которых замечаний и дополнений не поступило.

Опознание окончено «16-15» часов.

Опознающий: _____(подпись)_____ /Норматова З.Р./

Понятые:

1. _____(подпись)___Орзикулов О. 2. ____ (подпись)_____Курбанов Д.

**Следователь СО при Мирзо Улугбекском
РУВД города Ташкента, капитан**

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА IX. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ СОБЫТИЯ

Проверку показаний на месте можно определить как действие, состоящее в показе ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым событием, одновременной дачей показаний по поводу этого события и демонстрации отдельных своих действий или действий других лиц, в целях проверки имеющихся и получения новых доказательств.

Проверка показаний на месте обладает сложной структурой и заключается в том, что ранее допрошенному лицу (подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему или свидетелю) предлагают:

- указать место совершения преступления (или иное место, связанное с исследуемым событием);
- воспроизвести на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события;
- указать на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела;
- продемонстрировать действия (собственные или иных лиц).

Фактически речь идет о моделировании допрошенным лицом на месте события его обстоятельств путем рассказа о произошедших событиях и производства определенных действий. При этом характер производимых действий может быть различным — лицо может воспроизводить обстановку на месте проверки, демонстрировать определенные действия, указывать на отдельные объекты. Рассказ проверяемого лица приобретает функцию сопровождения, пояснения производимых действий.

Сложный механизм проверки показаний на месте, с одной стороны, позволяет говорить о синтетическом характере этого следственного действия, вобравшего в себя черты многих других, схожих с ним, а с другой — свидетельствует о его уникальности.

В связи с этим вопрос о сущностной природе проверки показаний на месте приобретает принципиальный характер, поскольку необходимость ее разграничения с другими следственными действиями очевидна. Специфичность, неповторимость проверки показаний на месте обусловлена осуществлением следователем мыслительной операции сопоставления получаемых от проверяемого лица сведений с реальной обстановкой на месте проверки и иными доказательствами по делу. В качестве последних выступают показания проверяемого лица, данные им в ходе допроса, показания иных лиц по поводу проверяемых обстоятельств, а также другие доказательства по делу,

полученные в процессе осмотра места происшествия, производства экспертиз и других следственных действий.

В ходе проверки показаний на месте следователь сопоставляет (сравнивает) несколько информационных потоков, одна часть которых сформировалась до проведения проверки показаний на месте (показания проверяемого лица на допросе, результаты других следственных действий), а другая (пояснения и действия проверяемого лица на месте и результаты восприятия следователем реальной обстановки) формируется в процессе ее проведения.

Уникальность проверки показаний на месте как способа получения доказательств заключается в том, что только в рамках проверки показаний на месте следователь получает возможность воспринимать путем наблюдения «модель» расследуемого им события в интерпретации его участника (или свидетеля), производя при этом мыслительную операцию сопоставления получаемой информации с уже имеющимися в его арсенале доказательствами по делу. В ходе проверки следователь получает уникальную возможность для выводов об осведомленности лица об отдельных деталях и обстоятельствах проверяемого события, об обстановке на месте. Обстановка места проверки в этом процессе играет особую роль, выступая мощным проверочным фактором, поскольку все проверяемые обстоятельства тем или иным образом связаны с ней.

Сущность проверки показаний на месте состоит в том, что ранее допрошенное лицо:

- воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события;
- указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела;
- демонстрирует определенные действия.

Условия проведения проверки показания на месте:

- наличие возбужденного уголовного дела;
- добровольность участия в нем лиц, показания которых проверяются;
- стадии проверки показаний;
- подготовка к проведению;
- проведение проверки показаний на месте;
- фиксация хода и результатов его проведения;
- подготовка к проведению;
- определение целей и задач следственного действия;
- предварительный допрос лица, показания которого подлежат проверке;

- определение времени производства следственного действия;
- ознакомление следователя на месте производства следственного действия с его обстановкой;
- подготовка научно-технических средств;
- получение консультаций у специалистов;
- определение участников проверки показаний на месте, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, личность участника следственного действия, показания которого проверяются;
- предупреждение участников проверки показаний на месте, что вопросы проверяемому лицу задаются только с разрешения следователя, при этом недопустимо задавать наводящие вопросы;
- составление плана проверки показаний на месте. Следователь в присутствии понятых предлагает указать проверяемому место проведения следственного действия.

Проверка показаний на месте возможна без участия понятых в таких случаях:

- если это следственное действие проводится в труднодоступной местности;
- при отсутствии надлежащих путей сообщения;
- если производство связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей.

Одновременная проверка показаний нескольких лиц не допускается. Лицо, показания которого проверяются, обязательно должно идти впереди следователя. После того как участник проверки показания на месте расскажет о своих действиях и продемонстрирует их, ему можно будет задать вопросы. Все возникающие в ходе проведения следственного действия противоречия незамедлительно устраняются следователем путем постановки соответствующих вопросов. Если проверка показаний на месте производится с участием несовершеннолетнего, желательно участие его родителей, которые при перемещении по месту проведения следственного действия держат ребенка за руку.

Фиксация проверки показаний на месте осуществляется путем:

составления протокола, в котором отражаются:

- а) путь движения группы;
- б) действия и пояснения лица, чьи показания проверяются;
- в) обнаруженные на месте проверки следы, вещественные доказательства; применения фотографирования, видеозаписи; составления плана или схемы.

Вопрос

Дознаватель, следователь, суд вправе проверить показания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, потерпевших путем их воспроизведения на месте исследуемого события.

Какие обстоятельства указываются в протоколе проверки показаний на месте события? В чем особенности данного протокола?

Казус

Гражданин Иноятов, находясь около кафе «Райхон» по адресу: Чиланзарский район, л.С.кадырова, дом 35 в ходе возникшейся драки с Нуритдиновым и Николаевым, получил тяжкое телесное повреждение нанесенное острым предметом в область груди. По данному обстоятельству возбуждено уголовное дело п с.25, ч.1 ст.97 УК РУз. В ходе допроса Нуритдинов, Николаев дали показание, что удар нанесен Нуритдиновым, в то время как пострадавший Иноятов утверждает, что удар нанесен Николаевым.

Составьте протокол проверки показаний на месте события.

ПРОТОКОЛ
проверки показаний на месте события

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ с соблюдением статей _____ УПК РУз, с участием понятых:

1. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

произвел проверку показаний _____ (кого) на месте события.

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Свидетель (потерпевший) предупреждаются об уголовной ответственности по статьям 238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство, отказ или уклонение от дачи показаний участников уголовного процесса.

(подпись)

Действие начато: в ____ час ____ мин

Перед началом следственного действия, участникам были оглашены показания _____ (кого) и ему был задан вопрос, верны ли его показания и не имеет ли он каких-либо дополнений или изменений к своим показаниям, на что он ответил, что его показания верны и к ним никаких изменений и дополнений не имеет.

(описывается где и как проходило действие)

Все показанные действия _____ (кого) сфотографированы фотоаппаратом марки _____. После окончания все участники следственного действия вернулись обратно _____ (куда), о чем и составлен данный протокол.

Протокол проверки показаний на месте события прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Поняты: 1. _____
(ФИО и подпись)
2. _____
(ФИО и подпись)

_____: _____
процессуальное положение лица, (ФИО и подпись)
чьи показания проверяются

Действие окончено: в __ час __ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПРОТОКОЛ

проверки показаний на месте происшествия

25 февраля 2017 г.

г. Ташкент

Проверка показаний начата: 15 час. 20 мин.

Следователь СО при РУВД Юнусабадского района г. Ташкента майор Абдусаломов А.Х., в присутствии понятых:

1. Хамраев Бахром Юнусович проживает г. Ташкент Юнусабадский район ул. Бахор д. 56

2. Пулатов Акром Илхомович проживает г. Ташкент Юнусабадский район ул. Китоб д. 24

с участием обвиняемого Тиллаева Ж.П. и специалиста - старшего эксперта-криминалиста Юнусабадского РУВД г. Ташкент майора Носирова Л.М., в соответствии со ст. 194 УПК РУз, произвел проверку показаний на месте происшествия обвиняемого Тиллаева Ж.П. по уголовному делу N 97253.

В самом начале проверки показаний на месте происшествия участвующим лицам разъяснены их права, обязанности, ответственность, а также порядок производства проверки показаний на месте.

Понятые:	<i>(подпись)</i>	1.Хамраев Б.Ю.
	<i>(подпись)</i>	2.Пулатов А.И.

Специалист:	<i>(подпись)</i>	Носирова Л.М.
--------------------	------------------	----------------------

Обвиняемый:	<i>(подпись)</i>	Тиллаев Ж.П
--------------------	------------------	--------------------

Права и обязанности обвиняемого, предусмотренные ст. 46 УПК РУз, мне разъяснены и понятны.

Обвиняемый:	<i>(подпись)</i>	Тиллаев Ж.П
--------------------	------------------	--------------------

Понятым одновременно в самом начале проверки показаний на месте происшествия разъяснены их права, обязанности, предусмотренные ст.74 УПК РУз.

Понятые:	<i>(подпись)</i>	1. Хамраев Б.Ю.
	<i>(подпись)</i>	2. Пулатов А.И.

Следователь удостоверился в компетентности Носировой Лайло Мансуровны как специалиста, выяснил ее отношение к подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему и разъяснил ее права, обязанности и ответственность, в том числе предусмотренные ст. 70 УПК РУз.

Специалист:	<i>(подпись)</i>	Носирова Л.М.
--------------------	------------------	----------------------

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: видеокамеры "Sony 900" специалистом Носировой Л.М.

Проверка показаний на месте происшествия производилась в условиях ясной солнечной погоды при хорошем естественном освещении.

В самом начале проверки показаний на месте происшествия Тиллаев Ж.П. предложено указать место, где его показания будут проверяться. Тиллаев Ж.П. указал дорогу к автостоянке возле гостиницы «Дедеман», расположенному по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, показав на место, где он получил деньги. Тиллаев Ж.П. пояснил, что 15.02.2017 года в 22 часа он после получения денег пошел к себе домой.

Проверкой показаний на месте происшествия установлено: Тиллаев Ж.П. точно указал место расположения гостиницы и парковки, где он взял деньги у потерпевшего лица.

В ходе проверки показаний на месте происшествия производилась видеосъемка.

К протоколу проверки показаний на месте происшествия прилагается видеокассета "BASF E-180".

Перед началом, в ходе либо по окончании проверки показаний на месте происшествия от участвующих лиц: понятых Хамраева Б.Ю, Пулатова А.И., обвиняемого Тиллаева Ж.П. и специалиста Носировой Л.М. заявления не поступили.

Проверка показаний на месте происшествия окончена в 16 час. 10 мин.

Понятые:	<i>(подпись)</i>	Хамраев Б.Ю.
	<i>(подпись)</i>	Пулатов А.И.

Специалист:	<i>(подпись)</i>	Носирова Л.М.
--------------------	------------------	----------------------

Обвиняемый:	<i>(подпись)</i>	Тиллаев Ж.П.
--------------------	------------------	---------------------

По окончании проверки показаний на месте происшествия протокол следственного действия предъявлен его участникам для прочтения, а соответствующие материалы видеозаписи для ознакомления.

Протокол прочитан следователем вслух, материалы видеозаписи воспроизводились. Замечания к протоколу и видеозаписи отсутствуют.

Понятые:	<i>(подпись)</i>	Хамраев Б.Ю.
	<i>(подпись)</i>	Пулатов А.И.

Специалист:	<i>(подпись)</i>	Носирова Л.М.
--------------------	------------------	----------------------

Обвиняемый:	<i>(подпись)</i>	Тиллаев Ж.П.
--------------------	------------------	---------------------

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 УПК РУз.

**Следователь СО при Юнусабадского
РУВД г. Ташкент, майор**

(подпись)

Абдусаломов А.Х.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА X. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСМОТРА

Ст. 136 УПК содержит указания на необходимость соблюдения общих требований, предъявляемых к протоколам, а также принципиальное правило составления протоколов осмотра.

При составлении протоколов необходимо отобразить характерные признаки и обстоятельства, которые существовали на момент обследования объекта. В протоколе должны найти отражение опытные действия, производимые следователем и наблюдаемые при этом результаты.

Предписание закона перечислять и описывать в протоколах осмотра и освидетельствования все изымаемые предметы означает, что каждый предмет, обладающий индивидуальными признаками и свойствами (типом, маркой, стандартом), должен отражаться отдельно. При обнаружении нескольких тождественных предметов указывается их количество.

Статья содержит перечень сведений, отображаемых в протоколе вне зависимости от основных результатов. Это: а) условия производства следственных действий (время, погода, освещенность); б) характеристика примененных технических средств и результаты их использования; в) описание упаковки и печатей на изымаемых предметах; г) место, куда направлены труп и иные объекты, хранящихся не при деле.

Составление протокола осмотра места происшествия

Протокол осмотра места происшествия – основной процессуальный документ, отражающий ход и результаты этого следственного действия и служащий доказательством. В протоколе описываются все действия следователя, используемые методы и научно-технические средства, а равно все обнаруженное в той последовательности, в которой проводился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Составление протокола – заключительная стадия осмотра. Однако черновик протокола, отдельные заметки следователь делает в течение всего осмотра, чтобы к концу его, когда будет составляться протокол, не забыть отдельных деталей. Заметки по ходу осмотра делаются следователем в рабочем блокноте или наговариваются на магнитофон. Протокол осмотра места происшествия, как и любого другого следственного действия, составляется в соответствии со ст. 90-92 УПК. Он состоит из вводной, описательной и заключительной частей.

Во вводной части протокола указываются:

- а) время производства осмотра: год, месяц, число, время начала и окончания осмотра;
- б) должность, звание, Ф.И.О. лица, производившего досмотр;
- в) повод к производству осмотра, характер происшествия;
- г) должность, звание, Ф.И.О. специалистов, принимавших участие в осмотре;
- д) Ф.И.О. понятых и их адрес;
- е) Ф.И.О. других лиц, принимавших участие в осмотре, а в случае необходимости - их адрес;
- ж) статьи УПК, в соответствии с которыми производится осмотр и составлен протокол;
- з) место производства осмотра и составления протокола (адрес);
- и) условия, в которых производился осмотр (метеорологическая обстановка, освещенность);
- к) указание на то, что понятым разъяснены их права и обязанности в соответствии со ст. 136 УПК, а специалисту - его права и обязанности и что он предупрежден об ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей.

В описательной части указывается:

- а) характеристика местонахождения и границы осматриваемой территории помещения;
- б) возможные пути подхода и ухода;
- в) взаиморасположение участков и помещений;
- г) характеристика обстановки и отдельных ее частей, предметов, следов, места их обнаружения, их положение, размеры, состояние, способы и средства, используемые для их обнаружения;
- з) особые обстоятельства, характерные для данной обстановки, в том числе и негативные;

Заключительная часть содержит:

- а) указание на составление планов, схем, рисунков;
- б) перечень изъятых при осмотре объектов с указанием, куда они направлены или переданы на хранение;
- в) указание, с каких следов и каким способом, с применением каких технических средств были изготовлены слепки, оттиски и иные копии;
- г) указание на применение фотосъемки и киносъемки, а также звукозаписи;
- д) указание на то, что перед применением технических средств об этом были уведомлены лица, участвовавшие в производстве осмотра;

е) замечания и заявление понятых и других лиц, относящиеся к проведению осмотра и принятые по ним решения;

ж) указание на то, что протокол зачитан лицом, участвовавшим в осмотре;

з) подписи следователя, понятых, участвовавших в осмотре.

В протоколе отражается только то, что следователь имел возможным обнаружить при осмотре, и в таком виде, в каком обнаруженное наблюдалось. Выводы, заключения, предположения следователя остаются за рамками протокола. Не заносятся в протокол и сообщения лиц о произведенных до прибытия следователя изменениях обстановки. Также сообщения могут быть проверены путем проведения допросов, экспериментов или иных следственных действий и оформляются самостоятельными протоколами.

Полнота описания определяется степенью связи отдельных следов, предметов с происшедшим событием. Зафиксировать всю обстановку места происшествия с одинаковой полнотой практически довольно трудно, да в этом и нет необходимости. К составлению протокола надо подходить с учетом судебной перспективы, т.е. с учетом того, что в конечном счете он будет выступать в качестве доказательства на суде.

Поэтому он должен полно и наглядно отражать обстановку, с тем чтобы по описанию можно было представить место происшествия, получить из протокола любую справку об осмотре и, наконец, произвести в случае необходимости фактическое восстановление обстановки по протоколу.

В этих целях:

а) протокол составляется краткими фразами, дающими точное и ясное описание осматриваемых объектов;

б) в протоколе употребляются общепринятые выражения и термины;

в) одинаковые объекты обозначаются одним и тем же термином;

г) описание объекта идет от общего к частному (вначале дается общая характеристика предмета, его положение на месте происшествия, а затем описываются состояние и частные признаки) с тем, чтобы индивидуализировать объект, отличить от других сходных предметов;

д) полнота описания объекта определяется предполагаемой значимостью его для дела и возможностью его дальнейшей сохранности, фиксируются все могущие иметь значение признаки и особенно те, которые могут быть со временем утрачены;

е) каждый последующий объект описывается после полного завершения описания предыдущего;

ж) объекты, связанные между собой, описываются последовательно, с тем, чтобы дать более точное представление об их взаимосвязи;

з) количественные величины указываются в общепринятых метрологических единицах измерения. Точность измерения определяется характером объекта. Не допускается употребление неопределенных величин (вблизи, в стороне, около, рядом, почти, недалеко);

и) расположение объектов указывается по отношению не менее чем к двум ориентирам;

к) в протоколе отмечается факт обнаружения каждого из следов и предметов, в отношении каждого объекта указывается, что было с ним сделано, какие средства, приемы, способы были применены;

л) описание противоречащих обстоятельств в самостоятельный раздел протокола не выделяется;

м) при описании обстановки отдельных предметов в протоколе делаются ссылки на планы и схемы;

и) следственные действия, вытекающие из осмотра или связанные с осмотром, оформляются самостоятельно.

Следователь может приобщить к протоколу следственного осмотра в качестве приложений фототаблицы, видеозапись, планы, схемы, чертежи.

Фотографирование на месте происшествия

Фотосъемка места происшествия необходима для запечатления:

- общей картины обстановки места происшествия;
- взаимного расположения объектов;
- отдельных предметов и следов, относящихся к преступлению, и их признаков.

Выполнение этих задач способствует объективной фиксации места происшествия, поэтому в случае необходимости по узловым и детальным снимкам можно более подробно изучить элементы обстановки места происшествия, а с помощью обзорных фотоснимков более точно реконструировать обстановку места происшествия, которая существовала на момент осмотра.

В соответствии со ст. 141 УПК РУз в протоколе осмотра необходимо отметить:

- каким фотоаппаратом, каким объективом, на какой фотопленке производилась съемка; использовались ли при этом светофильтр или бленда, их характеристики;

- условия применения фотоаппаратуры: используемые при съемке диафрагма, выдержка, условия освещения (пасмурно, солнечно и т.п.), вид освещения: естественное, искусственное (например, при свете фар или иного источника освещения); вид специального освещения, примененного для съемки

отдельных следов и предметов (рассеянное, косопадающее или боковое, вертикально падающее);

- объекты, которые фотографировались при производстве ориентирующей, обзорной, узловых и детальных съемок;
- порядок применения фотоаппарата и различных приспособлений для съемки отдельных объектов: с помощью методов метрической, масштабной, крупномасштабной съемки, линейной и круговой панорамы.

Отсутствие в протоколе осмотра перечисленных сведений может быть рассмотрено как нарушение требований ст. 90-93 УПК.

Для связи протокола со схемами и производством фотосъемок при осмотре места происшествия рекомендуется отметить на схеме (и сделать соответствующие записи в протоколе) точки, откуда были сфотографированы наиболее крупные и важные узлы.

Рассмотрим правила оформления фототаблиц со снимками, выполненными не цифровой фотокамерой. Проявленные негативы и отпечатанные фотоснимки прилагаются к протоколу осмотра места происшествия. Фотоснимки наклеиваются на плотную бумагу в той последовательности, в какой производилась съемка, и в соответствии с записями о ней в протоколе осмотра. Под каждым фотоснимком делаются пояснительные записи, удостоверенные подписью следователя. Сами фотоснимки удостоверяются оттиском печати. Негативы складываются таким образом, чтобы перегиб пленки не совпадал с изображением и в одно сложение входило по три кадра. Эмульсионный слой негативов перекладывается полосками чистой бумаги. После этого пленка помещается в конверт, опечатывается и удостоверяется подписью следователя.

Использование видеозаписи.

Важнейший вид следственного осмотра, для фиксации хода и результатов которого наиболее целесообразно использовать видеозапись, - осмотр места происшествия.

Применение видеозаписи при осмотре места происшествия в ряде случаев имеет большое значение для успеха расследования. При наличии видеофильма у следователя появляется возможность неоднократного наглядного воспроизведения обстановки места происшествия с целью анализа произведенного осмотра и детального изучения его результатов. Видеозапись особенно полезна, если дело в дальнейшем принимает к производству не тот следователь, который вел осмотр, а другой.

При осмотре места происшествия применение видеозаписи наиболее целесообразно в следующих случаях:

- если осмотр начинается до окончания события (например, по делам о пожарах, массовых беспорядках, преступлениях, связанных с межнациональными конфликтами и т.п.);

- при необходимости срочного устранения последствий происшествия, что влечет изменения первоначальной обстановки (по делам о дорожно-транспортных происшествиях, преступных нарушениях правил техники безопасности);

- если описание места происшествия и объектов на нем связано с использованием специальной терминологии, восприятие которой затруднительно при отсутствии наглядного материала (например, по делам, связанным с нарушением техники безопасности, при описании приборов, их устройств, принципов работы и т.д.);

- когда в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (снегопад, дождь) или по другим причинам возникает опасность исчезновения или повреждения следов преступления и требуется быстрая фиксация всего их комплекса;

- при осмотре значительных по размерам мест происшествия, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций.

Решая вопрос о применении видеозаписи при осмотре места происшествия, необходимо иметь в виду, что это следственное действие, если оно проводится тщательно, в соответствии с рекомендациями криминалистики, требует длительного времени; даже опытный следователь затрачивает на него (включая составление протоколов и планов) не менее трех-четырех часов. Разумеется, фиксировать с помощью видеозаписи весь ход осмотра места происшествия, в том числе протоколирование, не только невозможно, но и нецелесообразно. Фиксации на видеофонограмме подлежат отдельные, наиболее важные моменты осмотра.

Таким образом, на видеофонограмме запечатлевается не весь процесс осмотра места происшествия от начала до конца, а лишь его узловые моменты; видеофонограмма становится компактной, удобной для просмотра и при этом в полной мере выполняет свое целевое назначение - быть приложением к протоколу осмотра места происшествия, а не дублировать его целиком.

Но, как уже отмечалось, каждый перерыв в записи должен предваряться соответствующим текстом.

После окончания видеозаписи, перемотки пленки и ее просмотра камера вновь включается на запись и фиксируются заявления участников о том, что все записано правильно, замечаний и дополнений они не имеют (либо их

негативные суждения, замечания и дополнения). В заключение указываются технические условия записи.

Что касается других видов следственного осмотра - осмотра предметов, документов, трупов, животных, помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия, а также освидетельствования, то здесь видеозапись применяется гораздо реже, так как вполне удовлетворительные результаты дает использование фотосъемки. Разумеется, в отдельных случаях, например, при осмотре различных приспособлений и механизмов, когда желательно показать их действие или результаты их работы, также следует использовать видеозапись.

Значение схем и планов

Составление схем и планов места происшествия – один из способов его фиксации. Если они точно отражают обстановку происшествия, содержат необходимые размеры и пояснения, такие схемы и планы дают наглядное представление о взаиморасположении предметов и следов преступления, позволяют понять изложенное в протоколе осмотра и изображенное на фотоснимках осмотра места происшествия. В дальнейшем схемы и планы помогают уточнить показания свидетелей-очевидцев, подозреваемых, обвиняемых. В случае, если при допросах этих лиц они сами вычерчивают схему места происшествия, которая по основным параметрам совпадает со схемой, изготовленной при осмотре следователем, этот факт подтверждает, что допрашиваемый знает обстоятельства совершения преступления.

Виды схем и планов.

При осмотре места происшествия обычно вычерчиваются схемы – чертежи помещений или участков местности. Если чертежи участков местности, отображающие ее основные элементы, выполнены при глазомерной съемке, то такие схемы называют кроками (их изготовляют, например, при авиакатастрофах). В случае необходимости изготовляют планы - чертежи, выполненные в определенном масштабе (1:50, 1:100 и т.д.). Планы жилых домов, магазинов, административных и производственных зданий, участков автомобильных и железных дорог могут быть выкопированы (и при надобности увеличены) из проектной документации на строительство соответствующих объектов; участки местности выкопировываются с крупномасштабных карт района, где произошло расследуемое событие.

Схемы и планы могут быть ориентирующими, обзорными, узловыми и детальными. На ориентирующих – место происшествия вычерчивается с окружающими его ориентирами; на обзорных – схематически представлена обстановка на месте происшествия; на узловых – наиболее важные узлы этой обстановки; на детальных - изображаются отдельные следы и предметы.

Для изображения следов преступления, обнаруженных на стенах (например, брызг крови), на схемах (планах) делают развертку стен. Для изображения следов выстрела или взлома, обнаруженных в объектах или перекрытиях, расположенных вертикально или по горизонтали, целесообразно сделать вертикальный разрез помещения. При необходимости изобразить путь следования преступника, его жертвы изготавливают схему (план) их передвижения на месте происшествия.

Требования к схемам и планам

К схемам и планам предъявляются следующие требования:

Заголовок этих документов должен содержать указание:

- а) о виде чертежа (схема, план, разрез);
- б) о том, что изображено на чертеже;
- в) о местонахождении объекта, изображенного на плане;
- г) о том, что схема (план) является приложением к протоколу осмотра места происшествия;
- д) о дате составления протокола и схемы.

Чертеж места происшествия ориентируется по стрелке направления «север-юг», которую обычно располагают по вертикальной рамке листа (в верхнем левом или правом углу).

При оформлении чертежа используют графическую символику (условные обозначения зданий, сооружений и иных объектов, разработанных в криминалистике на основе ГОСТов, применяемых в строительном и топографическом черчении, а также с учетом потребностей криминалистики (см., соответствующие разделы справочников для следователей по осмотру места происшествия).

На схеме (плане) знаком «X» отмечают места производства ориентирующих и обзорных фотосъемок.

Если чертеж выполняется в масштабе, указывается масштаб.

Наличие пояснительной подписи, располагаемой под чертежом, содержащей перечень предметов, следов и точек съемок, нанесенных на чертеже и описанных в протоколе.

Схема (план) должна быть подписана следователем, а также лицом, ее выполнившим. Если схема (план) вычерчивается при осмотре, ее подписывают понятые.

Вопрос

Осмотр места происшествия производится при наличии сведений, что именно в этом месте совершено преступление или находятся его следы.

В чем особенности протокола осмотра места происшествия? Какие обстоятельства должны указываться в протоколе осмотра места происшествия?

Казус

Гр. Ибрагимов обратился участковому инспектору заявлением, в котором указал, что вернувшись с работы, обнаружил взломанную дверь в свою квартиру по адресу: г.Ташкент, ул.А.Темура, дом № 10, кв. №6. В квартире был беспорядок, похищены деньги и драгоценности на общую сумму 10 000 000 сум.

Составьте протокол осмотра места происшествия.

**ПРОТОКОЛ
осмотра документа**

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ с соблюдением статей _____ УПК РУз,
_____, с участием понятых:

(где (кабинет и т.д.)

1. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

произвел осмотр документа _____
(вид документа, ФИО предъявившего лица)

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Свидетель (потерпевший) предупреждаются об уголовной ответственности по статьям 238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство, отказ или уклонение от дачи показаний участников уголовного процесса.

(подпись)

Осмотр начал: в __ час __ мин

Осмотром установлено.

_____.

В момент осмотра предметов фотоаппарат (не) использован.

Протокол осмотра предмета прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Понятые: 1. _____
(ФИО и подпись)

2. _____
(ФИО и подпись)

Осматривающий: _____
(ФИО и подпись)

Осмотр окончен: в ____ час ____ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела (получив сообщение) _____ с соблюдением статей _____ УПК РУз, _____, с участием понятых:

(где (кабинет и т.д.)

1. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

произвел осмотр _____.

(адрес места происшествия)

Перед началом осмотра вышеперечисленным лицам разъяснено их право присутствовать при всех действиях, производимых при осмотре, и делать заявления, подлежащие занесению в протокол. Им также объявлено о применении в процессе осмотра фотоаппаратуры, возможном применении при необходимости иных научно-технических средств.

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Эксперту-криминалисту _____ (ФИО) разъяснены её обязанности как специалиста в уголовном процессе, предусмотренные в ст. 70 УПК РУз. Она предупреждена об ответственности за отказ или уклонение от выполнения обязанностей специалиста.

Эксперт _____ (ФИО подпись).

Свидетель (потерпевший) предупреждаются об уголовной ответственности по статьям 238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство, отказ или уклонение от дачи показаний участников уголовного процесса.

(ФИО и подпись)

Осмотр начат: в __ час __ мин

Осмотром установлено.

_____.

В ходе осмотра специалистом _____ (ФИО) производилась фотосъемка фотоаппаратом _____. Всего использовано ____ кадров пленки.

С места происшествия изъяты:

1) _____, опечатанный _____ с оттиском печати _____, подписанная следователем и понятыми, обозначена как упаковка ____;

2) _____, опечатанный _____ с оттиском печати _____, подписанная следователем и понятыми, обозначена как упаковка ____;

Пакеты опечатаны тонкой бумагой с оттиском печати _____, подписанной следователем и понятыми.

Составлена схема места происшествия, которая прилагается к протоколу под наименованием Приложение ____.

Протокол осмотра места происшествия прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Понятые: 1. _____

(ФИО и подпись)

2. _____

(ФИО и подпись)

Осматривающий: _____

(ФИО и подпись)

Осмотр окончен: в ____ час ____ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

**ПРОТОКОЛ
осмотра предмета**

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ с соблюдением статей _____ УПК РУз,
_____, с участием понятых:
(где (кабинет и т.д.)

1. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)
2. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)

произвел осмотр предмета _____
(вид предмета, ФИО предъявившего лица)

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Свидетель (потерпевший) предупреждаются об уголовной ответственности по статьям 238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство, отказ или уклонение от дачи показаний участников уголовного процесса.

(подпись)

Осмотр начат: в __ час __ мин

Осмотром установлено.

В момент осмотра предметов фотоаппарат (не) использован.

Протокол осмотра предмета прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Поняты: 1. _____

(ФИО и подпись)

2. _____

(ФИО и подпись)

Осматривающий: _____

(ФИО и подпись)

Осмотр окончен: в ____ час ____ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

10 апреля 2017 г.

г. Ташкент

Осмотр начат: 09 часов 45 минут

Следователь СО при РУВД Юнусабадского района г.Ташкента майор Хамидова Л. Ш., рассмотрев материалы уголовного дело № 1536-2780 произвел осмотр в стоянке гостиницы Дедеман;

С участием специалиста – эксперта-криминалиста РУВД Юнусабадского района г.Ташкента майора Юлдашева И.И., лейтенанта Халилова А.Д., в присутствии потерпевшего Солиева С.Р. и понятых:

1. Орловой Галины Георгиевны, проживающей по адресу г. Ташкент ул. Навбахор д.34;

2.Назимова Адиба Сатторовна, проживающего по адресу г. Ташкент ул.Райхон д.13,

на основании ст. 135 и 137 УПК РУз произвёл осмотр стоянки гостиницы Дедеман расположенной по адресу г. Ташкент Юнусабадский район ул.Амира Темура д.23 о чём в соответствии с требованиями ст.141 УПК РУз составил настоящий протокол.

Перед началом осмотра вышеперечисленным лицам разъяснено их право присутствовать при всех действиях, производимых при осмотре, и делать заявления, подлежащие занесению в протокол. Им также объявлено о применении в процессе осмотра фотоаппаратуры, возможном применении при необходимости иных научно-технических средств.

Понятым Орловой Г.Г. и Назимовой А.С. до начала осмотра в соответствии со ст.74 УПК РУз разъяснено их право делать замечания, подлежащие внесению в протокол, разъяснена их обязанность удостоверить факт, содержание и результаты осмотра места происшествия.

Понятые:

1.Орлова _____ (подпись).

2.Назимова _____ (подпись).

Эксперту-криминалисту Юлдашевой И.И. разъяснены её обязанности как специалиста в уголовном процессе, предусмотренные в ст. 70 УПК РУз. Она предупреждена об ответственности за отказ или уклонение от выполнения обязанностей специалиста.

Юлдашева _____ (подпись).

Осмотр производился в при хорошем естественном освещении.

Осмотром установлено:

Стоянка расположено перед гостиницей Дедеман. Два входа с правой стороны и с левой стороны. Площадь стоянки 500 квадратных метров. На асфальте желтым нарисованы места для автомашин. Входы в стоянку отмечены железными трубами красно-белого цвета 1 метр в длину. Передача денег и документов осуществлен с правой стороны от первого входа. На асфальте никаких видимых признаков не обнаружено. С левой стороны от место происшествия были обнаружен лист бумаги, на котором была копия ИНН Солиева С.Р.. с правой стороны от место происшествия находились автомашины работников гостиницы.

В ходе осмотра специалистом Юлдашевой И.И. производилась фотосъемка фотоаппаратом «Canon 7М» с объективом «Геллиос 44М» на пленку чувствительностью 64 единицы ГОСТа. Всего использовано 5 кадров пленки.

С места происшествия изъяты:

1) Лист бумаги шириной 20 см и в длину 38 см, на котором была копия ИНН Солиева С.Р.. упакованной в пакет №1

Пакет опечатан тонкой бумагой с оттиском печати «для пакетов № 146» РУВД Юнусабадского района, подписанной следователем и понятыми.

Заявлений и замечаний от понятых и лиц, присутствующих при осмотре места происшествия, не поступило.

Протокол прочитан следователем вслух, записано все правильно.

Понятые:

Орлова _____ (подпись).

Назимова _____ (подпись).

Присутствующие:

Солиев _____ (подпись).

Лейтенант Халилов _____ (подпись).

Специалист – эксперт-криминалист

Майор Юлдашева _____ (подпись).

Осмотр окончен: 10 часов 50 минут

**Следователь СО при РУВД
Юнусабадского района
г. Ташкент майор**

Хамидова Л. Ш.

«С А Н К Ц И О Н И Р У Ю»
прокурор Мирабадского района,
г. Ташкента, старший советник юстиции
(подпись) Матанов А.Н.

«___» март 2017 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о производстве осмотра помещения

«26» июля 2017 года

г. Ташкент

Начальник СО при РУВД Мирабадского района, г. Ташкента, капитан Ахмедов Ж.П., рассмотрев материалы уголовного дела № 97747,

У С Т А Н О В И Л:

Что, 31 мая 2017 года, примерно в 21-00 часов, гражданин Аликин Ильгиз Назифович, находясь по адресу г.Ташкент Мирабадский район, ул. Наваий д.34, кв. 88, на почве возникшей ссоры со своей женой Файзулиной Гулшат Ильясовной, из-за наступившего приступа ревности, нанес ей удары руками и ногами в область живота и по разным частям тела, в результате 16.06.2016 года Файзулина Г.И. от нанесенных ударов скончалась в больнице, что подтверждается заключением бюро судебно-медицинской экспертизы города Ташкента от 26.06.2017 года за № 84. После этого, Аликин И.Н. пришел в квартиру к своей теще, Файзулиной Глюзе Шамилевне, проживающей по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Наваи, д-34, кв-43, и, поссорившись и накричав на тещу, забрал своего младшего сына – Аликина Ильфира Ильгизовича.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Аликина Ильгиза Назифовича п. «д» ч.3 ст. 104 УК Республики Узбекистан.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь статьями 36, 135, 139, УПК Республики Узбекистан,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести осмотр квартиры кв. 43 доме 34, ул. Наваи, Мирабадского района, г. Ташкента, принадлежащий Файзулиной Глюзе Шамилевне, о чем объявить ей.

2. Копию данного постановления направить прокурору Мирабадского района.

**Начальник СО Мирабадского РУВД,
г. Ташкента, капитан**

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

Данное постановление было объявлено мне «26» июля 2017 года.

Владелец квартиры:

(подпись)

Файзулина Глюза Шамилевна.

ПРОТОКОЛ осмотра помещения

27 июля 2017 г.

г. Ташкент

Осмотр начат: 10 час. 15 мин.

Начальник СО Мирабадского РУВД города Ташкента подполковник Ахмедов Ж.П., рассмотрев материалы уголовного дела за № 97747, в присутствии понятых:

1) Смешковой Тамары Ивановны, прож.: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Ф. Энгельса, д. 12, кв. 17.

2) Палахова Ивана Митрофановича, прож.: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Фуркат, д. 23, кв. 2,

с участием специалиста - эксперта-криминалиста Мирабадского РУВД г. Ташкента, лейтенанта Расулова В.Я., владельца квартиры Файзулиной Глюзы Шамилевны, проживающей в г. Ташкенте, Мирабадский район, ул.Наваи 54-78, в соответствии со ст. 135 и 137 УПК РУз произвел осмотр квартиры, находящегося в доме 34, кв. 43 ул. Наваи, Мирабадского района, г. Ташкента.

Перед началом осмотра владельцу квартиры Файзулиной Г.Ш. предъявлено постановление следователя от «26» июля 2016 года о производстве осмотра и разъяснено содержание ст.136, 139 УПК РУз.

Владелец квартиры _____(подпись) Файзулина Г.Ш.

Понятым до начала осмотра в соответствии со ст.74 УПК РУз разъяснено их право делать замечания, подлежащие внесению в протокол, разъяснена их обязанность удостоверить факт, содержание и результаты осмотра места происшествия.

Понятые

1. _____(подпись).
2. _____(подпись).

Эксперту-криминалисту разъяснены её права и обязанности как специалиста в уголовном процессе, предусмотренные в ст. 70 УПК РУз. Она предупреждена об ответственности за отказ или уклонение от выполнения обязанностей специалиста.

_____(подпись)_____ Расулова В.Я.

Перед началом осмотра вышеперечисленным лицам разъяснено их право присутствовать при всех действиях, производимых при осмотре, и делать заявления, подлежащие занесению в протокол. Им также объявлено о применении в процессе осмотра фотоаппаратуры, а именно видеокамеры марки SONY s-1223 с инвентаризационным номером

Понятые:

1. _____ (подпись).
2. _____ (подпись).

Специалист: _____ (подпись) эксперт – криминалист Расулова В.Я.

Владелец квартиры _____ (подпись) Файзулина Г.Ш.

Осмотр производился в солнечную погоду при хорошем искусственном освещении.

Осмотром установлено:

Местом осмотра является квартира № 43, располагающаяся на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома, находящегося по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, дом 34. Подход к осматриваемой квартире осуществляется через лестничный марш, состоящий из 3 пролетов, каждый из которых состоит из 12 ступеней, а также лифтом, кабина которого расположена в стене, противоположной входу в подъезд. Лестничный марш подъезда заканчивается дверью чердака, которая закрыта на навесной замок.

На лестничной площадке второго этажа располагаются двери квартир №№ 43, 44, 45 и 46. Дверь в квартиру № 43 является ближней к лестничному маршу и располагается слева от него. В осматриваемом подъезде имеется мусоропровод. Дверь в мусоросборник подъезда находится на первом этаже, с внешней стороны дома. На момент осмотра дверь закрыта. Приглашенным работником ДЭЗ № 7 Ивановой В.И. дверь была открыта. В ходе осмотра мусорного контейнера был обнаружен нож, присыпанный небольшим количеством бытового мусора.

Дверь в квартиру № 43 деревянная, одностворчатая, коричневого цвета, открывается в сторону квартиры, на момент осмотра открыта. Имеет два замка. Верхний замок накладной, нижний врезной (здесь следует описание замков, данное ниже). Дверь оборудована кнопкой звонка, расположенной справа от неё. С внутренней стороны дверь имеет запорную щеколду и цепочку без

видимых повреждений. Коридор данной квартиры прямоугольной формы. Имеет два направления. Первое влево – на кухню, второе прямо от входной двери. В левой стене второго направления имеются входы в комнаты № 1 и № 2. Данное направление заканчивается входом в совмещенный санузел. Размеры первого направления коридора, 1,5 х 1,2 м., второго 3,7 х 1,2 м., высота – 2,7 м. Освещен светильником, располагающимся на стене справа от входной двери. Пол коридора покрыт линолеумом коричневого цвета, на стенах обои бежево-коричневого цвета. В коридоре ничего не обнаружено. Дверь на кухню одностворчатая, деревянная, белого цвета, замков и запоров не имеет. На момент осмотра дверь открыта. Кухня прямоугольной формы, размером 2 х 3 м., высота потолка – 2,7 м. Пол покрыт линолеумом желтого цвета. В стене справа от входа на кухню, имеется двухстворчатое однорамное окно с форточкой в левой верхней части. Окно повреждений не имеет. На момент осмотра закрыто. На кухне обнаружено...Дверь в комнату одностворчатая, деревянная. Имеет металлический шпингалет, установленный со стороны комнаты. При дальнейшем осмотре комнаты, её стены будут обозначены: стена с входной дверью – 1; стена справа от стены с входной дверью – 2; стена противоположная стене с входной дверью – 3; стена слева от стены с входной дверью – 4. Комната прямоугольной формы, размером 5 х 4 м., высота потолка – 2,7 м. Пол покрыт паркетной доской. На стенах обои зеленого цвета, с рисунком в виде ромбов и овалов того же цвета разных оттенков. Комната освещена люстрой, состоящей из трех ламп накаливания, расположенной в центральной части потолка. Освещение приводится в действие выключателем, который расположен на стене № 1 слева от входной двери, на высоте 1 м от пола. Выключатель белого цвета, с гладкой поверхностью. На момент осмотра освещение исправно. Поверхность выключателя и стены около него была обработана дактилоскопическим порошком черного цвета. Около выключателя был выявлен след пальца руки, размером 1,8 х 1 см. Расстояние от следа до пола - 1 м 50 см, до дверного косяка – 30 см. След перекопирован на ленту «скотч» белого цвета, размер которой составил 4 х 4 см. Данная лента помещена на пояснительную бирку.

С места происшествия изъяты:

1) следы пальцев рук на 1 дактилоскопической пленке, упакованной в пакет под №2;

Оба пакета опечатаны тонкой бумагой с оттиском печати «для пакетов № 183» РУВД Мирабадского района, подписанной следователем и понятыми.

Заявлений и замечаний от понятых и лиц, присутствующих при осмотре места происшествия, не поступило.

Протокол прочитан следователем в слух, записано все правильно.

Понятые

1. _____ (подпись).
2. _____ (подпись).

Присутствующие:

Владелец квартиры _____ (подпись) Файзулина Г.Ш.

Специалист: (подпись) эксперт – криминалист Расулова В.Я.

Осмотр окончен: 11:20

**Начальник СО Мирабадского
РУВД, г.Ташкента,
подполковник**

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XI. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Освидетельствование – следственное действие, проводимое в ходе расследования уголовного дела и состоящее в осмотре тела человека с целью обнаружения доказательств или с целью проверки ранее полученных доказательств.

Цель освидетельствования определяется как обнаружение, т.е. поиск, доказательств в виде:

- особых примет;
- следов преступления;
- телесных повреждений;
- состояния опьянения;
- свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела¹.

Особые приметы - знаки, имеющие искусственное или естественное происхождение, отличающиеся по своему внешнему виду ярко выраженной индивидуальностью и присущие только данному лицу.

Телесное повреждение - видимое изменение на теле человека, возникшее в результате внешнего воздействия и причинившее страдание либо в момент нанесения повреждения, либо после него. Освидетельствование - внешний осмотр, оно не заменяет экспертизы, и оно не может обнаружить повреждений тканей человека, не имеющих видимых признаков. В таких случаях необходима судебно-медицинская экспертиза.

Состояние опьянения является результатом употребления спиртных напитков или наркотиков, одурманивающих средств. Все виды опьянения приводят к изменениям психического состояния человека, его внешнего вида, речи, движений и могут обнаруживаться освидетельствованием. Юридически значимым явлением могут быть степени опьянения. Степень алкогольного и неалкогольного опьянения устанавливается медицинским контролем с применением соответствующих приборов. Освидетельствование с целью определения степени опьянения целесообразно проводить с участием медицинских специалистов.

Свойства и признаки, о которых говорит закон, связаны друг с другом. Через признаки обнаруживаются свойства, т.е. качественные состояния предмета наблюдения, находящиеся в динамике или статике и показывающие его отличия от других предметов или общность с другими предметами. При

¹ Виноцкий Л.Е. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. Караганда, 2013. С. 62.

освидетельствовании можно установить и то, и другое. Выявляются специфические черты внешнего облика, речи, походки или иных обычных движений. В других случаях может быть обнаружено тождество между размерами телесного повреждения и размерами ударной части предмета, которым оно нанесено. Обнаружение свойств и признаков - общее требование, предъявляемое к освидетельствованию. Обнаруженные в ходе освидетельствования свойства и признаки необходимо отразить в описаниях, измерениях, зарисовках, фотографиях, если это возможно.

Обязательность освидетельствования свидетеля имеет особенности. Они связаны с необходимостью получить согласие свидетеля на участие в этом следственном действии. Свидетелю разъясняются необходимость осмотра, порядок его проведения. Согласие свидетеля должно быть письменным. Оно может иметь вид отдельного документа или вид расписки на постановлении о назначении освидетельствования. Категорический отказ свидетеля признается достаточным основанием прекращения освидетельствования. Но, если имеются сомнения в достоверности показаний свидетеля, осмотр его тела производится в общем порядке, т.е. без получения согласия. Но нужные в данном случае разъяснения свидетелю даются. В любом случае свидетель предупреждается об ответственности за отказ от дачи показаний и за заведомо ложные показания.

Освидетельствование назначается постановлением следователя. Оно должно обосновываться доказательствами. Их оценка и содержание составляют мотивировочную часть постановления. Постановление обязательно для всех освидетельствуемых лиц. При нежелании добровольно подчиниться освидетельствованию оно проводится принудительно.

Освидетельствование проводит следователь в присутствии понятых. Участвуют, по приглашению следователя, врач и другие специалисты, а также лица, осуществляющие надзор и контроль за действиями следователя, - прокурор, начальник следственного отдела. Об освидетельствовании возможно ходатайство защиты. В этом случае в освидетельствовании вправе участвовать защитник. Защитник также может участвовать в освидетельствовании, если осмотру подвергается подозреваемый или обвиняемый. Подозреваемый и обвиняемый допускаются к участию в освидетельствовании другого лица с разрешения следователя, если с их стороны последовало соответствующее ходатайство, удовлетворенное следователем. В необходимых случаях в освидетельствовании участвует переводчик².

Освидетельствование начинается оглашением постановления о его производстве, после чего производится осмотр.

² Гайдук А.П., Нетиков В.В. Тактика следственного осмотра и освидетельствования (по осмотру различных мест происшествий): Учебно-методическое пособие. Белгород, 1997. С. 93.

Следователь, а также другие лица, участвующие в освидетельствовании, не проводят его, если требуется обнажение тела человека другого пола. Освидетельствование в таких случаях проводит врач. На него "правило одного пола" не распространяется. Понятые и специалисты должны быть того же пола, что и освидетельствуемый. Протокол освидетельствования составляет следователь - полученные сведения заносятся в протокол со слов врача.

В ходе освидетельствования применяется необходимая техника. Решение о применении техники принимает следователь. Фотографирование, видеозапись, киносъемка во всех случаях, когда происходит обнажение тела, производятся с согласия освидетельствуемого. Согласие должно быть письменным. Оно испрашивается до начала освидетельствования и может иметь вид собственноручной записи на постановлении об освидетельствовании. Согласие может быть устным, но в этом случае оно заносится в протокол освидетельствования.

Освидетельствование – сложное следственное действие. Оно требует тщательной подготовки: принятия решения об освидетельствовании и о применении или неприменении технических средств; определения места и времени проведения освидетельствования; подбора и вызова специалистов, врача; заблаговременного проведения разъяснительных действий и составления необходимых в этих случаях процессуальных документов; обдумывание порядка и последовательности действий при производстве осмотра.

При освидетельствовании выясняется и фиксируется в протоколе и приложениях к нему наличие на теле освидетельствуемого:

- повреждений (травмы, ссадины, кровоподтеки, царапины и т.д.), полученных в результате преступных действий или при обстоятельствах, с ними связанных;
- особых примет (шрамов, родимых пятен, рубцов, татуировок, физических недостатков и т.п.);
- следов от объектов, с которыми освидетельствуемый соприкасался при обстоятельствах, интересующих следствие. Этими следами могут быть пыль, почва, краска, смазочные вещества, губная помада, кровь, сперма, волосы, частицы волокон ткани, микрообъекты.

Подготовка освидетельствования состоит в определении объекта поиска (нужно знать, на что обращать внимание, что именно и где можно обнаружить при обследовании тела), в выборе времени и места его проведения, в подготовке технических средств и участников этого действия (врача, понятых).

Данные об объекте поиска устанавливаются в ходе допроса, осмотра места происшествия, трупа, транспортных средств. При выборе времени

освидетельствования необходимо помнить, что это неотложное следственное действие; промедление с его производством может привести к утрате доказательств вследствие преднамеренных или неосторожных действий лица, подлежащего освидетельствованию.

Место для данного действия выбирается в зависимости от конкретной обстановки. При этом недопустимы: нетактичное обращение с освидетельствуемым; совершение действий, причиняющих ему боль; неоправданно длительная процедура осмотра тела и др. Для обнаружения следов преступления должны применяться технические средства, например, осветительные приборы, лупа, приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Они используются для обнаружения следов выстрела, крови, спермы, слюны и др.³.

Пятна крови с тела рекомендуется снимать при помощи марлевого тампона, фильтровальной или промокательной бумаги. Их смачивают водой и прикладывают в том месте, где имеется пятно. Затем они просушиваются. Грязь из-под ногтей собирают на лист чистой бумаги при помощи заостренной деревянной палочки. Подногтевое содержимое и палочка, которой оно собиралось, упаковываются в пробирки с каждого пальца отдельно. При возможности следует обрезать и ногти. Для сбора микрообъектов (пыль, чешуйки кожи (перхоть), ворсинки волокон ткани) используется пылесос со специальной насадкой, в которую вставляется фильтр.

В освидетельствование не входит осмотр одежды. Однако, если на одежде освидетельствуемого будут обнаружены признаки следов преступления, то она подлежит осмотру. Нередко без осмотра одежды невозможно понять происхождение или топографию следов на теле освидетельствуемого. Тогда сначала осматривают части тела, не закрытые одеждой, затем одежду, а потом остальные участки тела освидетельствуемого.

О производстве освидетельствования составляется протокол. Все обнаруженные следы и особые приметы обозначаются на контурной схеме человека, фиксируются путем описания их конфигурации, а также фотографированием на цветную пленку.

Вопрос

Освидетельствование производится в случаях, когда необходимо обнаружить на теле человека свойства или признаки, имеющие значение для дела, выявить состояние алкогольного опьянения и другие физиологические состояния. В результате освидетельствования можно получить сведения, относящиеся к преступлению.

³ Освидетельствование как способ собирания доказательств на стадии предварительного расследования: Научно-практическое пособие / Торбин Ю.Г. - М.; Юрлитинформ, 2005. – С. 173.

Что указывается в постановлении о проведении освидетельствования? В чем особенности данного постановления?

Казус

Гражданин Ярматов 2 июня 2011 года примерно в 17:30 часов, находясь на стадионе школ №23 г.Самарканда, умышленно пренебрегая правила поведения в обществе, оскорбил и нанес последней удар в область живота, и тем самым согласно заключению №37 судебно-медицинской экспертизы причинил несовершеннолетней Оленко телесное повреждение легкой степени.

По данному обстоятельству составьте постановление о проведении освидетельствования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве освидетельствования

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

_____,
рассмотрев материалы _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства случившегося события)

(основания для производства освидетельствования)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____
(решение о проведении освидетельствования)
2. _____
(лицо вызываемое для освидетельствования)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

**ПРОТОКОЛ
освидетельствования**

_____ (дата)

_____ (место)

_____ (должность прокурора (следователя, дознавателя)),

_____ (классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ с соблюдением статей _____ УПК РУз, с участием понятых:

1. _____

_____ (ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____

_____ (ФИО, дата рождения, место жительства)

произвел освидетельствование _____ (кого).

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Свидетель (потерпевший) предупреждаются об уголовной ответственности по статьям 238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство, отказ или уклонение от дачи показаний участников уголовного процесса.

_____ (подпись)

Освидетельствование начато: в __ час __ мин

Перед началом освидетельствования _____ (кому) предъявлено постановление следователя от _____ года о производстве освидетельствования и разъяснено содержание ст.146 УПК Республики Узбекистан.

_____:

_____ (процессуальное положение)

_____ (ФИО и подпись)

_____ (описывается где и как проходило действие)

Протокол освидетельствования прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Поняты: 1. _____
_____ (ФИО и подпись)

2. _____
(ФИО и подпись)

процессуальное положение лица,
которое освидетельствовано

(ФИО и подпись)

Освидетельствование окончено: в ____ час ____ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве освидетельствования

«26» июля 2017 года

г. Ташкент

Следователь СО при Мирабадском РУВД города Ташкента, лейтенант Намазов У.Т., рассмотрев материалы уголовного дела № 97747,

УСТАНОВИЛ:

Что, 31 мая 2017 года, примерно в 21-00 часов, гражданин Аликин Ильгиз Назифович, находясь по адресу г.Ташкент Мирабадский район, ул. Наваий д.34, кв.43, на почве возникшей ссоры со своей женой Файзулиной Гулшат Ильясовной, из-за наступившего приступа ревности, нанес ей удары руками и ногами в область живота и по разным частям тела, в результате 16.06.2017 года Файзулина Г.И. от нанесенных ударов скончалась в больнице, что подтверждается заключением бюро судебно-медицинской экспертизы города Ташкента от 26.06.2017 года за № 84.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Аликина Ильгиза Назифовича п. «д» ч.3 ст. 104 УК Республики Узбекистан.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь статьями 36, 142, 144 УПК Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести освидетельствование обвиняемого Аликина Ильгиза Назифовича, 21.08.1971 г.р., о чем объявить ему.

2. Копию данного постановления направить прокурору Мирабадского района.

**Следователь СО при Мирабадском
РУВД города Ташкента,
лейтенант**

(подпись)

Намазов У.Т.

Данное постановление было объявлено мне «26» июля 2017 года.

Обвиняемый:

(подпись)

Аликина Ильгиза Назифовича.

ПРОТОКОЛ освидетельствования

«28» июля 2017 г.

г. Ташкент

Освидетельствование начато: в 10.00

Следователь СО при Мирабадском РУВД города Ташкента лейтенант Намазов У.Т., рассмотрев материалы уголовного дела № 97747 с участием:

1. Иванова Алексея Дмитриевича, проживающего по адресу г.Ташкент Яккасарайский район ул.Победа д.10;

2. Петрова Дмитрия Алексеевича, проживающего по адресу г.Ташкент Яккасарайский район ул.Тарасовская д.45 кв.1,
по уголовному делу № 97747, в соответствии со ст.142 и 146 УПК РУз в кабинете №37 Мирабадского РУВД г.Ташкента при хорошем естественном освещении произвёл освидетельствование обвиняемого Аликина Ильгиза Назифовича, 21.08.1971 г.р.

Перед началом освидетельствования обвиняемому Алкину И.Н. предъявлено постановление следователя от «26» июля 2016 года о производстве освидетельствования и разъяснено содержание ст.146 УПК РУз.

Обвиняемый Алкин И.Н. _____ (подпись).

Понятым Иванову А.Д. и Петрову Д.А., обвиняемому Алкину И.Н. разъяснено их право присутствовать при проведении любых действий в процессе освидетельствования, делать заявления, подлежащие занесению в протокол.

Понятым Иванову А.Д. и Петрову Д.А. до начала следственного действия в соответствии со ст.74 УПК РУз разъяснено их право делать замечания, подлежащие внесению в протокол, разъяснена их обязанность удостоверить факт, содержание и результаты освидетельствования.

_____ Аликин И.Н.

Понятые:

Иванов _____ (подпись).

Петров _____ (подпись).

По предложению следователя обвиняемый Аликин И.Н. снял свитер, под которым находилась футболка белого цвета. При освидетельствовании на правой стороне шеи Аликина И.Н. на расстоянии 1 см. до ее основания расположены 2 параллельные линии вытянутой овальной формы светло-коричневого цвета типа родимых пятен длиной в 2 см. каждая. Других пятен и особых примет на шее Аликина И.Н. не обнаружено.

Во время освидетельствования от лиц, участвующих в его проведении, никаких замечаний и заявлений по поводу порядка освидетельствования и содержания протокола не поступило.

Протокол прочитан следователем вслух, записано всё правильно.

Понятые:	<i>(подпись)</i>	Иванов
	<i>(подпись)</i>	Петров
Обвиняемый:	<i>(подпись)</i>	Аликин И.Н.

Освидетельствование окончено: в 10.40

Следователь СО при Мирабадском РУВД города Ташкента, лейтенант	<i>(подпись)</i>	Намазов У.Т
---	------------------	--------------------

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСГУМАЦИИ ТРУПА

Для принятия решения о производстве эксгумации следователю необходимо предварительно направить запрос в контору кладбища о месте захоронения либо в специализированную службу по вопросам похоронного дела. Поскольку подобная информация не относится к охраняемой законом тайне, она выдается на основании указанного запроса и оформляется либо в виде выписки из книги регистрации захоронений, либо в виде справки, содержащей все сведения, имеющиеся в указанной книге.

Юридическое основание эксгумации зависит от наличия или отсутствия согласия близких родственников или родственников умершего на извлечение трупа из места захоронения.

По общему правилу эксгумация производится по определению суда на основании постановления следователя или дознавателя о возбуждении ходатайства об эксгумации трупа и необходимые материалы направляются прокурору. Прокурор, проверив обоснованность ходатайства об эксгумации трупа, в случае согласия (Верхней части, постановление ставится отметка «СОГЛАСЕН») с ним направляет постановление о возбуждении ходатайства об эксгумации трупа и необходимые материалы в суд.

Суд поручает проведение эксгумации трупа органам дознания или следователю, о чем выносит определение, в производстве которого находится уголовное дело. Данное постановление включает в себя три части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во вводной части указывается:

- наименование постановления («постановление об эксгумации трупа»);
- место и время составления постановления;
- данные о следователе, вынесшем постановление;
- номер уголовного дела.

В описательно-мотивировочной части приводятся следующие сведения:

- краткая фабула совершенного преступления;
- факт возбуждения уголовного дела с указанием его номера;
- сведения о смерти конкретного лица и месте его захоронения (такие сведения должны соответствовать полученным из конторы кладбища или специализированной службы по вопросам похоронного дела);
- конкретные данные, подтверждающие необходимость установления определенных фактов, которое возможно только после осмотра трупа либо

производства соответствующей экспертизы, для чего объективно требуется эксгумация трупа;

- ссылки на ст. 148 УПК.

В резолютивной части формулируются следующие решения:

- о производстве эксгумации трупа конкретного лица (с указанием его анкетных данных) из конкретного места захоронения (с указанием сведений о данном месте, полученных из конторы кладбища или специализированной службы по вопросам похоронного дела);

- о направлении копии постановления надзирающему прокурору;

- об уведомлении о принятом решении родственников захороненного (с указанием их полных анкетных данных, степени родства и места жительства), с указанием их права на возражение против эксгумации и разъяснением того, что в таком случае эксгумация будет производиться по судебному решению;

- о сообщении близким родственникам и родственникам умершего о возмещении расходов, связанных с эксгумацией и последующим захоронением трупа.

Постановление подписывается вынесшим его следователем.

После вынесения постановления следователь обязан уведомить о принятом решении близких родственников, а при их отсутствии - иных родственников умершего. Процессуальный статус указанных лиц в уголовном деле не имеет значения, уведомление должно производиться независимо от его наличия или отсутствия.

Порядок уведомления в законе не определен, но очевидно, что наиболее целесообразно производить его путем предъявления данным лицам постановления, чтобы они имели возможность на самом постановлении в письменной форме выразить свое согласие или несогласие с эксгумацией.

В случае если родственники умершего выразили несогласие с эксгумацией, следователь должен составить постановление о возбуждении перед судом ходатайства об эксгумации трупа, в описательно-мотивировочной части которого привести сведения о необходимости эксгумации для установления обстоятельств уголовного дела, а также факт отказа родственников в производстве эксгумации на основании постановления следователя. Таким образом, судебный порядок получения разрешения на эксгумацию используется только после получения отказа родственников на ее проведение.

Постановление следователя согласовывается с надзирающим прокурором и вместе с подтверждающими его обоснованность материалами уголовного дела направляется в суд, где рассматривается по общим правилам, установленным ст. 148¹ УПК. При этом представляется возможным, в отличие

от других следственных действий, обеспечить присутствие в судебном заседании родственников захороненного, которые могут высказать свое отношение к производству эксгумации, поскольку о намерении следователя выполнить данное следственное действие им уже известно, и сокрытие от них факта обращения за разрешением в суд будет означать непропорциональное и необоснованное ущемление прав указанных лиц. Вместе с тем требований об уведомлении данных лиц о проведении судебного заседания по вопросу разрешения эксгумации закон не содержит, поэтому сам по себе факт рассмотрения судом соответствующего ходатайства следователя без участия родственников захороненного не влечет признания судебного решения незаконным.

В случае удовлетворения судьей ходатайства о производстве эксгумации постановление судьи также объявляется близким или иным родственникам умершего, а также представителям администрации кладбища, после чего производится извлечение трупа из места захоронения.

Обязательными участником эксгумации является судебно-медицинский эксперт, а при невозможности его участия - врач (ст. 149 УПК). Как и при следственном осмотре, при производстве эксгумации данные лица имеют процессуальный статус специалиста. По смыслу закона требуется участие представителей места захоронения, то есть администрации кладбища.

Понятые при эксгумации приглашаются по усмотрению следователя, однако в случае их отсутствия должны применяться технические средства фиксации хода и результатов следственного действия (ст. 149 УПК). По буквальному смыслу закона, участие близких или иных родственников эксгумируемого не обязательно, однако весьма желательно. Во всяком случае, следователь не вправе отказать данным лицам в случае их прибытия на место проведения следственного действия, в участии в эксгумации.

Факт проведения, ход и результаты эксгумации отражаются в протоколе, который состоит из вводной, описательной и заключительной частей. По аналогии с осмотром описание трупа осуществляется судебно-медицинским экспертом (врачом), который диктует следователю соответствующие сведения, а тот отражает их в описательной части протокола.

Несмотря на отсутствие прямого указания в УПК, при производстве эксгумации, присутствующие при проведении данного следственного действия родственники захороненного должны произвести его опознание. На первый взгляд это противоречит требованиям закона, предусматривающего для узнавания и отождествления объектов специальное следственное действие - предъявление для опознания, а в качестве его отдельного вида - опознание трупа. Вместе с тем более детальный анализ приводит к выводу, что из двух

приведенных норм в изложенной ситуации предъявление для опознания выступает общей, а эксгумация - специальной, которая по общим правилам юридической техники и подлежит применению. Данный тезис можно аргументировать следующим образом. Во-первых, опознание извлеченного из места захоронения трупа имманентно присуще эксгумации в тех случаях, когда она производится с участием родственников или близких погибшего. Без опознания цели эксгумации просто не будут достигнуты. Таким образом, опознание не просто связано с эксгумацией, а является ее неотъемлемым элементом. Во-вторых, если опознание необходимым образом входит в содержание эксгумации, отдельное следственное действие будет просто дублировать то, что уже фактически выполнено и юридически зафиксировано в ходе другого следственного действия, что лишено всякого практического смысла. В-третьих, с учетом особо психотравмирующего характера эксгумации повторно производить процедуру опознания трупа в рамках отдельного следственного действия крайне негуманно. Думается, что в норме, регламентирующей предъявление для опознания, следует зафиксировать, что отдельное следственное действие по опознанию трупа не производится, если опознание состоялось в ходе эксгумации. Опознание трупа в рамках самостоятельного следственного действия может быть произведено в порядке исключения лицами, не участвовавшими в эксгумации или в случаях, когда внешний вид трупа не позволяет произвести его опознание непосредственно в ходе эксгумации.

Факт, ход и результаты эксгумации фиксируются в соответствующем протоколе. Теория и правоприменительная практика выработали требования, в соответствии с которыми в описательной части протокола должно быть в обязательном порядке указано:

- место захоронения трупа;
- состояние могилы и грунта;
- наличие ограждения, надгробных знаков;
- наличие или отсутствие гроба (необходимо отметить, что некоторые религии требуют производить захоронение без гроба);
- глубина нахождения гроба, материал, из которого он изготовлен, его размеры и состояние;
- наличие крышки гроба, ее деформация;
- материал обивки гроба, его целостность и состояние;
- тип почвы, ее влажность;
- наличие или отсутствие в могиле грунтовых вод, нор животных, прорастания корней деревьев и кустарников;
- наличие в могиле посторонних объектов;

- положение и поза трупа;
- состояние одежды;
- описание трупа (пол, примерный возраст, телосложение, особенности кожных покровов, характер и особенности трупных изменений, особые приметы (татуировки, шрамы и т.п.), отсутствие отдельных частей тела;
- пробы, взятые при производстве эксгумации (почвы, грунтовой воды, обшивки гроба и т.п.), их упаковка, место получения (глубина, объем и т.д.);
- технические средства, использованные для вскрытия могилы и взятия проб;
- место направления трупа или фрагментов

Эксгумация трупа как следственное действие проводится для осмотра, опознания, получения образцов для исследования или экспертизы, о чем дознаватель, следователь выносит постановление, санкционируемое прокурором. При проведении такого следственного действия как эксгумация трупа составляется два протокола.

1) протокол об эксгумации трупа

2) протокол о захоронении трупа направленного для проведения экспертизы.

К протоколу могут быть приложены фотографии, киносъемка и видеозапись могилы, гроба, трупа.

В протоколе должны расписаться лица, вынесшие постановление или определение, понятые, специалист и эксперт.

**ПРОТОКОЛ
эксгумации трупа**

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ руководствуясь статьями ____ УПК РУз,
с участием суд.мед. эксперта _____ и эксперта-криминалиста
_____ и понятых:

1. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)
2. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)

произвел эксгумацию трупа на кладбище _____, расположенного по
адресу: _____.

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики
Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Специалистам разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.70 УПК
Республики Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Для осмотра места захоронения и опознания трупа гражданину _____,
являющемуся _____ покойному и признанному законным представителем по
уголовному делу были разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 63 УПК
Республики Узбекистан.

(подпись)

Действие начато: в __ час __ мин

Перед началом следственного действия участникам был разъяснен порядок проведения
эксгумации и получения образцов для экспертного исследования.

Произведенной эксгумацией трупа было обнаружено следующее:

_____.

Фото-таблица прилагается к данному протоколу.

Эксгумация проведена при _____ погоде, температуре ____ градусов.

Протокол эксгумации трупа прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Поняты: 1. _____

(ФИО и подпись)

2. _____

(ФИО и подпись)

Законный представитель: _____

(ФИО и подпись)

Действие окончено: в ____ час ____ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XIII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

В большинстве случаев для проведения следственного эксперимента необходим выезд в определенное место. Деятельность следователя по прибытии на место касается не только организационных и тактических вопросов.

Следователь обязан принять меры по обеспечению безопасности участников эксперимента. В ряде случаев необходима охрана места производства следственного эксперимента. Прежде всего это относится к случаям, когда имеются основания предполагать естественную ненависть, желание мести со стороны потерпевших или их родственников по отношению к подозреваемым или обвиняемым. Следует также допустить возможный замысел соучастников устроить побег либо избавиться от лиц, которых сопровождает конвой.

Далее, как уже отмечалось, следователь, в случае необходимости, знакомит участников с целями и задачами эксперимента. Тем не менее, детальный, персональный инструктаж в ряде случаев необходим. Каждый участник должен представлять себе, где ему надлежит находиться во время опытов, наблюдений и что конкретно предстоит сделать в течение эксперимента.

Он должен также разъяснить участникам их права и обязанности. Как указано в законодательстве и этике судопроизводства, следователь перед началом эксперимента должен предупредить участвующих лиц об ответственности за разглашение данных эксперимента, когда такое разглашение не желательное. Если разглашение результатов произведенных опытов является из тактических соображений нецелесообразным, следователь также предупреждает участников об этом.

Подозреваемый, обвиняемый, свидетель или потерпевший (если они участвуют в следственном эксперименте) в присутствии понятых кратко повторяют свои относящиеся к проверяемому факту показания.

Прежде чем приступить к опытным действиям, следователь выслушивает краткие показания свидетеля или обвиняемого, если они участвуют в эксперименте, об обстоятельстве, которое предполагается проверить. Выясняется с последующей фиксацией в протоколе у обвиняемого или свидетеля, соответствуют ли условия эксперимента тем условиям, в которых, по их словам, происходило проверяемое событие. Следует отказаться от

проведения эксперимента в данный день, если соответствующие условия не могут быть достигнуты, а от них зависят его результаты.

В случае проведения опытных действий следователь следит за тем, чтобы опыты проходили надлежащим образом, выполняя лишь руководящую роль, сам непосредственного участия в них не принимая. Вместе с тем следует отметить, что в некоторых случаях следователь может провести следственный эксперимент самостоятельно, не привлекая статистов.

В литературе описаны подобные случаи проведения следственного эксперимента без участия статистов.

Из комнаты № 4 общежития была совершена кража вещей, принадлежавших жильцам этой комнаты. В краже подозревалась С., у которой при задержании изъяли связку ключей.

У следователя возникло предположение, что кража могла быть совершена с использованием этих ключей. Это предположение, разумеется, не имело никакого доказательственного значения. Решить, подходят ли к замку комнаты ключи, найденные у С., следователь мог только экспериментальным путем. В результате эксперимента был установлен до этого неизвестный факт: один из ключей, найденных у С., открывает замок комнаты № 4. Этот факт был косвенным доказательством по делу, так как он послужил средством установления интересующих следствие и суд обстоятельств и, в частности, позволил ответить на вопрос о том, как С. удалось проникнуть на место преступления⁴.

Практически всегда в качестве приложения к протоколу данного следственного действия производится съемка, иногда составляются планы и схемы. При необходимости опытные действия повторяются.

В описательной части протокола недостаточно ограничиться изложением задачи эксперимента и сообщением о том, что будут проверены показания определенного лица. В интересах дела логичнее, чтобы данное лицо лично, в присутствии понятых дало показания по поводу проверяемого обстоятельства. Дело в том, что изложение прежних показаний или даже оглашение их как бы связывает лицо, давшее эти показания: ему психологически трудно что-то изменить. В то же время при их повторении свидетель и обвиняемый имеют большую возможность изменить или уточнить свои первоначальные показания. Поэтому такой порядок способствует получению наиболее правдивых показаний. Показания обвиняемого или свидетеля фиксируются в протоколе следственного эксперимента от имени третьего лица, после чего следователь задает им вопрос, соответствуют ли условия проведения эксперимента тем

⁴ Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве: Метод. пособие. М., 1997, С. 31.

условиям, в которых происходило событие в действительности. Ответ на этот вопрос обязательно должен быть записан в протоколе. Если замечания относительно условий не требуют дополнительной подготовки, они могут быть тут же приняты во внимание. Так, можно здесь же, на месте усилить освещенность помещения, передвинуть мебель, несколько повременить с проведением эксперимента, дождавшись наступления большей темноты, и т.д.⁵

В случае, когда лицо на месте проведения эксперимента в присутствии понятых меняет свои показания, данное следственное действие можно не проводить. Нередко это и невозможно, если, к примеру, предполагается проверить какие-либо субъективные возможности обвиняемого или свидетеля.

В этих случаях в протоколе подробно излагается, как был подготовлен эксперимент, и указываются причины, в силу которых опытные действия не производились. Рекомендуется сразу же после составления протокола снова допросить обвиняемого и подробно записать его показания с указанием причины ложности предшествующих показаний и необходимости их изменения.

Отметим, что эти рекомендации касаются случаев, когда проверяются субъективные возможности конкретного гражданина.

При экспериментах, не связанных с проверкой субъективных возможностей обвиняемого или свидетеля, изменение ранее данных им показаний не может служить причиной для отмены следственного эксперимента. Если обвиняемый на допросе утверждал, что он, находясь в определенных условиях, наблюдал какое-то событие, а в момент проведения эксперимента от этих показаний отказался и заявил, что ранее он показывал неправду, - производство эксперимента является действительно необходимым. Именно путем эксперимента как вполне объективного способа могут быть подтверждены ложность первоначальных и правдивость последующих показаний обвиняемого или же наоборот. Кроме того, данные эксперимента лишат обвиняемого возможности вернуться на суде к ложным показаниям³.

Следственный эксперимент – одно из следственных действий, которое может быть использовано следователем также и для опровержения ложных показаний ранее допрошенных лиц. Прежде всего это относится к случаям, когда следственный эксперимент используется для оценки тех или иных психофизиологических возможностей человека, его умений, навыков или совершения конкретных действий, иногда за определенное время.

⁵ Гуковская Н.И. Следственный эксперимент. С. 30-31.

В ходе производства следственного эксперимента или после него составляется протокол. При этом необходимо соблюдение определенных требований:

- 1) составление протокола надлежащим лицом;
- 2) безотлагательность составления протокола;
- 3) указание в протоколе об осуществлении процедуры разъяснения прав и обязанностей участвующим в следственном действии лицам, удостоверяемой в необходимых случаях их подписями;
- 4) указание цели эксперимента (если проверяются чьи-либо показания, изложить их содержание);
- 5) отражение в протоколе как содержания, так и результатов следственного эксперимента;
- 6) указание на условия и результаты применения технических средств (проведенные измерения, фотографирование, видеосъемка, составление планов и схем).

Протокол следственного эксперимента состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной.

В вводной части отражаются следующие сведения: 1) место составления протокола; 2) дата составления; 3) должность, специальное звание, фамилия лица, производившего эксперимент; 4) фамилии, имена, отчества, адреса понятых; 5) должности, фамилии, имена, отчества лиц, принимавших участие в эксперименте; 6) статьи УПК РУз, с соблюдением которых проводился эксперимент; 7) цель следственного эксперимента.

Подробно следует изложить обстоятельства в описательной части протокола:

1) в какой обстановке, в каких условиях проходили опытные действия (если имели значение метеоусловия, сделать ссылку на справки метеослужбы, прилагаемые к протоколу), какие были осуществлены подготовительные действия по реконструкции обстановки, изготавливались ли муляжи, манекены, иные модели;

2) удостоверение подписью лица, чьи показания проверялись посредством опытов, соответствия условий эксперимента условиям соответствующего события;

3) сведения об использовании при эксперименте вещественных доказательств и иных предметов;

4) содержание, последовательность, повторяемость опытных действий, кто их выполнял, при каких условиях, как они варьировались;

5) результаты эксперимента.

В заключительной части протокола указываются:

- 1) заявления и замечания участников эксперимента;
- 2) указания на приложения к протоколу (планы, схемы);
- 3) сведения об ознакомлении с протоколом всех участников эксперимента, удостоверение их подписями соответствия содержания протокола произведенным действиям;
- 4) соблюдение порядка удостоверения протокола.

На практике к протоколам предъявляется еще одно обязательное требование: они должны быть удобочитаемы. Судебная коллегия Верховного Суда признала нарушением тот факт, что протоколы следственных действий выполнены таким почерком, «который фактически невозможно прочесть ввиду его своеобразия и значительных отступлений от правил каллиграфии».

Выделяют следующие типичные ошибки, допускаемые при составлении протокола:

- 1) неправильное процессуальное оформление проделанных опытов;
- 2) неполнота протокола, т.е. не указывается в какой обстановке проводился следственный эксперимент, не описывается содержание опытов, нет сведений о том, что проводилась фотосъемка, составлялись схемы и планы;
- 3) нарушение последовательности при описании проделанных опытов, когда описание опытных действий носит не последовательный характер, а представляет собой беспорядочное изложение;
- 4) приведение в протоколе данных, не относящихся к следственному эксперименту. Например, в протоколе подробно излагаются такие обстоятельства дела, которые никакого значения не имеют, либо записываются детали обстановки, совершенно ненужные и неважные с точки зрения результатов эксперимента, и т.п.;
- 5) небрежная литературная редакция протокола.

Вопрос

В следственной практике следственный эксперимент проводится в целях закрепления доказательств, установления истины, удостоверения точности полученных показаний.

Что указывается в постановлении о проведении эксперимента? В чем особенности данного постановления?

Казус

Допрошенных в качестве подозреваемого в совершении кражи сейфа с драгоценностями (70 кг), в допросе утверждал, что кражу совершил он один.

По данному обстоятельству, составьте постановление о проведении эксперимента.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве следственного эксперимента

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

_____,
рассмотрев материалы уголовного дела _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(основания для производства следственного эксперимента)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.
(решение о проведении следственного эксперимента)

2. _____.
(направление постановления прокурору)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПРОТОКОЛ
следственного эксперимента

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ руководствуясь статьями ____ УПК РУз,
с участием понятых:

1. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

произвел следственный эксперимент с целью _____

(описывается чьи показания проверяются и с какой целью)

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Свидетель (потерпевший) предупреждаются об уголовной ответственности по статьям 238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство, отказ или уклонение от дачи показаний участников уголовного процесса.

(подпись)

Эксперимент начал: в ____ час ____ мин

Следственный эксперимент производился при дневном освещении в ясную солнечную погоду в кв. _____ д. _____ по улице _____ (место) в следующем порядке: _____

Протокол следственного эксперимента прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Понятые: 1. _____

(ФИО и подпись)

2. _____

(ФИО и подпись)

(процессуальное положение)

(ФИО и подпись)

Эксперимент окончен: в ____ час ____ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ **о производстве эксперимента**

14 марта 2017 года

г.Ташкент

Следователь СО при Чиланзарском РУВД г.Ташкента, капитан Намазов У.Т., изучив материалы уголовного дела №37821/21,

УСТАНОВИЛ:

24 февраля 2017 года около 21:00 Шакиров Умарбек Юлдашевич, будучи начальником золотоочистительного цеха № 712 по АО «НГМК» с июня 2013 года, воспользовавшись своим служебным положением и отсутствием на территории цеха других работников, которые ушли на режимный перерыв с 20:50 до 21:20 часов, незаконным путем завладел золотыми рудами весом около 400 грамм, 1 грамм которых по государственным биржевым ценам на день совершения преступления составляют 105 550 сумов, общей суммой 42 220 000 сум. После этого Шакиров У.Ю. перелез через заборную стену и вынес их с территории предприятия. Позднее, 25 февраля Шакиров У.Ю., прибыв на центральный рынок «Чорсу» продал их неизвестному лицу за 2 500 долларов США.

Вышеуказанными действиями Шакиров У.Ю. совершил преступление, предусмотренное статьей 167 части 2 пункта «в» УК Республики Узбекистан, то есть хищение путем присвоения чужого имущества, находящегося в его ведении, в крупном размере.

Основываясь на вышеизложенном и руководствуясь статьями 36, 155 УПК РУз:

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести следственный эксперимент на территории АО «НГМК» о возможности преодоления 2 метровой стены, которая находится рядом с золотообмывающим цехом;
2. Привлечь в качестве специалиста для производства следственного эксперимента эксперта-криминалиста.
3. Направить копию постановления прокурору Чиланзарского района.

**Следователь СО при Чиланзарском
РУВД г.Ташкента, капитан**

(подпись)

Намазов У.Т.

ПРОТОКОЛ следственного эксперимента

г. Ташкент

15 марта 2017 года

Следственный эксперимент начат: 11:00

Следователь СО при Чиланзарском РУВД г.Ташкента, капитан Намазов У.Т., изучив материалы уголовного дела №37821/21, в присутствии понятых:

1. Назарова Умид Маликович – 1978 года рождения, проживающего по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Кадырова, дом 12, кв. 22;

Тел: +998 xx xxx xx xx

2. Саидов Дильшод Асадович – 1984 года рождения, проживающего по адресу г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица А.Наваи, дом 24, кв.55;

Тел: +998 xx xxx xx xx

с участием специалиста эксперта-криминалиста Чиланзарского РУВД г.Ташкента Иванов У.Е. в соответствии со статьями 36, 153-156 УПК РУз, и на основании постановления о производстве эксперимента произвел следственный эксперимент с целью установления возможности преодоления метровой стены забора АО «НГМК», высота которой составляет 2 метра (2 000 см), подозреваемым Каримовым М.У.

В самом начале эксперимента понятым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные в статье 74 УПК РУз, а также порядок производства эксперимента согласно статье 155 УПК РУз.

Понятые:

1. Назарова У.М.

Подпись

2. Саидов Д.А.

Подпись

Следователь выяснил отношение специалиста к подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему и разъяснил его права и обязанности, предусмотренные в статье 69 УПК РУз.

Специалист:

Иванов У.Е.

Подпись

Участвующим лицам также было объявлено о применении технических средств: видеокамеры марки “Sony” PS-192, записывающей на магнитный диск, специалистом Ивановым У.Е.

Следственный эксперимент проводится при естественном хорошем освещении в условиях ясной солнечной погоды.

Следственным экспериментом установлено, что подозреваемый Каримов М.У дважды пытался перелезть через стену высотой 2 метра(200 см) и оба раза он смог перелезть через стену, так как ручка дверей складского помещения,

находящаяся рядом со стеной, через которую перелез подозреваемый Каримов М.У., помогает ему при этой. При открытии дверей складского помещения, прилегающих к стене, у подозреваемого появляется возможность опираться одной ногой на ручку дверей и при этом доставать руками до наивысшей точки стены.

В ходе следственного эксперимента производилась видеосъемка: процесса преодоления подозреваемым Каримов М.У. через стену высотой 2 метра (200 см), заборной стены АО «НГМК» с обеих сторон. Видеозапись была записана на магнитный диск в 2(двух) экземплярах.

К протоколу следственного эксперимента прилагается два магнитный диск «FEC-140» и «FRE-214» марки «SONY»

Перед началом следственного эксперимента, в ходе его производства и по его окончании от участвующих лиц: понятых Назарова У.М. и Саидова Д.А., специалиста Иванова У.Е. и подозреваемого Каримов М.У. заявления не поступили.

Протокол следственного эксперимента прочитан следователем вслух. Замечаний и дополнений к нему не имею.

Понятые:

1. Назарова У.М.

Подпись

2. Саидов Д.А.

Подпись

Специалист:

1. Иванов У.Е.

Подпись

Подозреваемый:

1. Каримов М.У.

Подпись

Следственный эксперимент окончен: 12:50

Следователь СО при Чиланзарском

РУВД, г.Ташента, капитан

(подпись)

Намазов У.Т.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XIV. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫЕМКИ И ОБЫСКА

Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела (ст. 158 УПК).

Обыск производится на основании постановления следователя. Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 159 УПК.

До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, — судебное решение, разрешающее его производство.

До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества. Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска. При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота.

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

При производстве обыска составляется протокол в соответствии со статьями 161 и 163 УПК.

В протоколе должны быть указаны, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации.

Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

Выемка производится в порядке, установленном для производства обыска, с изъятиями, предусмотренными ст. 161 УПК.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании санкции прокурора, принимаемого в порядке, установленном статьей 161 УПК.

До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно.

В случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи в трехдневный срок производится уведомление об этом заемщика или поклажедателя.

Выемка отличается от обыска следующими признаками:

- проводится лишь в случаях, когда точно известно, какие предметы (документы) подлежат изъятию;
- производится лишь в случаях, когда точно известно конкретное местонахождение предметов (документов), подлежащих изъятию;
- производится лишь в том случае, когда точно известно, в чьем распоряжении на момент производства выемки находятся подлежащие изъятию предметы (документы);

- в ходе выемки не допускается производить поисковые действия.

Вопрос

Дознаватель и следователь вправе произвести обыск, если имеют достаточные сведения полагать, что в каком-либо жилом, служебном, производственном помещении либо ином месте или у какого-либо лица находятся предметы или документы, имеющие значение для дела.

Что указывается в протоколе обыска? В чем особенности данного протокола?

Казус

Гр. Мехалков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в парке Г.Гуляма из хулиганских побуждений нанес ножом три удара в область груди гр.Анарова, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Мехалков был задержан. На допросе Мехалков заявил, что он не помнит куда спрятал нож.

Составьте: протоколы обыска и осмотра ножа.

“С А Н К Ц И О Н И Р У Ю”
Прокурор _____
района (города)

(классный чин, ФИО)

«___» _____ г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о производстве обыска

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____,
(номер уголовного дела)

У С Т А Н О В И Л:

(обстоятельства уголовного дела)

(основания для проведения обыска)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

П О С Т А Н О В И Л:

1. _____
(решение о проведении обыска)

2. _____
(направление постановления прокурору)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено “___” _____ года, и копию получил:

(ФИО и подпись)

ПРОТОКОЛ обыска

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ руководствуясь статьями ____ УПК РУз,
с участием понятых:

1. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)

произвел обыск с целью _____
(описывается с какой целью)

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Свидетель (потерпевший) предупреждаются об уголовной ответственности по
статьям 238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство, отказ или уклонение
от дачи показаний участников уголовного процесса.

(подпись)

Обыск начат: в __ час __ мин

Перед началом обыска следователем объявлено постановление о производстве обыска
от _____ года, после чего _____ (кому) предложено выдать
обыскиваемые предметы и ценности.

Произведенным обыском обнаружено и изъято:

(названия изъятых предметов)

Протокол обыска прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений,
заявлений и дополнений не поступило.

Поняты: 1. _____
(ФИО и подпись)

2. _____
(ФИО и подпись)

(обыскиваемое лицо: ФИО и подпись)

Обыск окончен: в __ час __ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(основания для проведения выемки)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.
(решение о проведении выемки)

2. _____.
(направление постановления прокурору)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено “___” _____ года, и копию получил:

(ФИО и подпись)

**ПРОТОКОЛ
ВЫЕМКИ**

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ руководствуясь статьями ____ УПК РУз,
с участием понятых:

1. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)
2. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)

произвел выемку с целью _____
(описывается с какой целью)

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Свидетель (потерпевший) предупреждаются об уголовной ответственности по
статьям 238, 240 УК Республики Узбекистан за лжесвидетельство, отказ или уклонение
от дачи показаний участников уголовного процесса.

(подпись)

Выемка начата: в ____ час ____ мин

Перед началом выемки следователем объявлено постановление о производстве выемки
от _____ года, после чего _____ (кому) предложено выдать
_____.

(название предмета)

Произведенным обыском обнаружено и изъято:

(названия изъятых предметов)

Протокол обыска прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений,
заявлений и дополнений не поступило.

Понятые: 1. _____
(ФИО и подпись)
2. _____
(ФИО и подпись)

(лицо, у которого проводилась выемка: ФИО и подпись)

Выемка окончена: в ____ час ____ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПРОТОКОЛ
личного обыска задержанного

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

руководствуясь статьями ____ УПК РУз, _____ (где), с участием понятых:

1. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

произвел личный обыск задержанного _____ (ФИО), по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей ____ УК РУз.

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Личный обыск начат: в ____ час ____ мин

Произведенным обыском обнаружено и изъято: _____.

(названия изъятых предметов)

Протокол обыска прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Поняты: 1. _____

(ФИО и подпись)

2. _____

(ФИО и подпись)

(лицо, у которого проводилась выемка: ФИО и подпись)

Личный обыск окончен: в ____ час ____ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

« С А Н К Ц И О Н И Р У Ю »
Прокурор Чиланзарского района
г. Ташкента советник юстиции
Акбаров Ш.Р.
« ____ » март 2017 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о производстве выемки

«13» марта 2017 года

г. Ташкент

Следователь прокуратуры Чиланзарского района, г. Ташкента мл. советник юстиции Ахмедов Ж.П., рассмотрев уголовное дело № 3286/22,

У С Т А Н О В И Л:

22 февраля 2016 года примерно в 19-45 часов гр. Трифоновой Александры Павловны, 1978 года рождения, с целью незаконного завладения чужим имуществом, находясь в 116 доме на массиве Ц-6 Юнусабадского района, войдя в доверие к Убайдуллаевой Камиле Зокир кизи, 27.02.1996 г.р., проживающей в квартире 52, и злоупотребив этим доверием, завладела мантышницей, принадлежащей последней, стоимостью 50 000 сум, после чего скрылась с места происшествия.

В целях обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования по настоящему делу и проверки на причастность Севериной Е.И. к другим преступлениям, необходимо по месту ее жительства произвести обыск.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 158-159 УПК Республики Узбекистан.

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку, в доме и подсобных помещениях Трифоновой Александры Павловны, 1978 г.р., по адресу г. Ташкент, Хамзинский район ул. Авиасозлар 1-тупик д.8 кв.6, о чем ей объявить.

2. Копию настоящего постановления направить в ОУР и БОП Чиланзарского РУВД города Ташкента для исполнения.

Следователь прокуратуры
Чиланзарского района,

г.Ташкента, ст. советник юстиции

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

Настоящее постановление мне объявлено и копию получил « ____ » марта 2017 года.

(подпись)

Трифорова А.П.

ПРОТОКОЛ

выемки

14 марта 2017 г.

г. Ташкент

Выемка начата: в 11.30 мин

Следователь прокуратуры Чиланзарского района, г.Ташкента, мл. советник юстиции Ахмедов Ж.П в присутствии понятых:

1. Парфенова Александра Александровича, проживающего по адресу г.Ташкент Мирзо-Улугбекский район массив Ахмад Югнаки д.8 кв.3;

2. Одилова Александра Михайловича, проживающего по адресу г.Ташкент Миробадский район ул. Фетисова д.18 кв.44,

изучив материалы уголовного дела № 3286/22, в присутствии Трифоновой Александры Павловны, с соблюдением требований ст.157-161 УПК РУз и на основании постановления о производстве выемки, произвёл выемку в квартире, занимаемой Трифоновой А.П., по адресу г.Ташкент Мирзо-Улугбекский район ул.Пушкина д.22 кв.4, о чём согласно ст. 163 УПК РУз составил настоящий протокол. Вышеперечисленным лицам разъяснено их право присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по поводу тех или иных его действий, подлежащих занесению в протокол.

Понятым Парфенову А.А. и Одилову А.М. до начала выемки в соответствии со ст.74 УПК РУз разъяснено их право делать замечания, подлежащие внесению в протокол, разъяснена их обязанность удостоверить факт, содержание и результаты предъявления для опознания.

Понятые:

1. Парфенов _____ (подпись).

2. Одилов _____ (подпись).

Перед началом выемки следователем было объявлено постановление о производстве выемки от 13 марта 2016 г.

Трифорова _____ (подпись).

После этого, Трифоновой Александре Павловне было предложено выдать телевизор марки «SONY», переданный ей на хранение Гольцовым О.В.

Указанный телевизор марки «SONY» с № 254637 Трифоновой А.П. был выдан добровольно.

Протокол прочитан следователем вслух. Заявлений и замечаний не поступило.

Записано всё правильно.

Понятые:

1. Парфенов _____ (подпись).

2. Одилов _____ (подпись).

Присутствующие Трифорова _____ (подпись)

Выемка окончена: в 12.00 мин

Следователь прокуратуры

Чиланзарского района,

г.Ташкента, мл. советник юстиции

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

ПРОТОКОЛ
личного обыска задержанного

«___» _____ 20__ года

Г. _____

_____ в присутствии понятых:

1. _____
2. _____

которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

1. _____ / _____ / 2. _____ / _____ /

с соблюдением требований статей 160-164 УПК Республики Узбекистан произвел личный обыск задержанного (-ой) в порядке ст.221,227 УПК Республики Узбекистан _____

Задержанный (-ая) одет (-а): _____

Во время производства личного обыска изъято:

Поступившие жалобы, заявления при производстве личного обыска: _____

Протокол всем присутствующим зачитан в слух:

Понятые: 1. _____ 2. _____

Задержанный (ая): _____ / _____ /

Обыск произвел: _____ / _____ /

Копию протокола личного обыска получил _____

Изъятые при обыске _____

_____ приобщены к уголовному делу № _____.

(должность, звание и фамилия)

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XV. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ АРЕСТЕ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

Данное следственное действие регламентировано ст.ст. 166 и 167 УПК и по существу является особой разновидностью выемки. Оно состоит из двух относительно самостоятельных, но взаимосвязанных элементов: а) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; б) их осмотра и выемки. Наложение ареста в данном случае является принудительной мерой, обеспечивающей последующее следственное действие — выемку. Особенности данного следственного действия подчинены обеспечению конституционного права граждан на тайну переписки и иных сообщений (ч. 1 ст. 27 Конституции Республики Узбекистан).

Основанием для наложения ареста являются доказательства о том, что почтово-телеграфные отправления могут содержать относящиеся к делу информацию. Получение этой информации составляет конечную цель данного следственного действия. При этом закон не разрешает налагать арест на корреспонденцию в иных целях, например, для создания препятствий общения подозреваемого или обвиняемого с иными лицами.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке ст. 166 УПК. Судебное решение о наложении ареста одновременно означает и разрешение на проведение осмотров, и выемку почтово-телеграфных отправлений. Поэтому во время действия ареста неоднократные осмотры и выемки корреспонденции проводятся без дополнительного обращения к суду.

Порядок производства данного следственного действия складывается из следующих этапов.

1. Вынесение следователем постановления о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки (ст.166¹ УПК), получение соответствующего согласия прокурора и разрешения судьи. В постановлении следователя указываются данные о лице, чья корреспонденция подлежит аресту, основания для этого, виды почтово-телеграфных отправлений, подлежащих аресту, и наименование исполнителя ареста — учреждения (операторы) связи.

При этом следует иметь в виду, что арест накладывается только на отправления конкретного лица — подозреваемого или обвиняемого — как на исходящие, так и входящие. Не может быть наложен арест на корреспонденцию свидетеля, потерпевшего и др. В то же время арестована может быть

корреспонденция юридического лица, если она будет исходить от подозреваемого (обвиняемого) или будет ему адресована. Если обвиняемый использует постороннее лицо для отправки и получения корреспонденции, то последняя может быть изъята в ходе другого следственного действия — обыска или выемки.

Процессуальный закон прямо не устанавливает срок, в течение которого производится контроль отправлений. Учитывая тесную связь между арестом почтово-телеграфных отправлений и контролем, и записью переговоров суду целесообразно устанавливать по аналогии срок ареста в пределах 6 месяцев (ч. 5 ст. 186).

2. Исполнение ареста почтово-телеграфных отправлений возлагается на оператора связи, который исполняя решение суда, уведомляет следователя о факте задержания отправлений.

3. Осмотр и выемка отправлений. Следователь вправе в любой момент (в том числе, и до поступления к нему уведомления оператора связи) приступить к осмотру и выемке почтово-телеграфных отправлений. При этом должны обеспечиваться условия нераспространения конфиденциальной информации, подпадающей под понятие тайны сообщений. В частности, при осмотре, выемке и снятии копий с отправлений понятыми могут быть только лица из числа работников данного учреждения связи. Каждый факт осмотра и выемки отправлений (вне зависимости от его результатов) оформляется протоколом, составляемым по правилам ст. 167, 168 УПК РУз. По результатам осмотра отправления могут быть задержаны и приобщены к делу (в оригиналах или копиях) или отправлены адресату.

4. Отмена ареста почтово-телеграфных отправлений. Арест отменяется постановлением следователя, когда в нем отпадает необходимость, с уведомлением об этом суда (судьи), принявшего решение о наложении ареста, и прокурора.

Для ареста отправлений как процессуальной меры принуждения должны соблюдаться общие условия их применения. В частности, арест не может действовать по приостановленному либо по прекращенному делу. Срок ареста не может превышать срока предварительного расследования.

В практике иногда встречаются случаи ареста и выемки сообщений, которые не являются почтово-телеграфными отправлениями, — пейджинговых сообщений, сообщений электронной почты или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщений. В частности, согласно п. 186-187 Правил «Об оказании услуг почтовых связей» утвержденный Приказом директора Агентства связи и информатизации от 22 февраля 2011 г., №1-ю указывается, что правоохранные органы имеют право наложить арест и производить

обыск и осмотр при наличии достаточных оснований и ввиду новых изменений и дополнений постановления суда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки

9 марта 2017 г.

г. Келес

Следователь следственного отделения Зангиатинского РОВД, капитан Коричкин А.П., рассмотрев материалы уголовного дела N 9645324-0*,

УСТАНОВИЛ:

Сразу после предъявления обвинения Аванов А.А. скрылся. Его место нахождения неизвестно. По адресу: Ташкентская область, Зангиатинской район, ТМК, ул. Узбекистан, д. 10, кв. 15 проживает супруга обвиняемого - Аванова Светлана Тимофеевна. Аванов А.А. непосредственно или через кого-либо в письме, открытке, телеграмме, бандероли или посылке может сообщить жене о своем месте нахождения. Сведения, указанные на данных почтово-телеграфных отправлениях, и их содержание могут способствовать установлению места пребывания обвиняемого.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 166¹ УПК РУз.,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед судом Зангиатинского района, о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления: письма, открытки, телеграммы, бандероли и посылки, поступающие на имя Авановой Светланы Тимофеевны, а также о производстве их осмотра и выемки.

2. Возложить на начальника учреждения связи №34 Зангиатинского района обязанность задерживать указанные почтово-телеграфные отправления, о чем незамедлительно уведомлять следователя.

**Следователь следственного
отделения**

Ибрагимов А.В.

«СОГЛАСЕН»

**Прокурор Зангиатинского района,
Юрист 3-класс**

Ганиев В.К.

ПРОТОКОЛ
осмотра и выемки почтово-телеграфной корреспонденции

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ руководствуясь статьями ____ УПК РУз,
с участием понятых:

1. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)

произвел осмотр с целью _____.
(описывается с какой целью)

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Осмотр начал: в ____ час ____ мин

Произведенным осмотром обнаружено и изъято:

(название изъятой почты или корреспонденции)

Протокол осмотра прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Понятые: 1. _____
(ФИО и подпись)

2. _____
(ФИО и подпись)

Осмотр окончен: в ____ час ____ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Копию протокола осмотра и выемки получил _____ года.

Начальник отделения связи: _____
(ФИО и подпись)

**Председателю Юнусабадского
районного суда по уголовным делам
Ходжаевой М.**

Копию:

**Прокурору Юнусабадского района
советнику юстиции Акбарову Ш.Р.**

О направлении ходатайства

Согласно требованиям ст.ст.166 и 167 УПК Республики Узбекистан для рассмотрения направляется материалы вместе с постановлением о возбуждении ходатайства об аресте почтово-телеграфных отправлений гражданина Миронова А.А. 1990 г.р. (кроме газет и журналов), проживавшего по адресу: г.Ташкент, Хамзинский район, М. Риёзий д.4/5 кв.44., в течении 30 дней, который по данным предварительного следствия находится в тесной связи с обвиняемым Аверкиным В.В.

Второму адресату для обеспечения участия в суде прокурора.

Приложение: постановление на 2 листах.

**Старший следователь СО при
Юнусабадском РУВД
города Ташкента старший лейтенант**

Шарифбаева С.Г.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XVI. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ, ВЕДУЩИХСЯ С ТЕЛЕФОНОВ И ДРУГИХ ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ

Контроль и запись переговоров – это следственное действие, проводимое с целью конспиративного прослушивания и записи переговоров путем использования средств коммуникации, а также осмотра и прослушивания полученных при этом фонограмм.

Контроль и запись телефонных и иных переговоров представляет собой подключение с помощью технических средств к переговорным устройствам и конспиративный слуховой контроль переговоров, ведущихся по линиям телефонной связи или односторонних сообщений, а также фиксацию в целях получения речевой информации и обнаружения сведений, могущих иметь значение для дела.

Цели:

1. Отслеживание информации, выявляемой в процессе контроля переговоров;
2. Запись выявленной информации;
3. Осмотр и прослушивание получаемых фонограмм, определение в них данных, имеющих значение для дела;
4. Проверка доказательств и получение новых доказательств;
5. Немедленное использование полученных сведений для обеспечения безопасности граждан и интересов государства.

Возможности современного уровня развития техники позволяет осуществлять одновременное обслуживание нескольких каналов связи, фиксировать в базе данных не только речевую, но и другую информацию о переговорах (дата, время, продолжительность), автоматически определять номер, а также применять импульсный и тональный способы набора номера, поддерживать режим сетевой работы позволяющий производить обработку накопленной информации на удаленном компьютере, осуществлять автоматическую архивацию информации на внешние носителя, вести протокол работы, системы записей и журнал действий оператора.

Производство контроля и записи переговоров.

При подготовке следователь собирает и анализирует информацию, в том числе и материалы уголовного дела с целью определения фактических оснований для производства данного действия; изучает данные о лице в отношении которого предполагается производить контроль, устанавливает

используемые им средства связи, определяет участников данного следственного действий; непосредственно техническое исполнение осуществляться управлениями специальных технических мероприятий.

К участию в данном действии также могут привлекаться работники предприятий связи, абонентом которых является лицо, чьи переговоры будут контролироваться и записываться.

И ещё один немало важный факт, как показала практика, часто лица, занимающиеся противоправной деятельностью, пользуются условными обозначениями. Анализ телефонных разговоров лиц, распространяющих наркотические средства и психотропные вещества, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий показал, что используются выражения -- «сахар», «мешочки», «бочечки» или же используются условные обозначения типа «Федор» -- фенциклидин, «Константин Константинович» -- кокаин; «Гера», «гербалайф» -- героин; «Лошадка» -- метадон; «Крокодил» - триметилфентанил; «Мерседес», «Слон», «велосипед» - ЛСД.

Поэтому следователю нужно на начальном этапе подготовиться, изучить жаргон преступников соответствующих специфике преступлений.

Рабочий этап – когда непосредственный технический исполнитель специальных технических мероприятий органа (ОВД, СНБ) получает соответствующее постановление и проводит комплекс мероприятий по негласному и непосредственному подключению к системам связи.

Запись переговоров ведется в автоматическом режиме в следующем порядке:

1. Специальная техническая система контроля определяет активацию канала связи (как правило на поднятие трубки), при этом подключается система записи информации. Для каждой сделанной записи указывается дата и время, из всей полученной информации формируется база данных. Помимо технической стороны при контроле и записи переговоров имеет значение и тактическая составляющее. Результат данного следственного действия во многом зависит от применяемых во время его производства тактических приемов (доведение до подозреваемого сведений, которые создают тревожную ситуацию, побуждают связаться его по телефону со своими сообщниками, родственниками, обменяться информацией имеющей значение для дела;

2. С тактической стороны для данного действия важно решение вопроса о том, должно ли непосредственно осуществляться прослушивание самих телефонных переговоров параллельно с их аудиозаписью или периодически будет прослушиваться запись создающаяся в автоматическом режиме. Это зависит от характера и сложившейся ситуации расследования.

Непосредственное прослушивание гораздо эффективнее поскольку позволяет оперативно реагировать на получаемую информацию и проводить действия.

Заключительный этап:

- Непосредственное восприятие сведений, зафиксированных в фонограмме, осуществляется путем ее осмотра и прослушивания следователем в присутствии понятых
- Также может присутствовать специалист и лица, чьи переговоры записаны
- По результатам осмотра и прослушивания составляется протокол, в котором излагается информация дословно, которая имеет значение для дела
- Лица, присутствующие при прослушивании вправе в протоколе выразить свое мнение.

Фонограмма в полном объеме на основании постановления следователя приобщается как вещдок к материалам уголовного дела. В целях установления подлинности фонограммы, отсутствия признаков ее монтажа, идентификации личности участников переговоров может быть проведена фоноскопическая экспертиза.

Прослушивание переговоров, ведущихся с
номера 998 _____ абонента,
принадлежащего подозреваемому

«САНКЦИОНИРУЮ»
прокурор _____ города (района)

(чин, ФИО)

« ____ » _____ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прослушивании переговоров, ведущихся с телефонов

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(основания для прослушивания переговоров)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____
(решение о проведении прослушивания разговоров: кого и номер телефона)
2. _____
(направление постановления для исполнения)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

**Прослушивание переговоров,
ведущихся с номера 998-94-255-55-55
абонента, принадлежащего
подозреваемому Ильченко Г.К.**

**«САНКЦИОНИРУЮ»
прокурор г. Ташкента, старший
советник юстиции**

Матанов А.Н.

«____» март 2017 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о прослушивании переговоров, ведущихся с телефонов

«21» марта 2017 года

г. Ташкент

Старший следователь по ОВД СУ ГУВД г.Ташкента майор Ахмедов Ж.П., рассмотрев материалы уголовного дело № 22/16-2809,

У С Т А Н О В И Л:

10 марта 2016 года примерно в 20:00 Ахмедов Сарвар Хасанович, 1985 года рождения, вступив в предварительный сговор с Батыровым Азаматом Адхамовичем, 1980 года рождения, с целью тайного хищения чужого имущества, находясь около дома 9 по ул. Аваз Отар Юнусабадского района города Ташкента, топором взломав имеющуюся на участке входную дверь в мастерскую, расположенную на втором этаже вышеуказанного дома, откуда противоправно проникнув в здание этого дома, похитили несколько художественных картин, написанных Армандо Лемосон, принадлежащих Сабирове Умиде Рахимовне, причинив тем самым материальный ущерб в общем размере 73 000 000 сумов, после чего с похищенным скрылись с места происшествия.

Своими умышленными действиями, Ахмедов С.Х. и Батыров А.А. совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 169 УК Республики Узбекистан.

В настоящее время проводится предварительное следствие по настоящему уголовному делу и учитывая того, что обвиняемые Ахмедов С.Х. и

Батыров А.А. в своих показаниях, указывают на то, что похищенные ими предметы искусства были переданы Ильченко Гавриилу Константиновичу, 1978 года рождения, который согласно показаниям свидетелей Суннатова К.Н. и Хайдарова Н.И., занимаются незаконной торговлей художественных картин, также этому свидетельствует тот факт, что Ильченко Г.К. привлекался к ответственности по п. «б» ч.4 ст. 174,выраженную в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. Однако Ильченко Г.К. несмотря на то, что был ранее привлечен к участию в деле в качестве подозреваемого согласно постановлению от 15.03.2016 года, напрочь отказался иметь какие-либо связи со следствием, отказался от дачи показания и обыск, проведенный в жилом помещении Ильченко Г.К. не дал никаких положительных результатов. В связи с чем, имеются полные основания полагать, что имеющие значения для дела сведения могут быть получены при прослушивании переговорных устройств Ильченко Г.К., так как согласно показанию свидетеля Фадеева Сергея Юрьевича, 1975 года рождения, предполагаемая продажа, украденных картин состоится в ближайшее время. В целях обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования по настоящему делу, а также для принятия мер, обеспечивающие возмещение имущественного вреда и обнаружения вещественных доказательств, необходимо произвести прослушивание переговоров, ведущихся с номера +998-94-255-55-55 принадлежащего подозреваемому Фадееву Сергею Юрьевичу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 36, 169-170 УПК Республики Узбекистан.

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести прослушивание переговоров, ведущихся с номера +998-94-255-55-55 принадлежащего подозреваемому Фадееву Сергею Юрьевичу, 1975 года рождения с 22 марта по 22 апреля 2016 года и записать на магнитную плёнку.

2. Копию настоящего постановления направить начальнику УСНБ г.Ташкента для исполнения и приложить к ней материалы и справки, подтверждающие личность подозреваемого.

**Старший следователь по ОВД СУ ГУВД
г. Ташкента майор**

Ахмедов Ж.П.

**Начальнику УСНБ г.Ташкента
генерал-майору
Р.А.Батырову**

П О Р У Ч Е Н И Е
о производстве прослушивания переговоров,
ведущихся с телефонов и других переговорных устройств
по уголовному делу № 22/17-2809

В производстве Следственного управления ГУВД города Ташкента находится уголовное дело № 22/17-2809, возбужденное 11 марта 2017 года по признакам преступления, предусмотренного ст.169 ч.4 п. «а» УК Республики Узбекистан в отношении Ахмедова Сарвара Хасановича, 1985 года рождения и Батырова Азамата Адхамовича, 1980 года рождения.

Вам направляется постановление о проведении прослушивании переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств от 21 марта 2016 года номера +998-94-255-55-55 подозреваемого Ильченко Гавриил Константинович, 1978 года рождения, по уголовному делу № 22/17-2809.

В соответствии со ст.353 УПК Республики Узбекистан следует считать результаты прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств не подлежащими разглашению, в связи с чем прошу вас разъяснить обязательство не разглашать сведений результатов данного следственного действия оперативных и технических сотрудников согласно ст.239 УК Республики Узбекистан.

В процессе прослушивания переговоров следует:

- собрать сведения о местонахождении украденных художественных картин Армандо Лемосон, а также других предметов, законность приобретения которых будут вызывать сомнения.
- установить лиц, которым собираются продавать Ильченко Г.К. незаконно приобретенные художественные средства и принять меры для их своевременного задержания.

Прошу вас закрепить результаты, полученных от данного следственного действия, в протоколе согласно ст.170 и ст.171 УПК Республики Узбекистан и отправить раз в 10 дней и магнитные плёнки, на которых будут отражаться запись телефонных разговоров Ильченко Г.К.

Приложение: Постановление 2 двух листах.

**Старший следователь по ОВД СУ ГУВД
г.Ташкента майор**

Кутбиддинов И.А

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XVII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Признав необходимым назначение экспертизы, следователь выносит об этом мотивированное постановление. В постановлении кроме данных, предусмотренных ст. 180 УПК (место и время составления; должность лица, выносящего постановление, его фамилия; дело, по которому производится расследование; обоснование принятого решения; статья УПК, на основании которой принято решение), указывается также:

- основания для производства экспертизы;
- фамилия эксперта или наименование учреждения, экспертам которого поручается проведение экспертизы;
- вопросы, по которым эксперт должен дать заключение;
- объекты, которые должны быть исследованы;
- материалы, предъявляемые эксперту для ознакомления.

Постановление о назначении экспертизы имеет определенную структуру:

- вводная часть, в которой указываются дата и место его составления, фамилия следователя, уголовное дело, по которому назначена экспертиза;
- описательная часть, где излагаются обстоятельства дела, имеющие значение для производства экспертизы, а также основания ее назначения;
- резолютивная часть, в которой приводится решение следователя о назначении экспертизы с указанием ее вида; вопросы, подлежащие разрешению; указывается фамилия эксперта или наименование экспертного учреждения; перечисляются материалы, направляемые на экспертизу.

До направления постановления для исполнения следователь обязан ознакомить с ним обвиняемого (подозреваемого). При этом последний в соответствии со ч.3 ст. 180 УПК имеет право:

- заявить отвод эксперту;
- просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц, а также о постановке перед экспертизой дополнительных вопросов;
- давать объяснения эксперту, предъявлять дополнительные документы, заявлять ходатайства о назначении новой или дополнительной экспертиз.

При ходатайстве обвиняемого (подозреваемого) следователь может разрешить ему присутствовать при производстве отдельных исследований и давать объяснения.

При проведении экспертизы в экспертном учреждении следователь направляет постановление о назначении экспертизы совместно с материалами уголовного дела (по согласованию с экспертом) руководителю этого

учреждения, который в соответствии со ст. 198 УПК поручает ее производство одному или нескольким экспертам. Эксперты дают заключения от своего имени и несут за него личную ответственность, указывая во вступительной части то, что они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, и удостоверяют это своими подписями.

Если экспертиза проводится не в экспертном учреждении, следователь до вынесения постановления о ее назначении должен удостовериться в личности и компетентности лица, которому предполагается поручить проведение экспертизы, выяснить его взаимоотношения с подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, проверить, не имеется ли оснований для отвода. Выяснив нужные сведения, следователь выносит постановление о назначении экспертизы, вручает его эксперту, разъясняет права и обязанности, предусмотренные ст. 68 УПК, предупреждает об уголовной ответственности по ст. 238 УК за отказ от выполнения возложенных на него обязанностей, а также об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 240 УК. О выполнении указанных действий составляется соответствующий протокол.

Надо отметить, что уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность назначения, в случае необходимости, нескольких экспертов, которые дают общее заключение (ст. 178 УПК). Так, для проведения сложных экспертных исследований одного профиля назначается комиссия экспертная, которая поручается нескольким экспертам одной специальности. Например, многообъектная почерковедческая экспертиза. В случаях, когда для производства исследований требуются познания в разных отраслях знаний, назначается комплексная экспертиза, которая проводится экспертами различных специальностей в пределах своей компетенции. К примеру, определение дистанции выстрела в потерпевшего совместно экспертом-криминалистом и судебно-медицинским экспертом.

Вопрос

Следователь или суд назначают судебно-психиатрическую экспертизу по вопросам психической болезни обвиняемого, подсудимого или лица, не привлеченного к участию в деле в качестве обвиняемого, подсудимого, только при наличии проверенных доказательств совершения лицом преступления или предусмотренного Уголовным кодексом общественно опасного деяния, если возникают обоснованные сомнения по поводу вменяемости этого лица или его психического здоровья ко времени производства предварительного следствия и судебного разбирательства.

Раскройте содержание постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы.

Казус

С.Олимова 8 марта 2013 года находясь на подъезде дома ;4, на ул. Чархий, г.Коканд, в результате сложившихся неприязненных отношений с невестой З.Расуловой, завязав ссору на подъезде, нанеся удары а разнее части тела З. Расуловой, причинила ей легкое телесное повреждение, после чего З.Расулова потеряла сознание.

Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении _____ экспертизы

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____,

(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(основания для проведения экспертизы)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

(решение о проведении экспертизы)

2. _____.

(какие вопросы поставить перед экспертом)

3. _____.

(документы, предоставляемые следователю)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено “ ____ ” _____ года, и копию получил:

(ФИО и подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебно-медицинской экспертизы

22.12.2017 г.

г.Ташкент

Следователь СО ОВД Чиланзарского РУВД, города Ташкента, капитан Жураев О.М., рассмотрев заявление гражданина Тимофеева Сергея Михайловича от 21.12.2017 года,

УСТАНОВИЛ:

Гражданин Тимофеев Сергей Сергеевич 21 декабря 2017 года, примерно в 19-30 часов, находясь у себя дома по адресу город Ташкент, Чиланзарский р-н, улица Галаба шох, дом 91 кв. 12 на почве возникшей ссоры со своим отцом Тимофеев Сергей Михайловичем ударил его руками в лицо и причинил последнему телесные повреждения.

Таким образом, в действиях Тимофеев Сергей Сергеевич, усматриваются признаки преступления против здоровья человека.

На основании выше изложенного и руководствуясь ст.ст. 36, 172-175, 179-182 и 184 УПК Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить судебно-медицинскую экспертизу, проведение которой поручить бюро судебно-медицинской экспертизы города Ташкента;

2. Для решения перед экспертом поставить следующие вопросы:

А) Есть ли у Коновалова Владимира Михайловича 1955 года рождения телесные повреждения?

Б) Если есть, то когда и каким предметом они нанесены, установить механизм образования его телесных повреждений?

В) Установить степень тяжести его телесных повреждений?

3. Эксперту предоставить самого гр. Тимофеева Сергея Сергеевича, и медицинские документы Медицинского оздоровительного комплекса «Салус Вита» и его паспорт.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Чиланзарского района города Ташкента для сведения.

**Следователь СО ОВД Чиланзарского
РУВД, города Ташкента, капитан**

(подпись)

Жураев О.М.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1184/91

На основании постановления следователя СО Чиланзарского РУВД города Ташкента от 22.12.2017 года.

В помещении областного бюро, в смешанном освещении.
Государственный судебно-медицинский эксперт:

Сафаров Бегзод Зиёдуллаевич- по данной специальности имеет стаж свыше 4 лет. Заведующий амбулаторным отделением.

(должность, место работы, Ф.И.О. специальность, стаж работы, категория)

произвел(и) судебно-медицинскую экспертизу по факту полученных телесных повреждений гражданина(ки): Тимофеев Сергей Михайлович 1971 г.р. проживает: город Ташкент, Чиланзарский р-н, улица Галаба дом 91 кв. 12.
работающим(ая): не работает.

Права и обязанности эксперта, предусмотренные статьей 68 УПК РУз. ознакомился. Об ответственности за отказ и дачу заведомо ложных показаний по ст.ст. 240, 238 УК РУз предупреждены.

Госсудмедэксперт:

Сафаров.Б.З _____(подпись)_____

К заключению экспертизы № 1184/91 от 25.12.2017 г.

На разрешение экспертизы поставлены следующие вопросы:

А) Существуют ли телесные повреждения на теле у гражданина Тимофеева Сергея Михайловича?

Если есть, определить их местоположение и степень тяжести.

Б) Возможно ли, что гражданин Тимофеев Сергей Михайлович сам себе нанес телесные повреждения?

В) Существует ли причинная связь между телесными повреждениями гражданина Тимофеева Сергея Михайловича и с истечением обстоятельств?
Если есть причинная связь, то определить время и механизм получения телесных повреждений.

Г) Возможно ли нанесение телесных повреждений гражданину Тимофееву Сергею Михайловичу в результате избиения?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СЛУЧАЯ:

Из представленного постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы следует, что гражданин Тимофеев Сергей Сергеевич 21 декабря 2016 года, примерно в 19-30 часов, находясь у себя дома по адресу город Ташкент, Чиланзарский р-н, улица Галаба шох, дом 91 кв. 12 на почве возникшей ссоры со своим отцом Тимофеев Сергей Михайловичем ударил его руками в лицо и причинил последнему телесные повреждения.

СУДМЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ от 25.12.2016 года в 13:30 часов. Со слов: я 21.12.2016 года в 19:30 часов со своей гражданской женой пришел в гости к своей матери и в результате ссоры получил удар ногой в лицо. Сознание не потерял. 21.12.2016 года обратился в НО РНЦЭМП. Жалобы: головная боль. С моих слов записано верно. Роспись. **ОБЪЕКТИВНО:** В сознание, на поставленные вопросы ясно ответить не в состоянии. Общее состояние повреждения средней тяжести. Кожа и видимые слизистые бледно-розовой окраски. Правильного телосложения, подкожно жировая клетчатка развита умеренно. На руках и ногах движение не ограничено. Окружающие мягкие ткани без реактивных изменений. **ПОВРЕЖДЕНИЯ:** В верхней челюсти слева, 1 зуб отсутствует. Лунка заращена. При осмотре судебно-медицинской экспертизы на теле свидетельствуемого каких-либо других телесных повреждений и их следов не усматриваются.

ВЫВОДЫ:

На основании судебно-медицинской экспертизы гражданина Тимофеева Сергея Сергеевича, 1971 года рождения, принимая во внимание обстоятельства случая и вопросов поставленных на разрешение экспертизы, изложенных в постановлении о назначении судебно-медицинской экспертизы прихожу к следующим выводам: что полученные телесные повреждения в виде: сотрясение головного мозга, ушиба мягких тканей и кровоподтеков в лобной

области, в области левого глаза, скуловой области лица, челюсти слева, левой половины грудной клетки, травматического перелома 1 зуба слева в верхней челюсти , которые причинены от воздействия тупого твердого предмета с ограниченной поверхностью соударения, эти телесные повреждения относятся к категории **«легких телесных повреждений, причинивших кратковременное расстройство здоровья»**, продолжительностью до трех недель с момента причинения травмы (до 21 включительно) . Давность причинения повреждений может соответствовать сроку указанному самим потерпевшим.

Госсудмедэксперты:

Сафаров.Б.З _____ ***(подпись)*** _____

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XVIII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

При производстве ряда судебных экспертиз, связанных с решением идентификационных и диагностических задач, процесс экспертного исследования требует определенных материалов для сравнения с объектами, поступившими на экспертизу. Эти материалы получили в процессуальном законе и экспертной практике наименование образцов для сравнительного исследования.

С процессуальной точки зрения, образцы для сравнительного исследования не являются вещественными доказательствами, поскольку они непосредственно не связаны с событием преступления. Эти объекты имеют самостоятельный процессуальный статус и выполняют единственную функцию — они связывают материальные объекты, фигурирующие или могущие фигурировать, по делу в качестве вещественных доказательств, с событием преступления. Эта функция и реализуется в процессе сравнения исследуемых объектов с образцами.

Ст. 188 УПК определяет, что следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также в соответствии со ст. 190 УПК у иных физических лиц и представителей юридических лиц, в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах, и составить протокол в соответствии со ст. 197 УПК, за исключением требования об участии понятых. Получение образцов для сравнительного исследования может быть произведено до возбуждения уголовного дела.

Правила получения образцов для сравнительного исследования:

1. При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.

2. О получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов.

3. Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении.

Образцы для сравнительного исследования могут быть получены:

- от лица (подозреваемого, обвиняемого и, с известными ограничениями, от потерпевшего и свидетеля);
- от предметов (орудий, инструментов, транспортных средств и т. п.), от животных;
- могут представлять собой результаты экспериментальных процессов или действий.

Процесс получения образцов для сравнительного исследования помимо протокола может быть отражен с помощью видеозаписи. Это целесообразно делать в тех случаях, когда он носит принудительный характер, чтобы отразить содержание процедуры и получить подтверждение, что она не могла причинить вреда здоровью или состоянию подозреваемого или обвиняемого.

Для производства судебно-фоноскопических экспертиз требуются образцы голоса и речи, которые также могут быть свободными и экспериментальными. Первые — это фонограммы, не связанные с расследуемым событием, вторые — специально произведенные фоно записи голоса и речи лиц, в отношении которых решается вопрос о тождестве.

Необходимые процессуальные требования: перед началом записи обозначается ее дата и место, фамилии и должности записывающих, условия, в которых производится запись (они должны быть максимально сходны с условиями записи при обстоятельствах расследуемого события), подробная характеристика технических средств — тип и характеристики магнитофона, микрофона, магнитной ленты и др.

Тождества с исследуемой записью добиваются употреблением аналогичных фраз, оборотов речи и слов; источнику записи предлагают произносить их в соответствующем темпе и с соответствующими паузами. Объем записываемой звуковой информации должен обеспечивать возможность последующей фоноскопической идентификации.

Полученные образцы голоса и речи, зафиксированные в протоколе, упаковываются, снабжаются необходимыми надписями и опечатываются.

Определенной спецификой обладает получение образцов для судебных экспертиз (чаще всего — баллистической и трасологической).

В этом случае образцы получает сам эксперт, который имеет возможность воссоздать необходимые условия, соответствующие его представлению о механизме возникновения следов на объектах, поступивших на анализ. Количество образцов соответствует условиям решения экспертной задачи. Так, если требуется получить экспериментальные следы орудия взлома, то эксперт, подобрав объект, материал которого соответствует материалу следовоспринимающего объекта, получает образцы следов под различными

углами встречи орудия с воспринимающим объектом с таким расчетом, чтобы образец отражал необходимые идентификационные признаки.

Образцы затем участвуют в сравнительном исследовании. Процесс их получения, количество и качество отражаются в заключении эксперта. Таким образом, специальный документ о получении образцов экспертом не составляется, а сам процесс их получения является одним из этапов исследования и обычно именуется экспертным экспериментом.

Вопрос

Дознаватель, следователь или суд вправе получить образцы, отображающие свойства живого человека, трупа, животного, растения, предмета, материала или вещества, если их экспертное исследование необходимо для разрешения поставленных перед экспертом вопросов.

Что указывается в постановлении о получении образцов для экспертного исследования?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о получении образцов для экспертного исследования

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____,

(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(необходимость в получении образцов для экспертного исследования)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

(решение о получении образцов для экспертного исследования)

2. _____.

(поручение образцов эксперту или специалисту)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено “ ____ ” _____ года, и копию получил:

(ФИО и подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о получении образцов для экспертного исследования

21 февраля 2017 года

г. Ташкент

Старший следователь по особо важным делам прокуратуры Юнусабадского района г. Ташкента, юрист 1-класса, Ахмедов Ж.П., рассмотрев материалы уголовного дела №35214:

УСТАНОВИЛ:

12 февраля 2017 года примерно в 22:00 часов в дежурную часть прокуратуры Юнусабадского района поступило сообщение об обнаружении трупа на территории АО «Масложир», принадлежащего Расулову Евгению Богдановичу 1976 года рождения, работающий в цехе №101 данного завода.

По словам очевидцев, 2 часа назад до этого случая у Расулова Е.Б. была ссора с его коллегой Шукуровым Азаматом Фармоновичем, также работающим в этом цехе. Будучи в состоянии алкогольного опьянения они поссорились на глазах у коллег, после чего Шукуров А.Ф., угрожая Расулову, ушел к своему рабочему месту.

При задержании Шукурова А.Ф. на его одежде были обнаружены пятна специфического масла с содержанием буталина, которое хранится и используется только Расуловым Е.Б. для профессиональных целей, а также частички грунта на подошве обуви.

Принимая во внимание, что по данному уголовному делу необходимо назначить судебно-химическую экспертизу, а также необходимость получения для экспертного исследования 5 мл специфического вещества у администрации АО «Масложир», и руководствуясь ст.ст. 188-191 УПК РУз,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Получить специфическое масло с содержанием буталина у администрации АО «Масложир» (5 мл) для экспертного исследования, а также частички земельного грунта с места происшествия (5 гр.).

2. Ознакомить с данным постановлением администрацию АО «Масложир».

3. Направить копию постановления прокурору Юнусабадского района.

**Старший следователь по особо
важным делам прокуратуры
Юнусабадского района г. Ташкента,
юрист 1-класса**

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

С постановлением ознакомлен:
Главный инженер АО«Масложир»

(подпись)

Туранов К.Е.

«__» февраля 2017 года

ПРОТОКОЛ изъятия образцов для экспертного исследования

25 февраля 2017 года

г. Ташкент

Начато: 10:30

Старший следователь по особо важным делам прокуратуры Юнусабадского района г. Ташкента, юрист 1-класса, Ахмедов Ж.П., рассмотрев материалы уголовного дела №35214, при участии оперуполномоченного ОУР и УБОП, капитана, Хасанова Р.У. и представителя администрации, главного инженера, Лукина Е.У., а также при участии понятых:

1. Гаипов Азизбек Гайратович, 1991 года рождения, проживающий по адресу: г. Ташкент, Куйлюк, массив-2, ул. Низами дом 5., паспорт: АА 1972424, выдан. 01.02.2012 г., Юнусабадским РУВД.

2. Давронова Елена Каримовна, 1987 года рождения, проживающая по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бабура, дом 62, кв. 41, паспорт: АА1988833, выдан 12.03.2008 г., Чиланзарским РУВД.

с соблюдением ст.ст. 188, 189, 193, 197 УПК Республики Узбекистан провел изъятие образцов для экспертного исследования.

Изъятие производилось при естественном солнечном освещении.

При производстве изъятия образцов для экспертного исследования производилась видеосъемка сотрудником органов внутренних дел Хасановым Р.У. с помощью видеокамеры марки «Panasonic-1192».

Перед началом следственного действия понятым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 74 УПК Республики Узбекистан.

Понятые:

1. (подпись)

2. (подпись)

Следователь пробирки пересыпает внутрь одной из пробирок - № 1, принесенных с собой, частички грунта с места происшествия, около рабочего места убитого, и заливает в другую пробирку - № 2, крануол-бутолин – масло, которое в своей профессиональной деятельности использовал только убитый. Две пробирки с содержимыми веществами были переданы следователю.

1. Две пробирки под № 1 и № 2 были запечатаны в конверт № 1 с печатью для прокуратуры Юнусабадского района города Ташкента.

2. Магнитный диск с видеоматериалом был запечатан в конверт № 2 с печатью для прокуратуры Юнусабадского района города Ташкента.

Окончено: 11:00

В ходе следственного действия от участников заявлений, жалоб и ходатайств не поступило. Протокол изъятия для экспертного исследования прочитан мною лично. Дополнений и претензий не имею.

Поняты:

1. (подпись)

2. (подпись)

Участники:

1. Оперуполномоченный ОУР и УБОП, капитан, Хасанов Р.У. (подпись)

2. Главн.инженер АО «Масложир», Лукин Е.У. (подпись)

К протоколу прилагается:

1. Конверт №1, с печатью для прокуратуры Юнусабадского района города Ташкента.

2. Конверт № 2, с печатью для прокуратуры Юнусабадского района города Ташкента.

**Старший следователь по особо
важным делам прокуратуры
Юнусабадского района, г.Ташкента,
юрист 2-класса**

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XIX. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ

Предметы и документы могут являться доказательствами по уголовному делу, если они содержат сведения, имеющие значение для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию, и отвечают требованиям допустимости, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан. Адвокат по уголовным делам считает необходимым назвать эти требования:

- предметы и документы получены следователем, дознавателем, судом или должностным лицом, правомочным проводить процессуальные действия, являющиеся средством получения доказательств;
- относятся к одному из предусмотренных законом видов доказательств - вещественным доказательствам или иным документам;
- получены при производстве только тех следственных или судебных действий, которые предусмотрены законом;
- соблюдены установленные законом требования при производстве процессуальных действий, направленных на получение доказательств.

Чаще всего собирание предметов и документов в качестве доказательств осуществляется следователем путем производства таких следственных действий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан, как: осмотр места происшествия, осмотр трупа, обыск, выемка, личный обыск, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка, контроль и запись переговоров, проверка показаний на месте.

Подозреваемый, обвиняемый по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, их защитник (адвокат по уголовным делам), а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. Однако представление этими лицами предметов и документов должно быть процессуально оформлено следователем.

Предметы и документы, которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления, осматриваются следователем, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление.

Осмотр предметов и осмотр документов являются одними из самостоятельных видов следственного осмотра. Для производства их осмотра не требуется вынесения постановления о производстве этих следственных

действий. Однако при необходимости следователь вправе вынести такое постановление.

Осмотр предметов и документов – это следственное действие, состоящее в их обследовании следователем в целях обнаружения и фиксации следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

По общим правилам осмотр предметов и документов производится после возбуждения уголовного дела и только в дневное время. Исключение составляет их осмотр, производимый в процессе осмотра места происшествия, при этом результаты осмотра обнаруженных предметов и документов заносятся в протокол осмотра места происшествия.

Осмотр предметов и документов производится с участием не менее двух понятых, не заинтересованных в исходе уголовного дела, которые на добровольных началах привлекаются следователем для наблюдения за производством осмотра, удостоверения факта осмотра, его хода и результатов.

В случаях, если производство осмотра предметов связано с опасностью для жизни и здоровья людей (например, при осмотре боеприпасов, взрывчатых веществ и т.д.), осмотр может производиться без участия понятых, о чем в протоколе осмотра делается соответствующая запись. В случае производства осмотра без участия понятых применяются технические средства фиксации его хода и результатов. Если в ходе осмотра применение технических средств невозможно, то в протокол заносится соответствующая запись.

С разрешения следователя в осмотре предметов и документов вправе участвовать подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, а также адвокат по уголовным делам в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого или представителя потерпевшего, гражданского истца, если осмотр производится с их участием либо по их ходатайству или по ходатайству самого адвоката.

К участию в осмотре предметов и документов может быть привлечен специалист для содействия следователю в обнаружении, закреплении, изъятии обнаруженных на предметах и документах следов преступления, применении технических средств, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения следователю и другим участникам осмотра вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

К участию в производстве осмотра предметов и документов может привлекаться эксперт. При этом роль эксперта в осмотре заключается в выявлении (с последующим отражением в протоколе осмотра) обстоятельств, существенных для последующей дачи им заключения.

Перед началом осмотра следователь разъясняет понятым и всем другим участникам осмотра их права и обязанности, а также порядок проведения осмотра.

В процессе осмотра предметов и документов помимо непосредственного наблюдения следователь применяет и другие приемы выявления и отображения следов преступления: измерение, фотографирование, звуко- и видеозапись, изготовление планов, схем, слепков и оттисков.

Результаты осмотра предметов и документов оформляются протоколом, который составляется в ходе осмотра или непосредственно после его окончания. Он может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств.

В протоколе осмотра указываются: место (населенный пункт) и дата производства осмотра; точное время его начала и окончания; должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; процессуальное положение, фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в осмотре, его адрес, а при необходимости и телефон; в каком помещении и при каком освещении производился осмотр, перечисляются объекты осмотра.

В протоколе должно быть отмечено, что перед началом осмотра участвующим в нем лицам были разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра.

Кроме того, в протоколе должны содержаться подписи:

- понятых о том, что до начала осмотра им были разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 74 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан;
- привлеченного к участию в осмотре специалиста (эксперта) о разъяснении ему прав и обязанностей, предусмотренных статьей 69 (70) Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Также в протоколе должно быть указано, что лицам, участвующим в осмотре, было объявлено о применении технических средств, каких именно и кем именно.

В протоколе осмотра предметов (документов) описываются все действия лица, производившего осмотр, указываются результаты применения технических средств и все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в которой производился осмотр, и в том виде, в котором обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Адвокат по уголовным делам рекомендует участникам осмотра внимательно изучать содержание протокола. Порой даже незначительные процессуальные нарушения в его оформлении или поверхностное, неполное описание объектов осмотра могут негативно повлиять на результаты оценки не

только этого следственного действия, но и других следственных действий, при производстве которых использовались осмотренные предметы и документы.

В протоколе должно быть указано: какой предмет (документ) осматривался; когда, кем и при производстве какого следственного действия был получен; если объект осмотра находится в упаковке, то сначала описывается упаковка, ее целостность, имеющиеся на ней печати и подписи, скрепляющие упаковку; индивидуальные признаки и особенности осматриваемых предметов и документов; результаты осмотра.

При осмотре предметов описываются: название предмета; внешние признаки материала, из которого он изготовлен; цвет, форма предмета и его геометрический размеры; описываются обнаруженные на предмете повреждения и следы, их цвет, характер, расположение, направленность, глубина, размеры и т.д.

При осмотре документов описываются: название документа, его реквизиты; материал документа, цвет, размеры; краткое содержание документа; цвет красителя, которым выполнены текст документа и рукописные записи в нем; обнаруженные при осмотре повреждения документа и имеющиеся на нем следы, их цвет, характер, расположение, размеры и т.д.

Осмотренные предметы и документы, которые в дальнейшем могут явиться объектами судебных экспертиз или в качестве вещественных доказательств подлежат хранению в неизменном виде до вынесения судебного приговора по уголовному делу, должны быть после окончания осмотра вновь упакованы, опечатаны, скреплены подписями следователя, понятых и других лиц, участвовавших в их осмотре, о чем в протоколе осмотра должна быть сделана соответствующая запись.

К протоколу осмотра могут быть приложены фотографические негативы и снимки в виде фото таблиц, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве осмотра, о чем в протоколе должна быть сделана соответствующая запись.

Участники осмотра вправе делать замечания относительно порядка производства осмотра, его хода и результатов, подлежащие внесению в протокол. Содержание всех внесенных замечаний, дополнений и уточнений заносится в протокол и удостоверяется их подписями.

Протокол зачитывается следователем всем лицам, участвовавшим в осмотре, вслух или предъявляется им для личного ознакомления. Правильность составления протокола удостоверяется подписями участников осмотра.

Подписывается протокол следователем, производившим осмотр предметов и документов.

Вопрос

О представлении предметов и документов, которые могут иметь значение вещественных доказательств, в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 90-92 УПК РУз, дознаватель, следователь составляют протокол, а суд делает запись в протоколе судебного заседания.

Что указывается в протоколе о представлении предметов и документов? В чем особенности данного протокола?

ПРОТОКОЛ
представления предметов и документов

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ руководствуясь статьями ____ УПК РУз,
с участием понятых:

1. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____
(ФИО, дата рождения, место жительства)

принял представленные предметы и документы _____.
(описывается с какой целью)

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Действие начато: в ____ час ____ мин

Во время принятия предметов и документов было обнаружено следующее:

_____.
Протокол представления прочитан следователем вслух; от присутствующих изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Понятые: 1. _____
(ФИО и подпись)

2. _____
(ФИО и подпись)

(лицо, представившее предметы: ФИО и подпись)

Действие окончено: в ____ час ____ мин

(должность, чин, звание)

(подпис)

(ФИО)

Получил копию протокола “ ____ ” _____ года:

(ФИО и подпись)

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XX. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИОБЩЕНИИ К ДЕЛУ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

В соответствии с ст. 81 УПК самостоятельным видом доказательств являются иные документы. Они допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 84 УПК. В действительности сведения, имеющие доказательственное значение, могут быть не только изложены в документах, но и удостоверены.

Иные документы собирают путем их истребования или представления. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации. Разнообразие иных документов позволяет произвести их классификацию. Они могут быть официальными, исходящими от государственных органов, организаций, и неофициальными, авторами которых являются граждане. Документы могут содержать удостоверенные сведения, имеющие значение для дела (нотариально удостоверенный документ, свидетельство о рождении, смерти, о праве на наследство) либо изложенные организациями, должностными лицами (справки, характеристики, акты бухгалтерских проверок). В самостоятельную группу следует отнести иные документы, полученные в стадии возбуждения уголовного дела: заявления граждан, материалы, направленные налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, рапорты сотрудников ОВД, акты ревизий, инвентаризаций, ведомственных проверок, протоколы явки с повинной, объяснения очевидцев.

Иные документы могут быть истребованы, представлены после возбуждения уголовного дела (материалы обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних; характеристики подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего; справки о судимости, наградах, взысканиях; копии приговоров по предыдущим судимостям; медицинские документы о состоянии здоровья, документы лечебных учреждений; объяснения лиц, полученные защитником в порядке ч.2 ст. 80 УПК и т.д.). К иным документам также относятся документы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности. С помощью и посредством иных документов могут быть установлены любые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу. Без содержащихся в иных документах сведений часто невозможно принять

процессуальное решение. Так, сведения об освещенности, состоянии погоды помогают решить вопрос о наличии состава преступления в действиях водителей, допустивших аварию. Сведения о возрасте и состоянии здоровья учитываются при возбуждении уголовного дела, избрании меры пресечения; при назначении наказания принимаются во внимание обстоятельства, смягчающие ответственность. Документ допустим, как доказательство при соблюдении ряда условий:

1) в уголовном деле должны иметься данные о том, каким образом он попал в материалы дела (истребован в результате запроса дознавателя, следователя, либо составлен протокол в соответствии со ст. 200, 201 УПК);

2) должны иметься реквизиты официального документа или данные о гражданине, от которого документ исходит;

3) указания на источник осведомленности составителя (ссылки на название инструкций, правил, иных нормативных актов и т.д.).

При отсутствии таких данных его составитель может быть допрошен в качестве свидетеля. Иные документы могут быть первоначальными (подлинники) и производными (копии подлинников); обвинительными и оправдательными, прямыми и косвенными. Они, как и все другие доказательства, не имеют заранее установленной силы, независимо от содержания документа и должностного положения лица, его составившего, или нотариального удостоверения подлинности изложенных фактов. Проверка и оценка иных документов производится по общим правилам теории доказательств. При проверке документа выясняется его подлинность, а также соответствие содержания компетентности выдавших его лиц, реквизитов документа его содержанию, а содержания – действительности. Иной документ должен быть сопоставлен с другими доказательствами. Соответствие действительности сведений, изложенных в документе должностным лицом или гражданином может быть проверено путем проведения для этого следственных действий (так, правильность сведений, содержащихся в актах инвентаризаций, ревизий, проверяется с помощью судебно-бухгалтерской экспертизы).

Не относятся к «иным документам» справки следователя о результатах его телефонных переговоров или личных бесед по обстоятельствам дела, об извещении защитника о дате проведения следственного действия, рапорт об обнаружении признаков преступления, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования. Следователь, дознаватель, прокурор, суд не могут быть источниками иных документов, поскольку должны фиксировать ставшие им известными сведения по делу в форме протоколов следственных и судебных

действий, где отражаются данные, воспринятые ими непосредственно в ходе названных действий.

Документы приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в течение всего срока хранения. Документ является вещественным доказательством в тех случаях, когда он подпадает под его признаки, т.е. если он служил орудием преступления, или сохранил на себе следы преступления, или явился объектом преступных действий подозреваемого (обвиняемого) и т.д.. Если документ является вещественным доказательством, то на него распространяется процессуальный режим оформления последнего.

Обнаружив в акте ревизии или проверки либо в другом документе отступления от установленных правил, пробелы, противоречия и другие недостатки, дознаватель, следователь или суд вправе потребовать, чтобы отмеченные ошибки были в документе устранены.

О представлении предметов и документов, которые могут иметь значение вещественных доказательств, в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 90 — 92 настоящего Кодекса, дознаватель, следователь составляют протокол, а суд делает запись в протоколе судебного заседания.

В протоколе указываются:

- 1) наименование протокола;
- 2) дата и место составления протокола
- 3) кем составляется протокол (следователь или прокурор, если в суде то протоколе судебного заседания);
- 4) сведения о лице, представившем предмет или документ;
- 2) ходатайство этого лица о приобщении к делу предмета или документа, (описательная часть);
- 3) ход и результаты осмотра предмета или документа, а если он представлен по почте, то и осмотра упаковки (мотивировочная часть, чт. 206 УПК);
- 4) фактическая передача предмета или документа дознавателю, следователю или суду либо возврат его лицу, доставившему предмет или документ (ст. 207 УПК).

Лицу, представившему предмет или документ, который имеет или может иметь значение вещественного доказательства, дознаватель или следователь выдает копию протокола, а председательствующий в судебном заседании — выписку из протокола судебного заседания.

Если принятый предмет или документ поступил по почте, копия протокола или выписка из него высылается отправителю, а почтовая квитанция прилагается к протоколу. Квитанция приобщается к протоколу и в том случае,

когда поступивший по почте предмет или документ дознаватель, следователь или суд не считает относящимся к делу и возвращает его по почте отправителю.

Об отказе в удовлетворении ходатайства приобщить к делу в качестве вещественного доказательства представленный предмет или документ дознаватель, следователь выносит постановление, а суд — определение. Акты ревизий и иных служебных проверок, как и другие документы, представленные в качестве письменных доказательств, приобщаются к делу без специального оформления.

Получение и возврат предметов, истребованных для временного использования при производстве следственных или судебных действий, оформляются расписками, которые выдают дознаватель, следователь, председательствующий в судебном заседании или секретарь, а также владелец предметов. Признаки, свойства, технические характеристики этих предметов, если они могут иметь значение для дела, обозначаются в протоколе следственного действия, при производстве которого истребованные предметы были использованы, или в протоколе судебного заседания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании предмета вещественным доказательством и приобщении
их материалам уголовного дела

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

_____,
рассмотрев материалы уголовного дела _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(обстоятельства обнаружения и изъятие предмета или документа)

(основания для признания вещественным доказательством)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____
(решение о признании вещ. док-ом. и приобщении его к делу)
2. _____
(решение вопроса о месте хранения вещ. док-ва.)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено “___” _____ года, и копию получил:

(ФИО и подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к делу вещественных доказательств
и сдаче вещественных доказательств

07 октября 2017 года

город Ташкент

Старший следователь СО при ОВД Юнусабадского РУВД города Ташкента капитан Жураев О. М., рассмотрев материалы уголовного дела № 3/15-3232

УСТАНОВИЛ:

05 октября 2017 года примерно в 20-30 часов, Хамдамова Луиза Каримовна 1969 года рождения, из корыстных и низменных побуждений, с целью обогащения, находясь у себя в квартире по адресу: город Ташкент, Юнусабадский р-н 14-квартал дом 62 квартира 30 с целью вступления в интимную связи свела и познакомила гражданку Серикову Оксану Николаевну, 1993 года рождения с Муминовым Рустамом Абдумаликовичем, 1982 года рождения и предоставила им комнату для вступления в половую связь и за оказанную услугу от Муминова Р.А. получила деньги в размере 20 долларов США. Принятыми мерами сотрудников правоохранительных органов Хамдамова Л.К. был задержана и в присутствии понятых у неё было изъято 20 долларов США в качестве вещественных доказательства.

Таким образом, в действиях Хамдамовой Л.К. усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 131 УК РУз.

Учитывая, что изъятые у гр. Хамдамовой Л.К. деньги в размере 20 долларов США (двадцать долларов США), имеет по делу доказательственное значение, целесообразно признать их вещественным доказательством, приобщить к материалам уголовного дела и сдать в ФИНО ГУВД г.Ташкента.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 203, 207-208 УПК Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Указанные в настоящем постановлении деньги в размере 20 долларов США, изъятые у гр. Хамдамовой Л.К., признать в качестве вещественного доказательства и приобщить к материалам уголовного дела.

2. Вещественное доказательство деньги в сумме 20 долларов США (двадцать долларов США) сдать в ФИНО ГУВД города Ташкента.

**Старший следователь СО при
ОВД Юнусабадского РУВД
города Ташкента, капитан**

Жураев О.М.

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XXI. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ.

Задержание заключается в фактическом задержании лица в месте его нахождения (месте работы, учебы, жительства и т.п.), доставлении его в орган уголовного преследования и кратковременном содержании под стражей в местах и условиях, определенных законом (ст.224,227 и 228 УПК).

Правом задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, обладают сотрудник ОВД или иного органа дознания, а также любое дееспособное лицо (ст. 222 УПК).

Немедленно после доставления задержанного в орган уголовного преследования задержание лица оформляется в порядке, установленном ст.110 УПК. Должностным лицом, осуществившим фактическое задержание, составляется (1) протокол задержания, в котором указываются основания, место и время фактического задержания (с указанием часа и минут), результаты личного обыска, а также время составления протокола.

Протокол объявляется задерживаемому и при этом разъясняются предусмотренные ст.48 УПК права, в том числе право пригласить защитника и давать показания в его присутствии, что отмечается в протоколе. Протокол подписывается лицом, его составившим, и задержанным. В течение 24 часов с момента доставления подозреваемого в орган уголовного преследования орган дознания, следователь, прокурор должны вынести (2) постановление о задержании, которое является правовым основанием для кратковременного содержания под стражей задержанного в местах и на условиях, предусмотренных законом, либо принять решение об освобождении задержанного. Постановление объявляется задержанному. О произведенном задержании орган дознания или следователь обязаны (3) письменно сообщить прокурору в течение 24 часов с момента вынесения постановления о задержании.

В протоколе о задержании указываются дата и время составления протокола, дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие обстоятельства его задержания. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым.

О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого. То есть, удостоверившись об

обоснованности своих действий, уполномоченным лицом составляется постановление о задержании подозреваемого. Где указываются:

- 1) наименования постановления;
- 2) дата и место составления постановления;
- 3) кем составлен постановление и в отношении кому делу применяется данная мера пресечения
- 4) в части установил, указываются событие произошедшего преступления, данные о задерживаемом лице;
- 5) мотивировочной части, указывается обоснованность задержания подозреваемого, на основании фактов, тем самым квалифицируется действия лица в соответствии с УК и руководствуясь ст. 221, 222, 224, 226 и 227 УПК постановляется,
- 6) указывается решение уполномоченного лица о применении меры пресечения, указывается срок задержания, указывается в отдельной части уведомления надзирающего прокурора, о чем также уведомляется сам подозреваемый.

В соответствии со ст. 263 УПК, дознаватель, следователь, прокурор выносят о приводе постановление, а суд — определение. В этом постановлении или определении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество лица, подлежащего приводу; его процессуальное положение; место жительства или работы; основания применения привода; когда и куда должно быть доставлено лицо; кому поручается осуществить привод.

В постановлении (определении) о приводе в уполномоченным следственным органом указываются:

- 1) место и дата составления;
- 2) фамилия и инициалы, должность и звания уполномоченного должностного лица, рассматривавшего материалы уголовного дела;
- 3) устанавливаются фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого рассматриваются материалы уголовного дела;
- 4) статья УК РУз, по которой в совершении преступления обвиняется подсудимый; фамилия, имя, отчество лица, подлежащего приводу в суд;
- 5) место нахождения лица, подлежащего приводу;
- 6) место, дата и время привода в орган который производит данное предварительное следствие;
- 7) устанавливается на основании ст. 263 УПК о принудительном приводе лица
- 8) наименование органа, на который возложено исполнение привода в орган который производит данное предварительное следствие;

9) фамилия, инициалы должностного лица или наименование учреждения, на которые возложено исполнение постановления о приводе в орган который производит данное предварительное следствие;

10) Подпись самого уполномоченного должностного лица;

11) отметка об объявлении постановления, лицу, подлежащему приводу в орган который производит данное предварительное следствие (дата, время, подпись лица, подлежащего приводу в суд).

Вопрос

Немедленно после доставления задержанного в учреждение милиции или иной правоохранительный орган, дежурный или иной сотрудник правоохранительного органа по указанию начальника должен составить протокол задержания.

Что указывается в протоколе задержания? В чем особенности данного протокола?

Казус

26 июля 2013 года гражданин А.Бакиев будучи в состоянии алкогольного опьянения в результате возникшей ссоры с С.Синелниковым, в целях умышленного убийства последнего нанес один удар острым предметом в грудную клетку и скрылся с места преступления. В результате полученного ранения С.Н.Синельников скончался в реанимационном отделении ГКБ №7.

По данному обстоятельству составьте протокол задержания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о задержании подозреваемого

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

_____,
рассмотрев материалы уголовного дела _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства произошедшего события)

(основания для задержания подозреваемого)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____
(решение о задержании подозреваемого и помещении его в СИЗО)
2. _____
(направление постановления начальнику СИЗО)
3. _____
(направление копии акта прокурору)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено “___” _____ года, и копию получил:

(ФИО и подпись)

ПРОТОКОЛ
задержания лица в порядке ст. 227 УПК
Республики Узбекистан

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ руководствуясь статьями ____ УПК РУз,
задержал подозреваемого:

(ФИО, дата рождения, национальность)

(образование, семейное положение)

(судимость, место работы)

(место жительства)

Задержанному _____ во время задержания было разъяснено, о том, что он имеет право знать, в чем он подозревается; на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о задержании и месте содержания, иметь защитника с момента задержания, давать показания по поводу выдвинутого против него подозрения и о любых иных обстоятельствах дела либо отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него.

Основания задержания (нужное подчеркнуть):

а) **лицо застигнуто при совершении преступления или сразу после его совершения;**

б) очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо указали на данное лицо, как совершившее преступление;

в) на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы совершенного преступления;

г) иные данные, дающие основания подозревать лицо в совершении преступления, и если оно покушалось на побег или не имеет постоянного места жительства либо не установлена его личность.

Задержанный _____ подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей _____ УК Республики Узбекистан.

Уведомление прокурору _____ о задержании _____ направлено _____ года.

Подозреваемому разъяснены права и обязанности подозреваемого предусмотренные ст. 48 УПК Республики Узбекистан, в частности, подозреваемый имеет право: знать, в чем он подозревается; на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о задержании и месте нахождения; иметь защитника с момента задержания или объявления

ему постановления о признании его подозреваемым и встречаться с ним наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 230 настоящего Кодекса; требовать допроса не позднее двадцати четырех часов после задержания; давать показания по поводу выдвинутого против него подозрения и о любых иных обстоятельствах дела либо отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него; пользоваться родным языком и услугами переводчика; осуществлять лично свое право на защиту; заявлять ходатайства и отводы; представлять доказательства; участвовать с разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях; участвовать в заседаниях суда по делам о примирении, о применении акта амнистии; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Подозреваемый обязан: являться по вызовам дознавателя, следователя и прокурора, не уклоняться от участия в дознании и предварительном следствии; не препятствовать установлению истины путем уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и других незаконных действий; не препятствовать исполнению постановлений дознавателя, следователя, прокурора об освидетельствовании, отобрании образцов для экспертного исследования, помещении в медицинское учреждение для производства экспертизы и других процессуальных решений, предусмотренных настоящим Кодексом; соблюдать порядок при расследовании дела.

На подозреваемого не может быть возложена обязанность давать показания, а также доказывать свою непричастность к преступлению или какие-либо другие обстоятельства дела.

С протоколом ознакомлен:

Задержанный: _____
(ФИО и подпись)

Адвокат: _____
(ФИО и подпись)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

**Приложение к протоколу задержания
лица подозреваемого в совершении
преступления**

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Прокурору

(дата)

(время)

Мною, _____
(должность, звание, ФИО)

в порядке ст.ст. 221, 227 УПК Республики Узбекистан, по подозрению в совершении
преступления, предусмотренного статьей _____ УК Республики
Узбекистан был задержан _____

(ФИО, дата рождения, национальность, образование, семейное положение)

(судимость, место работы, место жительства)

Основание для задержания: _____

Задержанный _____ содержится в _____

(место содержания)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о задержании подозреваемого

26 апреля 2017 года

г. Ташкент

Старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений прокуратуры Ташкентской области, юрист 2-класса Усманова Ю.Х., изучив материалы уголовного дела за № 27/13-0813,

УСТАНОВИЛ:

Короленко Антон Александрович, 30.12.1990 года рождения, 7 апреля 2017 года примерно в 19-00 часов, с целью незаконной продажи наркотических средств, находясь около бензозаправки «УзГазОил», возле Паркентского рынка Хамзинского района, продал гр. Мамурову Зафарбеку Ганижановичу, 1985 г.р. сверток из фольги, внутри которого находилось наркотическое средство «Гашиш» за 20 000 сум.

После чего 8 апреля 2017 года сотрудниками ОУР и БОП Юнусабадского РУВД г. Ташкента, при проведении оперативных мероприятий около дома 43 на массиве Ц-5 Юнусабадского района г.Ташкента были задержаны Мамуров Зафарбек Ганижанович и Сабилов Дамир Ильдарович, у которых в присутствии понятых обнаружено и изъято сверток из фольги и трубочка, внутри которого находилось вещество со специфическим запахом.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы ЭКЦ ГУВД города Ташкента от 16 апреля 2017 года за № 2/585, вещество, изъятое у гражданина Сабирова Д.И., содержит наркотически активный компонент тетрагидроканнабинол и относятся к наркотическим средствам называемым «ГАШИШ» общий вес 0,80 грамма.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы ЭКЦ ГУВД города Ташкента от 16 апреля 2017 года за № 2/586, вещество, изъятое у гражданина Мамурова З.Г., содержит наркотически активный компонент тетрагидроканнабинол и относятся к наркотическим средствам называемым «ГАШИШ» общий вес 0,76 грамма.

Своими умышленными действиями, выразившимися в незаконном сбыте наркотического средства в размерах, превышающих небольшой, Короленко А.А. совершил преступление, предусмотренное п.«б» ч.2 ст. 273 УК Республики Узбекистан.

На основании вышеизложенного, а также учитывая, что Короленко Антон Александрович может уклоняться от участия в предварительном следствии и судебном разбирательстве, препятствовать установлению истины путем

уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и других незаконных действий, имеются достаточные основания для его задержания.

Следовательно, руководствуясь ст.ст.47, 111, 220, ч.3 ст.221 и ст.359-360 УПК Республики Узбекистан, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Подозреваемого Короленко Антона Александровича, 30.12.1990 года рождения, уроженца города Ташкента, по национальности русского, гражданина Республики Узбекистан, образование высшее, семейного, имеющего 3-х детей, ранее не судимого, не избиравшегося в депутаты, работающего на должности инженер-механик в ООО «Супер-Сервис», проживающего по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Бунедкор, дом-11, задержать и поместить в ИВС Юнусабадского РУВД, г.Ташента.

2. Постановление направить начальнику ИВС Юнусабадского РУВД, г.Ташента для исполнения.

3. Копию постановления направить прокурору Юнусабадского района для сведения.

Старший следователь СО

Юнусабадского РУВД

г. Ташкента стар. лейтенант

(подпись)

Усманова Ю.Х.

С постановлением ознакомлен 26 апреля 2017 года.

Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 48 и 229 УПК Республики Узбекистан.

Задержанный:

(подпись)

Короленко А.А.

ПРОТОКОЛ
задержания лица в порядке ст.227 УПК
Республики Узбекистан

26 апреля 2017 года

г.Ташкент

Старший следователь СО Юнусабадского РУВД г. Ташкента старший лейтенант Усманова Ю.Х., рассмотрев материалы, уголовного дела № 3/12-2693-, с соблюдением требований статей 220, 221, 225, 227-228 УПК Республики Узбекистан, 26 апреля 2017 года в 11 часов 35 минут, задержала в качестве подозреваемого

Короленко Антона Александровича,
30.12.1990 года рождения, уроженца города Ташкента, по национальности русского, гражданина Республики Узбекистан, образование высшее, семейного, имеющего 3-х детей, ранее не судимого, не избиравшегося в депутаты, работающего на должности инженер-механик в ООО «Супер-Сервис», проживающего по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Бунедкор, дом-11

Задержанному Короленко А.А. во время задержания было разъяснено, о том, что он имеет право знать, в чем он подозревается; на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о задержании и месте содержания, иметь защитника с момента задержания, давать показания по поводу выдвинутого против него подозрения и о любых иных обстоятельствах дела либо отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него.

Основания задержания (нужное подчеркнуть):

а) лицо застигнуто при совершении преступления или сразу после его совершения;

б) очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо указали на данное лицо, как совершившее преступление;

в) на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище

обнаружены явные следы совершенного преступления;

г) иные данные, дающие основания подозревать лицо в совершении преступления, и если оно покушалось на побег или не имеет постоянного места жительства либо не установлена его личность;

Задержанный подозреваемого Короленко Антон Александрович подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 273 УК Республики Узбекистан.

Уведомление прокурору Юнусабадского района о задержании Короленко А.А. направлено 26 апреля 2017 года.

Подозреваемому разъяснены права и обязанности подозреваемого предусмотренные ст.48 УПК Республики Узбекистан, в частности, подозреваемый имеет право: знать, в чем он подозревается; на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о задержании и месте нахождения; иметь защитника с момента задержания или объявления ему постановления о признании его подозреваемым и встречаться с ним наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 230 настоящего Кодекса; требовать допроса не позднее двадцати четырех часов после задержания; давать показания по поводу выдвинутого против него подозрения и о любых иных обстоятельствах дела либо отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него; пользоваться родным языком и услугами переводчика; осуществлять лично свое право на защиту; заявлять ходатайства и отводы; представлять доказательства; участвовать с разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях; участвовать в заседаниях суда по делам о примирении, о применении акта амнистии; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Подозреваемый обязан: являться по вызовам дознавателя, следователя и прокурора, не уклоняться от участия в дознании и предварительном следствии; не препятствовать установлению истины путем уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и других незаконных действий; не препятствовать исполнению постановлений дознавателя, следователя, прокурора об освидетельствовании, отобрании образцов для экспертного исследования, помещении в медицинское учреждение для производства экспертизы и других процессуальных решений,

предусмотренных настоящим Кодексом; соблюдать порядок при расследовании дела.

На подозреваемого не может быть возложена обязанность давать показания, а также доказывать свою непричастность к преступлению или какие-либо другие обстоятельства дела.

С протоколом ознакомлен:

Задержанный

(подпись)

Короленко А.А.

Адвокат:

(подпись)

Расулов Т.З.

Старший следователь СО

Юнусабадского РУВД г. Ташкента

старший лейтенант

(подпись)

Усманова Ю.Х.

**Приложение к протоколу
задержания лица подозреваемого в
совершении преступления**

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Прокурору Юнусабадского района,
города Ташкента, советнику юстиции
Эгамбердиеву М.Ш.

26 апреля 2017 года

«15» часов «30» минут

Мною, старшим следователем СО Юнусабадского РУВД г. Ташкента старшим лейтенантом Шарифбаевой С.Г., в порядке ст.ст. 221, 227 УПК Республики Узбекистан, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.273 УК Республики Узбекистан был задержан Короленко Антон Александрович - 30.12.1990 года рождения, уроженца города Ташкента, по национальности русский, гражданина Республики Узбекистан, образование высшее, семейного имеющего 3-х детей, ранее не судимого, не избиравшегося в депутаты, работающего на должности инженер-механик в ООО «Супер-Сервис», проживающего по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Бунедкор, дом-11.

Основание для задержания: Лицо застигнуто при совершении преступления или сразу после его совершения.

Задержанный Короленко А.А. содержится в ИВС Юнусабадского РУВД г. Ташкента.

**Старший следователь СО
Юнусабадского РУВД
г. Ташкента ст. лейтенант**

(подпись)

Усманова Ю.Х.

ПРОТОКОЛ
о предоставлении задержанному
права на телефонный звонок

26 апреля 2017 года

г.Ташкент

Старший следователь СО при Юнусабадском РУВД г. Ташкента старший лейтенант Усманова Ю.Х., во исполнение требований ст.ст.46-48 УПК Республики Узбекистан, на основании ст.ст.90-92 УПК Республики Узбекистан, составил настоящий протокол о том, что подозреваемому Короленко А.А. в порядке ст.227 УПК Республики Узбекистан было предоставлено право на телефонный звонок, которым задержанный воспользовался, а именно со служебного телефона Юнусабадского РУВД № 277-68-33 осуществил звонок на номер +99893 539-41-66 своей супруге Короленко К.У. и сообщил о том, что он задержан следственным отделом по расследованию преступлений Юнусабадского РУВД и в данное время содержится в изоляторе временного содержания Юнусабадского РУВД г. Ташкента. Разговор длился 3 минуты, с 12:03 часов до 12:06 часов.

По окончании разговора составлен настоящий протокол и предоставлен для ознакомления задержанному Короленко А.А.

С протоколом ознакомлен:

Задержанный

(подпись)

Короленко А.А.

Адвокат:

(подпись)

Расулов Т.З.

**Старший следователь
СО при Юнусабадском РУВД
г. Ташкента, ст. лейтенант**

(подпись)

Усманова Ю.Х.

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XXII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ

Меры пресечения могут быть применены, отменены и изменены постановлением следователя, прокурора и определением суда (ст. 240 УПК). В постановлении или определении о применении, отмене, изменении меры пресечения должно содержать:

- 1) указание на преступление, в совершении которого обвиняется лицо;
- 2) ссылку на установленные законом основания применения меры пресечения либо отсутствие или изменение этих оснований с приведением соответствующих доказательств;
- 3) доводы, объясняющие необходимость применения, отмены или изменения меры пресечения с учетом установленных законом обстоятельств, влияющих на выбор меры пресечения.

Постановление или определение немедленно объявляется лицу (заверяется подписью), в отношении которого оно вынесено, за исключением случаев, когда этому препятствует тяжелое заболевание лица или его побег.

Подписка о надлежащем поведении. В соответствии со ст. 235 УПК РУз, подписка о надлежащем поведении состоит в письменном обязательстве обвиняемого или подсудимого, которое он дает следователю, прокурору или суду о том, что он не скроется от следствия и суда, не станет препятствовать установлению истины по уголовному делу, не будет заниматься преступной деятельностью, будет являться по вызовам следователя, прокурора и суда. Лицо, дающее подписку, принимает на себя также обязательство не выезжать из данного населенного пункта без разрешения следователя, прокурора или суда и сообщать им о перемене своего места жительства в пределах данного населенного пункта.

В левом верхнем углу бланка указывается город, в котором выдана повестка. В правом верхнем углу бланка проставляется дата.

Текст обязательства написан от первого лица. Указываются фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого составляется подписка о невыезде, адрес проживания, телефон, по которому с человеком можно связаться. Далее следует стандартный текст обязательства не менять место жительства, не выезжать из населенного пункта до окончания следствия или вступления приговора в законную силу. Вписывается наименование населенного пункта, а также номер статьи Уголовного кодекса РУз, предусматривающей состав преступления, в отношении которого идет расследование. В последнем абзаце гражданин предупреждается о том, что в случае неисполнения наложенных на

него ограничений к нему могут быть применены более строгие меры пресечения в порядке статьи 238 УПК РУз.

В конце подписывается документ лицом, в отношении которого избрана мера пресечения подписка о невыезде.

Личное поручительство. В соответствии со ст. 235 УПК РУз, личное поручительство состоит в принятии на себя заслуживающими доверия лицами письменного обязательства о том, что они ручаются за надлежащее поведение обвиняемого, подсудимого. Число поручителей определяет следователь, прокурор или суд. В исключительных случаях поручителем может быть одно заслуживающее особого доверия лицо (обычно близкие родственники, а также авторитеты сходов граждан махалли).

Уполномоченным должностным лицом составляется протокол поручительства, который подписывают должностное лицо, применившее данную меру пресечения, обвиняемый, подсудимый и поручители, или в протоколе судебного заседания. Кроме того, каждый поручитель (если их несколько) дает подписку о поручительстве.

Поручители могут отказаться от принятых на себя обязательств до появления оснований, влекущих их ответственность.

В протоколе о поручительстве указываются:

- 1) наименования процессуального акта;
- 2) дата и место составления процессуального акта;
- 3) указание уполномоченного должностного лица, которым составляется данный акт;
- 4) данные о поручителе;
- 5) разъясняется его права и обязанности, а также об ответственности поручителей в случае совершения обвиняемым, подсудимым действий, для предупреждения которых применено поручительство в ст. 251 УПК;
- 6) разъясняется сущность обвинения, в связи с которым избрана данная мера пресечения, наказания, которому может подвергнуться обвиняемый.
- 7) Протокол зачитывается самим поручителем, заверяется подписью;
- 8) Подписывается уполномоченное лицо составивший протокол.

Подписка о поручительстве. В подписке излагаются обязательства поручителя: его ручательство за явку по вызовам и надлежащее поведение обвиняемого (не скрываться от дознания, следствия и суда, не совершать преступлений, не препятствовать в установлении по делу истины, не мешать в обеспечении исполнения приговора). Здесь же указываются негативные для поручителя последствия в случае совершения обвиняемым действий, для предупреждения которых была применена к нему мера пресечения в виде личного поручительства: возможность наложения судом на поручителя

административного штрафа в порядке, предусмотренном ст. 238 КоАО РУз, или применения меры общественного воздействия. Подписка о личном поручительстве подписывается поручителем и следователем (лицом, производящим дознание, прокурором, всем составом суда, судьей).

Поручительство общественного объединения или коллектива. Общественное объединение или коллектив вправе принять решение о поручительстве в отношении лица привлеченного к участию в деле в качестве обвиняемого, подсудимого.

Решение общественного объединения или коллектива излагается в виде письменного обязательства о том, что они ручаются за надлежащее поведение обвиняемого, подсудимого. Это обязательство вручается следователю, прокурору или суду, которые в случае согласия с решением общественного объединения или коллектива избирают данную меру пресечения, о чем выносят постановление или определение. Одновременно составляется протокол о разъяснении представителю общественного объединения или коллектива сущности обвинения, в связи с которым избирается эта мера пресечения, а обвиняемому, подсудимому — возможности изменения меры пресечения на более строгую в случае его ненадлежащего поведения.

- 1) наименования процессуального акта;
- 2) дата и место составления процессуального акта;
- 3) указание уполномоченного должностного лица, которым составляется данный акт;
- 4) данные о представителе общественного объединения или коллектива который поручается;
- 5) разъясняется его права и обязанности, а также об ответственности поручителей в случае совершения обвиняемым, подсудимым действий, для предупреждения которых применено поручительство в ст. 252 УПК;
- 6) разъясняется сущность обвинения, в связи с которым избрана данная мера пресечения, наказания, которому может подвергнуться обвиняемый.
- 7) Протокол зачитывается самим представителем поручающегося общественного объединения или коллектива, заверяется подписью;
- 8) Подписывается уполномоченное лицо составивший протокол.

При переходе обвиняемого, подсудимого на другую работу или изменении места жительства общественное объединение или коллектив обязаны немедленно сообщить об этом следователю, прокурору или суду, избравшему меру пресечения. В этих случаях общественное поручительство отменяется и может быть заменено другой мерой пресечения.

При ненадлежащем поведении обвиняемого, подсудимого общественное объединение или коллектив вправе отказаться от поручительства.

Залог. Залог в качестве меры пресечения применяется только при наличии процессуальных оснований, предусмотренных статьей 139 УПК. При этом необходимо соблюдение следующих условий:

- постановление о возбуждении уголовного дела, уведомления об этом надзирающего прокурора;
- постановление следователя, дознавателя либо решение суда об избрании данной меры пресечения;
- составление протокола о принятии залога и договора о залоге.

Залог может применяться самостоятельно после задержания подозреваемого, взамен аресту, домашнему аресту или иной мере пресечения. Залог не применяется в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений.

Об избрании меры пресечения орган, ведущий уголовный процесс, выносит постановление.

В постановлении указываются:

- 1) место и время его составления;
- 2) фамилия и должность лица, вынесшего постановление;
- 3) обстоятельства совершенного преступления, в котором подозревается или обвиняется лицо;
- 4) фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения этого лица; гражданство;
- 5) документ, удостоверяющий личность подозреваемого, обвиняемого; дата и статья УК РУз возбуждения уголовного дела;
- 6) дата задержания и предъявления обвинения; объем предъявленного обвинения;
- 7) обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде залога;
- 8) денежная сумма, вносимая в качестве залога либо перечень имущества со ссылкой на документы, подтверждающие его стоимость и внесение денег в депозит (органа в производстве которого находится дела);
- 9) разъяснение обязанности подозреваемого, обвиняемого по явке в органы дознания, следствия или в суд по их вызову, а также о сообщении в случае изменения своего места нахождения;
- 10) статьи УПК, на основании которых вынесено постановление. Постановление подписывается лицом, его составившим, подозреваемым, обвиняемым и в случае участия - их защитниками с указанием фамилии.

Залог заключается в денежной сумме или ценностях, вносимых в депозитный счет органа предварительного следствия или суда обвиняемым,

подсудимым, их родственниками, другими гражданами или юридическими лицами. В качестве залога может быть принято также недвижимое имущество.

О принятии залога следователь, прокурор составляют протокол, а суд делает соответствующую запись в протоколе судебного заседания. В протоколе должно быть указано, что обвиняемому, подсудимому разъяснены его обязанности, перечисленные в ст. 46 УПК, и он дает заверение, не нарушать их, а залогодатель поставлен в известность о том, что в случае невыполнения обвиняемым, подсудимым этих обязанностей он лишится залоговой массы. Протокол подписывается должностным лицом, принявшим залог, залогодателем и обвиняемым, подсудимым.

Сумма залога не может быть ниже двадцатикратного размера минимальной заработной платы и определяется следователем, прокурором или судом, избравшим эту меру пресечения, с учетом тяжести обвинения, личности обвиняемого, подсудимого и залогодателя, имущественного положения залогодателя и его отношений с обвиняемым.

При внесении залога залогодатель должен быть поставлен в известность о сущности обвинения, в связи с которым избрана эта мера пресечения, грозящего обвиняемому, подсудимому наказания и ответственности залогодателя. Он может отказаться от принятых на себя обязательств до появления оснований, влекущих обращение залога в собственность государства.

Залогодатель не вправе ссылаться на отсутствие возможности контролировать поведение обвиняемого, подсудимого, за исключением случаев, когда он докажет действие непреодолимой силы.

Залог возвращается залогодателю, если изменение меры пресечения происходит не в связи с нарушением условий ее избрания, а равно в случае прекращения производства по делу либо вступления в силу приговора суда.

В случае нарушения обвиняемым, подсудимым данных им обязательств, залог обращается в собственность государства определением суда и к обвиняемому, подсудимому применяется более строгая мера пресечения.

Заключение под стражу или домашний арест. В соответствии со ст. 243 УПК РУз, при наличии обстоятельств, предусмотренных законом, и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста в ходе предварительного следствия прокурор, следователь с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении ходатайства о применении в качестве меры пресечения заключение под стражу или домашнего ареста.

В постановлении о возбуждении ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста **излагаются:**

- 1) дата, время и регистрационный номер (исходящий);

- 2) на имя надзирающего прокурора;
- 3) наименования ходатайства;
- 4) кем производится уголовного дела,

5) устанавливаются основания, в силу которых возникла необходимость в заключении задержанного подозреваемого или обвиняемого под стражу либо помещения его под домашний арест на основании УК и руководствуясь с соответствующими ст.ст. УПК РУз постановляется

6) постановляется применения мер пресечения в виде в виде заключения под стражу или домашнего ареста;

7) подписывается самими следователем;

8) уведомляются само лицо в отношении которого применяется мер пресечения в виде в виде заключения под стражу или домашнего ареста.

Прокурор, проверив обоснованность ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, в случае согласия с ним направляет постановление о возбуждении ходатайства и необходимые материалы в суд. Если ходатайство возбуждается в отношении задержанного подозреваемого или обвиняемого, то постановление и указанные материалы должны быть представлены в суд не позднее чем за восемь часов до истечения срока задержания. То есть выше указанное постановление заверяется подписью надзирающего прокурора, под надписью «СОГЛАСЕН».

Ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста рассматривается единолично судьей районного (городского) суда по уголовным делам, окружного, территориального военного суда по месту совершения преступления или производства предварительного следствия, а в отсутствие судьи указанных судов либо при наличии обстоятельств, исключающих его участие в рассмотрении материала о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, — судьей другого соответствующего суда по указанию председателя Верховного суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам, областного, Ташкентского городского суда по уголовным делам, Военного суда Республики Узбекистан.

Ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста рассматривается в закрытом судебном заседании в течение восемь часов с момента поступления материалов, но не позднее предельного срока задержания.

Ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста рассматривается с участием прокурора, защитника, если последний участвует в деле, задержанного подозреваемого или обвиняемого. Задержанный подозреваемый, обвиняемый доставляется в

судебное заседание. В судебном заседании вправе участвовать законный представитель подозреваемого или обвиняемого, а также следователь. При необходимости следователь может быть вызван в суд.

Неявка лиц, надлежаще уведомленных о месте, дате и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста. Ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, объявленного в розыск, рассматривается без его участия.

Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста начинается с доклада прокурора, который обосновывает необходимость применения данной меры пресечения. Затем заслушиваются подозреваемый или обвиняемый, защитник, другие явившиеся в суд лица, исследуются представленные материалы. После этого судья удаляется в отдельную комнату для вынесения определения.

Судья, рассмотрев ходатайство о применении в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, выносит одно из следующих определений:

1) о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста;

2) об отказе в применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста;

2¹) об отказе в применении меры пресечения в виде заключения под стражу и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или залога;

2²) об отказе в применении меры пресечения в виде домашнего ареста и избрании меры пресечения в виде залога;

3) о продлении срока задержания на срок не более чем на сорок восемь часов для представления сторонами дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности применения меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.

В случае отказа в применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста и избрании меры пресечения в виде залога срок задержания подозреваемого или обвиняемого продлевается судом на срок не более чем на сорок восемь часов для предоставления возможности внесения Залога, в случае невнесения залога в указанный срок ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста считается удовлетворенным.

Определение судьи о применении либо отказе в применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста вступает в

силу с момента его оглашения и подлежит немедленному исполнению. Определение судьи направляется прокурору для исполнения, подозреваемому, обвиняемому, защитнику — для сведения. Определение судьи может быть обжаловано, опротестовано в апелляционном порядке по правилам, предусмотренным ч.2 статьи 241 УПК.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, протест, вправе своим определением:

1) оставить определение судьи без изменения, а жалобу или протест — без удовлетворения;

2) отменить определение судьи и освободить подозреваемого или обвиняемого из-под стражи, из-под домашнего ареста или применить в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.

В случае отказа в применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста повторное обращение в суд по данному вопросу в отношении одного и того же подозреваемого, обвиняемого допускается при возникновении новых обстоятельств необходимости заключения под стражу или домашнего ареста.

Отдача несовершеннолетнего под присмотр. На основании постановления уполномоченного должностного лица о применении мер пресечения об отдача несовершеннолетнего под присмотр производится в порядке установленным в ст. 556 УПК РУз. То есть, Отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей или руководителей детского учреждения состоит в принятии на себя кем-либо из указанных лиц письменного обязательства обеспечить явку несовершеннолетнего к следователю, прокурору и в суд, а также выполнение им других обязанностей обвиняемого, предусмотренных в ст. 46 УПК.

Отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей или других лиц возможна лишь с их согласия, а также с согласия самого несовершеннолетнего. Перед отдачей несовершеннолетнего под присмотр следователь, прокурор, суд должны собрать сведения о личности родителей, опекунов или попечителей, их взаимоотношениях с несовершеннолетним и убедиться в том, что они в состоянии надлежаще осуществлять присмотр за подростком.

При взятии у родителей, опекунов, попечителей, руководителей детского учреждения подписки о принятии несовершеннолетнего под присмотр они должны быть поставлены в известность о сущности обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресечения, о наказании, которому может подвергнуться обвиняемый, и их ответственности в случае совершения действий, для предупреждения которых несовершеннолетний отдан под

присмотр. Эти данные отражаются в протоколе отдачи под присмотр или в протоколе судебного заседания.

В протоколе указывается:

- 1) наименования процессуального акта;
- 2) дата и место составления процессуального акта;
- 3) указание уполномоченного должностного лица, которым составляется данный акт;
- 4) данные о лице который берет под свой присмотр несовершеннолетнего лица;
- 5) разъясняется его права и обязанности, а также об ответственности поручителей в случае совершения обвиняемым, подсудимым действий, для предупреждения которых применено поручительство в соответствии со ст. 556 УПК (ст. 207 КоАО РУз);
- 6) разъясняется сущность обвинения, в связи с которым избрана данная мера пресечения, наказания, которому может подвергнуться обвиняемый.
- 7) Протокол зачитывается самим поручителем, заверяется подписью;
- 8) Подписывается уполномоченное лицо составивший протокол.

Вопрос

Меры пресечения применяются в целях предотвратить уклонение обвиняемого, подсудимого от дознания, предварительного следствия и суда; пресечь его дальнейшую преступную деятельность; воспрепятствовать его попыткам помешать установлению истины по делу; обеспечить исполнение приговора.

Какие сведения указываются в определении о применении меры пресечения в виде заключения под стражу? Какие обстоятельства должны быть отображены в этом определении?

Казус

О.Сергеев 5 октября 2012 года вместе со своим знакомым Марфином Иваном Василевичем употребляли алкоголь, после чего в ходе возникшей ссоры, в целях умышленного нанесения тесного повреждения И.Марфину, ударил его по голове и тем самым нанес тяжкое телесное повреждение опасное для жизни. В результате нанесенных повреждений И.Марфин скончался. По данному обстоятельству возбуждено уголовное дело п. «д» ч.3 ст.104 УК Республики Узбекистан и действия предварительного следствия завершены.

По данному обстоятельству, составьте ходатайство о применении в качестве меры пресечения заключение под стражу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(основания для применения меры пресечения)

(примененный вид меры пресечения)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

(решение о применении меры пресечения и объявлении его обвиняемому)

2. _____.

(направление постановления прокурору)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено “___” _____ года, и копию получил:

(ФИО и подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о перечислении залога на депозитный расчётный счёт

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(решение о применении меры пресечения в виде залога и его сумма)

(необходимость о перечислении на расчётный счёт органа следствия)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

(решение о перечислении суммы залога на расчётный счёт следственного органа: указать
адрес расчётного счёта)

2. _____.

(направлении копии акта для исполнения ответственному лицу)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено “___” _____ года, и копию получил:

(ФИО и подпись)

ПРОТОКОЛ
о принятии залога

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

руководствуясь статьями ____ УПК РУз, принял залог от обвиняемого по _____ УК
Республики Узбекистан _____.

(ФИО)

Прежде чем принять залог обвиняемому _____ разъяснены
требования статьи 46 УПК Республики Узбекистан, в том числе условие, что в случае
уклонения от следствия и суда он лишится вносимого им залога и в отношении него будет
применена более строгая мера пресечения.

После чего _____ дал согласие на предоставление залога и передал
следователю залог в размере _____ (_____) сум.

(сумма в цифрах) (сумма словами)

После чего был составлен настоящий протокол и зачитан вслух.

Обвиняемый: _____

(ФИО и подпись)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ **о применении меры пресечения**

31 октябрь 2017 года

г. Карши

Старший следователь СО ОВД г. Карши, лейтенант Алимова Ю.Х., рассмотрев материалы уголовного дела №37236,

УСТАНОВИЛ:

Собранными материалами предварительного расследования, Склеимин Андрей Викторович, 10 декабря 1988 года рождения, изобличается в том что он будучи ранее привлечен к уголовной ответственности 1) 24.06.2012 года по ст. 169 часть 3 пункт «а» УК Республики Узбекистан, ему было назначено 2 года 2 месяца лишения свободы. 2) 25.06.2016 года по ст. 169 часть 3 пункт «а» УК Республики Узбекистан, на данный момент дело находится в суде, он от этого не сделав для себя должных выводов, на путь исправления не встал, зная, что он опасный рецидивист, вновь совершил умышленное преступление, при следующих обстоятельствах;

Что, он 13 августа 2017 года примерно в 16-00 часов, будучи в состоянии алкогольного опьянения с целью завладения чужим имуществом путём грабежа, находясь по улице А.Тимур, г. Карши, около дома 28, увидев гр. Суркова Владимира Федоровича, угрозой применения насилия не опасно для жизни, открыто похитил 18.000 сум имеешь при себе гр. Суркова В.Ф. нанеся ему ущерб на общую 18.000 сумм, скрылся с места совершения преступления.

Таким образом, Склеимин Андрей Викторович своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ст. 166 часть 1 УК Республики Узбекистан, где квалифицируется как «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества».

Принимая во внимание, что деяние гр. Склеимин Андрей Викторович по степени относится к менее тяжкие преступления, считаю целесообразным избрать в отношении него меру пресечения в виде «подписка о надлежащем поведении».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 236-239, 250 УПК Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Применить в отношении Склеимина Андрея Викторовича, 10 декабря 1988 года рождения уроженец города Карши, татар по национальности, ранее судимый, временно не работающий, проживающий по адресу г. Карши, ул.

Пушкина дом 12 квартиру 9, меру пресечения в виде «подписка о надлежащем поведении».

2. Обвиняемому разъяснить его права и обязанности, предусмотренные ст. 46 УПК Республики Узбекистан.

Старший следователь СО
ОВД г. Карши, лейтенант

(подпись)

Алимова Ю.Х

Настоящее постановление мне объявлено «31» октября 2017 года и мне разъяснены права и обязанности обвиняемого, предусмотренные ст. 46 УПК Республики Узбекистан.

Обвиняемый:

(подпись)

Склеймин А. В.

Адвокат:

(подпись)

Толибов Д. П

ПОДПИСКА
о надлежащем поведении

31 октября 2017 г.

город Наваи

Я, Склеимин Андрей Викторович, проживающий по адресу: г. Карши ул. И.Ал Бухорий дом 16-23, даю настоящую подписку о том, что ознакомившись с требованиями ст.250 УПК Республики Узбекистан, обязуюсь не скрываться от следствия и суда, не препятствовать установлению истины по уголовному делу, не заниматься преступной деятельностью, не выезжать из данного населенного пункта без разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда и сообщать им о перемене своего места жительства в пределах данного населенного пункта, являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Мне разъяснено, что в случае нарушения данной подписки в отношении меня может быть применена более строгая мера пресечения.

Обвиняемый:

(подпись)

Склеимин А. В.

**Старший следователь СО
ОВД г. Карши, лейтенант**

(подпись)

Алимова Ю.Х.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об избрании меры пресечения в виде залога

03 октября 2013 года

г.Ташкент

Старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений прокуратуры Ташкентской области, юрист 2-класса, Ахмедов Ж.П., рассмотрев материалы по уголовному делу за №27/13-0813,

УСТАНОВИЛ:

Материалами предварительного следствия установлено, что Махсудов Комил Зуфарович, работая на должности кассира в обществе с ограниченной ответственностью — Охангарон чорва моллари бозори с 22 декабря 2012 года по сегодняшний день, являясь материально-ответственным лицом, вступив в преступный сговор с директором общества Маткурбановым З.А. и контролёром рынка Салимовым У.Ш. вопреки требованиям постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 264 от 22.06.2001 года «О дополнительных мерах по укреплению налично-денежного обращения и повышению ответственности коммерческих банков» и постановления Кабинета Министров Республики за №407 от 22.08.2013 года «О мерах по регистрации юридических и физических лиц, а также упорядочению деятельности торговли», в период с февраля 2013 года по 22 августа 2013 года на рынке скота ООО — Охангарон чорва моллари бозори, расположенного в селе «Тогли», Ахангаранского района, не выдавали клиентам чеки Контрольно Кассовой Машины (ККМ) или приравненных к ним квитанций, а также неоприходовав в память ККМ и не инкассировали на расчётный счёт банка наличную выручку на общую сумму 323.473.298 сум. Тем самым умышленно нарушили правила торговли и оказания услуг в особо крупном размере.

Махсудов К.З. продолжая свою преступную деятельность, работая на должности кассира в обществе с ограниченной ответственностью — Охангарон чорва моллари бозори с 22 декабря 2012 года по сегодняшний день, являясь материально-ответственным лицом, вступив в преступный сговор с директором общества Маткурбановым З.А. и контролёром рынка Салимовым У.Ш. в период с февраля 2013 года по 22 августа 2013 года на рынке скота ООО — Охангарон чорва моллари бозори расположенного в селе «Тогли», не инкассировали на расчётный счёт банка наличную выручку на общую сумму 323.473.298 сум и расхитил путём присвоения вверенных ему денежных средств в особо крупном размере.

По уголовному делу 03.10.2013 года Махсудов Комил Зуфарович привлечён к уголовной ответственности в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.189 и п.«а» ч.3 ст.167 УК Республики Узбекистан.

Учитывая, что обвиняемый Махсудов К.З. чистосердечно раскаялся в содеянном и активно способствует раскрытию преступлений, добровольно загладил причинённый ущерб, а также взял на себя обязательство являться по первому вызову следователя, прокурора и суда, не уклоняться от участия в предварительном следствии и судебном разбирательстве, выполнять требования, обусловленные избранной ему мерой пресечения, а также желание внести в качестве залога 5.000.000 сум, считаю целесообразным избрать в отношении него меру пресечения в виде залога.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 236-240 и 249 УПК Республики Узбекистан.

П О С Т А Н О В И Л:

1. По уголовному делу в отношении Махсудова Комила Зуфаровича, 08.12.1962 года рождения, уроженца Ташкентской области, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, семейного, имеющего 2-х детей, невоеннообязанного, образование среднее, ранее не судимого, работающего на должности кассира ООО — Охангарон чорва моллари бозори, проживающего по адресу: Ахангаранский район, город Ахангаран, ул.Шахрисабз, дом-55 избрать меру пресечения в виде залога, о чем ему объявить.

2. Копию постановления направить прокурору Ташкентской области для сведения.

**Старший следователь по особо важным делам
отдела по расследованию преступлений
прокуратуры Ташкентской области
юрист 2-класса**

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

С постановлением ознакомился 03 октября 2013 года.

Обвиняемый:

(подпись)

Махсудов К.З.

Адвокат:

(подпись)

Дадахонов М.К.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о перечислении залога на депозитный расчётный счёт

03 октября 2013 года

г.Ташкент

Старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений прокуратуры Ташкентской области, юрист 2-класса Ахмедов Ж.П. изучив материалы уголовного дела за №27/13-0813,

УСТАНОВИЛ:

Гражданин Махсудов Комил Зуфарович привлечён в качестве обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.189 и п.«а» ч.3 ст.167 УК Республики Узбекистан.

В качестве меры пресечения в отношении обвиняемого Махсудова К.З. избран залог, который внесем им в размере 5.000.000 сум.

Учитывая вышеизложенное, считаю необходимым сумму залога в 5.000.000 сум перечислить на депозитный расчётный счёт прокуратуры Ташкентской области и руководствуясь ст.36 УПК Республики Узбекистан.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Внесенные обвиняемым Махсудовым К.З. в качестве залога денежные средства в сумме 5.000.000 сум перечислить на депозитный расчётный счёт прокуратуры Ташкентской области, — Агробанка Ташкентского областного управления р/с 20203000100132947004 (МФО 00454, ИНН 200794241).

2. Копию постановления направить в бухгалтерию прокуратуры Ташкентской области и управляющему Ташкентского областного управления — Агробанк для исполнения.

3. Копию постановления направить прокурору Ташкентской области для сведения.

**Старший следователь по особо
важным делам отдела по
расследованию преступлений
прокуратуры Ташкентской области
юрист 2-класса**

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

ПРОТОКОЛ

о принятии залога

3 октября 2013 года

г.Ташкент

Старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений прокуратуры Ташкентской области, юрист 2-класса Ахмедов Ж.П., согласно требованиям ст.249 УПК Республики Узбекистан, принял залог от обвиняемого по ч.3 ст.189 и п.«а» ч.3 ст.167 УК Республики Узбекистан Махсудова Комила Зуфаровича.

Прежде чем принять залог обвиняемому Махсудову К.З. разъяснены требования ст.46 УПК Республики Узбекистан, также что в случае уклонения от следствия и суда он лишится вносимого им залога и в отношении него будет применена более строгая мера пресечения.

После чего Махсудов К.З. дал согласие на предоставление залога и передал следователю залог в размере 5.000.000 (пять миллионов) сум.

После чего был составлен настоящий протокол и зачитан вслух.

Залогодатель:	<i>(подпись)</i>	Махсудов К.З.
----------------------	------------------	----------------------

Адвокат:	<i>(подпись)</i>	Дадахонов М.К.
-----------------	------------------	-----------------------

Старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений прокуратуры Ташкентской области юрист 2-класса	<i>(подпись)</i>	Ахмедов Ж.П.
--	------------------	---------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения

28 сентября 2015 года

город Ташкент

Следователь СО при Мирзо Улугбекском РУВД города Ташкента майор Абдусаломов А.Х., рассмотрев материалы уголовного дела № 2/15-1695,

УСТАНОВИЛ:

23.09.2015 года гражданину Сагайдакову Евгений Сергеевичу 1964 г.р., было предъявлено обвинение пр.ст. 131.ч.1. УК РУЗ.

Учитывая, что Сагайдаков Е.С., деятельно раскаивается в совершенном им преступлении, вовремя является на вызовы следователя и в последующем обязуется своевременно явиться в суд следствие считает целесообразным в отношении Сагайдакову Е.С. избрать меру пресечения в виде «Личное поручительство».

На основании выше изложенного и руководствуясь ст.ст. 236-240, 251 УПК Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Мерой пресечения в отношении Сагайдакова Евгений Сергеевича 30.05.1964 года рождения, уроженца города Ташкента, гр-на Республики Узбекистан, по национальности русский, разведённого, временно без работного, не в\о, ранее судимого, прописанного по адресу: Мирзо Улугбекский район массив Ялангач дом-106 кв-95 избрать меру пресечения «ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО».

2. «ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО» объявит матери Сагайдаковой Лидии Ивановне.

3. Копию настоящего постановления направить для постановки на профилактический учёт.

4. Копия постановления отправить районному прокурору для сведения.

**Следователь СО при
Мирзо Улугбекском РУВД
города Ташкента, майор**

(подпись)

Абдусаломов А.Х

Настоящее постановление мне объявлено: «__» сентября 2015 года

Обвиняемый: _____ Сагайдаков Е.С.

Личный поручитель: _____ Сагайдакова Л.В.

ПРОТОКОЛ

о принятии в поручительство

28 сентября 2015 года

город Ташкент

Настоящий протокол составлен о том, что сего числа нынешнего дня в служебном кабинете №11, гражданка Сагайдакова Лидия Ивановна 03.08.1937 года рождения, прописанная по адресу: город Ташкент Мирзо Улугбекский район ул Буюк Ипак Йули дом-119 кв-48 изъявила, что она берет в свое поручительство Сагайдаков Евгений Сергеевича 30.05.1964 года рождения, обвиняемого по уголовному делу № 2/15-1695 пр.ст. 131 ч.1. УК РУз, в связи с чем Сагайдаков Е.С. дан в ее личное поручительство.

Поручитель поставлен в известность о сущности обвинения, в связи с которым избрана данная мера пресечения, наказания, которому может подвергнуться обвиняемый, и ответственности поручителей в случае совершения обвиняемым, подсудимым действий, для предупреждения которых применено поручительство.

Поручители могут отказаться от принятых на себя обязательств до появления оснований, влекущих их ответственность.

Поручители не вправе ссылаться на отсутствие возможности контролировать поведение обвиняемого, подсудимого, за исключением случаев, когда они докажут действие непреодолимой силы.

В случае совершения обвиняемым, подсудимым действий, для предупреждения которых было применено личное поручительство, поручитель может быть привлечен к установленной законом ответственности.

Личный поручитель

Сагайдакова Л.И.

Обвиняемый

Сагайдаков Е.С.

Следователь

Абдусаломов А.Х

« С О Г Л А С Е Н »
Заместитель прокурора
Юнусабадского района,
города Ташкента советник
юстиции

_____ **Холиков С.М.**
23 сентября 2016 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде
заключении под стражу

23 сентября 2016 года

г. Ташкент

Старший следователь СО при Юнусабадском РУВД старший лейтенант
Джураев Б.А. рассмотрев материалы уголовного дела 3/08-3260,

У С Т А Н О В И Л:

Бундик Вадим Александрович, материалами предварительного следствия и собранными по делу доказательствами обвиняется в том, что он будучи ранее неоднократно судимым, 1) 30.01.1995 года Юнусабадским судом по уголовным делам по ст. 15, 125 ч. 2, ст. 125 ч. 3 УК РУз (старой редакции) к 7 годам лишения свободы, освобожден от наказания 13.06.1995 года на основании Указа Президента РУз. «Об амнистии» от 03.05.1995 года, 2) 1999 года Юнусабадским судом по уголовным делам по ст. 277 ч. 2 п. «б,в» УК РУз. к 3 годам 6 месяцев лишения свободы, освобожден от наказания 26.10.2001 года на основании Указа Президента РУз. «Об амнистии» от 22.08.2001 года, 3) 15.02.2002 года Юнусабадским судом по уголовным делам по ст. 25, 169 ч. 3 п. «а» УК РУз. к 6 годам лишения свободы, 14.03.2003 года не отбытый срок наказания 1 год 11 месяцев 3 дня заменено на исправительные работы, 4) 14.09.2006 года Юнусабадским судом по уголовным делам по ст. 277 ч. 3 п. «а» УК РУз. к 3 годам лишения свободы, 13.07.2007 года не отбытый срок наказания 1 год 11 месяцев 17 дней заменено на исправительные работы, однако он не трудоустроился, стал злостно уклоняться от отбытия наказания и не являлся в ИИН Юнусабадского РУВД, связи с чем 30.05.2008 года определением суда Юнусабадского района г.Ташкента осужденному Бундик В.А. не отбытое наказание в виде исправительных работ сроком 1 года 11 месяцев 17 дней заменено на лишение свободы на тот же срок и объявлен розыск. 27.09.2008 года он был задержан и направлен на места лишения свободы. Однако до этого находясь на свободе для себя выводы не сделав

совершил ряд умышленных преступлений, связанное с причинением тяжких телесных повреждений.

Так, 13 сентября 2016 года, примерно 20:00 часов, Бундик В.А. будучи в нетрезвом состоянии, находясь у себя дома по адресу: г.Ташкент Юнусабадский район ул. Д.Обидова дом 135, квартира 5, в результате возникшего междоусобного словесного конфликта с гр. Ли Александром Владиславовичем 1984 года рождения и гр. Ли Владиславом Давидовичем 1958 года рождения, умышленно имеющимся при себе кухонным ножом нанес последним телесные повреждения, в области ягодицы и живота.

В результате от полученных телесных повреждений гр-н Ли А.В. был госпитализирован в 7 ГКБ г.Ташкента с диагнозом: «проникающая колота резанная ранения в области ягодицы правой стороны».

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы за №1807-Х от 20.09.2016 года у Ли А.В. имелись телесные повреждения которые по степени тяжести относятся к ЛЕГКИМ телесным повреждениям причинившие кратковременное расстройство здоровья.

Своими умышленными действиями выразившимися в покушении умышленном причинение телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности свыше тридцати трех процентов, причиненное двум лицам, Бундик Вадим Александрович 1977 г.р. совершил пр.ст. 25-104 ч. 3 п. «а» УК РУз.

Кроме того, он же, продолжая свои преступные действия т.е., 13 сентября 2016 года, примерно 20:00 часов, будучи в нетрезвом состоянии, находясь у себя дома по адресу: г.Ташкент Юнусабадский район ул. Д.Обидова дом 135, квартира 5, в результате возникшего междоусобного словесного конфликта с гр. Ли Владислав Давидовичем 1958 года рождения и гр. Ли Александром Владиславовичем 1984 года рождения, умышленно имеющимся при себе кухонным ножом нанес телесное повреждения Ли А.В. Когда Ли В.Д. хотел пресечь его действия, Бундик В.А. потом ударил последнему в области живота.

В результате от полученных телесных повреждений гр-н Ли В.Д. был госпитализирован в 7 ГКБ г.Ташкента с диагнозом: «проникающая колото резанная ранения живота, с множество повреждений тонкого кишечника».

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы за №1808-Х от 20.09.2016 года у Ли В.Д. имелись телесные повреждения которые по степени тяжести относятся к ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ в момент причинения телесным повреждениям.

Своими умышленными действиями выразившимися в умышленном причинение телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения

или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности свыше тридцати трех процентов, лицу или его близким родственникам в связи с выполнением гражданского долга, причиненное двум лицам, Бундик Вадим Александрович 1977 г.р. совершил пр.ст. 104 ч. 3 п. «а» УК РУз.

По данному уголовному делу 22.09.2016 года, Бундик Вадим Александрович 1977 г.р., привлечён в качестве обвиняемого в совершении преступлений, преступлений предусмотренных по ст.ст. 25-104 ч. 3 п. «а», 104 ч. 3 п. «а» УК Республики Узбекистан.

Принимая во внимание тяжесть преступлений, совершенных, Бундика В.А., а также, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрываться от предварительного следствия и суда, препятствовать установлению истины путем уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и других незаконных действий, считаю целесообразным избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу и возбудить об этом ходатайство.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 36, 236-240 и ст.ст.242-243 УПК Республики Узбекистан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу в отношении обвиняемого, Бундик Вадим Александрович 1977 года рождения, уроженца города Ташкента, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, образование высшее, семейного имеющего 3-х детей, ранее не судимого, не избиравшимся в депутаты, работающего охранником в АО «ЛИАК-КРАСКА», проживающего по адресу: г.Ташкент Юнусабадский район ул. Д.Обидова дом 135, квартира 5.

2. Постановление для рассмотрения направить в Юнусабадский районный суд по уголовным делам.

Старший следователь
СО Юнусабадского РУВД
старший лейтенант

(подпись)

Джураев Б.А.

Данное постановление мне объявлено 23 сентября 2016 года.

Обвиняемый:

(подпись)

Будник А.В.

Адвокат:

(подпись)

Каримов Т.З.

**Председателю Юнусабадского
районного суда по уголовным
делам Ходжаевой М.**

Копию:

**Прокурору Юнусабадского района
советнику юстиции Жамолову А.**

О направлении ходатайства

Согласно требованиям ст.ст.242 и 243 УПК Республики Узбекистан для рассмотрения направляется материалы вместе с постановлением о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 25-104 ч. 3 п. «а», 104 ч. 3 п. «а» УК Республики Узбекистан Будника Вадима Александровича.

Второму адресату для обеспечения участия в суде прокурора.

Приложение: постановление на 2 листах.

**Старший следователь
СО при Юнусабадском РУВД
г. Ташкента, старший лейтенант**

(подпись)

Джураев Б.А.

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XXIII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОТСТРАНЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ

В соответствии со ст. 256 УПК, при наличии оснований для отстранения обвиняемого от должности прокурор, следователь выносит постановление о возбуждении ходатайства об отстранении обвиняемого от должности с изложением оснований применения данной меры процессуального принуждения.

В постановлении о возбуждении ходатайства об отстранении обвиняемого от должности указываются: сведения о лице, отстраняемом от должности; его место работы; основания отстранения от должности. К постановлению прилагаются необходимые материалы, обосновывающие ходатайство.

Постановление следователя о возбуждении ходатайства об отстранении обвиняемого от должности и необходимые материалы направляются прокурору.

Прокурор, проверив обоснованность ходатайства об отстранении обвиняемого от должности, в случае согласия с ним направляет постановление о возбуждении ходатайства об отстранении обвиняемого от должности и необходимые материалы в суд.

В постановлении о возбуждении ходатайства об отстранении обвиняемого от должности, отмечаются следующее:

- 1) на имя надзирающего прокурора;
- 2) наименования ходатайства;
- 3) кем производится уголовного дела,

4) устанавливаются основания, в сведения о лице, отстраняемом от должности; его место работы; основания отстранения от должности. К постановлению прилагаются необходимые материалы, обосновывающие ходатайство на основании УК и руководствуясь с соответствующими ст.ст. УПК РУз постанавливается

5) постанавливается применения мер пресечения в виде отстранении обвиняемого от должности;

6) подписывается самими следователем;

7) уведомляются само лицо в отношении которого применяется мер пресечения в виде отстранении обвиняемого от должности.

Вопрос

При наличии оснований для отстранения обвиняемого от должности прокурор, следователь выносит постановление о возбуждении ходатайства об

отстранении обвиняемого от должности с изложением оснований применения данной меры процессуального принуждения.

Какие сведения должны быть указаны в постановлении о возбуждении ходатайства об отстранении обвиняемого от должности?

Казус

В результате неправильного оперирования хирургом больницы поликлиники №34 Учтепинского района Н.Ахмедовой, гражданка Осипова получила телесное повреждение средней тяжести. По данному случаю, в отношении хирурга больницы поликлиники №34 Учтепинского района Н.Ахмедовой, возбуждено уголовное дело ч.1 ст.116 УК РУз. В ходе расследования уголовного дела, следователь ходатайствовал об отстранении Н.Ахмедовой от занимаемой должности.

В роли следователя вынесите постановление о возбуждении ходатайства об отстранении обвиняемого от должности.

«С О Г Л А С Е Н»
Прокурор Чиланзарского
района, младший советник
юстиции,

(подпись) **Исаев З.К.**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возбуждении ходатайства об отстранении обвиняемого от должности

г.Ташкент

23 марта 2014 года

Следователь СО РУВД Чиланзарского района, капитан Юлдашев К.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 21312-21,

У С Т А Н О В И Л:

10 февраля 2014 года, Нурамов Карим Фаридович, 1977 года рождения, занимая должность заведующего районного отдела народного образования Чиланзарского района и пользуясь своим должностным положением, получил у гражданина Юсупова К.У. для определения и устройства его сына, Юсупова Ш.У., 2001 года рождения, в специализированную спортивную школу-интернат по подготовке профессиональных спортсменов 2 000 000 (два миллиона) суммов, при передаче которых он был задержан оперативными сотрудниками.

По данному факту был возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 210 УК Рспублики Узбекистан в отношении Нурматова Карима Фаридовича, который был признан обвиняемым, и у него была отобраана подписка о надлежащем поведении.

Учитывая тот факт, что Нурматов К.Ф., работая на должности заведующего районного отдела народного образования Чиланзарского района, может препятствовать установлению истины по уголовному делу, производству дальнейшего расследования, а также продолжать свою преступную деятельность, необходимо отстранить его занимаемой должности.

Основываясь на вышесказанном и руководствуясь ст.ст. 36, 255, 256 УПК Республики Узбекистан,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Возбудить ходатайство об отстранении от должности в отношении Нурамотова Карима Фаридовича, 1977 года рождения, уроженца города Ташкента, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, не избиравшегося депутатом, работающего заведующим районного отдела народного образования Чиланзарского района, проживающего по адресу: г.Ташкент Мирабадский район, ул.Ш.Руставелли, 21-22.

2. Данное постановление для рассмотрения направить Чиланзарский районный суд по уголовным делам.

**Следователь СО РУВД
Чиланзарского района,
капитан**

(подпись)

Юлдашев К.А.

Данное постановление мне объявлено 23 марта 2014 года.

Обвиняемый:

(подпись)

Нурматов К.Ф.

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XXIV. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ЛИЦА В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

В соответствии с ст. 266 УПК, при наличии оснований для помещения лица в медицинское учреждение, а именно если при производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы возникает необходимость в стационарном обследовании обвиняемого, подсудимого, то они могут быть помещены в соответствующее медицинское учреждение.

В психиатрическое медицинское учреждение для производства экспертизы может быть также помещен подозреваемый, психическое состояние которого исключает возможность привлечения его к участию в деле в качестве обвиняемого и предъявления обвинения, если имеются достаточные доказательства, что именно он совершил общественно опасное деяние.

В связи с чем, прокурор, следователь выносит постановление о возбуждении ходатайства о помещении лица в медицинское учреждение с изложением оснований применения данной меры процессуального принуждения.

В постановлении о возбуждении ходатайства о помещении лица в медицинское учреждение указываются: сведения о лице, помещаемом в медицинское учреждение, и его процессуальное положение; основания помещения лица в медицинское учреждение; наименование медицинского учреждения, в которое помещается лицо; предлагаемое решение о мере пресечения. К постановлению прилагаются необходимые материалы, обосновывающие ходатайство.

Постановление следователя о возбуждении ходатайства о помещении лица в медицинское учреждение и необходимые материалы направляются прокурору.

Прокурор, проверив обоснованность ходатайства о помещении лица в медицинское учреждение, в случае согласия с ним, направляет постановление о возбуждении ходатайства о помещении лица в медицинское учреждение и необходимые материалы в суд.

В постановлении о возбуждении ходатайства о помещении лица в медицинское учреждение отмечаются:

- 1) на имя надзирающего прокурора;
- 2) наименования ходатайства;
- 3) кем производится уголовного дела;
- 4) устанавливаются процессуальное положение лица основания помещения лица в медицинское учреждение; необходимые материалы,

обосновывающие ходатайство на основании УК и руководствуясь с соответствующими ст.ст. УПК РУз постанавливается;

5) постанавливается применения мер принуждения в виде помещения лица в медицинское учреждение;

6) подписывается самими следователем;

7) уведомляются само лицо в отношении которого применяется мер пресечения в виде отстранении обвиняемого от должности;

8) к постановлению прилагаются необходимые материалы, обосновывающие ходатайство.

Вопрос

Постановление следователя о возбуждении ходатайства о помещении лица в медицинское учреждение и необходимые материалы направляются прокурору. Прокурор, проверив обоснованность ходатайства о помещении лица в медицинское учреждение, в случае согласия с ним, направляет постановление о возбуждении ходатайства о помещении лица в медицинское учреждение и необходимые материалы в суд.

Какие обстоятельства должны быть учтены в определении суда о помещении лица в медицинское учреждение?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о помещении лица в медицинское учреждение

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

_____,
рассмотрев материалы уголовного дела _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(основания для помещения лица в медицинское учреждение)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.
(решение о проведении обыска)

2. _____.
(определение места направления больного)

3. _____.
(направление копии акта прокурору)

Следователь: _____
(ФИО и подпись)

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О помещении лица в медицинское учреждение

12 января 2015 года в 18:30 часов суд по уголовным делам Яшнабадского района города Ташкента в своём помещении, в составе: председательствующей судьи Давроновой М., при секретаре Холматове Д., с участием заместителя прокурора Яшнободского района Худайбергеновой Н., адвоката Алимовой Г. на основании ордера за №201, выданного 13 декабря 2014 года адвокатским бюро «GANJINA BAROKAT», рассмотрел в закрытом судебном заседании ходатайство прокурора Яшнободского района города Ташкента Мухамеджанова Ш. о помещении лица в медицинское учреждение в отношении обвиняемого:

Богданова Илхома Фазилдин угли, 22.10.1996 года рождения, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, ранее не судимого, холостого, временно не работающего, прописанного по адресу: Ташкентская область, Ахангаранский район, КФЙ «Галла кудук», ул. Курувчи, дом 20, кв. 24, временно проживавшего по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Авиасозлар, дом 16, задержанного на основании ст. 221 УПК Республики Узбекистан 13 декабря 2014 года, по ст. 97 ч. 1 УК Республики Узбекистан.

Проверив представленные материалы, заслушав мнение сторон, суд

У С Т А Н О В И Л:

Материалами предварительного следствия гражданин Богданов Илхом Фазилдин угли изобличается в том, что она встал на путь совершения особо тяжкого преступления, направленного против жизни при следующих обстоятельствах:

11.12.2014 года, примерно в 22:00 часов, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, находясь в доме по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Ависозлар, дом №14, в процессе возникшей взаимной ссоры, с целью умышленного убийства Тюханова Владимира Анатольевича, неоднократно нанес ему ногами и руками удары по голове и другие жизненно-важные органы тела. Затем убедившись, что последний не двигается, скрылся с места происшествия. Труп В.А.Тюханова был обнаружен 13.12.2014 года в вышеуказанном доме с признаками насильственной смерти.

Согласно предварительного заключения СМЭ №1164 от 14.12.2014 года, смерть В.А.Тюханова наступила в результате «Смешанной травмы, закрытой травмы мозга, тяжелого ушиба головного мозга, кровоизлияния в оболочки

головного мозга, перелома лицевых костей, тупой травмы грудной клетки, двустороннего перелома ребер».

По данному факту 13.12.2014 года прокуратурой Яшнабадского района возбуждено уголовное дело и И.Ф.Богданов привлечен к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого и ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.97 УК Республики Узбекистан, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время возникла необходимость в исследовании психического состояния обвиняемого И.Ф.Богданова как в момент совершения преступления, так и после него, для чего считаю необходимым назначить стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.

12 января 2015 года по данному уголовному делу назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

В ходатайстве указывается что, для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы необходимо поместить обвиняемого Богданова И. в городскую клиническую психиатрическую больницу главного управления здравоохранения города Ташкента, которая является специализированным учреждением, приспособленным для содержания под стражей в период проведения экспертизы.

Учитывая, что Богданова И. совершил особо тяжкое преступление, для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы необходимо поместить его в Ташкентскую городскую клиническую психиатрическую больницу, которая является специализированным учреждением, приспособленным для содержания под стражей в период проведения экспертизы, в связи, с чем суд считает необходимым ходатайство удовлетворить и поместить его в медицинское учреждения.

Руководствуясь ст.ст. 423, 438 УПК Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Богданова Илхома Фазилдин угли, 22 октября 1996 года рождения, уроженца города Ташкента поместить в Ташкентскую городскую клиническую психиатрическую больницу для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы сроком на 1 (один) месяц.

Определение направить для исполнения прокурору Яшнободского района города Ташкента, копию определения вручить его адвокату.

Определение может быть обжаловано и опротестовано в течение 72 часов со времени его вынесения в Ташкентский городской суд по уголовным делам через суд по уголовным делам Яшнободского района города Ташкента.

Председательствующая:

(подпись)

Давронова М.

Копия верна:

Давронова М.

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XXV. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ЛИЦА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ПОРЯДКЕ НА ДОЗНАНИИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ И В СУДЕ

Участники процесса, совершившие при производстве по уголовному делу преступления против правосудия, предусмотренные статьями 230 — 241 Уголовного кодекса, привлекаются к ответственности по общим правилам УПК.

Кроме того, за нарушение процессуальных обязанностей к ответственности, предусмотренной законом, могут быть привлечены:

- **потерпевшие и свидетели** — за отказ выполнить законные требования дознавателя, следователя, прокурора и суда подвергнуться освидетельствованию, экспертизе, предоставить образцы для экспертного исследования;

- **лица, у которых производится выемка, обыск, а равно лица, на имущество которых наложен арест (кроме обвиняемого, подозреваемого и их близких родственников)**, — за отказ выдать отыскиваемую вещь по требованию дознавателя, следователя, прокурора;

- **работники учреждений связи** — за невыполнение или ненадлежащее выполнение определения суда о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию;

- **должностные лица и граждане** — если они препятствуют производству осмотра места происшествия, следственного эксперимента, эксгумации трупа, выемки, обыска;

- **участники процесса** — за разглашение данных дознания или предварительного следствия, если они были предупреждены дознавателем, следователем, прокурором о недопустимости их разглашения;

- **руководители предприятий, учреждений, организаций** — за воспрепятствование явке по вызовам дознавателя, следователя, прокурора, суда лиц, являющихся подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми, свидетелями, специалистами, экспертами, переводчиками, а также потерпевшими, гражданскими истцами, гражданскими ответчиками, их представителями, общественными обвинителями, общественными защитниками, народными заседателями, невыполнение или недобросовестное выполнение представления дознавателя, следователя, прокурора или частного определения суда об устранении причин преступления и условий, способствовавших его совершению.

При производстве предварительного следствие при нарушении выше указанными лицами обязанности предусмотренные УПК РУз., вносятся соответствующее запись процессуальным актам (протоколам). На основании их возбуждается уголовное или административное дело в отношении данных лиц.

Относительно нарушения, которые совершили должностные лица в производстве которых находятся уголовные дела, в зависимости от характера могут быть применены меры дисциплинарного, административного или уголовного характера.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о принудительном приводе подсудимого

11 декабря 2013 года Кокандский городской суд по уголовным делам в своём помещении, в составе: председательствующей судьи Кадирова А., при секретаре Абдуназарова Б., с участием помощника прокурора г.Коканд Хакимова А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-960/13 по обвинению Уразова Уктама Абдуллаевича в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК Республики Узбекистан,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Уразов У.А. на судебное разбирательство уголовного дела, назначенное на 11 декабря 2013 года на 10 часов 00 минут, не явился, хотя был надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания.

Государственный обвинитель ходатайствует о приводе подсудимого, поскольку документы, подтверждающие уважительную причину неявки в судебное заседание подсудимого, в суд не представлены.

Данное ходатайство суд находит подлежащим удовлетворению, так как участие подсудимого в судебном разбирательстве по уголовному делу обязательно.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 423 УПК Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Подвергнуть подсудимого Уразова Уктама Абдуллаевича, 11.10.1965 года рождения, узбека, гражданина Республики Узбекистан, семейного, ранее не судимого, врача-гинеколога центральной поликлиники Учкуприкского района, прописанного по адресу Учкуприкский район, село Зигир, временно проживающего в р.Учкуприк, ул.Халилова, д.2, приводу в Кокандский городской суд по уголовным делам к судье А.Кадирову 12 декабря 2013 года к 10 часам 00 минутам.

Определение направить для исполнения начальнику РУВД Учкуприка.

Председательствующий: (подпись)

Кадиров А.

Копия верна:

**Судья Кокандского городского суда
по уголовным делам**

Кадиров А.

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XXVI. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА В ЧАСТИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗЫСКАНИЙ

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий, дознаватель, следователь или суд обязаны наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и гражданского ответчика. Арест также налагается на имущество, признанное вещественным доказательством, в целях предотвращения его присвоения, растраты, сокрытия, уничтожения или повреждения.

Арест не налагается на жилой дом, квартиру, предметы домашней обстановки и утвари, одежду и другие предметы необходимые для нормальной жизнедеятельности семьи подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и гражданского ответчика.

В случаях, когда жилые или нежилые помещения, независимо от формы собственности, использовались для совершения преступлений — измена государству, посягательства на конституционный строй, Президента Республики Узбекистан, терроризм, диверсия либо эти преступления сопряжены с умышленным убийством, разбоем, грабежом или другими тяжкими, особо тяжкими преступлениями — на эти помещения налагается арест.

Арест состоит в объявлении собственнику или владельцу имущества запрета распоряжаться, а в необходимых случаях — и пользоваться этим имуществом либо в изъятии имущества и сдаче его на хранение другим лицам.

Арест на имущество налагается по постановлению дознавателя или следователя с санкции прокурора либо по определению суда, который вправе поручить производство этого следственного действия следственному органу. В случаях, не терпящих отлагательства, арест на имущество может быть наложен и без санкции прокурора, но с последующим уведомлением прокурора с приложением копии постановления и протокола в течение двадцати четырех часов. Обстоятельства, не терпящие отлагательства, подлежат обоснованию в уведомлении дознавателя или следователя, направленном прокурору.

В постановлении или определении о наложении ареста указывается, кем, когда и по какому делу оно вынесено, с какой целью и чье имущество подлежит аресту, а при наложении ареста для обеспечения гражданского иска — и на какую сумму.

При удовлетворении гражданского иска или применении других имущественных взысканий суд вправе до вступления приговора в законную

силу вынести определение о принятии мер, обеспечивающих исполнение приговора в этой части, если они не были приняты ранее.

При наложении ареста на имущество, находящееся в помещениях дипломатических представительств и у дипломатических представителей, должны соблюдаться правила, предусмотренные ст. 165 УПК.

Протокол о наложении ареста на имущество дознаватель или следователь составляет в присутствии не менее двух понятых с соблюдением требований ст. 90 — 92 УПК.

В протоколе перечисляется все подвергнутое аресту имущество с указанием его наименования, меры, веса, степени износа и других индивидуальных признаков, излагаются заявления по поводу действий лица, налагающего арест, и принадлежности третьим лицам имущества, вносимого в протокол. В случае изъятия имущества в протоколе указывается, что именно изъято и куда или кому передано на хранение.

Если при наложении ареста на имущество имели место попытки спрятать, уничтожить или повредить его, это должно быть отражено в протоколе с указанием мер, принятых дознавателем или следователем.

Копия протокола о наложении ареста на имущество вручается под роспись лицу, у которого была произведена опись имущества, либо одному из совершеннолетних членов его семьи, а при их отсутствии — представителю органа самоуправления граждан, на территории которого была произведена опись имущества.

Если описывалось имущество, находящееся на территории предприятия, учреждения, организации или дипломатического представительства, то копия протокола о наложении ареста на имущество вручается под роспись соответственно представителю администрации или дипломатического представительства.

Имущество, на которое налагается арест, оценивается дознавателем или следователем по существующим на момент оценки рыночным ценам с учетом износа. В необходимых случаях оценка производится с участием специалиста или оценочной организацией.

Деньги, облигации, чеки, акции и другие ценные бумаги учитываются по номиналу.

При наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска в протокол включается имущество, стоимость которого достаточна для возмещения вреда. При этом собственник или владелец вправе указать то имущество, которое, по его мнению, должно быть включено в протокол.

Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято и передано на хранение представителю органа самоуправления граждан либо другой организации.

Имущество, на которое наложен арест, оставляется на хранение его собственнику или владельцу, совершеннолетнему члену его семьи или иному лицу, которому разъясняется предусмотренная законом ответственность за сохранность этого имущества, о чем у него отбирается подписка.

По вступлении оправдательного приговора в законную силу, прекращении уголовного дела, а также при отказе гражданского истца от иска и в иных случаях, когда устраняются основания, по которым были приняты меры обеспечения гражданского иска, арест, наложенный на имущество, отменяется.

Таким образом, в постановлении о наложении ареста отмечаются:

1) в правом верхнем углу должность, звания, Ф.И.О. надзирающего прокурора, под словами «СОГЛАСЕН»;

2) наименования процессуального акта;

3) кем (уполномоченное должностное лицо), когда и по какому делу оно вынесено;

4) с какой целью и чье имущество подлежит аресту, при наложении ареста для обеспечения гражданского иска;

5) на какую сумму должно быть арестовано имущество, руководствуясь ст. 290 УПК РУз

6) постанавливается принятие мер по наложению ареста имущества по известному должностному лицу, в ведении которого находится дело, адрес постоянного места жительства обвиняемого;

7) постанавливается производство оценки имущества;

8) постанавливается уведомление надзирающего прокурора и владельца недвижимого (движимого) имущества;

9) подписывается уполномоченным должностным лицом;

10) подписывается владельцем имущества, на имущества которого налагается арест. (Если это обвиняемый с адвокатом, то они оба).

В протоколе о наложении ареста на имущества указываются:

1) наименование протокола;

2) место и дата составления данного протокола;

3) должностное уполномоченное лицо, производящее данное процессуальное действие по конкретному уголовному делу;

4) Ф.И.О. понятых и их данные, разъясняются им их права и обязанности;

5) данные о владельце, данного имущества (разъясняется их права);

6) указываются специалисты, которые участвуют в данном процессе, разъясняются им их прав и обязанности;

7) указывается серия и тип техники (весов, фотоаппарата и др.)

8) указывается время, когда начат арест;

9) перечисляется все подвергнутое аресту имущество с указанием его наименования, меры, веса, степени износа и других индивидуальных признаков; если при наложении ареста на имущество имели место попытки спрятать, уничтожить или повредить его, это должно быть отражено в протоколе с указанием мер, принятых дознавателем или следователем.

10) в случае изъятия имущества в протоколе указывается, что именно изъято и куда или кому передано на хранение.

11) указывается время окончания действий по наложению ареста на имущества;

12) излагаются заявления по поводу действий лица, налагающего арест, и принадлежности третьим лицам имущества, вносимого в протокол.

13) подписываются понятые; владелец имущества, специалисты;

14) подписывается должностное лицо, который произвел данное процессуальное действие.

Вопрос

О наложении ареста на имущество дознаватель или следователь составляет протокол в присутствии не менее двух понятых с соблюдением требований статей 90-92 УПК РУз.

Какие обстоятельства должны быть указаны в протоколе о наложении ареста на имущество?

Казус

А.Парпиев работая с сентября месяца 2007 года в должности директора ЧП «Боғишамол тонги», путем злоупотребления должностного положения, при выполнении ремонтно-конструктивных работ в областном онкологическом Диспансере, совершил хищение путем присвоения денежных средств чужого в размере 3089,2 сум, находящихся в его распоряжении. Данными преступными деяниями А.Парпиев совершил преступление предусмотренное п.«г» ч.2. ст.167 УК РУз.

По данному обстоятельству составьте протокол о наложении ареста на имущество.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на имущество

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(основания для наложения ареста на имущество)

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска необходимо
наложить арест на имущество подозреваемого _____.

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____
(решение о наложении ареста на имущество: полная информация о подозреваемом)

2. _____
(направление копии акта прокурору)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Настоящее постановление мне объявлено “___” _____ года, и копию получил:

(ФИО и подпись)

ПРОТОКОЛ
наложения ареста на имущество

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____ руководствуясь статьями ____ УПК РУз,
с участием понятых:

1. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

2. _____

(ФИО, дата рождения, место жительства)

и с участием _____, провел наложение ареста на
имущество подозреваемого _____ (ФИО).

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики
Узбекистан.

(подпись)

(подпись)

Действие начато: в __ час __ мин

После вышеизложенного приступил к наложению ареста на имущество.

(сведения о наложении или неналожении ареста)

Протокол следственного действия прочитан следователем вслух; от
присутствующих изменений, заявлений и дополнений не поступило.

Поняты: 1. _____

(ФИО и подпись)

2. _____

(ФИО и подпись)

Действие окончено: в __ час __ мин

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Ознакомился с протоколом и получил копию. “__” _____ года

Представитель лица, на чье имущество был наложен арест.

(ФИО и подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на имущество

«17» апреля 2017 год.

город Ташкент

Следователь СО при Мирзо-Улугбекском РУВД города Ташкента
старший лейтенант Хамидова Л.Ш. по уголовному делу №2/17-1576

УСТАНОВИЛ:

20 февраля 2017 года в автостоянке гостиницы “Дедеман” находящийся по адресу г. Ташкент Юнусабадский район ул.Амира Темура д.23, Тиллаев Жавохир Пулатович 1992 г. р., с целью завладения чужим имуществом путем обмана взял у Солиева Самата Рашидовича 1994 г. р. 4000(четыре тысячи) долларов США пообещав ему о том что “я устрою тебя помощником гида в гостинице “Дедеман”, полученные преступным путем деньги он потратил на свои нужды и не выполнил свое обещание, и этим потерпевшему нанес значительный ущерб.

Для возмещения нанесенного преступлением ущерба необходимо арестовать имущество Тиллаева Жавохир Пулатовича.

На основании вышеизложенного и в соответствии ст.ст.36, 290 УПК РУз

ПОСТАНОВИЛ:

1. Арестовать имущество Тиллаева Жавохир Пулатовича в не зависимости от местонахождения имущества и объявить ему об этом.

2. Копия постановления направить прокурору Мирзо - Улугбекского района.

Следователь СО при
Мирзо -Улугбекском РУВД
города Ташкента старший лейтенант

Хамидова Л.Ш.

Данное постановление мне объявлено
18 апреля 2017 года.
Подозреваемый или его представитель

(подпись)

ПРОТОКОЛ

наложения ареста на имущество

Следователь СО при Мирзо – Улугбекском РУВД города Ташкента старший лейтенант Хамидова Л.Ш. по уголовному делу №2/17-1576, у Тиллаева Жавохир Пулатовича проживающий по адресу Мирзо –Улугбекский район ул. Сайил дом 6 наложил арест на имущество, в присутствии его матери Тиллаевой Салимы и понятых:

1. Рахимов Эльдар Нигматович, проживающего по адресу г. Наваи Мирзо-Улугбекский район массив Ахмад Диер дом 8;
2. Грозный Михаил Михайлович, проживающего по адресу г. Наваи Миробадский район ул. Фетисова д.20 кв.16,

В соответствии со ст. 290-294 УПК РУз наложил арест на имущество подозреваемого Тиллаева Жавохир Пулатовича и об этом был составлен настоящий протокол.

Перед арестом участвующим было предъявлено постановление об аресте имущество от 17 апреля 2017 года.

Понятым Рахимову Э.Н. и Грозному М.М. до начала обыска в соответствии со ст.74 УПК РУз разъяснено их право делать замечания, подлежащие внесению в протокол, разъяснена их обязанность удостоверить факт, содержание и результаты предъявления для опознания.

Понятые

Рахимов Э._____ (подпись) Грозный М.М._____ (подпись).

После этого приступили к аресту, но так как в доме у Тиллаева Жавохир Пулатовича не было имущество, на которое можно наложить арест, в связи с этим ничего не было арестовано.

Протокол прочитан следователем вслух. Замечаний и дополнений к нему не имеются.

Понятые

Рахимов Э._____ (подпись). Грозный М.М._____ (подпись).

**Следователь СО при
Мирзо -Улугбекском РУВД
города Ташкента старший лейтенант**

Хамидова Л.Ш.

Ознакомилась с протоколом и копию получила.

Представитель подозреваемого

Тиллаева С.

19 апреля 2017 года.

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XXVII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Предварительное следствие по уголовному делу приостанавливается постановлением следователя, в котором указывается сущность дела и основания приостановления следствия, а в случаях, предусмотренных в пунктах 2, 3 и 4 части первой ст. 364 УПК, также лицо, привлеченное к участию в деле в качестве обвиняемого.

Приостановив предварительное следствие, следователь уведомляет об этом потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей.

В данном постановлении указывается:

- 1) наименования процессуального акта;
- 2) дата и время составления процессуального акта;
- 3) кем составлен процессуальный акт, по какому процессуальному делу;
- 4) устанавливаются все факты событий, данные о личности подозреваемого или обвиняемого, если о нем известно;
- 5) в мотивировочной части указываются факты, обосновывающие приостановление предварительного следствия на основании какого процессуального акта;
- 6) постановляется прекращение по конкретному уголовному делу;
- 7) постановляется уведомления надзирающего прокурора;
- 8) постановляется уведомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей.
- 9) подписывается уполномоченное должностное лицо, в ведении которого находится дело.

Приостановленное предварительное следствие по уголовному делу возобновляется, когда:

- 1) устранены обстоятельства, предусмотренные ст.364 УПК в качестве оснований к приостановлению следствия;
- 2) возникла необходимость производства по делу дополнительных следственных действий, которые могут быть произведены без участия обвиняемого.

Постановление о приостановлении предварительного следствия может быть отменено, как несоответствующее закону и предварительное следствие возобновлено постановлением прокурора.

О возобновлении предварительного следствия следователь немедленно сообщает прокурору.

При возобновлении предварительного следствия по делу одновременно возобновляется течение срока предварительного следствия. Дальнейшее продление срока следствия производится на основании ст. 351 УПК, с учетом срока следствия, предшествовавшего приостановлению предварительного следствия.

В связи с этим, уполномоченное должностное лицо постановлением о возобновлении предварительного следствия, возобновляет производство по уголовному делу. То есть, в данном постановлении указывается:

- 1) наименование процессуального акта;
- 2) место и дата составления данного процессуального акта;
- 3) кем составлен данный процессуальный акт (должностное уполномоченное лицо), по какому делу;
- 4) устанавливаются факты событий;
- 5) обосновываются действия по возобновлению предварительного следствия по уголовному делу, в связи с конкретным указанием обстоятельств, предусмотренные ст.364 УПК в качестве оснований к приостановлению следствия и руководствуясь ст. 371 УПК РУз
- 6) постановляется возбудить предварительное следствие по уголовному делу;
- 7) уведомляется надзирающий прокурор (если это не возбудил, он сам);
- 8) уведомляются потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители;
- 9) подписывается уполномоченное должностное лицо, в ведении которого находится уголовное дело.

Вопрос

Постановление о приостановлении предварительного следствия может быть отменено как несоответствующее закону и предварительное следствие возобновлено постановлением прокурора.

В чём заключаются своеобразные особенности постановления прокурора о возобновлении предварительного следствия?

Казус

Гражданин Махмудов был привлечен в качестве обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст. 164 УК Республики Узбекистан. Однако в ходе предварительного следствия Махмудов скрылся с органов следствия. После чего ввиду неизвестности места пребывания обвиняемого предварительное следствие приостановлено на основа все меры, принятые в течение месяца по установления местонахоии ч. 2 ст.364 УПК Республики Узбекистан. По истечению определенного времени по результатам оперативно-розыскных действий, установлено местонахождение Махмудова и

он был задержан. Следователь в данном случае вынес постановление о возобновлении предварительного следствия на основании ст.371 УПК Республики Узбекистан.

По данному обстоятельству составьте постановление о возобновлении предварительного следствия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

_____,
рассмотрев материалы уголовного дела _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(основания для приостановления предварительного следствия)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____.

(решение о приостановлении предварительного следствия)

2. _____.

(решение об уведомлении заинтересованных лиц)

2. _____.

(направление копии акта прокурору)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия

1 июля 2016 года

г.Ташкент

Старший следователь СО при Юнусабадском РУВД г.Ташкента старший лейтенант Жураев О.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 3\12-2779,

УСТАНОВИЛ:

Северина Елена Игоревна, 1978 года рождения, материалами предварительного следствия и собранными по делу доказательствами изобличается в том, что она совершил умышленное преступление, а именно:

Так она, 22 апреля 2016 года примерно в 19-45, с целью незаконного завладения чужим имуществом путем обмана, находясь в 116 доме на массиве Ц-6 Юнусабадского района, войдя в доверие к Убайдуллаевой Камиле Зокир кизи, 27.02.1996 г.р., проживающей в квартире 52, и злоупотребив этим доверием, завладела золотыми изделиями, принадлежащими последней, стоимостью 500 000 сум, после чего скрылась с места происшествия.

Своими умышленными действиями, выразившимися в мошенничестве, то есть, завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, Северина Е.И. совершила преступление, предусмотренное ст. 168 ч.1 УК Республики Узбекистан.

В настоящее время проведены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, установить местопребывания Севериной Е.И. для проведения дальнейших следственных действий не представилось возможным, в связи с этим до установления местонахождения указанного лица уголовное дело следует приостановить.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 36, 364 ч. 1 п. 2 УПК Республики Узбекистан:

ПОСТАНОВИЛ:

1. Приостановить предварительное расследование по уголовному делу № 3/12-2779, в связи с неизвестностью местопребывания Севериной Елены Игоревны, 1978 г.р. подлежащего привлечению к участию по данному уголовному делу в качестве обвиняемого, до его задержания.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Юнусабадского района города Ташкента для сведения

**Старший следователь СО при
Юнусабадском РУВД г.Ташкента
старший лейтенант**

Жураев О.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного расследования

17 августа 2012 года

г. Ташкент

Старший следователь СО при Юнусабадском РУВД города Ташкента старший лейтенант Хамидова Л.Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 3/12-2779, -

УСТАНОВИЛ:

Северина Елена Игоревна, 1978 года рождения, материалами предварительного следствия и собранными по делу доказательствами изобличается в том, что она совершил умышленное преступление, а именно:

Так она, 22 апреля 2012 года примерно в 19-45, с целью незаконного завладения чужим имуществом путем обмана, находясь в 116 доме на массиве Ц-6 Юнусабадского района, войдя в доверие к Убайдуллаевой Камиле Зокир кизи, 27.02.1996 г.р., проживающей в квартире 52, и злоупотребив этим доверием, завладела мантышницей, принадлежащей последней, стоимостью 50 000 сум, после чего скрылась с места происшествия.

В виду того, что в ходе предварительного следствия Северина Е.И. скрылся, ему заочно было предъявлено обвинение по ст. 168 ч.1 УК Республики Узбекистан и объявлен розыск и предварительное следствие по делу, приостановленное по ст.364 ч.1 п.2 УПК Республики Узбекистан.

17 августа 2012 года Северина Е.И. был задержан, в связи с чем, предварительное следствие по делу необходимо возобновить, для проведения с его участием по делу необходимых следственных действий.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 371, 350 УПК Республики Узбекистан:

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 3/12-2779 возобновить, принять к своему производству и приступить к расследованию.
2. Розыскное дело в отношении Севериной Е.И. прекратить.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Юнусабадского района города Ташкента для сведения.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

**Старший следователь СО при
Юнусабадском РУВД г.Ташкента
старший лейтенант**

Шарифбаева С.Г.

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XXVIII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОКОНЧАНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Предварительное следствие оканчивается:

- 1) постановлением о прекращении уголовного дела;
- 2) обвинительным заключением;
- 3) постановлением о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера;
- 4) примирением сторон;
- 5) представлением о внесении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии.

Постановление о прекращении уголовного дела составляется с соблюдением установленных правил.

В описательной части постановления излагаются:

- 1) наименование постановления;
- 2) место и дата составления процессуального акта;
- 3) кем составлен процессуальный акт (уполномоченное должностное лицо);
- 4) устанавливаются основания возбуждения уголовного дела и версии его совершения, проверявшиеся в ходе расследования;
- 5) сведения о лицах, привлеченных к участию в деле в качестве подозреваемых и обвиняемых, о вмененных им деяниях и примененных к ним мерах пресечения, если подозрение или обвинение против этих лиц не прекращено ранее отдельным постановлением;
- 6) основания прекращения уголовного дела, то есть при наличии оснований, предусмотренных в ст.ст. 83 и 84 УПК (если есть);
- 7) доказательства, подтверждающие эти основания, с указанием томов и листов дела;
- 8) перечень вещественных доказательств с указанием местонахождения этих предметов, их владельцев, а также ходатайства заинтересованных лиц и учреждений о выдаче им этих предметов, если такие ходатайства заявлены;
- 9) на основании вышеизложенного руководствуясь ст.ст.83,84, 374,375 УПК постановляется;
- 10) постановляется прекращение уголовного дела на основании соответствующих ст.ст.83 и 84 УПК;
- 11) постановляется принятие всех мер по устранению всех мер пресечений и принуждений, а также меры обеспечения гражданского иска. В случае прекращения дела в отношении призывника следователь письменно

сообщить об этом в семидневный срок в районный (городской) отдел по делам обороны.

- 12) постанавливается уведомление надзирающего прокурора;
- 13) уведомляется обвиняемый;
- 14) подписывается уполномоченное должностное лицо.

Так при, составлении обвинительного заключения признав собранные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения, следователь объявляет обвиняемому и защитнику об окончании предварительного следствия, разъясняет им право ознакомиться со всеми материалами уголовного дела и предоставляет им дело для ознакомления.

О чем составляется протокол ознакомления с уголовным делом, где указываются:

- 1) наименование протокола;
- 2) дата и время составления процессуального акта;
- 3) кем составлен протокол;
- 4) данные обвиняемого, разъясняются их права и обязанности;
- 5) данные об адвокате, номер ордера, разъясняются им их права и обязанности (а также другие участники производства, предусмотренные ст. 377 УПК);
- 6) начала время ознакомления;
- 7) время окончания;
- 8) замечания и ходатайства;
- 9) подпись обвиняемого и адвоката
- 10) подписывается сам следователь.

После того, как обвиняемый, защитник, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители ознакомились с делом или по каким-либо причинам отказались от ознакомления, следователь выясняет, есть ли у них ходатайства о производстве дополнительных следственных действий или принятии новых решений.

По просьбе сторон им может быть предоставлено время в пределах трех суток для подготовки и подачи ходатайства. О полном или частичном отклонении ходатайства следователь выносит постановление, о чем не позднее трех суток с момента заявления извещает лицо, заявившее ходатайство.

Отказ в удовлетворении ходатайства может быть обжалован заявителем прокурору в срок до двух суток, с момента ознакомления с постановлением об отказе.

Удовлетворив ходатайство, следователь независимо от того, кем оно заявлено, и чьи интересы затрагивает, вновь предоставляет возможность ознакомиться со всеми материалами уголовного дела обвиняемому, защитнику,

а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям.

После ознакомления обвиняемого и его защитника со всеми материалами уголовного дела следователь в случае, если вывод его о достаточности оснований для передачи дела в суд не изменился, составляет обвинительное заключение.

Обвинительное заключение состоит из описательно-мотивировочной и резолютивной частей. В описательной части излагаются обстоятельства, установленные предварительным следствием: сведения о потерпевшем, а также обвиняемом; доказательства, которые подтверждают виновность обвиняемого; доводы, приводимые обвиняемым в свою защиту, и результаты проверки этих доводов.

В резолютивной части приводятся сведения о личности обвиняемого, и излагается формулировка предъявленного обвинения с указанием статьи или статей Уголовного кодекса, предусматривающих данное преступление.

Обвинительное заключение должно содержать ссылки на листы дела, где имеется подтверждение излагаемого в нем. Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и времени его составления.

На основании вышеизложенного, можно отметить, что в обвинительном заключении следователь указывает:

1) в левом углу указывается, Ф.И.О. и чин надзирающего прокурора после слов «УТВЕРЖДАЮ».

2) фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;

3) данные о личности каждого из них;

4) существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;

5) формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РУз, предусматривающих ответственность за данное преступление;

6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания;

7) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;

8) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

9) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением;

10) данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

Обвинительное заключение должно содержать ссылки на тома и листы уголовного дела. Обвинительное заключение подписывается следователем и

надзирающим прокурором также, к обвинительному заключению прилагается список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места нахождения.

К обвинительному заключению также прилагается справка о сроках следствия, об избранных мерах пресечения, с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста, вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела.

После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело с согласия руководителя следственного органа немедленно направляется прокурору.

В целях обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей, понятых и других участников процесса в списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, могут указываться их псевдонимы. Сведения о лицах, нуждающихся в обеспечении безопасности, представляются в суд в опечатанном виде вместе с вводными частями протоколов следственных действий, проведенных с их участием. С ними могут ознакомиться только прокурор, утверждающий обвинительное заключение, и судьи, рассматривающие дело.

После подписания обвинительного заключения следователь немедленно направляет уголовное дело прокурору.

Вопрос

После ознакомления обвиняемого и его защитника со всеми материалами уголовного дела следователь в случае, если вывод его о достаточности оснований для передачи дела в суд не изменился, составляет обвинительное заключение.

**Какие обстоятельства излагаются в обвинительном заключении?
Какие документы прилагаются к обвинительному заключению?**

Казус

23 ноября 2013 года в 3-00 часа ночи трое лиц оружившись ножом и топорами, напали в дом гражданки С.Саидовой, избили С.Саидову, завязав ноги, совершили разбой и похитили 70 000 долларов США. По данному уголовному делу завершено предварительное следствие и составлено обвинительное заключение.

По данному обстоятельству составьте обвинительное заключение.

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Прокурор

района (города, область)

(классный чин, ФИО)

«__» _____ 2017 года.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по уголовному делу № _____ по
обвинению _____ (кого) –
_____ г.р. в совершении
преступления, предусмотренного статьей
_____ УК Республики Узбекистан.

Поводом и основанием для возбуждения настоящего уголовного дела послужило
_____ (повод), которое было возбуждено _____ года по
признакам преступления, предусмотренного статьей _____ УК Республики Узбекистан.

Л.Д. _____

Проведенным предварительным расследованием по настоящему уголовному делу
установлено:

_____ (основания для возбуждения уголовного дела: обстоятельства случившегося события)

_____.

_____ (признал ли себя виновным обвиняемый)

_____ (результаты допроса обвиняемого)

_____.

Л.Д. _____

_____ (результаты допроса потерпевшей)

Л.Д. _____

(результаты допроса свидетеля)

Л.Д. _____

(результаты допроса свидетеля)

Л.Д. _____

(результаты допроса свидетеля)

Л.Д. _____

Несмотря на то, что обвиняемый _____ в совершении преступления, предусмотренного статьей _____ УК Республики Узбекистан, свою вину (не) признал полностью, его вина подтверждается следующими материалами уголовного дела, а именно:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Первичными материалами уголовного дела | Л.Д. _____ |
| 2. Протоколом изъятия вещественного доказательства | Л.Д. _____ |
| 3. Протоколом осмотра места происшествия и фото таблицей | Л.Д. _____ |
| 4. Протоколом осмотра предмета и фото таблицей | Л.Д. _____ |
| 5. Постановлением о признании предмета вещественным доказательством | Л.Д. _____ |
| 6. Протоколом проверки показания на месте преступления и фото таблицей | Л.Д. _____ |
| 7. Протоколами очных ставок | Л.Д. _____, |
- а также показаниями самого обвиняемого _____.

Согласно ст. 55 УК Республики обстоятельствами, смягчающими наказания гр. _____ являются:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

Согласно ст. 56 УК Республики обстоятельства, отягчающие наказание _____ является:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

Вещественные доказательства _____ были сданы в камеру хранения _____, _____ были сданы под сохранную расписку _____ до решения вопроса в суде.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО:

_____ -
_____ года рождения,
уроженец _____,
национальность _____,
женатый (холостой), (не) имеющий
детей, образование _____, (не)
в/о, ранее (не) судимый, депутатом
(не) являющийся, (не) работающий
_____,
прописанный по адресу

_____.

ОБВИНЯЕТСЯ: _____
(суть обвинения)

_____.

Своими действиями _____ совершил преступление, предусмотренное
статьей _____ УК Республики Узбекистан, по признаку

(признаки преступления)

Настоящее обвинительное заключение составлено _____ (где) и на основании ст. 381 УПК Республики Узбекистан направляется в прокуратуру _____ для изучения уголовного дела, утверждения обвинительного заключения и передачи уголовного дела по подсудности.

Следователь _____

«СОГЛАСЕН»

СПРАВКА
по уголовному делу № _____

1. Уголовное дело возбуждено – _____ года.
2. Привлечение _____ в качестве подозреваемого – _____ года.
3. Привлечение _____ в качестве обвиняемого – _____ года.
4. Избрание меры пресечения в виде «подписки о надлежащем поведении» в отношении _____ – _____ года.
5. Предварительное следствия окончено – _____ года.
6. Обвинительное заключение составлено – _____ года.
7. Материальный ущерб, причиненный со стороны _____ на момент совершения преступления, составляло _____ сумов, которое в настоящее время полностью (частично) (не) возмещено.

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

СПИСОК
лиц, подлежащих вызову в судебное заседание

1. Обвиняемый:

(ФИО, место жительства, номер телефона)

2. Потерпевший:

(ФИО, место жительства, номер телефона)

3. Свидетели:

(ФИО, место жительства, номер телефона)

(ФИО, место жительства, номер телефона)

(ФИО, место жительства, номер телефона)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении в части материалов уголовного дела

(дата)

(место)

(должность прокурора (следователя, дознавателя)),

(классный чин или звание, ФИО)

рассмотрев материалы уголовного дела _____,
(номер уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства уголовного дела)

(основания для прекращения в части материалов уголовного дела)

(нормы УПК Республики Узбекистан)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____
(решение о прекращении в части материалов уголовного дела)
2. _____
(уведомление заинтересованных лиц)
3. _____
(направление копии акта прокурору для сведения)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

(ФИО и дата рождения)

(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаем Вам о том, что часть материалов уголовного дела № _____ по обвинению _____ (ФИО дата рождения обвиняемого по делу), в отношении Вас, согласно требованиям статьи _____ УПК Республики Узбекистан в связи с причастностью было прекращено. По имеющимся у Вас вопросам, Вы в дальнейшем можете обратиться в _____ (следственный орган), либо в суд во время его рассмотрения.

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

ПРОТОКОЛ
объявления об окончании следствия и предъявления потерпевшей
материалов дела для ознакомления

(дата)

(место)

(классный чин или звание, ФИО следователя)

признав предварительное следствие по уголовному делу № _____ оконченным, на основании ст.ст. 375, 376 УПК Республики Узбекистан, потерпевшей _____ объявил об окончании предварительного следствия по уголовному делу.

Потерпевшей разъяснены ее права на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, делать выписки из документов, находящихся в деле, кроме сведений, содержащих государственную тайну, заявлять ходатайства как в устном, так и в письменном виде.

Для ознакомления потерпевшей _____ были предоставлены материалы уголовного дела № _____ в _____ томах, с описью документов на _____ листах.

Ознакомление происходило в течение _____ часов в _____

После ознакомления с материалами уголовного дела, заявил следующее:

Потерпевший: _____

(ФИО и подпись)

Следователь: _____

(ФИО и подпись)

(дана)

(место)

310

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об прекращении материалов уголовного дела в части

15 февраля 2013 года

город Ташкент

Следователь СО при Юнусабадском РУВД города Ташкента капитан Кутбиддинов И.А. рассмотрев материалы уголовного дела за № 3/13-2527,-

УСТАНОВИЛ:

Что, 06 февраля 2013 года, примерно в 20:00 часов, Шукурова Гузал Алишеровна, 1990 года рождения, из корыстных и иных низменных побуждений, с целью завладения продуктами питания путём мошенничества, находясь в ресторане «Токио» расположенного по улице Амира Темура, дом 95А, Юнусабадского района, относящегося к ООО «Накато», директором которого является Югай Николай Борисович, 1981 года рождения, куда пригласила свою знакомую Шишову Екатерину Вадимовну, 1991 года рождения, после чего заказала блюда и напитки на сумму 676.200 сум, также заказала блюда на вынос на сумму 854.400 сум, таем самым получив заказ на вынос, оставив свою знакомую Шишову Е.В., пообещав вернуться в ресторан и оплатить по счёту скрылась с место совершения преступления, причинив тем самым Югай Н.Б., имущественный ущерб на общую сумму в размере 1.530.000 сум.

В ходе расследования было установлено, что 06 февраля 2013 года Шукурова Гузал находилась в ресторане вместе со знакомой Шишовой Екатериной, которую после всех заказов оставила одну в данном заведении и ни чего ей не сказав скрылась с место преступления оставив её подставным лицом, о том, что Шукурова Г заказав блюда на общую сумму в размерер 1.530.000 сум, не расплатившись уехала, Шишова Екатерина не знала, сидела в ресторане и ждала когда Шукурова Гузал приедет, которая сказала Шишовой Е и персоналу ресторана, что ей якобы нужно отвести блюда друзьям которые находятся в гостинице.

Также в ходе расследования было установлено, что Шукурова Гузал в своих показаниях пояснила, что не расплатившись за счёт и оставив в ресторане Шишову Екатерину, она думала, что приедет Мухамедзянов Руслан и оплатит за счёт, так как она это сделала нарочно на зло Мухамедзянову Руслану, который в своё время работал вместе с ней самой и Шишовой Екатериной, говорила что они находятся в хороших дружеских отношениях, также говорила, что Мухамедзянов Р. должен был ей деньги в размере 1.200.000 сум и не возвращал. Допросив самого Мухамедзянова Руслано было установлено, что действительно он должен был Шукуровой Гузале деньги, но не 1.200.000 сум, а

226.000 сум, которые в своё время ей хотел вернуть, но не мог её найти, что подтверждает и сама Шукурова Гузал, которая и сама не выходила на связь. Также и сама Шукурова Гузал подтвердила то, что действительно Мухамедзянов Руслан при общем расчёте должен ей 226.000 сум, что в начале она неправильно подсчитала, на данный момент Мухамедзянов Руслан ей ни чего не должен.

Кроме этого в ходе расследования было установлено, что у Шукуровой Гузал имеется свой водитель на автомашине Нексия, Сидоренко Антон, который 06 февраля привозил Шукурову Гузал вместе с Шишовой Екатериной в ресторан «Токио» и после отвозил Шукурову Гузал домой. Было установлено, что Сидоренко Антон работает у неё с 01 февраля 2013 года, он не знал о намерениях Шукуровой Гузал, что она ему не говорила о том, что не расплатилась в ресторане и оставила Шишову Екатерину в качестве подставного лица.

По собранным материалам видно, что в действиях Шишовой Екатерины, Мухамедзянова Руслана и Сидоренко антoна, факта преступления предусмотренного ст. 168 УК Республики Узбекистан, то есть мошенничество не произошёл.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч.2 ст.83 УПК Республики Узбекистан,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. По уголовному делу за № 3/13-2527, возбужденное 14.02.2013 году, прекратить в части, в отношении Шишовой Екатерины Вадимовны, 1991 года рождения, Мухамедзянова Руслана Галимхановича, 1986 года рождения и Сидоренко Антона Анатольевича, 1984 года рождения по ст. 168 УК Республики Узбекистан.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору района для сведения.

**Следователь СО при Юнусабадском
РУВД города Ташкента капитан**

Кутбиддинов И.А.

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Прокурор Юнусабадского района
города Ташкента советник юстиции
Жаббаров Ш.Р.

« ____ » августа 2016 года

О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по уголовному делу № 3/12-2779

по обвинению: Севериной Елены Игоревны, 1978 года
рождения, в совершении преступления
предусмотренного ст. 168 ч.1 УК
Республики Узбекистан.

3 мая 2016 года следственным отделом Юнусабадского РУВД г.Ташкента на основании заявления Убайдуллаевой К.З. от 1.05.2016 г., зарегистрированном в книге Ф - №2 Юнусабадского РУВД, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 168 УК Республики Узбекистан.

л.д.-/1/

Произведенным по делу расследованием установлено, что 22 апреля 2016 года примерно в 19-45 часов гр. Северина Елена Игоревна, 1978 года рождения, с целью незаконного завладения чужим имуществом, находясь в 116 доме на массиве Ц-6 Юнусабадского района, войдя в доверие к Убайдуллаевой Камиле Зокир кизи, 27.02.1996 г.р., проживающей в квартире 52, и злоупотребив этим доверием, завладела мантышницей, принадлежащей последней, стоимостью 50 000 сум, после чего скрылась с места происшествия.

Допрошенная по делу в качестве обвиняемого Севериной Елены Игоревны в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 168 УК Республики Узбекистан виновным себя признала полностью и пояснила, что 22 апреля 2016 года примерно в 15-00 часов она вышла из дома с целью найти деньги. Проживает с гражданским мужем и двумя сыновьями от него. Первый сын от другого мужчины проживет вместе с бабушкой. Муж отказывается его обеспечивать, а бабушке не хватает пенсии. Она также не работает. Иногда ей приходится помогать бабушке, чтоб содержать сына. 22 апреля 2016 года она также хотела найти деньги. Ей в

голову пришла мысль, чтобы взять у кого-нибудь мантышницу и перепродать ее на базаре, так как она дорого стоит. Для этой цели она поехала на Юнусабадский район, где ее никто не знает и никто не сможет обнаружить. Гуляя по кварталу Ц-6, подошла к дому 116, зашла в первый (или последний) подъезд, где наобум поднялась на 3 этаж. Позвонила в дверь. Ей открыла девочка-подросток, она представилась ей соседкой снизу и спросила маму, на что она сказала, что мамы нет, после чего она попросила у нее мантышницу, на что она согласилась и дала ее. Выйдя с подъезда, она стала отходить от дома, однако услышала крики соседей, и к ней подошел сотрудник милиции в форме, как позже она узнала, участковый. Он спросил ее, откуда у нее мантышница, на что она сказала, что взяла с квартиры, которую потом показала. Затем ее отвели пункт милиции, где она написала объяснительную.

л.д.-/51/

Кроме полного признания вины обвиняемого Севериной Е.И. ее виновность в инкриминируемом ей деянии полностью доказана собранными по делу доказательствами и подтверждается следующими материалами уголовного дела.

Допрошенная в качестве потерпевшего **Убайдуллаева Комила Зокир кизи** пояснила, что 22 апреля 2016 года она находилась дома одна. Ее мама в это время находилась на работе, так как работает в ночную смену. Примерно в 19-45 часов в дверь позвонили. Она подошла и посмотрела в глазок. Там находилась девушка примерно лет 30-35. Она спросила: «Кто?», на что девушка ответила, что она соседка снизу со второго этажа. Она хорошо знает соседей, однако эту женщину видела впервые. Ей показалось, что она похожа на сестру соседки снизу и поэтому она спокойно открыла дверь. Девушка поздоровалась и попросила маму, на что она ответила, что мамы нет дома. Тогда девушка сказала, что ей необходима мантышница, которой она попользуется и вернет. Так как она думала, что она является сестрой соседки, она принесла с кухни мантышницу и отдала ей, после чего она ушла. Через некоторое время она позвонила маме и сообщила о том, что отдала мантышницу соседке со второго этажа. Мама удивилась. На следующий день мама пришла с работы, ей позвонила соседка, которая живет на одной площадке и спросила, брала ли кто-либо что-либо у них, на что мама сказала, что она отдала мантышницу незнакомой женщине и тогда соседка сообщила о том, что это аферистка, которая ходит по квартирам и под видом соседки просит мантышницы.

Допрошенная в качестве свидетеля **Умарбекова Наргиза Уткуровна** пояснила, что 22 апреля 2016 года примерно в вечернее время, когда она находилась на работе (работает в ночную смену), ей позвонила дочь Камила и сообщила о том, что она отдала мантышницу соседке со второго этажа, на что она сильно удивилась, так как соседка никогда ранее ничего не просила. Она спросила Камилу, это точно соседка, на что она сказала, что это была ее сестра. На следующий день, когда она пришла домой, ей позвонила соседка по лестничной площадке и спросила, брал ли кто-то вчера у них мантышницу, на что она сказала, что дочь отдала какой-то соседке мантышницу и тогда соседка сказала, что это аферистка, которая ходит по квартирам, входит в доверие и забирает мантышницы, что ее поймали.

л.д./14/

Кроме этого виновность Севериной Е.И. подтверждается протоколом изъятия вещественных доказательств (л.д./8/), протоколом очной ставки (л.д./25/) и другими материалами настоящего уголовного дела.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО:

Северина Елена Игоревна, 03.06.1978 года рождения, уроженка г. Ташкента, гражданка Республики Узбекистан, русская, со средним образованием, домохозяйка, не замужняя, не депутат, невоеннообязанная, ранее не судимая, 17 августа 2016 года в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о надлежащем поведении.

О Б В И Н Я Е Т С Я в том, что она, совершила умышленное преступление, а именно:

Так она, 22 апреля 2016 года примерно в 19-45, с целью незаконного завладения чужим имуществом путем обмана, находясь в 116 доме на массиве Ц-6 Юнусабадского района, войдя в доверие к Убайдуллаевой Камиле Зокир кизи, 27.02.1996 г.р., проживающей в квартире 52, и злоупотребив этим доверием, завладела мантышницей, принадлежащей последней, стоимостью 50 000 сум, после чего скрылась с места происшествя.

Своими умышленными действиями, выразившимися в мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления

доверием, Северина Е.И. совершила преступление, предусмотренное ст. 168 ч.1 УК Республики Узбекистан.

Обвинительное заключение составлено в 53 кабинете СО Юнусабадского РУВД города Ташкента и в порядке статьи 381 УПК Республики Узбекистан вместе с уголовным делом подлежит направлению прокурору Юнусабадского района города Ташкента для утверждения и передачи дела по подсудности.

Старший следователь СО при

Юнусабадском РУВД

г. Ташкента, старший лейтенант

(подпись)

Хамидова Л.Ш.

СПРАВКА
по уголовному делу № 3/12-3103

- | | |
|---|--------------|
| 1. Уголовное дело возбуждено | 03.05.2016 г |
| 2. Северина Е.И. привлечен в качестве обвиняемого по ст. 168 ч.1 УК Республики Узбекистан | 17.08.2016 г |
| 3. В отношении Севериной Е.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу | 17.08.2016 г |
| 4. Причиненный материальный ущерб | 50 000 сум |
| 5. Возмещено | 50 000 сум |
| 6. Производство по уголовному делу окончено | 17.08.2016 г |
| 7. Обвинительное заключение составлено | 17.08.2016 г |

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

СПИСОК

лиц, подлежащих вызову на судебное разбирательство

1. Обвиняемый: Северина Елена Игоревна 1978 г.р.
прож. Хамзинский район ул. Лисунова-2 д.3 кв.45 т:
167-50-31
2. Потерпевший: Убайдуллаева Комила Зокир кизи 27.02.1996 г.р.
прож.
Юнусабад Ц-6 д.116 кв.52 т: 235-25-54
3. Свидетель Умарбекова Наргиза Уткуровна, 1968 г.р. прож.
Юнусабад Ц-6 д.116 кв.52 т: 235-25-54, 371-06-92

**Старший следователь СО при
Юнусабадском РУВД г. Ташкента
старший лейтенант**

(подпись)

Хамидова Л.Ш.

ПРОТОКОЛ

объявления об окончании следствия и предъявлении обвиняемому и его защитнику материалы дела для ознакомления.

«31» октября 2016 года

г. Наваи

Старший следователь СО ОВД города Наваи лейтенант Намазов У.Т. признав предварительное следствие по уголовному делу № 37336 оконченным, а собранные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения, на основании ст.ст. 375, 376 УПК Республики Узбекистан, обвиняемый Склеимин Андрей Викторович по ст.ст. 166 часть 1 УК Республики Узбекистан и его защитнику Толибова Д.А. объявил об окончании предварительного следствия по уголовному делу.

Обвиняемому и его защитнику разъяснены их права на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, делать выписки из документов, находящихся в деле, кроме сведений, содержащих государственную тайну, заявлять ходатайства как в устном так и в письменном виде.

Для ознакомления обвиняемой Склеимин Андрей Викторович и его защитнику Толибову Д.А. были предоставлены материалы уголовного дела в 1 томах, с описью документов.

После ознакомления с материалами уголовного дела, заявил следующее: **Я и мой защитник не имеем каких либо ходатайств.**

Обвиняемый:	(подпись)	Склеимин А. В.
Адвокат:	(подпись)	Толибов Д.А.
Старший следователь СО ОВД г. Наваи, лейтенант	(подпись)	Намазов У.Т.

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

ТЕМА XXIX. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

При производстве по уголовному делу дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны выявить причины преступления и условия, способствовавшие его совершению.

Дознаватель, следователь, прокурор, установив при расследовании уголовного дела причины преступления и условия, способствовавшие его совершению, вносят в соответствующий государственный орган, орган самоуправления граждан, общественное объединение, коллектив или должностному лицу представление о принятии мер к их устранению. Копия представления приобщается к делу.

Установив в ходе рассмотрения уголовного дела причины преступления и условия, способствовавшие его совершению, суд выносит частное определение, которым требует от соответствующих государственных органов, органов самоуправления граждан, общественных объединений, коллективов или должностных лиц принять меры к устранению этих причин и условий.

Государственный орган, орган самоуправления граждан, общественное объединение, коллектив или должностное лицо, которому было направлено представление или частное определение об устранении причин преступления и условий, способствовавших его совершению, обязан принять необходимые меры и не позднее чем в месячный срок сообщить о результатах соответствующему следователю, прокурору или суду.

В случае невыполнения или недобросовестного выполнения представления или частного определения виновные в этом руководители предприятий, учреждений или организаций привлекаются к ответственности, предусмотренной ст.ст. 196, 197 и 198 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Таким образом, в представлении о принятии мер по устранению причин преступления указываются:

1) направляется соответствующему государственному органу (общественное объединение или организация)

2) наименование акта;

3) событие, данные обвиняемого;

2) факты, способствовавшие совершению преступления (если они связаны с обстановкой в данной организации);

3) указывается какие меры необходимо предпринять по устранению фактов, способствовавших совершению преступления;

4) об исполнении уведомить уполномоченного лица в течении не более месяца (если не требуется большой срок);

5) подписывается уполномоченным должностным лицом.

Вопрос

Установив в ходе рассмотрения уголовного дела причины преступления и условия, способствовавшие его совершению, суд выносит частное определение, которым требует от соответствующих государственных органов, органов самоуправления граждан, общественных объединений, коллективов или должностных лиц принять меры к устранению этих причин и условий.

Какие сведения должны быть указаны в частном определении по устранению причин преступления и условий, способствовавших его совершению?

Казус

Н.Румянцева работая администратором гостиницы «Минор», 18.04.2013 года примерно в 21:30 часов, из корыстных и иных низменных побуждений создала условия для половой связи гр. Инамову Х. и Жураевой Д. за денежную плату в размере 50.000 сум.

В ходе оперативного мероприятия проведенного сотрудниками ГОВД города Джизака деньги в размере 50.000 сумов были изъяты в качестве вещественного доказательства.

По данному обстоятельству составьте представление об устранении причин преступления и условий, способствовавших его совершению.

Начальнику ОПП

_____ района (города)

(звание и ФИО)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(согласно требованиям статей 36, 297 УПК Республики Узбекистан)

В производстве СО _____ имеется уголовное дело № _____ по обвинению гражданина _____, где в ходе предварительного следствия было установлено, что:

Материалами предварительного следствия и собранными по уголовному делу доказательствами _____ изобличается в том,

(обстоятельства уголовного дела)

Своими умышленными действиями _____ (ФИО) совершил преступление, предусмотренное статьей _____ УК Республики Узбекистан.

Проведенным предварительным расследованием, стало известно, что

(обстоятельства уголовного дела)

В связи с чем, прошу Вас усилить профилактические действия с жителями территории и обсудить данный факт среди личного состава. О результатах проведенных мероприятий прошу Вас сообщить в письменном виде в _____.

(орган)

(должность, чин, звание)

(подпись)

(ФИО)

Начальнику ОВД города Самарканда
подполковнику
Жураев К.А.

КОПИЯ: Председателю махали
«Мурувват» г. Самарканж
Мамарахимову К.А.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении причин преступлений и условий, способствовавших его
совершению по уголовному делу № 33623

Гражданин Тимофеев Сергей Сергеевич 21 декабря 2016 года, примерно в 19-30 часов, находясь у себя дома по адресу: город Самарканд, улица Галаба шох дом 91 кв. 12 на почве возникшей ссоры со своим отцом Тимофеев Сергей Михайловичем ударил его руками в лицо, тем самым причинив последнему телесные повреждения, которые согласно заключению бюро судебно-медицинской экспертизы Самаркандской области от 25.12.2016 года за № 1184/91 квалифицируются как «Легкое телесные повреждения, повлекшее кратковременное расстройство здоровья».

Таким образом, своими действиями Тимофеев Сергей Сергеевич совершил преступление, предусмотренное частью 2 ст.109 УК Республики Узбекистан.

В виду того, что Тимофеев Сергей Сергеевич, ранее не судим, имеет положительные характеристики с места жительства, но со стороны правоохранительных органов и махали, не были проведены беседы о последствиях подобных проступков, до граждан не было донесено, что за подобные действия наступает уголовная ответственность, также не в полном объеме ведется работа с лицами склонными к совершению преступлений и не в полном объеме ведется профилактическая работа с лицами склонными к употреблению спиртных напитков.

В целях недопущения подобных негативных явлений,

Т Р Е Б У Ю:

1. Обсудить данное представление среди сотрудников отдела и махалли.
2. Дать полную оценку проступкам Тимофеев Сергей Сергеевич.
3. Обсудить и выразить мнение коллектива действиям Тимофеев Сергей Сергеевич по месту жительства.
4. Впредь усилить контроль за действиями лиц, склонных к совершению преступлений, и причин, способствующих совершению преступления.
5. Принять меры в пределах Вашей компетенции для предотвращения совершения подобных и других преступлений.
6. О принятых мерах сообщить в СО ОВД г. Самарканд, в установленный законом срок.

Следователь СО ОВД
г.Самарканда, капитан

(подпись)

Ахмедов Ж.П.

ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об устранении причин преступления и условий,
способствовавших его совершению

05.05.2016 г.

г. Ташкент

На открытом судебном заседании суда по уголовным делам Юнусабадского района г. Ташкента под руководством председательствующего судьи У.У.Каримова, секретаря судебного заседания А.К.Акбарова, старшего помощника прокурора Юнусабадского района А.С.Саидова, защитника С.С.Абдуллаева было рассмотрено дело по обвинению по ч. 1 ст. 97 УК Республики Узбекистан Северину Е.И. по факту умышленного убийства своего мужа Севериного Александра Алексеевича 15.01.2016 г.

При рассмотрении данного уголовного дела выяснилось, что причинами и условиями, способствовавшими совершению данного преступления, являлись следующие факторы:

Супруги Северины не имея определенного места работы, постоянно употребляли спиртные напитки и устраивали скандалы. В процессе этого они несколько раз наносили друг другу телесные повреждения различной степени тяжести, но не сообщали об этом органам внутренних дел. Несмотря на это соседи и председатель махаллинского схода граждан «Хумо», где проживали супруги Северины, несколько раз в устной и письменной форме обращались к инспектору по профилактике данного района о скандалах в семье Севериных, но на данные обращения не было своевременно отреагировало со стороны инспектора по профилактике А.А.Ахмедова. в соответствии с должностными обязанностями инспектора по профилактике он должен был по своей инициативе своевременно выявлять, поставить на учёт и предпринять меры для оздоровления атмосферы данной семьи.

В 22:00 часа 15.01.2016 г. в дежурную часть Юнусабадского РУВД города Ташкента поступило сообщение от Сайдуллаева М.М. о том, что в семье Севериных опять происходит скандал. Несмотря на этот факт инспектор по профилактике А.А.Ахмедов прибыл на место происшествия спустя 2 часа, где обнаружил следы вышеуказанного преступления.

Исходя из вышеизложенного, а также руководствуясь ст. 297 и 299 УПК Республики Узбекистан необходимо:

1. Направить данное представление для рассмотрения начальнику Юнусабадского РУВД города Ташкента Хакимову А.А.

2. Выявлять на территории района неблагополучные семьи и семьи с алкогольной и иной зависимостью, ставить их на учёт и принимать существенные меры по изменению их образа жизни, а так же возвращению их к нормальному образу жизни;

3. Уделять особое внимание рассмотрению и принятию действенных мер по результатам обращений физических и юридических лиц о случаях семейных скандалов, алкогольной зависимости и нарушения общественного порядка;

4. Обеспечить исполнение законов и других нормативных актов, в том числе приказов и инструкций Министра внутренних дел Республики Узбекистан при исполнении обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, в частности инспекторами по профилактике правонарушений;

5. При осуществлении своей деятельности инспекторы по профилактике правонарушений должны сотрудничать с махаллинскими комитетами, руководителями юридических лиц и физическими лицами, которые находятся на территории ответственности данного инспектора;

6. Одной из причин совершения данного преступления является не выполнение должным образом должностных обязанностей инспектора по профилактике А.А.Ахмедова. Исходя из этого, в отношении инспектора по профилактике А.А.Ахмедова необходимо назначить служебную проверку и по её результатам решить вопрос о его ответственности.

7. В целях пресечения такого рода преступлений разработать план мероприятий и сообщить об этом и о результатах рассмотрения данного представления в месячный срок сообщить в суд по уголовным делам Юнусабадского района.

Судья:

У.У.Каримов

ГЛОССАРИЙ

Алиби — нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте.

Апелляционная инстанция — суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры и постановления суда.

Близкие родственники — супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и родные сёстры, дедушка, бабушка, внуки.

Вещественные доказательства — любые предметы, которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления; на которые были направлены преступные действия; имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате совершения преступления; иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

Гражданский истец — физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного и (или) морального вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинён ему непосредственно преступлением.

Гражданский ответчик — физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством РУз несёт ответственность за вред, причинённый преступлением.

Дознание — форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно.

Доказательства — любые, относящиеся к уголовному делу фактические данные (сведения), полученные из установленных законом источников, предусмотренными процессуальными способами, и имеющие определённый процессуальный носитель (здесь единство формы и содержания).

Доказывание — регулируемая уголовно-процессуальными нормами деятельность уполномоченных государственных органов и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке доказательств.

Домашний арест — ограничения, связанные со свободой передвижения обвиняемого (подозреваемого) и в запрете: общаться с определёнными лицами; получать и отправлять корреспонденцию; вести переговоры с использованием любых средств связи.

Заключение специалиста — суждение, представленное в письменном виде, по вопросам, поставленным перед специалистом.

Заключение эксперта — содержание исследования и выводы, представленные в письменном виде, по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.

Законные представители — родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства.

Залог — внесение обвиняемым (подозреваемым) либо другим физическим или юридическим лицом на депозитный счёт органа, избравшего данную меру, денег, ценных бумаг или ценностей в целях обеспечения выполнения обвиняемым (подозреваемым) обязательств: в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и в суд; не совершать новых преступлений.

Избрание меры пресечения — принятие дознавателем, следователем, прокурором, а также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого.

Кассационная инстанция — суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов первой и апелляционной инстанций.

Личное поручительство — письменное обязательство заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение обвиняемым (подозреваемым) обязательств: в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и в суд; иным путём не препятствовать производству по уголовному делу.

Меры пресечения — наиболее строгие меры уголовно- процессуального принуждения, ограничивающие личную свободу гражданина в целях предупреждения возможных нарушений нормального хода уголовного судопроизводства или для обеспечения исполнения приговора.

Меры уголовно-процессуального принуждения — предусмотренные законом средства ограничения прав и свобод личности по уголовным делам, применяемые органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором или судом в соответствии с законом для пресечения и предупреждения нарушений нормального хода уголовного судопроизводства.

Наблюдение командования воинской части — принятие мер, предусмотренных уставами Вооруженных Сил РУз, для того, чтобы обеспечить выполнение обвиняемым (подозреваемым) — военнослужащим или гражданином, проходящим военные сборы, обязательств: в назначенный срок

являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и в суд; иным путём не препятствовать производству по уголовному делу.

Надзорная инстанция — суд, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов.

Наложение ареста на имущество — запрет собственнику или владельцу имущества распоряжаться и иногда пользоваться им, а также изъятие и передача его на хранение.

Невменяемость — неспособность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.

Обвиняемый — лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; либо вынесен обвинительный акт.

Обращение к исполнению приговора, определения и постановления — совершение судом предусмотренных УПК действий, обязывающих органы и должностные лица, уполномоченные обеспечивать фактическое исполнение судебных решений, начать претворение в жизнь предписаний, содержащихся в соответствующем судебном решении.

Обыск — отыскание и при необходимости изъятие объектов, которые могут иметь значение для уголовного дела (орудия преступления, добытые преступным путём предметы и ценности), или обнаружение разыскиваемых лиц и трупов.

Определение — любое решение, за исключением приговора, вынесенное судом первой инстанции коллегиально при производстве по уголовному делу, а также решение, вынесенное вышестоящим судом, за исключением суда апелляционной или надзорной инстанции, при пересмотре соответствующего судебного решения.

Освидетельствование — осмотр тела человека в целях обнаружения особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы.

Осмотр — систематическое обследование разного рода объектов (места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов) в целях обнаружения следов преступления, закрепления вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и выяснения других значимых для дела обстоятельств.

Осуждённый — обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор.

Отвод — отстранение участника уголовного процесса от выполнения им своих процессуальных функций в уголовном деле.

Оценка доказательств — определение относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств для разрешения уголовного дела.

Подозреваемый — лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело; либо которое задержано; либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.

Подписка о невыезде и надлежащем поведении — письменное обязательство обвиняемого (подозреваемого): не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда; в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и в суд; иным путём не препятствовать производству по уголовному делу.

Подследственность — свойства уголовного дела, в силу которых его предварительное расследование должно осуществляться конкретным из числа указанных в законе органом предварительного следствия или дознания.

Подсудимый — обвиняемый, по делу которого назначено судебное разбирательство.

Понятой — не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем или прокурором для удостоверения факта производства, содержания, хода и результатов следственного действия.

Постановление — любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения и обвинительного акта.

Потерпевший — физическое лицо, которому преступлением причинён физический, имущественный, моральный вред, или юридическое лицо, которому преступлением причинён вред его имуществу и деловой репутации.

Правосудие — основное направление правоохранительной деятельности и одновременно полномочие судебной власти по разрешению дела.

Пределы доказывания — границы исследования (степень доказанности) фактических обстоятельств, необходимые и достаточные для принятия процессуального решения.

Привлечение в качестве обвиняемого — принятие должностным лицом, осуществляющим предварительное расследование, решения, конкретно

формулирующего утверждение о совершении определённым лицом деяния, содержащего все предусмотренные УК признаки преступления.

Привод — принудительное доставление к дознавателю, следователю, прокурору или в суд, в случае неявки по их вызову без уважительных причин.

Приговор — решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции.

Принудительные меры медицинского характера — меры государственного принуждения, назначаемые судом взамен или в дополнение к видам уголовного наказания в целях излечения лиц, страдающих определённым заболеванием, или улучшения их психического состояния и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Прокурор — должностное лицо, уполномоченное в соответствии с УПК осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.

Протоколы следственных действий и судебного заседания — письменные документы, в которых дознаватель, следователь, прокурор, суд по предусмотренным законом правилам фиксируют, то, что фактически было сделано при осуществлении конкретного действия.

Реабилитация — порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда.

Санкция — разрешение (согласие) прокурора на производство дознавателем, следователем соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений.

Следственные действия — процессуальные действия по собиранию и проверке доказательств, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, направлены на установление фактических обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, или на достижение других, предусмотренных законом целей и имеют самостоятельную и детальную процедуру производства и оформления их хода и результатов.

Следственный эксперимент — воспроизведение в контролируемых и управляемых условиях действий, обстановки или иных обстоятельств определённого события с целью проверки возможности восприятия каких-либо фактов, совершения каких-либо действий, наступления какого-либо события, а также с целью выявления последовательности происшедшего события и механизма образования следов.

Уголовный процесс (уголовное судопроизводство) — осуществляемая в установленных уголовно-процессуальным правом пределах и порядке деятельность государственных органов и иных участников, связанная с производством по уголовному делу, а также возникающие в связи с ней правоотношения между государственными органами и иными участниками, направленные на разрешение определённых задач и достижение определённых целей.

Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Явка с повинной — добровольное вступление лица, совершившего преступление, в контакт с органом или должностным лицом, уполномоченным на возбуждение уголовного дела, и добровольное сообщение ему о содеянном.

Б.Б. Хидоятов, О.Б. Бобокулов, М.А. Нодиров

**ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Часть I

Редактор:

Технический редактор:

Компьютерная вёрстка:

Подписано в печать: . Усл. печ. л: Тираж: . Заказ: №

Отпечатано в типографии ТГЮИ

г. Ташкент, Сайилгох 35.